

Imam Syafi'i

Ringkasan

Kitab Al Umm



PEMBAHASAN TENTANG PERBEDAAN PENDAPAT MALIK DAN SYAFI' RADHIYALLAHU ANHUMA

Abu Muhammad Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muradi Al Mu'adzin — sahabat Imam Syafi'i *rahimahullah* — telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Aku bertanya kepada Syafi'i, 'Bagaimana engkau memastikan kebenaran suatu riwayat dari Rasulullah SAW?' Ia berkata, 'Sesungguhnya aku telah menulis hujjah mengenai masalah ini dalam kitab *Jima' Al Ilm* (rangkuman ilmu)'. Aku berkata, 'Terangkanlah kembali pandanganmu dalam masalah ini dan jangan peduli bahwa engkau telah membahasnya di dalam kitab tersebut!'"

Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya) menukil dari perawi yang *tsiqah* pula hingga sampai kepada Rasulullah SAW, maka itu adalah hadits yang orisinil berasal dari Rasulullah SAW. Kami tidak meninggalkan suatu hadits dari Rasulullah SAW untuk selamanya kecuali ditemukan suatu hadits lain dari Rasulullah SAW yang menyelisihinya.

Apabila terjadi perselisihan hadits dari beliau, maka hal ini dapat ditinjau dari dua segi:

Pertama, salah satunya telah dihapus hukumnya (*mansukh*) dan yang satunya sebagai penghapus (*nasikh*). Pada kondisi demikian, kita mengamalkan hadits yang menghapus dan meninggalkan hadits yang

telah dihapus.

Kedua, terjadi perbedaan tapi kita tidak mengetahui mana hadits yang dihapus dan mana hadits yang menghapus. Pada kondisi demikian, kita harus mencari mana di antara kedua riwayat itu yang lebih akurat. Jika akurasi keduanya menempati posisi yang sama, maka aku akan melihat mana yang lebih selaras dengan Kitab Allah atau yang sesuai dengan hadits-hadits lain dari beliau. Hampir-hampir tidak ditemukan dua hadits yang berselisih dari Rasulullah SAW melainkan ditemukan pada keduanya atau pada hadits lainnya indikasi yang menyatakan mana di antara keduanya yang lebih akurat.

Jika pada suatu hadits dari Rasulullah SAW tidak ditemukan hadits lain dari beliau yang menyelisihinya, lalu dinukil dari orang-orang sesudahnya suatu riwayat yang selaras dengannya, niscaya hadits ini tidak menambah kekokohan hadits beliau, karena hadits Nabi SAW cukup dengan dirinya sendiri. Sedangkan bila dinukil dari orang sesudahnya suatu riwayat yang menyelisih hadits beliau, maka aku tidak berpaling kepada riwayat yang menyelisih ini, karena hadits Rasulullah SAW lebih patut untuk dijadikan pedoman. Sekiranya orang yang menyampaikan riwayat ini mengetahui hadits Rasulullah SAW yang menyelisih perkataannya, niscaya ia akan mengikutinya, *insya Allah*.

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Syafi'i, "Apakah sahabat kita (yakni Imam Malik —penerj) juga berpendapat seperti ini?"

Imam Syafi'i menjawab: Benar, ia berpendapat demikian pada sebagian masalah ilmu dan meninggalkannya pada sebagian yang lain.

Ar-Rabi' berkata: Sebutkanlah hadits yang dijadikan pedoman oleh sahabat kita, dimana pada hadits tersebut tidak diriwayatkan dari para imam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali suatu pernyataan yang menyetujuinya!

Imam Syafi'i menjawab: Baiklah! Aku akan menyebutkan —*insya Allah*— sebagian hadits yang sesuai dengan kriteria yang engkau sebutkan. Kemudian aku akan menyebutkan pula sebagian hadits yang dijadikan pedoman olehnya dan ditemukan pernyataan dari sebagian imam yang menyelisihinya, agar lebih mengukuhkan hujjah bagi kalian dalam masalah-masalah yang kalian perselisihkan, dimana satu saat kalian merasa cukup dengan satu hadits tanpa menggubris riwayat lain yang menyelisihinya dan pada saat lain kalian meninggalkan hadits Rasulullah SAW, padahal pada hadits itu tidak ada hadits lain yang menyelisihinya.

Imam Syafi'i berkata: Di antaranya adalah bahwa Malik telah

mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas dan Malik. Dikabarkan pula kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah bahwa keduanya berkata, "Sesungguhnya matahari mengalami gerhana, maka Nabi SAW mengerjakan shalat dua rakaat." Lalu, keduanya menyebutkan bahwa pada setiap satu rakaat terdapat 2 ruku.

Imam Syafi'i berkata: Kami dan kalian berpedoman dengannya, dan sebagian orang menyelisihi kita padanya. Orang itu (Imam Malik) berkata, "Dikerjakan dua rakaat sebagaimana shalat biasa." Lalu ia meriwayatkan satu hadits yang serupa dengan apa yang ia katakan. Kemudian ia berhujjah kepada kami bahwa Ibnu Abbas shalat ketika terjadi gempa sebanyak 2 rakaat, pada setiap rakaat 3 kali ruku. Selain itu, ia berhujjah pula kepada kami bahwa Ali bin Abi Tholib shalat 2 rakaat, dan pada setiap rakaat 4 atau 5 kali ruku. Adapun hujjah kami kepada mereka adalah apabila hadits telah *shahih* dari Rasulullah SAW, maka tidak ada hujjah pada seorang pun sesudahnya selama tidak dinukil dari beliau sendiri keterangan yang menyelisihinya.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Bishr bin Sa'id dan Al A'raj, mereka menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
الْعَصْرَ.

*"Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Subuh sebelum terbit matahari, maka sungguh ia telah mendapati shalat Subuh; dan barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat Ashar."*⁷⁰

Kami dan kalian berpegang kepada hadits ini lalu sebagian orang menyelisihi kita pada permasalahan tersebut. Orang itu (Imam Malik) mengatakan bahwa orang yang shalat tersebut dianggap mendapatkan shalat Ashar tapi tidak mendapatkan shalat Subuh, karena ia mengerjakannya ketika

⁷⁰ HK. Bukhari, pembahasan tentang waktu-waktu shalat, bab "Barangsiapa Mendapatkan Satu Rakaat Shalat Subuh"; Muslim, 5, pembahasan tentang masjid-masjid, 30, bab "Orang yang Mendapati Satu Rakaat Shalat Maka Ia Telah Mendapatkan Shalat", hadits no. 608

telah berada pada waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan shalat padanya.

Imam Syafi'i berkata: Maka, hujjah kami atas beliau adalah; sesungguhnya yang dilarang oleh Nabi SAW untuk dikerjakan pada waktu itu hanyalah shalat yang tidak wajib. Sementara ini adalah shalat yang wajib, sebagaimana telah dijelaskan oleh beliau sendiri. Lalu, beliau mengabarkan bahwa orang itu mendapatkan shalat pada dua keadaan sekaligus.

Bagaimana pendapat kalian bila seseorang berhujjah dengan mengatakan, "Bagaimana hingga kalian mengesahkan hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, padahal tidak seorang pun yang meriwayatkannya dari Nabi SAW—sepanjang yang aku tahu— selain Abu Hurairah? Mengapa kalian tidak menolaknya dengan dalih bahwa yang demikian itu tidak dinukil dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali maupun dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW?" Aku akan katakan, "Tidak ada hujjah yang dapat kami kemukakan kepada orang ini selain kaidah yang mengatakan bahwa apabila telah sah suatu hadits dari Rasulullah SAW, maka hal itu telah mencukupi dan tidak butuh lagi kepada yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Hamidah binti Ubaid bin Rifa'ah, dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang kucing,

إِنَّمَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ.

"Sesungguhnya ia bukan najis."¹

Imam Syafi'i berkata: Maka, kami dan kalian berpegang kepada hadits ini. Kami katakan, tidak mengapa berwudhu dengan air sisa kucing. Pendapat kami ini menyelisihi sebagian manusia, dimana ia (Imam Malik) berpendapat makruh berwudhu dengan air tersebut. Ia berhujjah bahwa Umar tidak suka berwudhu dengan air sisa kucing.

Bagaimana pendapat kalian apabila seseorang mengatakan kepada kalian bahwa hadits Hamidah dari Kabsyah masuk kategori hadits yang tidak dapat dinyatakan *shahih*, sementara kucing tetap ada di antara manusia sesudah Nabi SAW? Untuk itu, kami melemahkan riwayat tersebut dengan dalih tidak diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman ataupun Ali suatu

¹ HR. Abu Daud, pembahasan tentang bersuci, bab "Air Sisa Kucing", hadits no. 75; HR. At-Tirmidzi, 1, pembahasan tentang bersuci, bab "Sisa Kucing", An-Nasa'i, pembahasan tentang bersuci, bab "Sisa Kucing". Ibnu Majah, pembahasan tentang bersuci, hadits no. 376.

pernyataan yang menyetyujinya. Lalu orang ini berhujjah pula, “Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنْ إِنَاءٍ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

‘Apabila anjing minum pada bejana, maka cucilah tujuh kali.’⁷²

Anjing tidak dimakan dagingnya, demikian juga dengan kucing. Oleh karena itu, aku tidak akan berwudhu dengan air sisa kucing.”

Bukankah tidak ada hujjah untuk menjawabnya kecuali dengan mengatakan bahwa jika kedua wanita yang meriwayatkan hadits itu tergolong perawi yang dikenal, maka riwayat mereka dapat dinyatakan *shahih*, dan sesungguhnya kucing tidak sama dengan anjing? Anjing itu najis dan kita diperintah untuk mencuci bejana yang terkena jilatannya sebanyak tujuh kali dan kita tidak boleh berwudhu dengan sisa air jilatannya. Sementara mengenai kucing, ia bukanlah binatang yang najis sebagaimana hadits yang dinukil. Oleh karena itu, kami berwudhu dengan air sisanya dan mencukupkan dengan hadits dari Nabi SAW, baik ada seseorang sesudahnya yang mengucapkan perkataan serupa ataupun yang menyelisihinya.

Tidak ada hujjah pada perkataan seseorang yang menyelsihi apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Begitu pula kita tidak dapat menolak hadits Nabi SAW meski hanya dinukil melalui satu jalur selama para periwayatnya adalah orang-orang yang dikenal.

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Urwah, dari Marwan, dari Busrah binti Shafwan, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda,

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

“Apabila salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia wudhu.”⁷³

Kami dan kalian berpegang kepada hadits ini, namun sebagian orang menyelsihi kita pada permasalahan tersebut. Orang itu (Imam Malik) berkata, “Tidak ada kewajiban mengulangi wudhu bagi orang yang

⁷² HR. Bukhari, pembahasan tentang wudhu, bab “Air yang Digunakan Mencuci Rambut Manusia”; Muslim, pembahasan tentang bersuci, bab “Hukum Jilatan Anjing”, hadits no. 279

⁷³ HR. Abu Daud, pembahasan tentang bersuci, bab “Wudhu Bagi Orang yang Menyentuh Kemaluan”, hadits no. 82; Al-Tirmidzi, pembahasan tentang bersuci, bab “Wudhu Karena Menyentuh Kemaluan”, hadits no. 82; An-Nasa’i dalam *Sunan An-Nasa’i* dengan syarah As-Suyuthi, pembahasan tentang bersuci, bab “Wudhu Karena Menyentuh Kemaluan”, juz 1, hal. 100, cet. Dar Al Qalam, Beirut.

menyentuh kemaluan.” Lalu ia berhujjah dengan hadits yang ia riwayatkan dari Nabi SAW, yang selaras dengan perkataannya. Maka, hujjah yang kami kemukakan kepadanya adalah bahwa hadits yang ia riwayatkan itu berstatus *majhul* (tidak dikenal) dan tidak dapat digolongkan sebagai hadits *shahih*. Sedangkan hadits yang kami jadikan pedoman adalah hadits *ma'ruf* (terkenal).

Kemudian ia berhujjah kepada kami bahwa Hudzaifah, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imran bin Hushain, Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqqash mengatakan, “Tidak ada kewajiban untuk mengulangi wudhu bagi seseorang yang menyentuh kemaluan.” Mereka mengatakan pula, “Kalian meriwayatkan pandangan kalian dari Sa'ad, sementara kami meriwayatkan darinya perkataan yang menyelisihinya. Kalian meriwayatkan pula dari Ibnu Umar, sementara mereka yang mengatakan seperti perkataan kami lebih banyak jumlahnya. Di samping itu, kalian tidak mengharuskan seseorang mengulangi wudhu apabila menyentuh sesuatu yang lebih najis daripada kemaluan.”

Adapun hujjah yang dapat kami kemukakan kepadanya adalah bahwa sesuatu yang telah sah berasal dari Nabi SAW, maka perkataan seseorang yang menyelisihinya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atas perkataannya.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair Al Makki, dari Abu Ath-Thufail Amir bin Watsilah, dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi SAW biasa mengumpulkan antara shalat *Zhuhr* dan *Ashar* serta *Maghrib* dan *Isya* ketika dalam perjalanannya menuju *Tabuk*.

Kami dan kalian berpegang pada hadits ini, lalu sebagian orang menyelisihi kita. Orang itu (Imam Malik) meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW tidak mengumpulkan shalat kecuali di *Mudzdalifah*. Ia meriwayatkan pula bahwa Umar menulis surat untuk menyatakan bahwa mengumpulkan antara dua shalat tidak lain adalah termasuk dosa-dosa besar.

Maka, hujjah yang kami kemukakan kepadanya adalah; meski Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah mengumpulkan shalat, namun beliau telah mengatakan hal yang sebaliknya. Perkataan mereka yang menyatakan Nabi SAW pernah melakukannya adalah lebih patut untuk diambil, karena mereka menyaksikan hal tersebut. Adapun yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak melakukannya menunjukkan bahwa ia tidak menyaksikannya.

Sementara itu, tidak ada hujjah pada perkataan seseorang jika menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, seperti yang telah aku

terangkan. Sekiranya kita mengetahui bahwa Nabi SAW mengatakan sesuatu lalu selain beliau mengatakan sebaliknya, maka tidak ada keraguan bagi seorang muslim bahwa apa yang datang dari Nabi SAW lebih patut untuk dijadikan pedoman.

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Hushain dari Abu Sufyan (mantan budak Ibnu Abi Ahmad), dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW shalat mengimami kami untuk shalat Ashar, lalu beliau memberi salam pada dua rakaat. Maka *Dzuliyadain* berdiri dan berkata, 'Apakah shalat telah diringkas ataukah engkau lupa, wahai Rasulullah?' Nabi SAW bersabda, '*Semua itu tidaklah terjadi*'. Kemudian beliau menghadap para jamaah seraya bertanya '*Apakah Dzuliyadain benar?*'⁷⁴ Mereka menjawab, 'Benar'. Lalu Rasulullah SAW menyempurnakan shalatnya yang tersisa kemudian sujud dua kali, sedang beliau dalam keadaan duduk."

Kami dan kalian berpegang kepada hadits ini, namun selain kita telah menyelisihi dalam masalah itu. Orang yang menyelisihi kita (yakni Imam Malik) mengatakan bahwa apabila seseorang berbicara dalam shalat secara sengaja, maka shalatnya akan terputus. Demikian pula shalat terputus oleh pembicaraan, meski orang yang shalat itu mengira telah menyempurnakan shalatnya lalu ia berbicara. Ia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَإِنْ مِمَّا أَخَذَ اللَّهُ أَنْ لَا تُكَلِّمُوا فِي الصَّلَاةِ.

*"Sesungguhnya Allah mengadakan urusan-Nya menurut apa yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya di antara perkara yang diadakan oleh Allah SWT adalah hendaknya kalian tidak berbicara saat shalat."*⁷⁵

Kami katakan; riwayat ini tidak menyelisihi hadits yang telah kami sebutkan, karena ia hanya melarang berbicara secara sengaja. Adapun berbicara karena lupa, maka tidak ada larangan tentangnya. Dalil bagi yang berpandangan seperti ini adalah bahwa hadits Ibnu Mas'ud diucapkan oleh Nabi SAW ketika berada di Makkah sebelum hijrah, sedangkan hadits Abu Hurairah di Madinah setelah hadits Ibnu Mas'ud. Untuk itu, kami dan kalian

⁷⁴ HR. Bukhari, pembahasan tentang Al Adab, bab "Apa-apa yang Diperbolehkan dalam Menyebut Seseorang, Seperti Orang yang Tinggi, Orang yang Pendek dan Sebagainya"; dan Muslim, 5 pembahasan tentang masjid-masjid, 19, bab "Lupa dalam Shalat dan Bersujud Karenanya", hadits no 573, juz I, hal 403.

⁷⁵ *Sunan Al Kubra* milik Al Baihaqi, juz 2, hal. 148 dan 260, Offset, Beirut; dan *Tafsir Ath-Thabari*, juz 2, hal 324, cet. Dar Al Fikr.

tidak melemahkan hadits ini hanya karena tidak diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali suatu keterangan bahwa mereka mengerjakan hal serupa, atau karena mereka tidak mengatakan, “Barangsiapa melakukan hal seperti ini, niscaya diperbolehkan baginya”. Akan tetapi, kita mencukupkan dengan riwayat yang dinukil melalui jalur *shahih* dari Rasulullah SAW, tanpa butuh kepada pengamalan seorang pun sesudahnya.

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Shihab, dari Abdurrahman Al A’raj, dari Abdullah bin Buhainah, ia berkata, “Rasulullah SAW shalat mengimami kami sebanyak dua rakaat, kemudian beliau berdiri dan tidak duduk (tasyahud). Para jamaah pun berdiri bersamanya. Ketika beliau menyelesaikan shalatnya, kami pun menunggu beliau memberi salam, maka beliau bertakbir dan sujud dua kali, sedangkan beliau dalam keadaan duduk sebelum salam.”

Kami dan kalian berpegang pada hadits ini, seraya mengatakan bahwa adanya sujud Sahwi itu karena adanya kekurangan dalam shalat yang dilakukan sebelum salam. Lalu sebagian orang menyelisihi kita pada masalah ini. Orang itu (Imam Malik) mengatakan bahwa sujud Sahwi dilakukan setelah salam. Adapun hujjah yang dapat dikemukakan untuknya adalah bahwa Nabi SAW melakukan sujud Sahwi karena penambahan dalam shalat sesudah salam, maka aku pun melakukannya demikian. Lalu beliau SAW melakukan sujud Sahwi karena adanya kekurangan dalam shalat sebelum salam, aku pun melakukan seperti itu. Kita tidak dapat melemahkan hadits ini hanya karena tidak dinukil dari seorang imam sesuatu yang menyelisihinya ataupun tidak sejalan dengannya. Namun cukup bagi kita hadits Nabi SAW.

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Ruman, dari Shaleh bin Khawat, dari orang yang shalat Khauf bersama Nabi SAW pada peristiwa *Dzaatur-Riqaq*, bahwasanya sekelompok orang shalat bersama beliau dan sekelompok lagi berdiri menghadap musuh. Lalu beliau shalat mengimami kelompok yang ada bersamanya sebanyak satu rakaat, kemudian beliau tetap berdiri dan kelompok ini menyempurnakan shalat sendiri-sendiri. Kemudian mereka berbalik dan berbaris menghadap musuh, lalu kelompok yang lain datang dan Nabi SAW shalat mengimami mereka satu rakaat yang tersisa dari shalatnya. Kemudian beliau tetap duduk dan mereka menyempurnakan shalat masing-masing. Setelah itu, Nabi SAW mengucapkan salam bersama mereka.

Imam Syafi’i berkata: Telah dikabarkan kepada kami oleh sebagian sahabat kami dari Abdullah bin Umar, dari saudaranya (Ubaidillah bin Umar), dari Al Qasim, dari Shaleh bin Khawat, dari Khawat bin Jubair, dari

Nabi SAW dengan redaksi yang sama seperti di atas.

Maka, kami dan ia (Imam Malik) berpegang kepada hadits itu hingga dikabarkan kepada kami pandangan selain yang telah kami katakan, dan sebagian orang telah menyelisihi kami dalam masalah itu: orang yang menyelisihi itu mengatakan bahwa shalat Khauf tidak berlaku lagi pada masa kini. Adapun hujjah yang kami kemukakan kepadanya adalah riwayat yang dinukil melalui jalur *shahih* yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Sementara di antara hujjahnya adalah bahwa hadits-hadits dari Nabi SAW yang menerangkan shalat Khauf memiliki versi yang berbeda-beda, dan kami tidak mengetahui riwayat yang menyebutkan bahwa salah seorang dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali telah mengerjakan shalat Khauf, dan tidak pula memerintahkannya.

Shalat di belakang Nabi SAW dari segi keutamaannya tidak sama dengan shalat di belakang orang lain. Di tambah lagi tidak pernah diriwayatkan dari para khalifah tentang keterangan yang menyebutkan bahwa mereka melakukan shalat Khauf, padahal saat itu mereka terus-menerus melakukan peperangan. Maka, hal ini menunjukkan bahwa amalan tersebut khusus bagi Nabi SAW.

Maka, hujjah yang kami kemukakan adalah bahwa apabila telah dinukil dari Rasulullah SAW, maka ia berlaku umum kecuali ditemukan dalil yang menunjukkan khususnya, sebab tidak ada suatu perbuatan yang khusus dilakukan Nabi SAW kecuali ada dalil yang menegaskan; baik dari Al Kitab, Sunnah maupun ijma' yang menerangkan bahwa perbuatan itu bersifat khusus. Jika tidak demikian, maka tidak perlu ada alasan lain, dan kita cukup dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Kita tidak butuh lagi kepada orang-orang sesudahnya, seperti yang telah kami terangkan terdahulu.

Bab: Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Sedekah

Imam Syafi'i berkata: Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari bapaknya, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Nabi SAW bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خُمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خُمْسِ اَوْاقٍ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada zakat pada sesuatu yang kurang dari 5 wasaq, dan tidak ada zakat pada sesuatu yang kurang dari 5 uqiyah."⁷⁶

⁷⁶ HR- Bukhari, pembahasan tentang zakat, bab "Tidak Ada Zakat pada Sesuatu yang Kurang dari 5 Uqiyah"; Muslim, pembahasan tentang zakat, hadits no. 1, hal 979.

Kami dan kalian berpegang pada hadits ini, lalu sebagian orang telah menyelisihi kita. Orang yang menyelisihi itu mengatakan bahwa Allah *Tabaraka wa Ta'ala* telah berfirman kepada Nabi-Nya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka." (Qs. At-Taubah (9): 103)

Nabi SAW bersabda,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ.

"Pada apa yang disiram oleh hujan (zakatnya adalah) sepersepuluh."⁷

Allah SWT tidak mengkhususkan suatu harta tanpa menyertakan harta yang lain. Hadits yang disebutkan terakhir ini selaras dengan Kitab Allah dan juga qiyas. Beliau menambahkan bahwa tidak mungkin suatu harta harus dizakati, lalu ada harta lain yang tidak dizakati. Semua yang dikeluarkan oleh bumi, meski segenggam sayuran, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/10 bagian.

Maka, hujjah yang kami kemukakan adalah bahwa Rasulullah SAW berkedudukan sebagai pemberi penjelasan akan maksud Allah. Sementara di sini beliau telah menerangkan lafazh yang bersifat global dan menjelaskan harta yang harus dizakati serta harta yang tidak berlaku zakat padanya.

Imam Syafi'i berkata: Aku mendengar sebagian orang berhujjah untuk mendukung pendapatnya (Imam Malik). Ia mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman serta Ali adalah orang yang mengurus kaum muslimin setelah Nabi SAW, dan mereka mengambil zakat di negeri-negeri Islam tanpa ada batasan tertentu dan berlangsung dalam waktu yang lama. Salah seorang dari mereka tidak pernah meriwayatkan bahwa beliau bersabda, "Tidak ada zakat pada sesuatu yang kurang dari 5 wasaq." Lalu orang ini mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW memiliki sejumlah perjanjian dengan umatnya yang tidak tercantum pada satupun di antara perjanjian itu. Lagi pula, tidak ada yang meriwayatkan hadits dalam masalah tersebut kecuali Abu Sa'id Al Khudri.

Imam Syafi'i berkata: Maka, hujjah yang kami katakan kepadanya adalah bahwa periwayat hadits bila terbukti *tsiqah* (terpercaya), maka riwayatnya cukup untuk dijadikan sebagai pedoman. Kita tidak dapat menolaknya berdasarkan penakwilan ataupun alasan bahwa tidak dinukil oleh orang lain. Di samping itu, apabila telah disebutkan secara tekstual

⁷ *As-Sunan Al Kubra* milik Al Baihaqi, juz 4, hal. 129-131, dan dalam kitab *Kanz Al Ummal*, hadits no. 15880.

tanpa ada kesamaran, maka tidak mungkin ditakwilkan oleh Al Kitab, karena Nabi SAW lebih mengetahui makna Al Kitab itu sendiri, dan juga tidak dapat ditakwilkan oleh hadits.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ بَاعَ تَخْلًا قَدْ أَبْرَأَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

*"Barangsiapa menjual pohon kurma yang telah diserbuki, maka buahnya untuk penjual kecuali pembeli mempersyaratkan (bahwa buah itu menjadi miliknya)."*⁷⁸

Kami dan kalian berpegang pada hadits itu, lalu kami katakan bahwa hadits itu menjadi dalil bahwa barangsiapa menjual pohon kurma yang belum diserbuki, maka buahnya untuk pembeli. Lalu sebagian orang menyelisihi kami dalam masalah itu. Orang yang menyelisihi itu mengatakan bahwa ketika Nabi SAW menetapkan pohon kurma yang telah diserbuki buahnya untuk penjual kecuali dipersyaratkan oleh pembeli, kita pun mengetahui bahwa kurma yang telah diserbuki adalah sesuatu yang telah nampak, dan bukan sesuatu yang tidak tampak di pohonnya sebagaimana sesuatu yang terkandung. Demikian pula apabila buah tersebut telah tampak meski belum diserbuki, maka itu untuk penjual. Ia melanjutkan, demikian pula yang kalian katakan tentang menjual budak wanita yang sedang hamil, sesungguhnya anaknya untuk pembeli. Tapi bila anak itu telah berpisah (keluar) dari ibunya sebelum dijual, maka ia menjadi milik penjual. Sementara kurma apabila telah keluar, berarti telah berpisah dari pohonnya.

Imam Syafi'i berkata: Maka, hujjah kami kepada mereka adalah bahwa buah meskipun telah keluar dari pohon kurma namun telah diputuskan oleh Rasulullah SAW, itu mesti melalui proses penyerbukan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan hukum sebelum diserbuki dengan hukum sesudah diserbuki. Untuk itu, kami mengikuti perintah Rasulullah SAW sebagaimana yang diperintahkannya tanpa mengqiyaskan salah satunya kepada yang lain lalu menyamakannya. Begitu pula kita tidak mengqiyaskannya kepada anak budak wanita serta tidak mengqiyaskan Sunnah yang satu kepada Sunnah yang lain. Akan tetapi, kita melakukan setiap Sunnah sebagaimana adanya.

⁷⁸ *Al-Mawsu'at*, milik Imam Malik, 36, pembahasan tentang hukum-hukum, bab "Pengambilan Hukum dalam Masalah Penggadaian Buah dan Binatang", hal. 729, jld. 2, di-tahqiq oleh Muhammad Abdul Baqi Isa Albani Al Halabi, Mesir.

Bab: Jual-Beli Buah-buahan

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah hingga tampak membaik (matang). Beliau melarang hal ini kepada penjual dan pembeli.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Anas bin Malik,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ،
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا تُزْهِى؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ
مَالًا؟

"Rasulullah SAW melarang menjual buah hingga tampak bening. Maka dikatakan, 'Wahai Rasulullah SAW! Bagaimanakah buah bisa tampak bening?' Beliau menjawab, 'Hingga nampak kemerah-merahan'. Lalu beliau bersabda, 'Bagaimana pendapatmu apabila Allah mencegah buahnya, maka atas dasar apakah salah seorang di antara kamu mengambil harta saudaranya?'¹⁹

Kami dan kalian berpegang pada hadits ini, lalu kami katakan bahwa sabda Nabi SAW tersebut menunjukkan kepada dua makna. *Pertama*, batasan buah dikatakan membaik ketika telah memerah, dan serupa dengannya apabila nampak menguning. *Kedua*, sabda beliau SAW, "Apabila Allah mencegah buahnya, maka atas dasar apa salah seorang kamu mengambil harta saudaranya?"

Hal itu menunjukkan bahwa larangan menjual buah yang belum tampak membaik berlaku apabila buah yang dibeli itu tetap dibiarkan di pohonnya dalam waktu yang lama hingga memungkinkan untuk rusak.

Untuk itu kami katakan bahwa semua orang yang membeli buah yang telah tampak membaik, maka boleh baginya membiarkan buah tersebut (yakni tidak memetiknya) hingga benar-benar matang. Lalu pandangan kami ini diselisihi oleh sebagian manusia (maksudnya Imam Malik —penerj). Orang yang menyelisihi itu mengatakan bahwa barangsiapa membeli buah yang telah tampak membaik, maka tidak boleh baginya membiarkannya di

¹⁹ HR. An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i* dengan syarah As-Suyuthi, pembahasan tentang jual beli, bab "Membeli Buah Sebelum Tampak Membaik untuk Segera Dipetik" hal. 264, juz 7, jld. 4, cet. Dar Al Qalami, Beirut

pohon. Karena bila tidak langsung memetikinya, berarti ia telah mengambil faidah dari pohon kurma dan air untuk menyiraminya, serta menggunakan jasa si penjual untuk menyirami pohon kurmanya. Sementara itu, tidak boleh baginya mempersyaratkan sebagian buah itu untuk penjual, karena di sini tidak diketahui buah mana saja yang terjual dan buah mana yang akan dijadikan sebagai upah.

Adapun hujjah yang kami kemukakan kepadanya adalah; sesungguhnya sabda Nabi SAW *"Apabila Allah mencegah buahnya, maka atas dasar apakah kalian mengambil harta suadaranya"* menunjukkan bahwa yang terlarang adalah meninggalkan buah yang besar kemungkinan akan rusak, bukan meninggalkan buah yang besar kemungkinan akan dapat dipetik meskipun tetap dibiarkan di pohonnya. Kami melihat bahwa orang yang menyelisihi kami dalam masalah ini telah meninggalkan Sunnah dan indikasi Sunnah tersebut.

Kemudian orang itu berhujjah kepada kami bahwa suatu perkataan maupun keputusan yang sama dengan hadits ini tidak pernah diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali. Akan tetapi, telah cukup bagi kami riwayat dari Rasulullah SAW dan tidak butuh lagi kepada yang lainnya.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang *muzabanah*. Adapun *muzabanah* adalah menjual buah kurma yang ada di atas pohon dengan buah kurma yang telah kering berdasarkan sukatan, atau menjual anggur basah dengan anggur kering berdasarkan sukatan pula.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَةِ أَنْ يَبْعَهَا.

"Bahwasanya Rasulullah SAW memberi keringanan kepada pemilik ariyah⁶⁰ untuk menjualnya berdasarkan taksiran."

Imam Syafi'i berkata: Kami dan kalian berpegang pada hadits-hadits ini seluruhnya ketika kita mendapati jalan keluar dari pertentangan yang ada. Kami katakan, *muzabanah* adalah menjual (barter) sesuatu tanpa diukur

⁶⁰ Ariyah adalah seseorang memberikan pohon yang sedang berbuah kepada orang lain untuk diambil buahnya, sedangkan pohonnya tetap dimiliki oleh orang yang memberikannya. Berdasarkan hadits di atas, boleh bagi si penerima pemberian ini untuk langsung menjual buah di pohon tersebut dengan buah sejenis yang telah kering. *Wallahu a'lam* —penerj.

dengan sejenisnya yang telah diukur; seperti menjual kurma basah dengan kurma kering, sebab kurma basah dapat menyusut dan besar kecilnya penyusutan itu tidak dapat diperkirakan. Sementara kurma terlarang dijual (dibarter) dengan kurma kecuali ukurannya sama. Hal ini bisa tercapai apabila apa yang akan diperjualbelikan itu sama-sama telah diletakkan di atas tanah.

Sementara itu, kami memperbolehkan menjual aroya berdasarkan perkiraan dengan kurma yang kering (padahal yang demikian itu masuk dalam makna *muzabanah*, dan tergolong menjual kurma basah dengan kurma kering), karena masing-masing dari kedua masalah itu memiliki sisi sendiri-sendiri.

Kemudian pandangan kami ini diselisih oleh sebagian orang, dimana mereka tidak memperbolehkan menjual aroya seraya menolaknya dengan mengemukakan dua hadits. Orang ini mengatakan; telah diriwayatkan dari Nabi SAW dua hadits yang berbeda. Oleh karena itu, kami mengambil salah satunya dan apa yang kami ambil ini lebih sesuai dengan Sunnah beliau yang melarang menjual kurma dengan kurma kecuali berdasarkan sukatan yang seimbang.

Akan tetapi, kami melihat pandangan kami memiliki hujjah yang kokoh dibandingkan dengan mereka yang menyelisih kami. Karena bila kedua hadits itu dapat ditempatkan pada posisi masing-masing, maka kita harus mengamalkan keduanya sekaligus.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Rafi' (mantan budak Nabi SAW), ia berkata, "Nabi SAW berutang seekor unta pada seseorang, lalu didatangkan kepada beliau sejumlah unta. Maka beliau memerintahkanku untuk melunasi utangnya pada orang itu. Aku berkata, "Aku tidak menemukan unta yang serupa, kecuali unta yang lebih baik dan bagus". Maka Nabi SAW bersabda,

أَعْطَهُ إِيَّاهُ إِنْ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً.

'Berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik di antara mereka dalam melunasi utang'.⁸¹

⁸¹ HR Muslim, 22, pembahasan tentang merawat tanaman, 22, bab "Orang yang Berutang Sesuatu Lalu Melunasinya dengan Apa yang Lebih Baik Darinya", hadits no. 1600, hal. 1224, juz 3 cet. Dai Al Fikr; dan dalam *Al Muwaththa'*, milik Imam Malik, 31, pembahasan tentang jual-beli, 43, bab "Apa-apa yang Diperbolehkan dalam Jual-Beli Salam", hadits no. 89, hal. 680, di-tahqiq oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Isa Al Babi Al Halabi, cet. Karo.

Maka, kami dan kalian berpegang pada hadits ini. Kami katakan, tidak mengapa bagi seseorang mengutang hewan kecuali yang akan melahirkan, dan boleh mengutang semua jenis hewan dengan diqiyaskan kepada hadits di atas. Sementara itu, sebagian manusia telah menyelisihi kami (maksudnya Imam Malik —penerj). Mereka mengatakan bahwa tidak boleh mengutang hewan ataupun mengutangkannya. Lalu ia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia tidak menyukai mengutang hewan. Hal serupa ia nukil pula dari sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi, kami tidak melihat adanya hujjah pada suatu perkataan selain Nabi SAW apabila dalam masalah itu ditemukan sabda beliau.

Bab: Peradilan

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW memutuskan perkara berdasarkan sumpah bersama seorang saksi.

Imam Syafi'i berkata: Kami dan kalian berpegang pada hadits itu. Hanya saja kami berpedoman padanya, karena hadits itu telah kami nukil dari jalur para ulama Makkah secara bersambung lagi *shahih*. Kemudian sebagian manusia telah menyelisihi kami dalam masalah itu. Aku tidak pernah melihat hujjahnya melebihi hujjah yang ia kemukakan dalam masalah ini, serta pada tiga persoalan lainnya. Ia mengatakan bahwa Al Qur'an menunjukkan tidak boleh memutuskan perkara bila saksi kurang dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ia mengatakan pula bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, "*Sumpah bagi tergugat*".

Kemudian ia menukil perkataan Umar, "Hadits ini menjadi dalil bahwa sumpah tidak diperkenankan kecuali kepada tergugat dan tidak ada sumpah atas penggugat." Setelah itu, ia berhujjah dengan pendapat Ibnu Syihab, Atha' dan Urwah, dimana kedua orang ini merupakan tokoh di Makkah dan Madinah dan telah mengingkari hal itu dengan pengingkaran yang sangat keras. Lalu ia mengakhiri hujjah dengan mengatakan bahwa tidak pernah diketahui dari Abu Bakar, Umar dan Utsman suatu pernyataan yang menyetujui hadits tersebut. Demikian pula tidak dinukil dari Ali melalui jalur yang *shahih* menurut pandangannya, dan bahkan tidak pula dinukil dari seorang pun di antara sahabat Rasulullah SAW melalui jalur yang *shahih*.

Imam Syafi'i berkata: Adapun hujjahku kepadanya adalah dengan mengatakan bahwa riwayat tersebut telah terbukti autentik berasal dari Rasulullah SAW. Hadits ini tidak menjadi lemah hanya karena tidak

ditemukan pada periwayat lain, tidak dapat pula ditakwilkan oleh Al Qur'an, serta tidak dapat ditolak oleh pengingkaran Urwah, Ibnu Syihab maupun Atha', sebab pengingkaran tidak dapat dijadikan hujjah, bahkan yang menjadi hujjah adalah sebuah riwayat. Kami melihat hadits ini merupakan hujjah yang sangat kokoh bagi kami. Lalu bila hadits ini menjadi hujjah bagi kami, maka hendaknya engkau mendatangkan hujjah yang sepertinya atau yang lebih kuat darinya.

PEMBAHASAN TENTANG PEMBEBASAN BUDAK

Imam Syafi'i berkata: Telah dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شُرَكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ الْعَبْدِ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

"Barangsiapa memerdekakan bagiannya pada budak dan ia memiliki harta yang mencukupi harga si budak, maka diperhitungkan untuknya harga budak secara adil. Lalu diberikan kepada sekutu-sekutunya bagiannya masing-masing, kemudian si budak dimerdekan. Jika tidak, maka telah dimerdekan dari diri si budak sekadar yang telah dimerdekan."⁸²

Kami dan kalian berpegang pada hadits ini, dan kami membatalkan pemberian kesempatan kepada budak untuk menebus dirinya, serta menyatukan antara kemerdekaan dan perbudakaan pada diri seseorang

⁸² HR. Bukhari, pembahasan tentang pembebasan budak, bab "Apabila Seseorang Membebaskan Budak yang Dimiliki Bersama Antara Dua Orang"; dan Muslim, pembahasan tentang pembebasan budak, hadits no. 1501, juz 2, hal. 1139, cet. Dar Al Fikr.

selama orang yang memerdekakan bagiannya itu tidak berkecukupan. Sementara itu, sebagian manusia menyelisihi pandangan kami seraya melemahkan hadits di atas dengan alasan bahwa hadits itu telah dinukil oleh Salim dari Ibnu Umar tanpa menyebutkan kalimat, "*Jika tidak maka telah dimerdekan dari diri si budak sekadar yang telah dimerdekan*". Telah diriwayatkan pula oleh Ayyub dari Nafi', dari Ibnu Umar, lalu Ayyub berkata, "Terkadang Nafi' mengatakan 'Telah dimerdekan dari diri si budak sekadar yang telah dimerdekan', dan terkadang ia tidak mengatakannya."

Ia (Imam Malik) berkata, "Menurut dugaanku, ucapan itu hanya dikatakan oleh Nafi' berdasarkan hasil pemikirannya." Kemudian ia melemahkan riwayat ini dengan alasan hadits itu hanya diriwayatkan oleh Ibnu Umar seorang diri, sementara telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, pernyataan yang menyelisihinya. Telah diriwayatkan pula dari selain Abu Hurairah bahwa si budak diberi kesempatan untuk berusaha menebus dirinya yang belum dimerdekan. Lebih lanjut ia melemahkan hadits di atas dengan mengatakan bahwa pernyataan yang sama dengannya tidak dinukil dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, bahkan ada pernyataan berbeda yang telah dinukil dari Umar.

Imam Syafi'i berkata: Adapun hujjah kami kepadanya adalah bahwa meski lafazh tersebut tidak dinukil oleh Salim, akan tetapi Nafi' (perawi yang menukil lafazh itu) adalah seorang yang *tsiqah* (terpercaya). Adapun perkataan Ayyub "Terkadang Nafi' mengatakannya dan terkadang tidak mengatakannya" tidak dapat dijadikan hujjah selama ada perawi lain yang menukilnya dari Nafi'. Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW terdapat perbedaan versi, dan para ahli hadits melihat bahwa riwayat itu tidak bertentangan dengan hadits kami. Hanya sebagian ulama yang menganggap terdapat pertentangan antara keduanya. Sekiranya benar terdapat pertentangan, tentu hadits kami lebih akurat daripada riwayat yang konon menyelisihinya. Jika demikian halnya, maka menjadi keharusan bagi kami untuk komitmen dengan hadits ini dan merasa cukup dengan riwayat dari Rasulullah SAW yang dibawa oleh orang-orang yang jujur, meskipun tidak dinukil pernyataan yang sama dengannya dari seorang khalifah.

Imam Syafi'i berkata: Kemudian mereka mengkritik pendapat kami ini dengan mengatakan bahwa konsekuensi dari pandangan ini adalah menjadikan seseorang separuhnya adalah budak dan separuhnya lagi merdeka. Kemerdekaannya ini tidak menjadikannya dapat mewarisi dan tidak pula diwarisi, bahkan ia tidak dapat mengenyam hak orang merdeka

sedikitpun, kecuali bila sehari ia bekerja untuk majikannya dan sehari lagi bekerja untuk dirinya.

Kami katakan bahwa kami tidak akan meninggalkan hadits Rasulullah SAW hanya karena qiyas seperti yang engkau terangkan, ataupun yang lebih hebat dari itu. Tidak ada tempat bagi qiyas selama ada hadits.

Ar-Rabi' berkata: Aku telah memahami apa yang engkau tulis tentang apa yang kita jadikan sebagai pedoman dari hadits Rasulullah SAW. Aku dapatinya apa yang engkau katakan bahwa kami mengesahkan sejumlah hadits yang tidak dinukil kecuali melalui satu jalur, dan tidak ada pernyataan dari seorang khalifah pun yang menyetujuinya ataupun menyelisihinya. Kemudian kami dapatinya padanya sejumlah hadits yang kami anggap orisinil dari Nabi SAW, namun terdapat pernyataan sebagian khalifah Rasulullah SAW yang menyelisihinya. Maka, kami pun berpedoman pada hadits seraya meninggalkan pernyataan yang menyelisihinya.

Sebagai contoh dalam hal ini, di antaranya adalah perkara *Al Qasamah*.⁸³ Telah kami riwayatkan dari Umar RA suatu pernyataan yang menyelisihinya apa yang kami riwayatkan dari Nabi SAW. Kemudian kami pun tetap berpedoman pada hadits Nabi SAW. Demikian pula telah diriwayatkan dari Umar pernyataan mengenai gigi geraham dan masalah lainnya yang menyelisihinya riwayat dari Nabi SAW. Akan tetapi, kami tetap berpedoman pada hadits beliau SAW tanpa menggubris apa yang kami nukil dari Umar atau Ibnu Umar maupun sahabat lainnya.

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Imam Syafi'i, "Apakah engkau mau menjelaskan kepada kami bahwa kita telah meriwayatkan sesuatu dari Nabi SAW lalu meninggalkannya karena ada hal-hal tertentu?"

Imam Syafi'i menjawab: Cukup banyak.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah atas perbuatan itu?

Imam Syafi'i menjawab: Aku telah berusaha dengan penuh kesungguhan agar dapat menemukan untuk kalian sesuatu yang menjadi hujjah bagiku atau bagi seseorang di antara ahli ilmu agar dapat memberi legitimasi baginya. Akan tetapi aku tidak menemukannya, sebab orang-orang yang kamu terima riwayatnya dan kamu anggap sebagai orang-orang *tsiqah* (terpercaya), terkadang mereka pula yang menukil riwayat yang kamu

⁸³ *Al Qasamah* secara bahasa adalah sumpah. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah sumpahi dari ahli waris korban kejahatan untuk menentukan pelaku kejahatan terhadap anggota keluarga mereka, selama mereka tidak mendapatkan bukti maupun saksi yang menunjukkan pelaku kejahatan tersebut. *Wallahu a'lam -penerj*

tinggalkan. Pada kondisi demikian, kalian tidak dapat mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dusta. Jika kamu katakan bahwa bisa saja mereka melakukan kesalahan, maka selain kalian akan mengatakan bahwa kita tidak boleh menerima riwayat orang-orang yang melakukan kesalahan. Jika kamu mengatakan bahwa mereka melakukan kekeliruan pada sebagian riwayat dan akurat dalam sebagian riwayat, maka selain kamu akan mengatakan sesungguhnya kesalahan seorang ahli hadits hanya dapat diketahui apabila ada perawi lain yang lebih *tsiqah* yang menyelisihi riwayatnya. Bila kamu mengatakan bahwa pertentangan itu bukan berasal dari Nabi SAW, hanya saja para perawinya terkadang keliru dan terkadang pula benar, maka selain kamu akan mengatakan bahwa bisa saja yang kamu anggap benar ternyata keliru dan yang kamu anggap keliru ternyata benar. Mungkin juga mereka mengatakan kepadamu atau kepada selain kamu bahwa semua periwayat ini mengandung kemungkinan salah, sehingga kita harus mencari ilmu dari hadits selain mereka.

Imam Syafi'i berkata: Hal seperti ini tidak ditemukan kecuali dari hadits orang-orang yang jujur, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali menerimanya. Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW kecuali karena riwayat lain yang dinukil dari Nabi SAW pula. Manusia sangat butuh kepada Rasulullah SAW, karena telah diharuskan oleh Allah SWT kepada mereka untuk mengikuti perintah beliau.

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Imam Syafi'i, "Sebutkan sedikit contoh dalam masalah ini!"

• **Imam Syafi'i menjawab:** Tidak ada kepentingan bagiku untuk menyebutkannya. Jika engkau bertanya kepadaku tentang pendapatku, niscaya aku akan menerangkan kepadamu hujjah atas apa yang engkau tanyakan. Aku telah menerangkan kepadamu secara garis besar apa yang dapat mencukupi bagimu, *insya Allah*. Janganlah engkau meninggalkan hadits untuk selama-lamanya kecuali ada hadits lain dari Rasulullah yang menyelisihinya. Apabila engkau mendapat kondisi seperti ini, maka lakukanlah apa yang telah aku katakan kepadamu ketika ditemukan hadits yang berbeda.

Ar-Rabi' berkata: Aku tidak ingin bertanya kepadamu mengenai perkara yang tidak engkau sukai karena harus menyebutkan seseorang, akan tetapi aku bertanya kepadamu tentang perkara yang aku ingin agar engkau menjelaskan hujjahnya kepadaku.

Imam Syafi'i menjawab: Tanyakanlah!

Bab: Shalat Imam yang sedang Sakit dalam Keadaan Duduk dan Shalat Makmum di Belakangnya dengan Berdiri

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Syafi'i, "Apakah boleh bagi imam mengimami sambil duduk, dan bagaimana para makmum yang shalat di belakangnya; apakah mereka shalat sambil duduk juga atau sambil berdiri?"

Imam Syafi'i menjawab: Apabila imam tersebut memerintahkan orang lain untuk menggantikannya menjadi imam, maka itu lebih aku sukai. Akan tetapi bila ia mengimami mereka sambil duduk dan mereka shalat di belakangnya sambil berdiri, maka shalat mereka dan shalat si imam dianggap mencukupi. Mereka telah menunaikan kewajiban masing-masing, sama halnya apabila imam seorang yang sehat dan mengerjakan shalat sambil berdiri, lalu orang di belakangnya yang tidak mampu berdiri shalat sambil duduk, dimana masing-masing telah mengerjakan apa yang wajib baginya. Hanya saja aku memilih apabila imam yang sakit agar mewakilkan kepada seseorang yang sehat untuk menggantikannya mengimami orang-orang sambil berdiri, karena Rasulullah SAW ketika sakit selama beberapa hari, tidak kita ketahui beliau shalat mengimami orang-orang sambil duduk kecuali hanya satu kali, dimana setelah itu beliau tidak pernah lagi shalat mengimami mereka — sepanjang pengetahuan kami — hingga bertemu Allah SWT. Maka, hal ini menunjukkan bahwa mewakilkan kepada orang lain atau shalat mengimami makmum sambil duduk adalah dua perkara yang sama-sama diperbolehkan. Tapi shalat para sahabat saat itu dengan mengikuti imam yang ditunjuk oleh Nabi SAW lebih banyak daripada shalat mereka yang diimami oleh Nabi SAW sambil duduk.

Ar-Rabi' berkata: Apakah engkau mengetahui riwayat bahwa Nabi SAW shalat sambil duduk dan orang-orang shalat di belakangnya sambil berdiri, lalu beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk; dan setelah selesai shalat beliau memerintahkan mereka apabila imam shalat sambil duduk, maka hendaklah kalian duduk semuanya?

Imam Syafi'i menjawab: Ya.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجَحِشَ شَقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ قَاعِدًا وَصَلَّى خَلْفَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

Bahwa Rasulullah SAW menunggangi kuda, lalu beliau terjatuh dan bagian badannya yang kanan terluka. Maka, beliau shalat di rumahnya sambil duduk, sementara orang-orang shalat di belakangnya sambil berdiri. Beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk. *"Hanya saja, diadakannya imam itu untuk diikuti. Apabila imam shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk."*⁸⁴

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam –yakni Ibnu Urwah- dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Nabi SAW shalat di rumahnya ketika sakit. Beliau shalat sambil duduk, sementara orang-orang shalat di belakangnya sambil berdiri. Maka, beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk. Ketika selesai shalat, maka beliau bersabda,

إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا فَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

"Hanya saja, imam diadakan adalah untuk diikuti. Apabila imam ruku, maka hendaklah kalian ruku. Apabila imam bangkit, maka hendaklah kalian bangkit; dan apabila imam shalat sambil duduk, maka hendaklah kalian shalat sambil duduk semuanya."

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Imam Syafi'i, "Engkau telah meriwayatkan hadits ini, lalu mengapa engkau tidak mengamalkannya?"

Imam Syafi'i menjawab: Hadits ini telah dihapus oleh perbuatan Rasulullah SAW.

Ar-Rabi' berkata: Apakah yang menunjukkan hadits ini telah dihapus?

Imam Syafi'i menjawab: Hadits yang aku sebutkan kepadamu menunjukkan bahwa yang demikian itu terjadi ketika beliau menderita luka akibat terjatuh dari kuda.

Ar-Rabi' berkata: Lalu apakah riwayat yang menghapusnya?

Imam Syafi'i menjawab: Rasulullah SAW mengimami shalat saat menderita sakit yang membawa kepada kematiannya sambil duduk, sementara manusia di belakangnya berdiri. Akan tetapi Nabi SAW tidak memerintahkan mereka duduk dan mereka pun tidak duduk. Sekiranya hukum pada hadits di atas belum dihapus, niscaya mereka akan duduk.

⁸⁴ HR. Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab "Imam Shalat Sambil Duduk", hadits no. 602. An-Nasa'i, pembahasan tentang adzan, bab "Mengikuti Imam Shalat Sambil Duduk", hal. 98, juz 2 Jld. I, cet Dar Al Qalam, Beirut-Lebanon.

karena telah ada perintah terdahulu untuk duduk, dan pada saat itu Abu Bakar shalat di samping beliau sambil berdiri. Sementara shalat beliau SAW ketika sakit yang membawa kematiannya merupakan perbuatan yang lebih akhir dan terjadi setelah sakit beliau karena terjatuh dari kuda, sebab beliau tidak pernah menunggang kuda saat menderita sakit yang membawa kepada kematiannya hingga diwafatkan oleh Allah *Ta'ala*.

Ar-Rabi' berkata: Sebutkan hadits yang engkau riwayatkan dalam hal ini!

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Urwah, dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW keluar (dari kamarnya). Waktu itu beliau sedang menderita sakit, lalu beliau mendatangi Abu Bakar yang saat itu sedang shalat mengimami orang-orang sambil berdiri. Melihat beliau, Abu Bakar hendak mundur, namun Rasulullah mengisyaratkan agar tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah duduk di samping Abu Bakar, dan Abu Bakar shalat mengikuti shalat Nabi SAW, sedangkan manusia shalat mengikuti shalat Abu Bakar.

Imam Syafi'i berkata: Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) telah mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah dengan riwayat yang semakna dengan itu tanpa ada perbedaan dan bahkan lebih jelas darinya.

Imam Syafi'i berkata: Abu Bakar shalat di samping Nabi SAW sambil berdiri.

Imam Syafi'i berkata: Seorang yang *tsiqah* telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ubaid bin Umair, ia berkata: Seorang yang *tsiqah* telah menceritakan kepadaku (seakan yang ia maksudkan adalah Aisyah). Kemudian ia menyebutkan shalat Nabi SAW, dan Abu Bakar berada di sampingnya. Ini sama seperti makna hadits Hisyam bin Urwah dari bapaknya.

Imam Syafi'i berkata: Ibrahim An-Nakha'i telah meriwayatkan dari Al Aswad bin Yazid, dari Aisyah dengan riwayat yang sama seperti makna hadits Hisyam dan Ubaid bin Umair.

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Imam Syafi'i, "Sesungguhnya kami berpendapat tidak boleh bagi seseorang untuk shalat mengimami manusia sambil duduk. Adapun hujjah kami adalah, telah diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa Abu Bakar shalat mengimami Rasulullah SAW."

Imam Syafi'i menjawab: Sekiranya riwayat tersebut akurat, maka tidak ada pertentangan padanya dengan pendapat yang kami pegangi maupun hadits-hadits yang kami tinggalkan.

Ar-Rabi' bertanya: Mengapa demikian?

Imam Syafi'i menjawab: Rasulullah SAW menderita sakit selama beberapa hari dan beberapa malam, namun tidak sampai kepada kami suatu berita bahwa beliau shalat mengimami manusia sambil duduk kecuali satu kali shalat saja, dan pada hari-hari tersebut Abu Bakar shalat mengimami manusia. Perbuatan Nabi SAW mengimami orang-orang satu kali tidak menjadi halangan bila Abu Bakar telah mengimami orang-orang pada selain shalat itu satu kali, atau bahkan beberapa kali. Demikian pula apabila Rasulullah SAW shalat mengikuti Abu Bakar satu kali, atau beberapa kali tidak menjadi penghalang bila Abu Bakar shalat mengikuti beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar pada sebagian besar umurnya.

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Imam Syafi'i, "Sesungguhnya kami beranggapan dengan hadits Hisyam bin Urwah dengan dalih hadits Rabi'ah."

Imam Syafi'i menjawab: Sesungguhnya kalian berpandangan demikian karena ketidaktahuan kalian tentang hadits, padahal sesungguhnya hadits Rabi'ah berstatus *mursal* dan tidak dapat dikatogerikan sebagai hadits *shahih*. Sementara kami tidak men-*shahih*-kan hadits Hisyam bin Urwah dari bapaknya, hingga Hisyam menyandarkan riwayat itu langsung kepada bapaknya dari Aisyah, serta Al Aswad dari Aisyah dari Nabi SAW, serta dinukil pula oleh Ubaid bin Umair. Lalu bagaimana sehingga kamu berhujjah dengan riwayat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya untuk menolak riwayat yang telah terbukti akurat? Di samping itu, hadits ini terbukti *shahih*, bahkan mencapai tingkat ke-*shahih*-an paling tinggi seperti yang telah aku jelaskan, juga tidak bertentangan dengan hadits Urwah maupun Anas dan tidak menyelisihi suatu makna yang dapat dijadikan alasan untuk melemahkannya. Sungguh yang demikian itu semata-mata karena ketidaktahuan kalian tentang hadits dan hujjah.

Bab: Mengangkat Tangan dalam Shalat

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Syafi'i, "Di manakah tangan di angkat ketika shalat?"

Imam Syafi'i menjawab: Seorang yang shalat mengangkat tangannya pada rakaat pertama sebanyak tiga kali dan para rakaat-rakaat berikutnya dua kali-dua kali. Hendaknya seseorang mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat bersama takbir pembukaan sejajar dengan kedua bahunya, lalu melakukan hal serupa ketika akan ruku dan mengucapkan "*Sami' allahu liman hamidah*" saat mengangkat kepala dari

ruku. Tidak ada takbir pembukaan kecuali pada rakaat pertama. Sementara pada semua rakaat terdapat takbir dan ruku serta ucapan “*Sami’allahu liman hamidah*” saat mengangkat kepala dari ruku. Orang yang shalat harus mengangkat kedua tangannya pada kedua tempat ini pada semua shalat.

Hujjah dalam masalah ini adalah; Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوُ مَتَكَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

“Rasulullah SAW biasa bila memulai shalat mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Apabila mengangkat kepalanya dari ruku, maka beliau mengangkat kedua tangannya sama seperti itu, dan beliau tidak melakukan yang demikian ketika sujud.”⁸⁵

Imam Syafi’i berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, “Rasulullah SAW biasa mengangkat kedua tangannya apabila memulai shalat, apabila hendak rukuk, dan apabila hendak mengangkat kepalanya dari ruku, dan beliau tidak mengangkat tangannya ketika sujud.”

Imam Syafi’i berkata: Hal ini telah diriwayatkan dari Nabi SAW oleh belasan sahabat.

Imam Syafi’i berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari bapaknya, dari Wa’il bin Hujr, ia berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat, ketika hendak ruku, dan ketika bangkit dari ruku.” Ia berkata, “Kemudian aku mendatangi mereka pada musim dingin, maka aku melihat mereka mengangkat tangan-tangan mereka dari dalam burnus (baju sejenis mantel yang memakai penutup kepala).”

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwasanya apabila memulai shalat, maka ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Apabila mengangkat kepalanya dari ruku, maka ia mengangkat pula keduanya lebih

⁸⁵ HR. An-Nasa’i dalam Sunan An-Nasa’i bi Syarh As-Suyuthi, pembahasan tentang pembukaan shalat, bab “Mengangkat Kedua Tangan Sejajar dengan Kedua Bahu”, hal. 122, juz 2, jld. 1, cet. Daar Al Qalam, Beirut, Libanon.

rendah daripada yang pertama.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami berpendapat bahwa orang yang shalat mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat, kemudian ia tidak mengangkat tangannya sesudah itu.

Imam Syafi'i berkata: Jika demikian, kalian telah meninggalkan apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Rasulullah SAW, kemudian meninggalkan perbuatan Ibnu Umar. Bagaimana bisa sehingga kalian berpendapat demikian, sementara telah dipastikan bahwa kalian telah menukil riwayat dari Nabi SAW yang menyatakan bahwa beliau mengangkat tangan pada dua atau tiga tempat dalam shalat? Dan, dari Ibnu Umar kalian dapat bahwa beliau mengangkat tangan pada dua tempat. Kalian telah mengikuti Nabi SAW pada salah satu Sunnahnya dan meninggalkan beliau pada Sunnah yang lainnya. Sekiranya boleh bagi seseorang mengikuti salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan meninggalkan yang lainnya, maka tentu boleh bagi orang lain mengerjakan apa yang kamu tinggalkan dan meninggalkan apa yang kamu kerjakan. Akan tetapi, menurutku, tidak boleh bagi seseorang melakukan perbuatan demikian kecuali apabila lupa atau lalai.

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i, "Apakah makna mengangkat kedua tangan ketika ruku?"

Imam Syafi'i menjawab: Sama seperti makna mengangkat keduanya saat memulai shalat, yakni mengagungkan Allah dan mengikuti Sunnah dimana diharapkan ada padanya pahala dari Allah. Sama pula dengan makna mengangkat kedua tangan ketika berada di Shafa dan Marwah serta di tempat lainnya.

Bab: Mengeraskan Ucapan "Amin"

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang imam apabila mengucapkan "*Ghairil maghidhuubi alaihim waladdhaalliin*", apakah ia mengeraskan suaranya ketika mengucapkan "*Amin*"?

Imam Syafi'i menjawab: Benar, ia mengeraskan suaranya dan demikian pula dengan orang-orang yang ada di belakangnya.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah atas apa yang engkau katakan dalam masalah ini?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, keduanya mengatakan kepada Ibnu Al Musayyib dari Abu

Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

*"Apabila imam mengucapkan 'Amin', maka ucapkanlah oleh kalian 'Amin', karena barangsiapa yang ucapan 'Amin'-nya bersamaan dengan ucapan 'Amin' para malaikat, niscaya diampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya."*⁸⁶

Ibnu Syihab berkata, "Rasulullah SAW biasa mengucapkan 'Amin'."

Imam Syafi'i berkata: Dalam sabda Rasulullah SAW "Apabila imam mengucapkan 'Amin', maka ucapkanlah oleh kalian 'Amin'" terdapat dalil yang menunjukkan perintah beliau kepada imam agar mengeraskan ucapan "Amin", karena orang-orang yang berada di belakangnya tidak mengetahui kapan ia mengucapkan "Amin" kecuali apabila dikeraskan. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Syihab bahwa beliau SAW biasa mengucapkan "Amin".

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Imam Syafi'i, "Sesungguhnya kami tidak menyukai imam mengeraskan suaranya ketika mengucapkan 'Amin'."

Imam Syafi'i berkata: Hal ini menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh sahabat kami dan sahabat kalian dari Rasulullah SAW. Sekiranya tidak ada bagi kami dan kalian suatu pengetahuan selain hadits yang kami nukil dari Imam Malik tersebut, maka sudah sepatutnya kita menjadikannya sebagai dalil bahwa Rasulullah SAW mengeraskan ucapan "Amin" dan memerintahkan imam untuk mengeraskannya. Lalu bagaimana tidak demikian, sementara para ahli ilmu terus-menerus mempraktikkannya?

Wa'il bin Hujr telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengucapkan "Amin" seraya mengeraskan suaranya. Begitu pula diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa beliau biasa berkata kepada imam, "Janganlah engkau meninggalkanku dalam mengucapkan 'Amin'."

Bab: Sujud Tilawah

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Syafi'i tentang sujud pada surah "Idzas-samaa'un Syagqat".

⁸⁶ HR. Bukhari, pembahasan tentang adzan, bab "Imam Mengeraskan Ucapan Amin"; dan Muslim, 4, pembahasan tentang shalat, 18, bab "Tasmi', Tahmid, dan Ta'min", hadits no. 72.

Imam Syafi'i berkata: Di dalamnya terdapat sujud Tilawah.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah yang menunjukkan bahwa pada surah itu terdapat sujud Tilawah?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid (mantan budak Al Aswad bin Sufyan), dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah membaca kepada mereka "*Idzas-samaa'un syagqat*", lalu ia sujud Tilawah. Ketika telah selesai, ia mengabarkan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW sujud ketika membaca surah itu.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, bahwa Umar bin Khatthab membaca surah "*Wan-najmu idzaa hawaa*", lalu ia sujud. Kemudian ia berdiri dan membaca surah yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Sebagian sahabat kami telah mengabarkan kepada kami dari Malik bahwa Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Muhammad bin Maslamah agar menyuruh para *qurra* (orang-orang yang mahir membaca Al Qur'an) agar sujud ketika membaca surah "*Idzas-samaa'un syagqat*".

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang sujud pada surah Al Hajj.

Imam Syafi'i menjawab: Di dalamnya terdapat dua sujud Tilawah.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah mengenai hal itu?

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwa Ibnu Umar sujud Tilawah pada surah Al Hajj sebanyak dua kali.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari seorang laki-laki yang berasal dari Mesir, bahwa Umar bin Khatthab sujud pada surah Al Hajj sebanyak dua kali, kemudian ia berkata, "Sesungguhnya surah ini telah diberi keutamaan dengan dua kali sujud."

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Syafi'i bahwa sesungguhnya kami mengatakan manusia telah sepakat bahwa sujud Tilawah dalam Al Qur'an terdapat pada 11 tempat. Tidak ada satu pun yang terdapat dalam surah-surah *mufashshal* (surah-surah pada juz-juz terakhir dari Al Qur'an —penerj).

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya wajib atas kalian untuk tidak mengatakan manusia telah sepakat atas sesuatu, kecuali bila kalian bertemu para ahli ilmu lalu dikatakan kepada mereka bahwa manusia telah sepakat

atas apa yang kamu katakan dan mereka membenarkannya. Atau, minimal mereka mengatakan; kami tidak mengetahui di antara ahli ilmu ada yang menyelisihinya apa yang kamu katakan. Adapun kalian mengatakan bahwa manusia sepakat, sementara penduduk Madinah justru mengatakan bahwa manusia tidak sepakat atas apa yang kamu katakan, maka sesungguhnya kamu telah membuat persepsi yang tidak baik terhadap diri kamu sendiri dalam hal periwayatan hadits, dan membuka jalan kepada orang yang mendengar perkataan kamu itu untuk menolak apa yang kamu katakan, terutama apabila kamu hanya berpatokan pada ilmu Imam Malik *rahimahullah*. Sebab, kalian telah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau sujud ketika membaca surah "*Idzas-samaa'un syaaqqat*" dan Abu Hurairah juga sujud ketika membacanya.

Imam Syafi'i berkata: Kalian menjadikan perkataan Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu asas dalam pengetahuan terhadap sesuatu. Kalian mengatakan bahwa ia tidak menyuruh tergugat untuk bersumpah kecuali antara pihak yang berperkara terdapat hubungan kerja sama. Dengan demikian, hanya karena ucapan Umar bin Abdul Aziz kalian telah meninggalkan sabda Nabi SAW,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Bukti atas penggugat dan sumpah atas tergugat."

Kemudian kalian dapati Umar menyuruh agar sujud pada surah "*Idzas-samaa'un syaaqqat*". Ada juga Sunnah Rasulullah SAW serta pandangan dari Abu Hurairah, tapi kalian justru meninggalkannya meski kalian tidak dapati seorang pun yang menyelisihinya, padahal kondisi seperti ini menurut kalian adalah pengetahuan yang sesungguhnya, sebab Nabi SAW pada zamannya, kemudian Abu Hurairah di kalangan sahabat, lalu Umar bin Abdul Aziz pada masa tabi'in, bahkan menurut kalian pengetahuan itu telah cukup berdasarkan perkataan Umar bin Abdul Aziz saja.

Minimal kritik yang dapat dihadapkan kepada kalian adalah bahwa sesungguhnya kalian telah mengetahui Abu Hurairah sujud ketika membaca surah "*Idzas-samaa'un syaaqqat*" dan Umar bin Abdul Aziz memerintahkan sujud ketika membacanya, begitu pula Umar bin Khaththab sujud ketika membaca surah An-Najm, lalu mengapa kalian mengatakan manusia sepakat tidak sujud Tilawah pada surah-surah *mufashshal*. Padahal, di antara mereka itu terdapat sahabat Rasulullah SAW dan juga ulama dari kalangan tabi'in. Maka, dapat dikatakan bahwa perkataan kamu bahwa manusia telah sepakat atas apa yang kamu katakan pada kenyataannya tidaklah demikian.

Kalian telah meriwayatkan dari Umar bin Khatthab bahwa ia sujud ketika membaca surah An-Najm dan kalian tidak dapat menukil riwayat yang menyelisihinya. Begitu pula kalian meriwayatkan dari Umar dan Ibnu Umar bahwa keduanya sujud dua kali ketika membaca surah *Al Haff*, tapi kalian justru mengatakan tidak ada padanya kecuali satu kali sujud, bahkan kalian mengatakan bahwa manusia telah sepakat tidak ada sujud Tilawah padanya kecuali satu kali. Kemudian kalian mengatakan bahwa manusia telah sepakat, akan tetapi di sisi lain kalian sendiri menukil riwayat yang menyelisihinya.

Bab: Shalat di Ka'bah

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang seseorang yang shalat fardhu di dalam Ka'bah.

Imam Syafi'i berkata: Boleh dikerjakan di dalam Ka'bah shalat fardhu maupun shalat sunah. Apabila seseorang shalat seorang diri, maka tidak ada tempat baginya yang lebih utama selain di dalam Ka'bah.

Ar-Rabi' berkata: Apakah boleh mengerjakan shalat di atas Ka'bah?

Imam Syafi'i berkata: Apabila terdapat di atas Ka'bah sesuatu yang dapat berfungsi sebagai *sutrah* (tabir), maka boleh dilakukan shalat padanya, baik shalat fardhu maupun shalat sunah. Akan tetapi bila tidak ditemukan di atasnya sesuatu yang dapat menjadi *sutrah* bagi orang yang shalat, maka tidak boleh shalat di atasnya, karena pada kondisi demikian ia tidak shalat menghadap bagian apapun dari Ka'bah.

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Imam Syafi'i, "Apakah hujjah atas apa yang engkau sebutkan?"

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Bilal bahwa Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah.

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Imam Syafi'i, "Apakah ada orang lain yang menyelisihimu dalam masalah ini?"

Imam Syafi'i menjawab: Ya! Usamah, Bilal dan Utsman bin Thalhaf masuk bersama Nabi SAW ke dalam Ka'bah. Usamah berkata, "Beliau SAW memperhatikan bahwa shalat di dalam Ka'bah akan membelakangi sebagian sisi Ka'bah, maka beliau tidak suka bila membelakangi sebagian sisi Ka'bah. Oleh karena itu, beliau bertakbir di sudut-sudut Ka'bah dan tidak mengerjakan shalat." Sebagian orang mengatakan bahwa tidak boleh shalat di dalam Ka'bah karena hadits ini dan alasan tersebut.

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Imam Syafi'i, "Apakah hujjahmu kepada mereka?"

Imam Syafi'i menjawab: Perkataan Bilal bahwa Nabi SAW mengerjakan shalat di dalam Ka'bah. Orang yang mengatakan bahwa beliau SAW shalat, berarti menyaksikannya. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa beliau SAW tidak shalat, berarti tidak menyaksikannya. Oleh karena itu, kami berpedoman pada perkataan Bilal.

Hujjah lain bagi kami adalah bahwa seseorang yang shalat di luar Ka'bah juga hanya menghadap ke satu tempat di mana ia menghadap, bukan ke seluruh dinding Ka'bah. Sementara orang yang shalat dan diliputi oleh Ka'bah sesungguhnya menghadap pula ke salah satu bagian dari Ka'bah, sama seperti orang yang berada di luar. Maka, tentu saja mengerjakan shalat di tempat ini (yakni di dalam Ka'bah) lebih utama daripada di luar Ka'bah, di manapun tempatnya.

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Imam Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan boleh mengerjakan shalat sunah di dalam Ka'bah, bukan shalat fardhu."

Imam Syafi'i berkata: Perkataan ini berada di puncak kebodohan. Sekiranya persoalan seperti apa yang dikatakan oleh mereka yang menyelisihi kami, bahwa tidak boleh shalat di dalam Ka'bah baik shalat sunah maupun fardhu; atau sekiranya persoalan seperti apa yang kamu katakan, maka ketahuilah bahwa shalat sunah tidak boleh dikerjakan di muka bumi kecuali di tempat yang boleh dikerjakan shalat fardhu padanya, dan demikian pula sebaliknya. Lalu, bagaimanakah pendapatmu mengenai tempat-tempat di mana Nabi SAW mengerjakan shalat sunah padanya; seperti di sekitar Madinah, di antara Madinah dan Makkah, atau di Al Muhashab dimana beliau tidak mengerjakan shalat fardhu padanya, apakah diharamkan untuk shalat fardhu di tempat-tempat tersebut? Sesungguhnya perbuatan beliau mengerjakan shalat sunah di suatu tempat pada permukaan bumi menunjukkan bahwa shalat fardhu diperbolehkan pula untuk dikerjakan padanya.

Bab: Keterangan tentang Shalat Witir Satu Rakaat

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Syafi'i tentang shalat Witir, apakah boleh bagi seseorang mengerjakan witir dengan satu rakaat tanpa didahului oleh shalat apapun?

Imam Syafi'i berkata: Boleh, akan tetapi pandangan yang aku pilih hendaknya seseorang shalat sepuluh rakaat lalu mengerjakan shalat Witir

satu rakaat.

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i, "Apakah hujjah yang memperbolehkan seseorang melakukan shalat Witir satu rakaat?"

Imam Syafi'i berkata: Hujjah dalam masalah ini adalah Sunnah dan Atsar.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

*"Shalat malam dua rakaat-dua rakaat. Apabila salah seorang kamu khawatir (akan masuk waktu) subuh, maka hendaklah ia shalat satu rakaat untuk mengganjilkan (yakni sebagai witir) bagi shalat yang telah ia lakukan."*⁸⁷

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan bahwa tidak disukai bagi seseorang melakukan shalat Witir kurang dari tiga rakaat dan memberi salam di antara satu rakaat dengan dua rakaat.

Imam Syafi'i berkata: Aku tidak mengetahui dasar perkataan kalian, *wallahul musta'an*.

Apabila kamu berpandangan tidak menyukai shalat satu rakaat secara tersendiri, maka bila kamu mengerjakan shalat dua rakaat sebelumnya, berarti kamu telah mengerjakan satu rakaat secara tersendiri, sebab orang yang telah memberi salam dalam suatu shalat berarti telah memisahkan shalat itu dengan shalat sesudahnya. Tidakkah kamu perhatikan seseorang yang shalat sunah beberapa rakaat dengan memberi salam pada setiap dua rakaat, maka dua rakaat tersebut terpisah dari dua rakaat sebelumnya dan dua rakaat sesudahnya?

Salam merupakan hal paling utama untuk memisahkan shalat yang satu dengan shalat berikutnya. Tidakkah kamu perhatikan apabila seseorang tidak sempat mengerjakan beberapa shalat, lalu ia mengganti semuanya di satu tempat seraya memberi salam di antara shalat-shalat tersebut, maka

⁸⁷ HR. Bukhari, pembahasan tentang witir, bab "Keterangan tentang Witir"; Muslim, 6, pembahasan tentang shalat orang musafir, 20, bab "Shalat Malam Dua Rakaat-Dua Rakaat", hadits no. 749, juz I, hal. 516, cet. Dar Al Fikr.

setiap shalat itu berdiri sendiri, tidak termasuk shalat sebelumnya dan bukan pula shalat sesudahnya, karena ia telah keluar dari setiap shalat itu dengan sebab salam?

Adapun bila maksud kalian hanya tidak menyukai mengerjakan shalat satu rakaat, karena Nabi SAW mengerjakan lebih banyak dari itu, maka sesungguhnya yang harus kita tekankan adalah shalat sebelas rakaat, termasuk di dalamnya satu rakaat witr. Sedangkan bila maksud kalian bahwa Nabi SAW bersabda “*Shalat malam dua rakaat-dua rakaat*”, maka minimal dari dua rakaat-dua rakaat adalah empat rakaat. Sementara satu rakaat tidak dapat dinamakan dua rakaat. Padahal Nabi SAW telah memerintahkan untuk mengerjakan witr satu rakaat, sebagaimana memerintahkan mengerjakan shalat malam dua rakaat-dua rakaat.

Imam Syafi’i berkata: Abdul Majid telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah bahwa Nabi SAW biasa mengerjakan shalat Witr sebanyak lima rakaat, beliau tidak duduk dan tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir.

Ar-Rabi’ berkata: Apakah makna hadits ini?

Imam Syafi’i berkata: Ini adalah shalat sunah, boleh bagi kita mengerjakan shalat Witr satu rakaat dan boleh pula lebih dari itu. Akan tetapi, aku lebih memilih apa yang telah kami sebutkan tanpa harus mengenyampingkan yang lainnya. Adapun pendapat kalian —semoga Allah mengampuni kita semua— tidaklah sesuai dengan Sunnah, atsar, qiyas maupun logika.

Bab: Bacaan pada Shalat Dua Hari Raya dan Shalat Jum’at

Ar-Rabi’ berkata: Surah apakah yang engkau sukai untuk dibaca pada shalat dua hari raya?

Imam Syafi’i berkata: Surah Qaaf dan “*Iqtarabatis-saa’ah*”.

Ar-Rabi’ berkata: Aku bertanya pula kepadanya, “Surah apakah yang engkau sukai untuk dibaca pada shalat Jum’at?”

Imam Syafi’i berkata: Para rakaat pertama membaca surah Al Jumu’ah, dan pada rakaat kedua aku memilih surah “*Idzaa jaa’akal munaafiqun*”. Sekiranya seseorang membaca “*Hal ataaka hadiitsul ghasyyah*” atau “*Sabbihisma rabbikal a’la*”, maka itu baik, sebab telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau membaca semuanya.

Ar-Rabi’ berkata: Apakah hujjah mengenai hal itu?

Imam Syafi’i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi

SAW membaca setelah surah Al Jum'ah, surah "Idzaa jaa' akal munafiqun". Begitu pula Adh-Dhahhak bin Qais bertanya kepada An-Nu'man bin Basyir tentang apa yang dibaca Nabi SAW pada hari Jum'at setelah surah Al Jum'ah. Ia menjawab, "Nabi SAW biasa membaca surah '*Hal ataaka haditsul ghasiyah*'." Umar bin Khatthab bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi tentang apa yang biasa dibaca Nabi SAW pada hari raya Adha dan hari raya Fitri? Abu Waqid berkata, "Beliau SAW biasa membaca surah '*Qaaf, wal qur'aanil majiid*' dan surah '*Iqarabat as-saa'ah*'."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak peduli tentang surah apa yang beliau baca.

Imam Syafi'i berkata: Mengapa kamu tidak peduli sementara ini adalah riwayat kamu dari Nabi SAW?

Ar-Rabi' berkata: Karena semua surah dapat dibaca.

Imam Syafi'i berkata: Bagaimana pendapat kalian jika kita memerintahkan mandi untuk ihram, shalat di Mu'arras serta hal-hal lain demi mengikuti Nabi SAW? Sekiranya seseorang mengatakan "Kami tidak menyukainya atau tidak mau peduli, sebab itu bukan perkara wajib", bukankah tidak ada hujjah yang dihadapkan kepadanya melainkan sama seperti hujjah yang dihadapkan kepada kalian di tempat ini? Sepatutnya kalian menyukai apa yang dikerjakan Rasulullah SAW dalam semua keadaan.

Bab: Mengumpulkan Antara Shalat Zhuhur dan Ashar serta Shalat Maghrib dan Isya

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair Al Makki, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus, serta shalat Maghrib dan Isya sekaligus pula, bukan karena takut dan tidak pula dalam perjalanan." Malik berkata, "Aku mengira bahwa yang demikian itu terjadi karena hujan."

Imam Syafi'i berkata: Kamu mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengerjakan shalat di Madinah dengan mengumpulkan antara shalat Zhuhur dan Ashar serta shalat Maghrib dan Isya, dan tidak ada sisi membenaran bagi hal itu menurut kalian kecuali turun hujan. Kemudian kamu mengatakan boleh mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya di Madinah dan di setiap negeri, tapi kamu tidak mengumpulkan antara shalat Zhuhur dan Ashar meskipun ketika turun hujan.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya manusia dalam masalah ini memiliki beberapa pandangan. Sebagian mengatakan bahwa Nabi SAW sengaja mengumpulkan shalat di Madinah demi memberi keluasaan bagi umatnya, agar seseorang tidak keluar dari Sunnah jika ia mengumpulkan shalat dalam keadaan bagaimanapun. Tidaklah seseorang melakukan penakwilan terhadap hadits dengan suatu penakwilan yang tidak ada padanya. Sekelompok lagi mengatakan bahwa kami melemahkan riwayat ini karena Nabi SAW telah menentukan waktu-waktu shalat, maka hal ini menyelisihi apa yang mereka riwayatkan tentang waktu-waktu shalat. Kelompok ini menolak untuk mengumpulkan shalat saat mukim dan tidak ada hujan maupun halangan lainnya. Mereka dengan tegas tidak mau men-*shahih*-kan hadits tersebut, bahkan mengatakan bahwa ini bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Mereka mengatakan pula jika riwayat ini di-*shahih*-kan, niscaya kita harus menerima pendapat mereka yang memperbolehkan mengumpulkan shalat, karena dalam hadits itu tidak disinggung tentang hujan maupun yang lainnya. Bahkan, mereka yang mengamalkan hadits mengatakan bahwa Nabi SAW bermaksud untuk tidak mempersulit umatnya.

Imam Syafi'i berkata: Kalian dan orang-orang yang sependapat dengan kalian memilih madzhab yang menjadikan hadits itu sebagai hujjah mengumpulkan shalat saat turun hujan. Madzhab ini berpandangan bahwa maksud hadits itu adalah mengumpulkan shalat saat turun hujan. Namun kalian kembali menyelisihi hadits itu dalam hal mengumpulkan shalat Zhuhur dan Ashar ketika turun hujan. Bagaimana pendapat kalian jika seseorang berkata, "Bahkan kita mengumpulkan antara shalat Zhuhur dan Ashar saat hujan, dan tidak mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya saat hujan." Bukankah tidak ada hujjah yang dapat dihadapkan kepadanya selain mengatakan; apabila hadits tersebut digunakan sebagai hujjah, maka tidak boleh mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain? Maka, demikian pula yang dikatakan kepada mereka yang membolehkan mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya, namun tidak memperbolehkan mengumpulkan antara shalat Zhuhur dan Ashar. Sangat sedikit aku dapati perkataan kalian yang dapat dibenarkan. *Wallahu musta'an.*

Bab: Mengulang Shalat Fardhu Bersama Imam

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang seseorang yang shalat di rumahnya kemudian mendapati shalat bersama imam.

Imam Syafi'i menjawab: Hendaklah orang itu shalat bersama imam.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari seorang laki-laki yang berasal dari Ad-Dail dan dinamakan dengan Bisr bin Mihjan, dari ayahnya, bahwasanya ia pernah berada di majelis bersama Rasulullah SAW. Lalu adzan dikumandangkan dan Rasulullah SAW pun berdiri kemudian shalat, sementara Mihjan tetap di tempat duduknya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, *"Apa yang menghalangimu untuk shalat bersama manusia? Bukankah engkau seorang muslim?"* Ia menjawab, "Benar, wahai Rasulullah! Akan tetapi aku telah shalat di tempat keluargaku." Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا جِئْتَ فَصَلْ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.

*"Apabila engkau datang, maka shalatlah bersama manusia meskipun engkau telah shalat."*⁸⁸

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia biasa mengatakan, "Barangsiapa telah shalat Maghrib atau Subuh kemudian mendapati kedua shalat itu bersama imam maka janganlah ia mengulangi keduanya."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan bahwa seseorang boleh mengulangi semua shalat kecuali shalat Maghrib, karena apabila ia mengulangi shalat ini, niscaya jumlah rakaatnya menjadi genap.

Imam Syafi'i berkata: Kamu telah meriwayatkan hadits dari Nabi SAW tanpa memberi batasan shalat tertentu. Oleh karena itu, kandungan hadits tersebut tidak dapat keluar dari dua makna. Salah satunya —dan ini merupakan makna paling kuat— adalah boleh mengulangi semua shalat demi menaati Nabi SAW dan sebagai keluasan rahmat Allah SWT yang akan memberikan ganjaran pahala jamaah dan pahala shalat sendirian sekaligus. Telah diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Umar dan dari Ibnu Al Musayyib, bahwa keduanya memerintahkan seseorang yang telah shalat di rumahnya agar mengulangi shalatnya bersama imam. Lalu seseorang bertanya, "Manakah yang aku jadikan sebagai shalatku?" Ia menjawab, "Hal itu bukan urusanmu? Sesungguhnya yang demikian itu adalah urusan Allah." Kemudian diriwayatkan dari Abu Ayyub Al Anshari

⁸⁸ HR. An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i* dengan syarah As-Suyuthi, pembahasan tentang imam, bab "Mengulang Shalat Bersama Jamaah Setelah Seseorang Shalat Sendiri", hal. 112, juz 2, jld. 1, cet. Dar Al Qalam, Beirut; *Al Muwaththa'* milik Imam Malik, 8, pembahasan tentang shalat jamaah, 3, bab "Mengulangi Shalat Bersama Imam", hadits no. 8, hal. 132, juz 1, di-tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Isa Al Babi Al Halabi.

bahwa ia memerintahkan hal serupa, seraya berkata, “Barangsiapa melakukannya, maka baginya bagian jamaah atau sama seperti bagian jamaah.”

Hanya saja kami mengambil pandangan ini karena apa yang telah kami sebutkan bahwa hadits Nabi SAW yang bersifat global. Di samping itu, telah sampai kepada kami bahwa shalat yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diulangi oleh dua orang laki-laki pada saat itu adalah shalat Subuh.

Mungkin ada pula yang berpendapat bahwa apabila seseorang mendapati imam sedang shalat Ashar atau Subuh sementara ia telah shalat, maka tidak boleh baginya ikut bersama imam, karena tidak ada shalat sunah sesudah mengerjakan kedua shalat itu. Pandangan seperti ini dikemukakan oleh sebagian ulama dari timur.

Adapun pandangan yang kamu kemukakan menyelisihi hadits Nabi SAW dari dua segi, serta menyelisihi Ibnu Umar, Ibnu Al Musayyib dan Abu Ayyub. Mengenai perkataan kalian “Apabila seseorang mengulangi shalat Maghrib, niscaya jumlah rakaatnya menjadi genap”, maka bagaimana bisa shalat itu menjadi genap sementara kedua shalat itu telah dipisahkan oleh salam? Bagaimana pendapatmu apabila seseorang shalat Ashar lalu mengerjakan shalat Maghrib, apakah shalat Maghribnya menjadi genap atau shalat Asharnya menjadi ganjil? Demikian pula halnya shalat Isya yang dikerjakan setelah shalat Maghrib. Kemudian bagaimana menurut pendapatmu dengan shalat dua rakaat yang dikerjakan sebelum shalat Maghrib atau sesudahnya? Apakah kedua rakaat ini menjadi witr (ganjil) hanya karena ada shalat Maghrib sebelumnya atau sesudahnya? Ataukah semua shalat yang dipisahkan oleh salam berarti terpisah dari shalat sebelumnya dan shalat sesudahnya? Sekiranya kamu mengatakan “Hendaknya seseorang mengulangi shalat Maghrib namun menggenapkannya dengan satu rakaat sehingga menjadi shalat sunah empat rakaat”, maka ini bisa menjadi madzhab tersendiri. Adapun pendapat yang kamu kemukakan tidak memiliki sisi pembenaran sedikitpun.

Bab: Bacaan pada Shalat Maghrib

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Muth’im, dari bapaknya, ia mendengar Rasulullah SAW membaca surah Ath-Thuur saat shalat Maghrib.

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dari

Ummu Al Fadhl binti Al Harts, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas membaca “*Wai mursalaati urfaa*”. Ummu Al Fadhl berkata, “Wahai anakku! Engkau telah mengingatkanku dengan membaca surah ini, sungguh ia adalah ayat terakhir yang aku dengar dibaca Rasulullah SAW pada shalat Maghrib.”

Ar-Rabi’ berkata: Sesungguhnya kami tidak menyukai membaca surah Ath-Thuur dan surah Al Mursalaat pada shalat Maghrib, akan tetapi kami mengatakan, “Hendaknya seseorang membaca surah yang lebih pendek dari kedua surah itu”.

Imam Syafi’i berkata: Bagaimana bisa kalian tidak menyukai sesuatu yang kamu riwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakannya? Apakah kalian menukil pula dari Nabi SAW riwayat yang menyelisihinya lalu kalian memilih salah satu dari kedua riwayat itu? Ataukah kalian—sekiranya aku tidak menjadikannya sebagai dalil atas kelemahan madzhab kalian dalam segala sesuatu—sekadar meriwayatkan sesuatu dari Nabi SAW lalu kalian mengatakan kami tidak menyukainya, padahal kalian tidak pula meriwayatkan yang lainnya, sehingga aku mengatakan kalian memilih riwayat yang lain itu dari Nabi SAW. Aku tidak tahu kecuali bahwa keadaan kalian yang paling baik adalah dikatakan “minim ilmu dan lemah madzhab”.

Bab: Bacaan pada Dua Rakaat Terakhir

Ar-Rabi’ berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi’i, “Apakah makmum membaca surah Al Fatihah secara perlahan pada rakaat terakhir?”

Imam Syafi’i menjawab: Aku menyukai hal itu baginya, namun bukan sesuatu yang wajib.

Ar-Rabi’ bertanya: Apakah hujjah atas apa yang engkau katakan?

Imam Syafi’i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Ubaid (mantan budak Sulaiman bin Abdul Malik) bahwa Ubadah bin Nasi mengabarkan kepadanya, ia mendengar Qais bin Al Harts berkata: Abdullah Ash-Shanabihi telah mengabarkan kepadaku bahwa ia datang ke Madinah pada pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia shalat Maghrib di belakang Abu Bakar, dan Abu Bakar membaca *ummul qur’an* (Al Fatihah) pada dua rakaat pertama dan surah yang pendek di antara surah-surah *mufashshal*. Kemudian Abu Bakar berdiri dan aku mendekatinya hingga hampir-hampir kainku menyentuh kainnya. Maka, aku mendengarnya membaca *ummul Qur’an* dan ayat ini: “*Rabbanaa laa tuzigh qulubana ba’da idz hadaitanaa wahab lanaa min ladunka rahmah, innaka antal wahhaab* (Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan

karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi [karunia]).” (Qs. Aali ‘Imraan (3): 8)

Ar-Rabi’ berkata: Sesungguhnya kami tidak menyukai yang demikian itu dan kami katakan bahwa tidak ada yang harus dilakukan pada rakaat setelah membaca surah Al Fatihah.

Imam Syafi’i berkata: Sufyan bin Uyainah berkata, “Ketika Umar bin Abdul Aziz mendengar riwayat di atas dari Abu Bakar, maka ia berkata, ‘Sungguh aku berpandangan selain ini hingga aku mendengarnya dan aku pun mengamalkannya’. Apakah kalian tidak mau mengamalkan sesuatu yang dinukil dari Abu Bakar, Ibnu Umar dan Umar bin Abdul Aziz?”

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari Abdullah bahwa apabila ia shalat sendirian, maka ia membaca surah pada semua rakaat yang empat. Pada setiap rakaat membaca *ummul Qur’an* (Al Fatihah) dan surah Al Qur’an. Nafi’ berkata, “Terkadang ia (Abdullah) membaca dua atau tiga surah dalam satu rakaat ketika shalat fardhu.”

Ar-Rabi’ berkata: Sesungguhnya kami menyelisihi semua ini. Kami katakan bahwa tidak ada bacaan pada dua rakaat yang terakhir selain *ummul Qur’an*.

Imam Syafi’i berkata: Pandangan ini menyelisihi Abu Bakar dan Ibnu Umar, sebagaimana telah kalian riwayatkan sendiri. Demikian juga menyelisihi Umar bin Abdul Aziz dari riwayat Sufyan. Adapun pandangan kalian tidak memperbolehkan mengumpulkan dua surah pada dua rakaat pertama menyelisihi Ibnu Umar dan Umar, sebagaimana telah kalian riwayatkan pula. Sebab, kalian telah mengabarkan bahwa Umar membaca surah An-Najm lalu sujud *Tiwalah*, kemudian ia berdiri dan membaca surah yang lain. Pandangan ini pun menyelisihi pandangan para sahabat yang lain, seperti dinukil oleh selain kamu. Manakah yang hendak kalian amalkan? Sungguh aku tidak melihat suatu riwayat yang kalian nukil mengenai bacaan ketika shalat melainkan kalian telah menyelisihinya. Lalu, siapakah yang kalian ikuti? Sungguh aku tidak melihat kalian mengatakan suatu makna yang aku kenal, sebab kalian meriwayatkan sesuatu dari mereka perindividu dan menjadikannya sebagai pegangan. Maka, bolehkah bagi kalian menyelisihi di saat mereka sepakat atas suatu riwayat?

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahwa Abu Bakar shalat Subuh dan membaca surah Al Baqarah pada kedua rakaat itu sekaligus.

Ar-Rabi’ berkata: Sesungguhnya kami menyelisihi hal ini. Kami

berpendapat bahwa pada shalat Subuh dibaca surah yang lebih pendek dari ini, karena yang demikian itu memberatkan.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata, "Kami shalat Subuh di belakang Umar bin Khaththab, maka ia membaca padanya surah Yusuf dan surah Al Hajj dengan bacaan yang lambat." Aku (Hisyam) berkata, "Demi Allah! Jika demikian, ia telah memulai shalat ketika fajar terbit." Ia menjawab, "Benar."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami katakan bahwa tidak boleh membaca surah seperti ini pada shalat Subuh, dan tidak pula separuhnya, karena yang demikian itu dapat memberatkan.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, bahwa Al Farafishah bin Umair Al Hanafi berkata, "Tidaklah aku menghafal surah Yuusuf kecuali karena Utsman membacanya pada shalat Subuh, lantaran seringnya ia mengulang-ulangnya."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami berpendapat tidak boleh membaca surah seperti ini dikarenakan memberatkan.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa ia biasa membaca awal surah dari sepuluh surah *mufashshal* pada setiap rakaat, satu surah pada shalat Subuh saat safar.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami katakan bahwa tidak boleh membaca surah-surah tersebut saat safar, karena memberatkan.

Imam Syafi'i berkata: Sungguh kalian telah menyelisihi —dalam hal bacaan surah ketika shalat— semua yang kalian riwayatkan dari Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ibnu Umar. Padahal, kalian tidak menukil riwayat dari seorang pun yang menyelisihi riwayat-riwayat tersebut sepanjang yang aku ketahui. Lalu, manakah yang kalian amalkan? Kalian telah menyelisihi mereka dari dua sisi, baik dari sisi memberatkan ataupun meringankan. Kalian telah menyelisihi pula sesudah Nabi SAW seluruh riwayat yang kalian riwayatkan dari para imam di Madinah tanpa kalian nukil riwayat lain yang menyelisihinya. Sungguh ini merupakan bukti lemahnya madzhab kalian, sebab kalian meriwayatkan sesuatu lalu menyelisihinya, padahal kalian tidak memiliki hujjah atas hal itu. Kalian telah menyelisihi para imam sekaligus pengamalannya.

Hal ini merupakan bukti bahwa kalian tidak menemukan makhluk ciptaan Allah yang meriwayatkan dari Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ibnu Umar tentang bacaan dalam shalat ataupun dalam masalah lainnya

kemudian menyelisihinya selain kalian. Sesungguhnya tidak ada ciptaan Allah yang lebih keras penyelisihannya terhadap penduduk Madinah dibandingkan kalian. Kemudian kalian telah menyelisihinya pula apa yang kalian riwayatkan dari Rasulullah SAW yang telah diwajibkan Allah SWT untuk ditaati.

Bab: Wanita yang Mengalami Istihadhah

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang wanita yang mengalami istihadhah dan darahnya terus keluar sepanjang waktu.

Imam Syafi'i menjawab: Sesungguhnya istihadhah itu ada dua macam:

Pertama, seorang wanita mengalami istihadhah dan darahnya tidak dapat dibedakan, baik kental seluruhnya atau agak cair. Apabila demikian keadaannya, maka harus diperhatikan jumlah malam dan hari dimana wanita ini biasa haid pada setiap bulannya sebelum mengalami istihadhah. Maka, ia harus meninggalkan shalat pada hari-hari haid. Jika ia biasa haid lima hari di awal bulan, maka ia harus meninggalkan shalat lima hari pada waktu itu. Kemudian ia mandi setelah hari-hari haidnya berlalu, sebagaimana halnya orang yang bersuci dari haid. Kemudian ia wudhu untuk setiap kali shalat, lalu mengerjakan shalat sebagaimana biasanya. Tidak ada keharusan baginya untuk mengulangi mandi. Akan tetapi bila ia mandi dari satu masa suci kepada masa suci berikutnya, niscaya itu lebih aku sukai, namun hal ini tidaklah wajib baginya menurut pandanganku.

Kedua, wanita yang mengalami istihadhah dan darahnya tidak pernah berhenti, sehingga ia tidak pernah tahu waktu-waktu di mana ia berhenti haid. Darahnya berwarna merah hingga hitam pekat, dan setelah itu darahnya menjadi cair dan agak kekuning-kuningan serta tidak pekat lagi. Jika demikian halnya, maka hari-hari haid baginya adalah masa dimana darahnya menjadi hitam pekat dan deras. Apabila darah ini telah berubah, maka ia boleh mandi sebagaimana bersuci dari haid, lalu berwudhu untuk setiap kali shalat dan mengerjakan shalat sebagaimana biasa.

Ar-Rabi' berkata: Apakah hujjah atas apa yang engkau sebutkan dalam masalah ini?

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah bahwasanya ia berkata, "Fathimah binti Abu Hubaisy berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku tidak pernah suci, apakah aku (boleh) meninggalkan shalat?' Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَأَتْرُكِي الصَّلَاةَ
فَإِذَا هَبَّ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكَ وَصَلِّي.

‘*Sesungguhnya itu hanyalah penyakit dan bukan haid. Apabila telah datang masa haid, tinggalkanlah shalat; dan jika telah berlalu masanya, cucilah darah darimu dan shalatlah.*’

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ummu Salamah (istri Nabi SAW) bahwa seorang wanita keluar darah dengan deras pada masa Rasulullah SAW. Lalu Ummu Salamah meminta fatwa mengenai wanita itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda,

لَتَنْظُرَ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَأَنَّكَ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ
يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَرْكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَفَتْ
ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لَتَسْتَفْرِ ثُمَّ لَتُصَلِّي.

“*Hendaklah ia memperhatikan jumlah malam-malam dan hari-hari dimana ia biasanya haid pada setiap bulannya sebelum mengalami apa yang kini menimpa dirinya. Lalu hendaklah ia meninggalkan shalat selama masa tersebut dalam satu bulan. Apabila masa itu telah berlalu, maka hendaklah ia mandi lalu membalut dengan kain, kemudian hendaklah ia shalat.*”⁸⁹

Jawaban Rasulullah SAW ini menunjukkan apa yang telah aku sebutkan, yaitu berupa perbedaan keadaan wanita-wanita yang haid. Pada sabda beliau itu terdapat dalil tidak adanya ketentuan bagi wanita untuk melakukan *istizhhar* (yakni tenggang waktu setelah haid berhenti hingga bersuci —penerj) meski hanya sekejap, sebab Nabi SAW memerintahkan salah seorang dari wanita di atas —apabila telah berlalu waktu haidnya— agar mencuci darah dan shalat. Lalu beliau SAW memerintahkan wanita yang satunya untuk menunggu selama beberapa malam dan beberapa hari dimana ia biasanya haid, kemudian mandi dan shalat. Kedua hadits ini sama-sama menafikan adanya *istizhhar*.

⁸⁹ HR. Abu Daud, pembahasan tentang bersuci, bab “Wanita Haid”, hadits no. 274; An-Nasa’i dalam *Sunan An-Nasa’i* dengan syarah As-Suyuthi, pembahasan tentang bersuci, bab “Menyebutkan Mandi dari Haid”, hal. 119-120, juz 1, jld. 1, cet. Dar Al Qalam, Beirut-Lebanon.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan agar seorang wanita yang haid melakukan *istizhhar* selama tiga hari, kemudian mandi dan shalat. Kami mengatakan pula agar hendaknya wanita itu wudhu untuk setiap kali shalat.

Imam Syafi'i berkata: Kedua hadits di atas—yang kalian jadikan sebagai pedoman dari Rasulullah SAW—menyelisihi ketentuan *istizhhar*. Bahkan *istizhhar* berada di luar penjelasan Sunnah, atsar, logika maupun qiyas serta perkataan kebanyakan ahli ilmu.

Ar-Rabi' bertanya: Penyelisihan itu ditinjau dari sisi mana?

Imam Syafi'i berkata: Bagaimana pendapatmu tentang masa *istizhhaar*, apakah ia dianggap sebagai masa haidh ataukah dianggap sebagai masa suci?

Ar-Rabi' berkata: Ia masuk bagian hari-hari haidnya.

Imam Syafi'i berkata: Sebagai ilustrasi, seorang wanita yang memiliki kebiasaan haid selama 5 hari dalam sebulan, lalu suatu saat darahnya terus keluar tanpa mau berhenti, maka pada kondisi demikian kalian mengatakan kita tetapkan masa haidnya adalah 8 hari. Padahal, Rasulullah SAW memerintahkan wanita seperti itu apabila telah berlalu masa haidnya—sebagaimana sebelum mengalami *istihadhah*—agar ia mandi dan shalat. Akan tetapi kalian menetapkan kepadanya waktu selain yang biasa ia kenal. Kalian telah memerintahkannya untuk shalat pada hari-hari yang diperintahkan oleh Rasul shalat untuk baginya.

Imam Syafi'i berkata: Bagaimana pendapat kalian apabila ada seseorang yang mengatakan, “Tidak diketahui adanya Sunnah yang menentukan seorang wanita melakukan *istizhhar*; baik sesaat, satu hari, dua hari, sepuluh hari, enam atau tujuh hari”. Manakah antara kalian dan orang ini yang lebih mendekati kebenaran? Bukankah tidak boleh membuat batasan tertentu kecuali berdasarkan berita dari Rasulullah SAW dan *ijma'* kaum muslimin? Sungguh kalian telah menetapkan batasan waktu yang telah menyelisihi apa-apa yang kalian riwayatkan dari Rasulullah SAW, dan menyelisihi pula kebanyakan perkataan kaum muslimin. Kemudian kalian mengemukakan perkataan yang saling kontradiktif. Kalian mengatakan apabila masa haid seorang wanita adalah 3 hari, maka ia dapat melakukan *istizhhar* sama seperti masa haidnya, yaitu 3 hari. Apabila masa haidnya adalah 12 hari, maka ia melakukan *istizhhar* selama 1/4 masa haid, yaitu 3 hari. Jika masa haidnya adalah 15 hari, maka tidak ada baginya masa untuk melakukan *istizhhar*. Apabila masa haidnya 14 hari, maka ia melakukan *istizhhar* selama sehari. Sedangkan bila masa haidnya adalah 13 hari, maka

ia melakukan *istizhaar* selama 2 hari. Dengan demikian, kalian menjadikan masa *istizhaar* terkadang 3 hari, 2 hari, sehari dan bahkan terkadang tidak ada sama sekali.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah engkau meriwayatkan sesuatu tentang wanita yang mengalami istihadhah dari sahabat kami (yakni Imam Malik) selain yang telah disebutkan?

Imam Syafi'i menjawab: Benar, dari Sa'id bin Al Musayyib dan dari Urwah bin Az-Zubair.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Summa (mantan budak Abu Bakar) bahwa Al Qa'qa bin Hakim dan Zaid bin Aslam mengutusnyanya kepada Sa'id bin Al Musayyib untuk bertanya tentang bagaimana wanita yang mengalami istihadhah itu mandi. Ia menjawab, "Hendaklah ia mandi dari satu masa suci kepada masa suci berikutnya, dan berwudhu untuk setiap kali shalat. Jika darah banyak keluar, maka hendaklah ia membalutnya."

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya bahwasanya ia berkata, "Tidak ada keharusan bagi wanita yang mengalami istihadhah kecuali satu kali mandi, dan setelah itu berwudhu untuk setiap kali shalat." Malik berkata, "Pendapat yang kami pegang adalah sebagaimana kandungan hadits Hisyam bin Urwah."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami berpegang pada perkataan Urwah dan meninggalkan perkataan Ibnu Al Musayyib.

Imam Syafi'i berkata: Adapun perkataan Ibnu Al Musayyib telah kalian tinggalkan seluruhnya, kemudian kalian mengklaim berpegang pada perkataan Urwah, padahal kalian menyelisihi sebagiannya.

Ar-Rabi' bertanya: Bagian yang mana?

Imam Syafi'i menjawab: Urwah mengatakan bahwa wanita yang istihadhah mandinya satu kali (yakni sebagaimana halnya wanita yang bersuci dari haid), lalu berwudhu untuk setiap shalat (yakni berwudhu karena keluarnya darah agar dapat melakukan shalat, bukan mandi). Dibebaskan darinya keharusan mandi setelah mandi yang pertama, meski mandi dilakukan karena adanya darah yang keluar, lalu digantikan dengan wudhu. Sementara kalian mengatakan bahwa tidak ada keharusan berwudhu baginya untuk setiap kali shalat. Dengan demikian, kalian telah menyelisihi hadits-hadits yang diriwayatkan oleh sahabat kami dan sahabat kalian sekaligus dari Nabi SAW, sebagaimana kalian menyelisihi pula perkataan Ibnu Al Musayyib dan Urwah. Kalian mengklaim mengikuti ulama Madinah, padahal

kalian telah menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh sahabat kami dari mereka. Sungguh sangat jelas dalam perkataan kalian bahwa tidak ada seorang pun yang paling sering meninggalkan ulama Madinah pada seluruh perkataan mereka dibandingkan kalian. Aku tidak tahu kalian berpegang dengan pandangan ulama dari negeri-negeri selain Madinah. Apabila kalian berlepas diri dari perkataan mereka dan juga perkataan ulama di negeri-negeri yang lain, lalu menyelisihi apa yang kalian riwayatkan serta yang diriwayatkan oleh selain kalian, begitu pula qiyas dan logika, lalu dari sisi manakah kalian dapat digolongkan sebagai ulama, sementara kalian melakukan kesalahan seperti ini dan menyelisihi mayoritas manusia?

Bab: Anjing Menjilat Air di Bejana Atau Benda Lainnya

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang anjing yang menjilat air di bejana, dimana air tersebut tidak cukup dua *qullah*, atau menjilat susu maupun kuah?

Imam Syafi'i berkata: Hendaknya air, susu dan kuah tersebut ditumpahkan dan tidak boleh dimanfaatkan. Bejana dicuci tujuh kali, lalu kain yang disentuh oleh air dan susu itu wajib dicuci, karena ia adalah najis.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah mengenai hal itu?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

"Apabila anjing minum di bejana salah seorang kamu, maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali."

Imam Syafi'i berkata: Merupakan perkara yang jelas dalam Sunnah Rasulullah SAW apabila anjing minum air di bejana sehingga bejana menjadi najis dan wajib dicuci tujuh kali, dan sesungguhnya ia menjadi najis karena bersentuhan dengan air, maka tentu air tersebut lebih bernajis daripada bejana itu sendiri. Lalu jika air yang digunakan untuk bersuci itu menjadi najis, maka susu dan kuah yang tidak digunakan bersuci tentu lebih bernajis lagi dengan sebab sesuatu yang membuat air bernajis.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami katakan bahwa apabila anjing meminum air susu yang berada dalam bejana yang terdapat di pedusunan, maka air susu dapat diminum dan bejana—harus—dicuci tujuh kali, karena anjing senantiasa ada di pedusunan.

Imam Syafi'i berkata: Ini adalah perkataan yang tidak masuk akal. Tidak ada jalan kecuali mengatakan bahwa air yang diminum anjing dianggap sebagai air yang di dalamnya terdapat najis, dan najis tidak halal diminum atau dimakan, atau mengatakan anjing tidak dapat menajiskan air sehingga bejana tidak dicuci. Tidak ada suatu ketetapan yang menyatakan bahwa najis banyak terdapat di pedusunan melainkan di perkotaan juga berlaku ketetapan yang serupa. Pandangan kamu menyelisihi Sunnah, qiyas maupun logika, dan dalih yang kamu kemukakan pun sangat lemah.

Aku melihat perkataan kalian "Anjing senantiasa berada di pedusunan" justru merupakan hujjah yang mematahkan argumentasi kalian sendiri, sebab Rasulullah SAW telah mensunnahkan untuk mencuci bejana tempat minum anjing sebanyak tujuh kali, sementara anjing telah ada di pedusunan; baik pada masa beliau ataupun masa sebelumnya dan sesudahnya hingga hari ini. Apakah kalian mengatakan bahwa sabda Nabi SAW tersebut khusus kepada orang-orang yang tinggal di pedusunan dan bukan yang ada di perkotaan, ataukah sebaliknya? Atau, pandangan demikian dikatakan kepada kamu oleh salah seorang imam kaum muslimin? Atau, Allah telah membedakan apa yang dapat bernajis di pedusunan dan apa yang dapat bernajis di perkotaan? Adakah seorang penduduk pedusunan yang mengatakan kepada kalian bahwa mereka membiarkan air susu untuk diminum oleh anjing?

Sesungguhnya anjing ada bersama penduduk pedusunan hanya pada malam hari, karena di siang hari anjing-anjing itu berangkat menjaga hewan ternak mereka. Orang-orang yang tinggal di pedusunan sangat menghemat air susu dan tidak akan membiarkan anjing untuk meminumnya. Adakah seorang penduduk pedusunan yang mengatakan kepada kalian bahwa anjing tidak dapat menajiskan air susu, sementara mereka lebih menjaga jarak dengan anjing daripada selain mereka? Sekiranya ada di antara mereka yang mengatakan hal itu kepada kalian, namun apakah boleh mengambil hukum dari penduduk pedusunan meskipun kalian berdalih bahwa anjing sering bersama penduduk pedusunan?

Bagaimana pendapat kalian apabila di antara orang-orang awam ada yang berdalih seperti itu bahwa tikus dan binatang peliharaan lebih sering menyertai penduduk perkotaan dibandingkan dengan anjing bagi penduduk pedusunan, sementara penduduk perkotaan lebih tidak menjaga jarak terhadap tikus dan binatang yang hidup di rumah (peliharaan) dibandingkan dengan sikap para penduduk pedusunan terhadap anjing. Lalu apabila seekor tikus mati dan masuk ke dalam minyak yang sedikit atau air susu maupun sesuatu yang berkuah, apakah hal itu tidak menjadikannya bernajis?

Bukankah tidak ada hujjah yang dihadapkan kepadanya kecuali mengatakan bahwa sesuatu yang dapat menajiskan di suatu tempat berlaku pula di tempat yang lain, tanpa ada perbedaan antara penduduk pedusunan dengan penduduk perkotaan. Sekiranya apa yang kalian katakan adalah hujjah, niscaya tikus bagi penduduk pedusunan lebih tidak dapat menajiskan sesuatu. Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW maupun dari tabi'in melainkan mengatakan hal yang sama seperti pandangan kami. Hanya saja sebagian orang yang hidup di zaman kami mengatakan bahwa bejana dicuci karena jilatan anjing sebanyak satu kali. Tapi semuanya mengatakan bahwa semua sisa minum anjing itu najis; baik air, susu, kuah maupun yang lainnya.

Bab: Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Pengurusan Jenazah

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang shalat jenazah yang tidak berada di tempat (shalat Ghaib) dan menshalati jenazah ketika telah dikubur.

Imam Syafi'i menjawab: Aku menyukai hal itu.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjahnya?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, ia berkata,

نَعَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ النَّحَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

“Rasulullah SAW mengumumkan berita kematian Raja Najasyi kepada manusia pada hari dimana Raja Najasyi meninggal dunia. Kemudian beliau SAW keluar bersama mereka ke mushalla (tempat shalat) dan membuat shaf, lalu beliau bertakbir empat kali.”⁹⁰

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW shalat di atas kuburan seorang wanita yang meninggal dunia pada malam harinya. Telah diriwayatkan pula oleh Atha' bahwa Nabi SAW shalat atas suatu kaum di negeri lain.

⁹⁰ HR. Abu Daud, pembahasan tentang jenazah, bab “Menshalati Muslim yang Meninggal di Negeri Syirik”, hadits no. 3204; An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i* dengan syarah As-Suyuthi, pembahasan tentang jenazah, bab “Shaf-shaf dalam Shalat Jenazah”, hal. 69-70, juz 4, jld. 2, cet. Dar Al Qalam, Beirut-Lebanon.

Ar-Rabi' berkata: Kami tidak menyukai shalat atas jenazah yang tidak ada dan menshalatinya di kuburan.

Imam Syafi'i berkata: Kamu telah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau menshalati Raja Najasyi yang saat itu berada di negeri lain. Kamu meriwayatkan pula dari Nabi SAW bahwa beliau menshalati jenazah setelah dikuburkan. Lalu bagaimana sehingga kalian tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sementara telah dinukil melalui jalur *shahih* dari Rasulullah SAW bahwa beliau menshalati jenazah di kubur-kubur mereka. Demikian pula Aisyah menshalati saudaranya di kuburan. Bahkan, perbuatan ini dinukil dari sejumlah sahabat Nabi SAW yang lain melalui para perawi *tsiqah* selain Malik. Sesungguhnya shalat di sini adalah doa untuk mayit. Apabila si mayit yang terbungkus di hadapan kita dishalati dengan cara yang kita ketahui, maka mengapa kita tidak berdoa untuknya ketika ia berada dalam kubur dengan cara yang serupa?

Bab: Shalat Jenazah di Masjid

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu An-Nadhr (mantan budak Umar bin Ubaidillah), dari Aisyah, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah SAW tidak menshalati jenazah Suhail bin Baidha' melainkan di masjid."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak menyukai menshalati jenazah di masjid.

Imam Syafi'i berkata: Bukankah kalian telah meriwayatkan bahwa jenazah Umar dishalati di masjid, lalu bagaimana bisa kalian tidak menyukainya, sementara hal ini telah disebutkan oleh sahabat kalian (yakni Imam Malik)? Apakah sahabat kalian menukil hadits dari Nabi SAW yang tidak memperbolehkan menshalati jenazah di masjid, sehingga kalian memilih hadits ini dan meninggalkan riwayat yang mengatakan bahwa jenazah Umar dishalati di masjid?

Ar-Rabi' berkata: Ia tidak menukil hadits seperti itu sepanjang yang kami ketahui.

Imam Syafi'i berkata: Lalu, bagaimana sehingga kamu meninggalkan apa yang kamu riwayatkan dari Nabi SAW dan dari para sahabat tentang perbuatan mereka yang menshalati jenazah Umar di masjid, padahal perkara ini menurut kalian adalah sesuatu yang telah disepakati, sebab kami tidak mengetahui seorang pun di antara sahabat Nabi SAW yang hadir saat kematian Umar lalu tidak mau menshalatinya di masjid. Dengan demikian, kalian telah meninggalkan riwayat ini tanpa berdasarkan kepada

hadits yang lain. Bagaimana pula kalian memperkenankan seseorang tidur di masjid dan memperbolehkan orang junub untuk lewat di dalamnya lalu tidak memperbolehkan melakukan shalat jenazah padanya?

Ar-Rabi' berkata: Sa'id meninggal dunia, maka Abu Ya'qub Al Buwaithi keluar dan kami pun keluar bersamanya. Lalu ia memerintahkan kami membuat shaf, kemudian ia bertakbir empat kali mengimami shalat kami dan kami pun menshalati jenazah Sa'id. Orang-orang mengingkari perbuatan kami tersebut, namun kami tidak peduli atas pengingkaran mereka.

Bab: Seseorang yang Tidak Sempat Menunaikan Haji

Ar-Rabi' bertanya: Apakah boleh bagi seseorang menunaikan haji untuk orang lain?

Imam Syafi'i berkata: Benar, boleh bagi seseorang menunaikan haji untuk orang yang tidak dapat menunggangi kendaraan dan untuk orang yang telah meninggal dunia.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah atas hal itu?

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salman bin Yasar, dari Ibnu Abbas bahwa Al Fadhl bin Al Abbas pernah membonceng di belakang Rasulullah SAW. Lalu beliau SAW didatangi oleh seorang wanita dari Khats'am seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji, sementara bapakku telah lanjut usia dan tidak mampu menunggangi kendaraan, maka bolehkah aku menunaikan haji untuknya?" Beliau SAW bersabda, "*Boleh*." Peristiwa ini terjadi saat haji Wada'.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa seorang laki-laki mewajibkan atas dirinya apabila seorang anaknya telah mampu memerah susu dan memberinya minum dari air susu tersebut, niscaya ia akan menunaikan ibadah haji bersama anaknya itu. Kemudian salah seorang anaknya mampu melakukan seperti apa yang dikatakan oleh orang itu, sementara dirinya telah lanjut usia. Maka si anak mendatangi Nabi SAW dan berkata,

"Wahai Rasulullah! Sesungguhnya bapakku telah lanjut usia, bolehkah aku menunaikan haji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "*Boleh*."⁹¹

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan bahwa amalan yang demikian itu tidak diperbolehkan.

Kitab *Al-Timhid* oleh Ibnu Abdul Barr, juz 1, hal. 189 dan 382, cet. Maroko

Imam Syafi'i berkata: Jika demikian, kamu telah menyelisihi apa yang kamu riwayatkan sendiri dari Nabi SAW dan juga diriwayatkan oleh selain kamu. Bolehnya seseorang menunaikan haji untuk orang lain telah dinukil oleh Ali bin Abi Thalib RA dari Nabi SAW, serta oleh Ibnu Al Musayyib dan Al Hasan dari Nabi SAW.

Sementara itu Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Al Musayyab, Ibnu Syihab dan Rabi'ah memberikan fatwa di Madinah bahwa boleh bagi seseorang menunaikan haji untuk orang lain. Perkara seperti ini adalah sesuatu yang patut diamalkan menurut asas pemikiran kamu. Akan tetapi, kamu justru menyelisihi semuanya tanpa berdasarkan kepada perkataan seorang pun dari ciptaan Allah di antara sahabat Rasulullah SAW serta seluruh penduduk negeri selain Madinah; seperti Makkah, negeri timur maupun Yaman, dimana mereka semua berfatwa membolehkan seseorang menunaikan haji untuk orang lain.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya di antara hujjah mereka yang berpendapat seperti kami adalah riwayat dari Ibnu Umar bahwa seseorang tidak dapat berpuasa untuk orang lain dan tidak boleh shalat untuk orang lain. Lalu mereka menempatkan haji pada makna puasa dan shalat.

Imam Syafi'i berkata: Ini adalah perkataan yang lemah ditinjau dari semua sisi. Bagaimana pendapat kalian sekiranya Ibnu Umar mengatakan "Tidak boleh bagi seseorang menunaikan haji untuk orang lain", sementara ia telah memerintahkan seseorang untuk mengerjakan haji atas nama orang lain, maka apakah perkataan seseorang dapat dijadikan hujjah untuk menandingi sabda Rasulullah SAW? Padahal, kalian biasa meninggalkan perkataan Ibnu Umar hanya karena berpegang pada pendapat sendiri atau pendapat sebagian tabi'in. Dengan demikian, kalian menganggap perkataannya bukanlah hujjah jika kalian menghendaknya. Karena bila kalian menganggap perkataan Ibnu Umar sebagai hujjah, niscaya kalian tidak akan menyelisihinya hanya karena berpegang kepada pendapat pribadi semata. Akan tetapi di sisi lain kalian menempatkan perkataannya sebagai sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk menolak Sunnah dan atsar. Kemudian kalian memasukkan dalam perkataannya sesuatu yang tidak ada padanya, berupa larangan menunaikan haji untuk orang lain atas dasar qiyas. Padahal, tidak ada kaitan antara haji, shalat dan puasa. Bahkan, masing-masing ibadah tersebut adalah syariat yang berdiri sendiri-sendiri.

Bab: Berbekam Bagi Orang yang Ihram

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang berbekam bagi orang ihram.

Imam Syafi'i berkata: Boleh bagi orang yang ihram berbekam, akan tetapi ia tidak boleh mencukur rambut; dan diperbolehkan pula baginya berbekam meski bukan karena kondisi darurat.

Ar-Rabi' berkata: Apakah hujjah mengenai hal itu?

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيٍ جَمَلٍ.

"Bahwasanya Nabi SAW berbekam sementara beliau sedang ihram, dan saat itu beliau SAW berada di Lihaa Jamal."⁹²

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha' dan Thawus (salah satunya atau kedua-duanya) meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW berbekam sementara beliau sedang ihram.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami berpendapat tidak boleh bagi orang ihram berbekam kecuali karena kondisi darurat.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa ia biasa mengatakan, "Tidak boleh bagi orang yang ihram berbekam kecuali apabila terpaksa melakukannya dan tidak dapat dihindari." Lalu Imam Malik mengatakan hal serupa.

Imam Syafi'i berkata: Apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nabi SAW —yang membolehkan bagi orang ihram berbekam tanpa mengaitkan dengan kondisi darurat— lebih patut kami jadikan sebagai pedoman dibandingkan dengan riwayatnya dari Ibnu Umar, sebab barangkali Ibnu Umar menganggap hal itu makruh dan tidak mengharamkannya, atau ia belum mendengar sabda Nabi SAW yang memperbolehkannya. Sekiranya Ibnu Umar telah mendengar riwayat ini, niscaya ia tidak akan menyelisihinya atau berpegang pada pendapatnya sendiri, *insya Allah*.

⁹² HR. Bukhari, pembahasan tentang dendu membunuh binatang buruan, bab "Berkam bagi Orang yang Ihram"; Abu Daud, pembahasan tentang haji, bab "Orang Ihram Boleh Berbekam", hadits no. 1835; Muslim, 15, pembahasan tentang haji, 11, bab "Diperbolehkan Berbekam bagi Orang yang Ihram," hadits no. 12, juz 2, hal. 862

Setelah kamu mendengar riwayat dari Nabi SAW yang membolehkan bekam bagi orang yang ihram, apakah kamu akan mengatakan pendapat yang menyelisihinya hanya karena berpegang kepada perkataan Ibnu Umar, sementara kamu tidak dapat menetapkan bahwa Ibnu Umar tidak menyukai perbuatan itu untuk manusia pada umumnya? Bukankah terkadang seseorang menghindari untuk dirinya sendiri sesuatu yang tidak ia anggap makruh bagi orang lain? Di sisi lain kamu meninggalkan perkataan Ibnu Umar hanya karena berpegang kepada pendapat kamu sendiri.

Apabila berbekam bagi orang ihram hanya diperbolehkan karena kondisi darurat, maka apakah kamu menggolongkannya sebagai perbuatan yang mubah bagi orang ihram tersebut seperti halnya mandi, makan dan minum, dimana orang yang ihram tidak peduli kapanpun ia mandi selama tidak ada rambutnya yang gugur? Ataukah kamu menggolongkannya sebagai sesuatu yang terlarang seperti halnya mencukur rambut?

Sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi orang yang ihram kecuali karena darurat, jika dilakukan dengan sengaja, maka akan merusak haji; dan bila dilakukan tidak karena terpaksa, maka ia harus membayar *fidyah* (tebusan). Dengan demikian, menjadi keharusan bagi kamu untuk mengatakan apabila seorang yang ihram berbekam karena kondisi darurat, maka ia harus membayar *fidyah*. Jika tidak, maka kamu telah menyelsihi keterangan dari Nabi SAW, dan kamu mengatakan —dalam masalah bekam— pendapat yang saling kontradiksi.

Bab: Binatang yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Ihram

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ؛ الْعُرَابُ،
وَالْحِدَاةُ، وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

*"Lima (jenis) binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang ihram untuk membinuhkannya; gagak, elang, kalajengking, tikus dan anjing aquur."*⁹³

⁹³ HR. Bukhari, pembahasan tentang awal mula penciptaan, bab "Apabila Lalat Jauh di Minuman Salah Seorang di Antara Kamu, maka Hendaklah Ia Membinuhkannya"; Muslim, pembahasan tentang haji, bab "Apa-apa yang Disukai untuk Dibunuh bagi Orang yang Ihram ataupun yang Tidak Ihram; Baik di Tanah Haram maupun di Luar Tanah Haram", hadits no. 1199, juz 2, hal. 857

Imam Syafi'i berkata: Kami berpegang kepada hadits di atas, dan menurut kami hadits tersebut adalah jawaban bagi permasalahan pada bab ini. Semua yang memiliki sifat buas (binatang predator) dan dagingnya tidak halal dimakan baik; tidak sedang ihram serta berbahaya, maka boleh bagi orang yang ihram untuk membunuhnya. Sebab jika Nabi SAW memerintahkan orang ihram untuk membunuh tikus, gagak dan elang meski bahaya ketiganya relatif kecil, maka binatang yang dagingnya tidak dimakan dan lebih berbahaya tentu lebih diperbolehkan untuk dibunuh ketika ihram.

Ar-Rabi' berkata: Imam Malik mengatakan bahwa tidak boleh bagi orang yang ihram membunuh burung yang berbahaya, kecuali yang telah disebutkan dalam nash. Sementara sebagian muridnya mengatakan bahwa sabda Nabi SAW "*Lima (jenis) binatang yang tidak ada dosa bagi orang ihram membunuhnya*" menunjukkan bahwa orang yang ihram berdosa bila membunuh binatang selain itu.

Imam Syafi'i berkata: Bagaimana pendapatmu dengan ular, apakah binatang ini disebutkan pula dalam nash? Sementara Imam Malik telah menukil dari Ibnu Syihab bahwa Umar memerintahkan membunuh ular di tanah Haram.

Ar-Rabi' berkata: Imam Malik berpendapat bahwa ular masuk kategori anjing aquur.

Imam Syafi'i berkata: Apakah bangsa Arab mengenal bahwa ular termasuk anjing aquur? Sesungguhnya anjing dalam pengertian mereka adalah hewan buas, begitu juga binatang-binatang lain yang penciptaannya mirip dengan penciptaan anjing.

Apabila kamu mengatakan "Sesungguhnya ular berbahaya sehingga harus dibunuh", maka dapat dikatakan bahwa hal ini bertentangan dengan pandangan sahabat kalian (yakni Imam Malik —penerj) yang menyatakan bahwa anjing *aquur* adalah nama suatu hewan yang menyerang manusia dan dapat menakut-nakuti mereka, sementara ular umumnya tidak menyerang.

Apabila kamu mengatakan bahwa ular berbahaya meskipun demikian keadaannya, maka sesungguhnya Umar telah memerintahkan membunuh laron di tanah Haram, dan laron adalah binatang sejenis lebah. Lalu mengapa kalian tidak memerintahkan membunuh laron, padahal Umar telah memerintahkan membunuhnya, sementara di sisi lain kalian memerintahkan membunuh ular dengan dasar perintah dari Umar untuk membunuhnya? Aku tidak pernah mendengar kalian mengamalkan hadits secara sempurna.

Bab: Bersekutu dalam Hewan Kurban

Ar-Rabi' bertanya: Bolehkah tujuh orang bersama-sama membeli seekor unta lalu menyembelohnya sebagai *al hadyu* (kurban yang disembelih saat haji) ketika mereka terhalang untuk sampai ke Baitullah, atau sebagai *al hadyu* karena melakukan haji Tamattu'?

Imam Syafi'i menjawab: Boleh!

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah dalam masalah itu?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair Al Makki, dari Jabir, ia berkata,

تَحَرَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبِدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

“Kami menyembelih bersama Rasulullah SAW di Hudaibiyah; seekor unta untuk tujuh orang, dan seekor sapi untuk tujuh orang pula.”⁹⁴

Imam Syafi'i berkata: Jika mereka bersama Rasulullah SAW pada peristiwa Al Hudaibiyah menyembelih seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang pula (sementara telah diketahui ketujuh orang itu bukan berasal dari satu rumah, bahkan dari rumah yang berbeda-beda), maka diperbolehkan seekor unta dan sapi mencukupi sebagai *al hadyu* bagi 7 orang; baik saat terhalang sampai ke Ka'bah ataupun ketika mengerjakan haji Tamattu'. Sama saja apakah unta itu mereka beli bersama-sama dengan membagi harganya secara merata, ataukah memilikinya melalui cara-cara lain yang halal. Barangsiapa mengatakan bahwa seekor unta cukup sebagai *al hadyu* bagi 7 orang meski unta itu dihibahkan kepada mereka, atau dimiliki dengan cara-cara selain jual-beli, maka tentu unta yang dibeli lebih dapat mencukupi.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami berpendapat bahwa seekor unta atau sapi tidak dapat dijadikan *al hadyu* kecuali untuk satu orang atau untuk satu orang bersama anggota keluarganya. Adapun 7 orang dari keluarga yang berbeda bersama-sama membeli seekor unta, lalu masing-masing memiliki bagian dagingnya, maka hal ini tidak diperkenankan, sebab kami telah mendengar bahwa tidak boleh bersekutu pada seekor unta dalam berkorban.

⁹⁴ HR. Muslim. 15, pembahasan tentang haji, 62, bab “Bersekutu dalam Berkorban”, hadits no. 1318, juz 2, hal. 955, cet. Dar Al Fikr.

Imam Syafi'i berkata: Bisa juga dikatakan, tidak boleh seseorang berkorban dengan seekor unta lalu mengikuti orang lain padanya. Semua ini tidak ada hujjah karena sekedar ungkapan bahasa semata. Di samping itu, tidak ada hujjah pada perkataan seseorang bila berhadapan dengan sabda Nabi SAW. Sementara berkorban dengan seekor unta atau sapi untuk tujuh orang merupakan perbuatan Nabi SAW dan perbuatan sekitar 1400 orang sahabat.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Kami pada peristiwa Al Hudaibiyah berjumlah 1400 orang. Saat itu Nabi SAW bersabda kepada kami,

أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ.

'kamu saat ini adalah sebaik-baik penduduk bumi'."

Jabir berkata, "Sekiranya aku (masih dapat) melihat, niscaya aku akan memperlihatkan kepada kamu tempat pohon (dimana Nabi SAW melakukan baiat)."⁹⁵

Apabila kamu menjadikan perkataan atau perbuatan satu orang sebagai hujjah pada beberapa permasalahan, maka jika kamu mendapati Sunnah dan perbuatan 1400 sahabat Nabi SAW, tentu lebih wajib bagi kalian untuk menjadikannya sebagai hujjah.

Bab: Melakukan Haji Tamattu'

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Syafi'i tentang haji Tamattu' (yakni mengerjakan umrah di bulan-bulan haji lalu keluar dari ihram hingga datang waktu haji, kemudian berihram kembali untuk haji —penerj).

Imam Syafi'i berkata: Haji Tamattu' itu baik dan tidak makruh. Hal ini telah dilakukan oleh para sahabat berdasarkan perintah Nabi SAW. Hanya saja kami memilih haji Ifrad (tunggal), karena telah diriwayatkan melalui jalur yang *shahih* bahwa Nabi SAW mengerjakan haji Ifrad. Meski demikian, kami tidak menganggap makruh mengerjakan haji Tamattu'. Bahkan, tidak boleh bagi seseorang untuk tidak menyukai haji Tamattu' selama amalan itu telah diperintahkan oleh Nabi SAW.

⁹⁵HR. Bukhari, pembahasan tentang peperangan, bab "Perang Al Hudaibiyah", Muslim, 33, pembahasan tentang pemerintahan, 18, bab "Disukai Membaiat Imam"; hadits no. 1856, hal. 1484, cet. Dar-Al Fikr.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah atas apa yang engkau sebutkan?

Imam Syafi'i menjawab: Hujjah dalam masalah ini adalah hadits-hadits *shahih* yang dinukil melalui beberapa jalur periwayatan, sebagiannya telah diceritakan kepada kami oleh Imam Malik.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Abdullah bin Al Harts bin Naufal, ia mendengar Sa'ad bin Abi Waqqash dan Adh-Dhahhak bin Qais (pada tahun dimana Muawiyah bin Abu Sufyan menunaikan haji) sedang membahas haji Tamattu'. Adh-Dhahhak berkata, "Tidak ada yang melakukan hal itu kecuali orang yang tidak tahu akan perintah Allah." Sa'ad berkata, "Alangkah buruknya apa yang engkau katakan, wahai anak sandaraku!" Adh-Dhahhak berkata, "Sesungguhnya Umar telah melarang perbuatan tersebut." Sa'ad berkata, "Rasulullah SAW telah mengerjakannya dan kami telah mengerjakannya pula bersama beliau SAW."

Ar-Rabi' berkata: Malik berkata, "Perkataan Adh-Dhahhak lebih aku sukai daripada perkataan Sa'ad, dan Umar lebih mengetahui tentang Rasulullah SAW daripada Sa'ad."

Imam Syafi'i berkata: Umar dan Sa'ad sama-sama mengetahui tentang Rasulullah SAW, dan Umar tidak pernah mengucapkan sesuatu (dalam masalah ini) yang menyelisihi perkataan Sa'ad. Sesungguhnya Imam Malik hanya meriwayatkan bahwa Umar berkata, "Pisahkanlah antara haji dan umrah kalian, karena sesungguhnya akan lebih sempurna bagi haji dan umrah apabila kamu menunaikan umrah di selain bulan-bulan haji." Imam Malik tidak menukil satu pun riwayat yang menyatakan Umar melarang mengerjakan umrah di bulan-bulan haji.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah bahwa ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada saat pelaksanaan haji Wada'; di antara kami ada yang ihram untuk haji, ada yang ihram untuk umrah, dan ada pula yang mengumpulkan haji dan umrah, dan aku termasuk orang-orang yang ihram untuk umrah."

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafshah bahwa ia berkata kepada Nabi SAW, "Ada apa dengan manusia sehingga telah melakukan tahallul (meninggalkan ihram) sementara engkau belum tahallul dari umrahmu?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku telah mengempalkan rambutku dan memuntun hewan kurbanku, maka aku tidak bertahallul hingga menyembelih hewan kurbanku.*"

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Shadaqah bin Yasar, dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata, "Mengerjakan umrah sebelum haji dan berkorban lebih aku sukai daripada mengerjakan umrah setelah haji di bulan Dzulhijjah."

Imam Syafi'i berkata: Kedua hadits yang dinukil dari Imam Malik ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Sa'ad, yaitu ia mengerjakan umrah bersama Rasulullah SAW pada bulan-bulan haji. Bagaimana bisa kamu tidak menyukainya sementara kamu meriwayatkan hadits tersebut serta men-*shahih*-kan riwayat dari Nabi SAW sebagaimana yang aku sebutkan? Kamu mengatakan pula bahwa Umar telah menyelisihi perkataan Sa'ad, pada kenyataannya tidak demikian. Hanya saja aku memilih sesuatu yang tidak menyelisihi riwayat dari Nabi SAW.

Bab: Minyak Wangi bagi Orang yang Ihram

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang menggunakan minyak wangi sebelum ihram dan aromanya masih tersisa sesudah ihram, serta mencukur rambut sebelum melakukan thawaf Ifadha.

Imam Syafi'i berkata: Semua hal itu diperbolehkan dan aku menyukainya, karena itu adalah Sunnah yang dinukil dari Rasulullah SAW serta melalui berita dari sejumlah sahabat Nabi SAW.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah atas apa yang engkau katakan?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah bahwa ia berkata, "Aku pernah mengolesi Rasulullah SAW dengan minyak wangi untuk ihramnya sebelum beliau SAW ihram, dan untuk tahallul (keluar dari ihram) sebelum beliau thawaf di Ka'bah."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak menyukai minyak wangi bagi orang ihram dan tidak menyukai pula penggunaannya sebelum ihram atau setelah tahallul (keluar dari ihram) sebelum thawaf di Ka'bah. Hal ini telah kami riwayatkan dari Umar bin Khaththab.

Imam Syafi'i berkata: Aku melihat kamu tidak mengerti apa yang kamu katakan.

Ar-Rabi' bertanya: Dari sisi mana?

Imam Syafi'i menjawab: Marilah kita cermati persoalan ini bersama-sama. Bagaimana kita mengetahui bahwa Umar mengatakan hal itu? Bukankah kita mengetahuinya karena Ibnu Umar telah meriwayatkannya dari Umar?

Ar-Rabi' berkata: Benar!

Imam Syafi'i bertanya: Bukankah kita mengetahui pula bahwa Rasulullah SAW menggunakan minyak wangi berdasarkan hadits dari Aisyah?

Ar-Rabi' menjawab: Benar!

Imam Syafi'i bertanya: Bukankah keduanya sama-sama sebagai orang yang jujur?

Ar-Rabi' menjawab: Benar!

Imam Syafi'i berkata: Apabila kita mengetahui bahwa Nabi SAW menggunakan minyak wangi dan Umar melarangnya, dimana pengetahuan ini kita dapatkan melalui berita dua orang yang sama-sama jujur, maka aku tidak mengira ada seorang pun dari ahli ilmu yang meninggalkan berita dari Nabi SAW karena berpegang kepada berita dari selain beliau SAW. Jika dikatakan terjadi kekeliruan mereka yang menukil berita dari Rasulullah SAW, maka hal serupa dapat dikatakan pula kepada mereka yang menukil berita dari selain beliau SAW. Bahkan orang-orang yang menukil riwayat dari Aisyah bahwa Nabi SAW menggunakan minyak wangi (sebelum ihram dan sesudahnya) jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan mereka yang menukil riwayat dari Umar tentang larangan menggunakan minyak wangi. Riwayat Aisyah telah dinukil oleh Salim, Al Qasim, Urwah, Al Aswad bin Yazid dan selain mereka.

Imam Syafi'i berkata: Aku melihat jika berpegang pada suatu riwayat, maka kamu tidak mengetahui sisi kebenarannya. Lalu bila meninggalkan suatu riwayat, maka kamu tidak mengetahui Sunnah yang menjadi penggantinya untuk memberi legitimasi bahwa kamu berpindah kepada satu pandangan tersendiri. Bahkan, aku melihat kalian mengucapkan perkataan tanpa mengetahui konsekuensinya. Sesungguhnya yang patut kamu katakan di tempat ini adalah bahwa orang yang melarang menggunakan minyak wangi sebelum ihram berdalil bahwa Umar melarangnya karena beliau telah hadir bersama Nabi SAW di Ji'ranah, dimana seorang Arab badui bertanya kepada beliau SAW dan orang tersebut mengenakan pakaian yang diberi minyak wangi, maka Nabi SAW memerintahkannya melepaskan pakaian itu serta mencuci bekasnya yang kekuning-kuningan.

Ar-Rabi' berkata: Apakah engkau melihat riwayat ini dapat dijadikan sebagai hujjah bagi kami, ataukah ia hanyalah syubhat yang tidak dapat mendukung pandangan kami?

Imam Syafi'i berkata: Apabila ada yang berdalil dengan hadits ini,

maka sesungguhnya telah ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW menggunakan minyak wangi. Adapun Umar hanya mengatakan apa yang ia saksikan. Perbuatan Nabi SAW menggunakan minyak wangi terjadi saat pelaksanaan haji fardhu di tahun ke-10 H. Sedangkan perintah beliau SAW terhadap orang Arab badui itu untuk melepaskan pakaiannya terjadi 2 tahun sebelumnya. Seandainya kedua riwayat ini dikatakan berbeda, maka perbuatan Nabi SAW yang membolehkan menggunakan minyak wangi (sebelum ihram) telah menghapus larangan terdahulu. Sementara kenyataannya kedua riwayat tadi tidaklah bertentangan, karena Nabi SAW hanya melarang orang Arab badui tersebut menggunakan za'faran (salah satu zat pewarna yang berwarna kuning—penerj).

Imam Syafi'i berkata: Aliyah telah mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas bin Malik,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَرَعَّفَرَ الرَّجُلُ.

"Nabi SAW melarang seseorang menggunakan za'faran."⁹⁶

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk mencuci za'faran. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqash dan Ibnu Abbas menggunakan minyak wangi untuk ihram, dan Aliyah melihat kilauan minyak wangi pada rambut Ibnu Abbas.

Imam Syafi'i berkata: Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim bin Abdullah, ia berkata: Umar berkata, "Barangsiapa telah melontar jumrah, maka telah halal apa yang sebelumnya diharamkan kepadanya kecuali wanita dan minyak wangi." Salim berkata, "Aisyah RA berkata, 'Aku pernah mengolesi Rasulullah SAW dengan minyak wangi dengan tanganku'. Sunnah Rasulullah SAW lebih patut diikuti."

Bab: Pemberian Seumur Hidup

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada lawan Syafi'i tentang seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada orang lain dan keturunannya selama seumur hidup mereka.

Imam Syafi'i berkata: Pemberian itu untuk orang yang menerimanya dan tidak akan kembali lagi kepada orang yang memberikannya.

— HR: An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i*, dengan syarah As-Suyuthi, pembahasan tentang *manasik haji*, bab "Za'faran untuk Orang yang Ihram", hal. 141, juz 5, jld. 1, cet. Dar Al-Qalam, Beirut-Lebanon.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah atas apa yang engkau katakan?

Imam Syafi'i menjawab: Sunnah yang orisinal dari hadits yang dinukil oleh orang-orang, serta hadits Malik dari Nabi SAW. Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يَمَّا رَجُلٌ أَعْمَرَ عُمْرَةً لَهُ وَلَعَبِيٍّ فَإِنَّمَا هِيَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا.

"Siapa saja yang memberikan suatu pemberian kepada orang lain dan keturunannya, maka pemberian itu menjadi milik penerima."

Pemberian itu tidak kembali kepada pemberi, sebab ia memberikan sesuatu yang telah berubah menjadi warisan.

Inilah pendapat yang kami pegang dan juga dipegang oleh mayoritas ahli ilmu di seluruh penjuru negeri selain Madinah maupun para pembesar ahli ilmu. Hadits ini di samping dinukil oleh Jabir bin Abdullah, juga diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami menyelisibi pandangan ini.

Imam Syafi'i bertanya: Mengapa kalian menyelisihinya sementara kalian meriwayatkannya dari Rasulullah SAW?

Imam Syafi'i berkata: Hujjah kami dalam hal ini adalah, Imam Malik mengatakan bahwa Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, ia mendengar Mahkul Ad-Dimasyqi bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang pemberian seumur hidup dan apa yang dikatakan oleh manusia tentang itu. Al Qasim berkata kepadanya, "Tidaklah aku mendapati manusia melainkan mereka berada di atas syarat-syarat mereka, baik pada harta maupun apa yang mereka berikan."

Imam Syafi'i berkata: Al Qasim tidak memberikan jawaban sedikitpun kepadanya tentang pemberian seumur hidup. Bahkan, ia hanya mengatakan bahwa manusia berada di atas syarat-syarat mereka.

Sekiranya ia berpandangan bahwa pemberian seumur hidup masuk bagian permasalahan harta dan berlaku padanya syarat-syarat tertentu, maka dikatakan bahwa manusia telah membuat persyaratan pada harta mereka yang mana syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.

Apabila seseorang mengatakan, "Manakah syarat-syarat yang tidak

⁹⁷ IIR, Bukhari, pembahasan tentang hibah, Bab "Apa-apa yang Dikatakan tentang Pemberian Seumur Hidup dan Pengawasan atas Pemberian Itu"; Muslim, 24, pembahasan tentang hibah, 4, bab "Pemberian Seumur Hidup", hadits no. 22, hal. 1245, juz 3, cet. Dar Al Fikr.

diperbolehkan berkenaan dengan harta?" Maka dikatakan, "Seseorang yang membeli budak untuk dimerdekakan dengan syarat perwalian si budak menjadi milik penjual. Apabila pembeli memerdekakan budak tersebut, maka pembebasan ini dianggap sah dan perwalian menjadi miliknya, sedangkan syarat saat jual-beli tersebut dinyatakan tidak berlaku (batal)."

Jika ada yang mengatakan bahwa batalnya syarat pada contoh yang dikemukakan tadi telah diindikasikan oleh Sunnah, maka perkataan ini dijawab bahwa syarat dalam masalah pemberian seumur hidup dinyatakan batal berdasarkan Sunnah pula. Mengapa engkau mengambil Sunnah pada satu kesempatan dan meninggalkannya pada kesempatan yang lain?

Seandainya perkataan Al Qasim berkenaan dengan pemberian seumur hidup, dan ia menyatakan bahwa manusia mengikuti syarat-syarat mereka dalam masalah itu, maka sesungguhnya tidak ditemukan padanya keterangan yang dapat digunakan untuk menolak hadits Nabi SAW.

Apabila seseorang mempertanyakan mengapa demikian, maka katakan kepadanya, "Kami tidak mengetahui bahwa Al Qasim berkata seperti ini melainkan melalui berita dari Yahya, dari Abdurrahman, dari Al Qasim sendiri. Demikian pula kita mengetahui sabda Nabi SAW tentang pemberian seumur hidup melalui berita dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Jabir, dari Nabi SAW. Bila kita menerima berita dua orang yang jujur sekaligus, maka tentu berita yang dinukil dari Nabi SAW lebih patut diikuti daripada berita yang dinukil dari orang-orang sesudah beliau SAW. Mungkin saja mereka ini tidak mendengar riwayat dari Rasulullah SAW dan tidak pula sampai kepada mereka keterangan dari beliau SAW. Bahkan, mereka adalah orang-orang yang tidak kita kenal."

Bila seseorang berkata, "Al Qasim tidak akan mengatakan 'Orang-orang berkata' kecuali maksudnya adalah sejumlah sahabat Rasulullah SAW atau sekelompok ahli ilmu yang sangat mengetahui keadaan Nabi SAW dan Sunnahnya. Mereka tidak akan sepakat atas sesuatu dengan berdasarkan pendapat, bahkan mereka akan sepakat dengan berdasarkan Sunnah."

Maka katakan kepadanya, "Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad bahwa apabila seorang laki-laki yang beristrikan seorang budak milik suatu kaum berkata kepada majikan budak tersebut 'Urusannya terserah kepada kamu', maka menurut manusia hal ini adalah thalak satu. Akan tetapi, kamu berpendapat bahwa ucapan tersebut berkonsekuensi thalak tiga. Bila dikatakan 'Mengapa kamu meninggalkan perkataan Al Qasim dan orang-orang', niscaya kamu menjawab 'Kami tidak tahu siapa orang-orang yang dimaksud oleh Ibnu Al Qasim'. Jika perkataan Al Qasim dan orang-orang bukanlah hujjah ketika

menyelisih perkataan kamu, maka tentu hal itu tidak dapat dijadikan hujjah di hadapan sabda Rasulullah SAW. Mungkin saja pendapat kalian yang keliru saat menyelisih perkataan beliau. Akan tetapi dalam masalah pemberian seumur hidup, kami telah menukil perkataan dari Ibnu Umar yang sama seperti sabda Rasulullah SAW.”

Bab: Penjelasan tentang Aqiqah

Imam Syafi’i berkata: Yahya bin Sa’id telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harts At-Taimi, ia berkata, “Aqiqah disukai meski hanya menyembelih seekor burung.”

Ar-Rabi’ berkata: Sesungguhnya kami melihat ia tidak memiliki ilmu dan tidak perlu menggubris perkataannya itu.

Imam Syafi’i berkata: Mungkin yang menyukai hal itu tidak lain adalah ahli ilmu di Madinah.

Imam Syafi’i berkata: Ats-Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa’id, dari Sulaiman bin Yasar bahwa “orang-orang” membayar diyat untuk orang-orang Majusi sebesar 800 Dirham. Sementara Yahudi dan Nasrani dibayar sesuai besar denda yang berlaku di antara kaum mereka.

Ar-Rabi’ berkata: Kami mengatakan bahwa bayaran untuk orang Yahudi yang terbunuh adalah separuh diyat seorang muslim, dan kami tidak menggubris riwayat Sulaiman bin Yasar yang ia kutip dari “orang-orang”.

Imam Syafi’i berkata: Sulaiman bin Yasar seusia dengan Al Qasim. atau bahkan lebih tua darinya. Jika kalian menjadikan perkataan Al Qasim “Orang-orang melakukan ini dan itu”, maka hendaknya kalian menjadikan perkataan Sulaiman sebagai hujjah pula bila menukil dari “orang-orang”. Bahkan perkataan Sulaiman bin Yasar lebih mengikat bagi kamu, karena tidak ada satu riwayat pun yang dinukil dari Nabi SAW berkenaan dengan diyat orang-orang Yahudi maupun Nasrani.

Bab: Kafir Harbi yang Masuk Islam

Ar-Rabi’ berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi’i tentang orang-orang musyrik yang menyembah berhala dan memerangi kaum muslimin (*harbi*), dimana seorang suami masuk Islam sebelum istrinya atau sebaliknya, lalu orang yang masuk Islam lebih dahulu tersebut menetap di negeri Islam atau keluar dari negeri musyrik.

Imam Syafi’i berkata: Semua itu hukumnya sama. Tidak halal bagi

suami mencampuri istrinya selama salah satu dari keduanya beragama Islam dan yang lainnya masih musyrik. Aku mengulur waktu untuk keduanya hingga masa iddah berakhir. Apabila masa iddah si istri telah berakhir sebelum pihak yang masih musyrik masuk Islam, maka terputuslah hubungan pernikahan antara keduanya.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah yang engkau jadikan sebagai pedoman dalam masalah ini?

Imam Syafi'i menjawab: Aku berpedoman pada perkara yang tidak aku ketahui perbedaannya di antara para ahli sejarah peperangan Nabi SAW, dimana mereka mengatakan bahwa Abu Sufyan masuk Islam sebelum istrinya. Demikian juga istri Shafwan dan istri Ikrimah masuk Islam sebelum suami mereka. Kemudian mereka tetap menjalin hubungan pernikahan sebagaimana sebelumnya, sebab pihak yang terlambat masuk Islam dari pasangan tersebut telah memeluk Islam sebelum masa iddah si istri berakhir.

Dalam masalah ini terdapat pula sejumlah hadits yang tidak aku ingat saat ini. Akan tetapi aku hanya mengingat satu hadits *mursal*, dimana Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab bahwa Shafwan bin Umayyah lari dan tidak mau masuk Islam. Kemudian ia mendatangi Nabi SAW, lalu turut serta dalam peperangan Hunain. Shafwan saat itu masih musyrik sedangkan istrinya telah masuk Islam, tapi kemudian keduanya melanjutkan hubungan pernikahan yang telah ada sebelumnya. Ibnu Syihab berkata, "Selang waktu masuk Islam antara Shafwan dan istrinya sekitar satu bulan."

Ar-Rabi' berkata: Bagaimana pendapatmu apabila aku mengatakan bahwa jika istri masuk Islam lebih dahulu daripada suaminya, lalu si istri keluar dari negeri syirik atau tidak, kemudian suami menyusul masuk Islam, maka keduanya tetap dalam ikatan pernikahan sebelumnya selama masa iddah belum berakhir. Tapi bila suami yang masuk Islam lebih dahulu daripada istrinya, maka hubungan pernikahan keduanya dinyatakan telah putus jika suami telah menawarkan Islam kepadanya namun ia tidak mau masuk Islam, sebab Allah *tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*" (Qs. Al Muntahanah (60): 10)

Imam Syafi'i berkata: Jika demikian — *wallahu a'lam* — kamu telah menyelisihi penakwilan, hadits-hadits dan qiyas. Pandangan kalian tentang seseorang yang masuk Islam sebelum istrinya, atau sebaliknya, tidak dapat lepas dari salah satu dari dua pendapat; kamu adalah kaum yang tidak mengetahui hadits dalam masalah itu, atau kamu mengetahuinya namun

menolaknya atas dasar penakwilan terhadap Al Qur'an. Bila kamu menakwilkan firman Allah Ta'ala, *"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir"*, maka seharusnya kalian mengatakan bahwa apabila suami masuk Islam, maka hubungan pernikahan dengan istrinya terputus dengan sendirinya. Akan tetapi kamu tidak berpendapat seperti ini, tapi justru mengatakan bahwa hubungan pernikahan mereka terputus apabila suami telah menawarkan kepada istrinya untuk masuk Islam namun si istri menolak. Padahal, mungkin suami menawarkan Islam kepada istrinya saat ia masuk Islam dan mungkin pula ia menawarkannya satu tahun kemudian atau bahkan lebih lama lagi. Dengan demikian, pendapat kamu bukanlah indikasi dari makna lahir ayat dan bukan pula berpedoman pada hadits. Padahal, tidak boleh seseorang mengatakan sesuatu yang menyelisihi makna lahir ayat kecuali berdasarkan hadits.

Ar-Rabi' bertanya: Bagaimana apabila aku mengatakan, hendaknya si istri diajak memeluk Islam pada saat suaminya masuk Islam?

Imam Syafi'i menjawab: Bukankah ada waktu sesaat dimana mereka telah berbeda agama sebelum akhirnya hubungan pernikahan mereka diputuskan? Kemudian bagaimana pendapatmu apabila si istri tidak berada di tempat dimana suaminya menyatakan masuk Islam, atau istri seorang yang bisu maupun sedang dalam keadaan pingsan? Jika kamu mengatakan bahwa penawaran ditinggalkan, maka kamu telah menyelisihi pandangan sendiri. Sedangkan bila kamu mengatakan ditunggu hingga si istri datang atau sadar dari pingsannya, berarti wanita tersebut masih terikat hubungan pernikahan dengan suaminya sementara ia masih berstatus kafir.

Imam Syafi'i berkata: Bahkan penggalan lain dari ayat dalam surah Al Mumtahanah yang telah kamu sitir terdahulu justru bertolak belakang dengan apa yang kamu katakan. Allah SWT berfirman, *"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada pula halal bagi mereka."* (Qs. Al Mumtahanah (60): 10) Ayat ini menyamakan antara kasus di mana suami berstatus musyrik dan istri seorang muslimah dengan kasus yang sebaliknya.

Imam Syafi'i berkata: Cakupan makna ayat ini tidak terlepas dari dua hal, yaitu; jika terjadi perbedaan agama antara pasangan suami-istri, maka tidak dihalalkan bagi suami mencampuri istrinya dengan sebab perbedaan agama tadi, dan hubungan pernikahan antara keduanya pun terputus. Atau percampuran pada saat itu tidak dihalalkan, sedangkan

hubungan pernikahan akan terputus apabila berlalu masa tertentu sementara pasangan yang masih kafir belum juga memeluk Islam.

Jika makna kedua ini yang dinyatakan tepat, maka untuk menentukan batasan waktu tersebut haruslah berdasarkan berita yang dapat menjadi sumber hukum, sebab bisa saja seseorang mengatakan waktunya adalah enam bulan atau satu hari. Akan tetapi semua pernyataan ini tidak diterima, karena ia bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan berdasarkan pemikiran semata. Bahkan, harus didasarkan kepada berita yang memberi konsekuensi hukum.

Ketika Rasulullah SAW mensunnahkan pada istri Abu Sufyan, dimana Abu Sufyan saat itu telah memeluk Islam sementara istrinya berada di Makkah (yang masih berstatus negeri non-Islam) belum masuk Islam dan bahkan memerintahkan untuk membunuh Nabi SAW, kemudian ia masuk Islam menyusul suaminya yang telah memeluk Islam beberapa hari sebelumnya, maka pernikahan mereka tetap diakui sebagaimana sebelumnya. Pada kasus lain, Ikrimah bin Abi Jahal dan Shafwan bin Umayyah melarikan diri dari Islam sementara kedua istri mereka telah berikrar masuk Islam. Kemudian kedua orang itu turut masuk Islam dan pernikahan mereka tidak diotak-atik.

Ibnu Syihab menyampaikan salah satu dari dua hadits di atas arau kedua-duanya sekaligus, seraya menyebutkan padanya batasan waktu berupa iddah, maka hal ini menjadi dalil bahwa hubungan pernikahan mereka diputuskan apabila masa iddah telah berakhir dan pasangan yang masih kafir belum berikrar masuk Islam. Pemutusan hubungan pernikahan ini bukan karena salah satu dari mereka telah masuk Islam dan ketika hubungan intim tidak dihalalkan.

Bab: Penduduk Negeri Harbi

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang penduduk negeri *harbi* (yakni negeri yang memerangi kaum muslimin) yang membagi-bagi suatu tempat tinggal dan masing-masing telah mendapatkan bagiannya, lalu mereka masuk Islam dan salah seorang mereka hendak membatalkan pembagian terdahulu lalu membaginya kembali menurut aturan Islam.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada hak baginya menuntut hal tersebut.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah atas apa yang engkau katakan?

Imam Syafi'i menjawab: Aku berdalil dengan makna *ijma'* dan

Ar-Rabi' bertanya: Manakah yang engkau maksudkan?

Imam Syafi'i berkata: Bagaimana pendapatmu apabila pemilik tempat tinggal tersebut memperbudak satu sama lain, saling merampas atau saling membunuh, dan setelah itu mereka masuk Islam. Bukankah korban pembunuhan tersebut tidak diganti rugi dan para budak tetap dinyatakan sebagai milik mereka yang masuk Islam dan demikian pula dengan harta, sebab perbudakan dan kepemilikan terhadap harta terjadi sebelum mereka memeluk Islam? Sekiranya kepemilikan itu diperoleh melalui pembagian jahiliyah, maka tentu kepemilikan ini patut dihargai daripada kepemilikan dengan cara perbudakan dan perampasan. Di samping itu, Malik telah mengabarkan kepada kami dari Tsaur bin Yazid Ad-Daili, ia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسَمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أُدْرِكَهَا الْإِسْلَامُ لَمْ تُقَسَّمْ فَهِيَ عَلَى قَسَمِ الْإِسْلَامِ.

'Tempat tinggal atau tanah yang mana saja dibagi menurut cara jahiliyah, maka tetap sebagaimana pembagian jahiliyah; dan tempat tinggal serta tanah mana saja yang belum dibagi hingga para pemiliknya masuk Islam, maka ia dibagi menurut aturan Islam'.⁹⁸

Imam Syafi'i berkata: Kami telah meriwayatkan pula satu hadits yang lebih akurat dan semakna dengan hadits di atas.

Bab: Jual-Beli

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang seorang laki-laki yang datang membawa emas ke tempat penyepuhan, lalu ia memberikan emas itu kepada para fukang sepuh dengan bayaran beberapa dinar yang telah dicetak, dimana beratnya melebihi berat emas yang akan disepuh.

Imam Syafi'i berkata: Ini adalah riba yang nyata.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah mengenai hal itu?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Abi Tamim, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

⁹⁸ HR. Ibnu Abdul Barr, pembahasan tentang *tamhid*, juz 2, hal. 48 dan 50. Maroko

*"Dinar (ditukar) dengan dinar dan dirham (ditukar) dengan dirham tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya."*⁹⁹

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Umar berkata, "Janganlah kalian menjual (barter) emas dengan emas kecuali sama timbangannya, dan jangan melebihi yang satunya dari yang lain. Janganlah kalian menjual (barter) perak dengan perak kecuali sama timbangannya, dan janganlah melebihi yang satunya dari yang lain."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami katakan bahwa yang demikian itu tidak mengapa.

Imam Syafi'i berkata: Inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, bagaimana kalian bisa memperbolehkannya? Sungguh ini mirip dengan pendapat kalian tentang menjual (barter) daging dengan daging, dimana kalian mengatakan tidak mengapa dijual satu sama lain tanpa ditimbang bila hal itu terjadi di pedusunan atau di tempat yang tidak ditemukan timbangan padanya.

Jika daging yang merupakan salah satu jenis makanan yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dijual (ditukar dengan yang sejenis) kecuali setelah ditimbang, dan kamu telah memperbolehkan menjualnya tanpa ditimbang apabila transaksi terjadi di pedusunan dan mengharamkannya bila transaksi terjadi di perkotaan, maka mengapa kalian mengharamkan menjual (barter) kurma dengan kurma di pedusunan kecuali dengan ukuran yang sama, meskipun di dusun tersebut tidak ditemukan takaran. Demikian pula kamu telah memperbolehkan menjual (barter) roti dengan roti tanpa ditimbang bila telah ditaksir dengan tepat, baik transaksi terjadi di pedusunan maupun di perkotaan.

Bab: Kapan Jual-Beli Menjadi Sesuatu yang Mengikat

Ar-Rabi' bertanya: Kapankah transaksi jual-beli dianggap mengikat, dimana penjual maupun pembeli tidak dapat membatalkannya kecuali bila ditemukan cacat?

⁹⁹ HR. Muslim, 22, pembahasan tentang morawat tanaman, 15, bab "Jual-Beli Emas dengan Emas dan Emas dengan Perak Secara Tunai", hadits no. 85, hal. 1212, jld 3, cet. Dar Al Fikr, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Ar-Risalah*, poin 759, di-tahqiq oleh Ahmad Syakir, An-Nasa'i dengan *Urahan As-Suyuthi*, pembahasan tentang jual-beli, bab "Menjual Dirham dengan Dirham", hal. 278, jld 4, cet. Dar Al Qalami, Beirut-Libanon; Ibnu Majah, 12, pembahasan tentang perdagangan, bab "Menjual Emas dengan Perak", hadits no. 2261, serta dalam *Atusnad Ahmad*, juz 2, hal. 379.

Imam Syafi'i menjawab: Apabila penjual dan pembeli telah berpisah (setelah transaksi) dari tempat terjadinya jual-beli.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah mengenai hal itu?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الْمُبْتَاعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْرَقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.

"Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak untuk memilih selama keduanya belum berpisah, kecuali jual-beli khiyar."¹⁰⁰

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan bahwa hal tersebut tidak memiliki batasan tertentu dan tidak pula ada perintah yang harus diamalkan.

Imam Syafi'i berkata: Hadits ini cukup jelas, tidak butuh kepada takwil. Akan tetapi aku kira kamu mencari alasan untuk keluar darinya dengan berpura-pura tidak tahu kandungannya. Kamu mengklaim bahwa Umar berkata kepada Malik bin Aus ketika menjual (barter) emas dengan Thalhah, lalu Thalhah berkata, "Berilah aku tangguh hingga bendaharaku datang dari hutan." Maka Umar berkata, "Tidak, janganlah engkau berpisah dengannya hingga menerima bayarannya."

Kamu mengatakan bahwa "berpisah" di sini adalah perpisahan secara fisik. Lalu mengapa kalian tidak mengetahui bahwa pada sabda Nabi SAW di bawah ini yang dimaksud adalah perpisahan secara fisik, yaitu sabda beliau,

الْمُبْتَاعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَنْ يَفْرَقَا الْأَبْدَانِ.

"Penjual dan pembeli berhak memilih selama belum berpisah."

Jika kamu mengatakan, "Bukan ini yang kami maksudkan, akan tetapi pengamalan orang-orang sesudahnya." Maka dapat dikatakan, "Ibnu Umar apabila membeli sesuatu yang ia senangi, niscaya ia segera berpisah dengan penjual dengan berjalan menjauhi, lalu kembali ke tempat semula. Riwayat ini disampaikan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari

¹⁰⁰ 118. Bukhari, pembahasan tentang jual-beli, bab "Berapa Lama Diperbolehkan Khiyar". Muslim, 21, pembahasan tentang jual-beli, 40, bab "Adanya Khiyar Majlis bagi Penjual dan Pembeli" hadits no. 1531, juz 3, hal. 1163, cet. Dar Al-Fikr.

Ibnu Umar: Adapun kamu telah menyelisih Nabi SAW dan Ibnu Umar sekaligus.”

Bab: Jual-Beli dengan Sistem Permainan

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang menjual kain yang disembunyikan dan menjual sesuatu dengan sistem permainan. Apakah ia termasuk jual-beli yang mengikat karena suatu sifat dan tidak mengikat karena sifat yang lain?

Imam Syafi'i berkata: Semua jual-beli ini tidak sah kecuali jika pembeli memiliki hak untuk membatalkan setelah melihat barang yang dibelinya.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah atas apa yang engkau katakan?

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dan dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *mulamasah* dan *munabazah*.¹⁰¹

Ar-Rabi' berkata: Kami katakan bahwa jual-beli kain yang disembunyikan tidak diperbolehkan, karena hal ini masuk kategori *mulamasah*. Akan tetapi, kami memperbolehkan menjual sesuatu dengan sistem permainan.

Imam Syafi'i berkata: Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa jual-beli kain yang disembunyikan masuk kategori jual-beli yang mengandung unsur penipuan, padahal sebagian kain itu terlihat oleh si pembeli. Sementara pada jual-beli dengan sistem permainan tidak ada yang terlihat sama sekali, dimana transaksi bisa saja terjadi pada kain yang berbeda-beda.

Ar-Rabi' berkata: Kami membedakannya karena manusia membolehkan jual beli yang terakhir ini.

Imam Syafi'i berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun yang menjadi panutan dalam bidang ilmu yang memperbolehkannya. Jika kamu berdalih bahwa jual-beli tersebut diperbolehkan atas dasar sifat-sifat barang, maka sesungguhnya jual-beli atas dasar spesifikasi barang yang akan dibeli

¹⁰¹ HR Bukhari, pembahasan tentang jual-beli, bab "Jual-Beli Munabazah" hal. 92, juz 3, jld. 1, 30; Dar Al Ijt, An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i* dengan *syarah* As-Suyuthi, pembahasan tentang jual-beli, bab "Jual-Beli Mulamasah", hal. 259, juz 7, jld. 4, cet. Dar Al Qalam, Beirut-Libanon, Ibnu M'arah, 12, pembahasan tentang perdagangan, 12, bab "Keterangan tentang Larangan *Munabazah* dan *Mulamasah*", hadits no. 2170; dan dalam *Musnad* Imam Ahmad, juz 2, hal. 379; dan juz 3, hal. 33.

tidak diperbolehkan kecuali ada jaminan dari penjual bahwa ia akan menghadirkan barang sesuai spesifikasi yang disebutkan. Sementara jual-beli dengan sistem permainan keadaannya tidak demikian. Apakah engkau tidak memperhatikan apabila barang yang dijual rusak atau busuk, apakah si penjual tidak akan menggantinya dengan barang serupa? Bila kamu mengatakan "Tidak", maka ini bukan jual-beli benda yang nyata dan bukan pula jual-beli berdasarkan spesifikasi.

Bab: Menjual Buah-buahan

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang menjual buah hingga tampak membaik (matang).

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar,

نَهَى عَنْ الْمَلَامَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

"Bahwasanya Nabi SAW melarang menjual buah-buahan hingga tampak membaik (matang), beliau melarang bagi penjual dan pembeli."¹⁰²

Imam Syafi'i berkata: Kami berpegang kepada hadits ini, dan di dalamnya terdapat sejumlah dalil yang sangat transparan. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga tampak membaik. Adapun tanda buah-buahan dianggap membaik adalah terlihat warna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan padanya, sebab hama dan penyakit bisa saja menyerang buah-buahan sebelum ia mencapai sifat-sifat seperti ini. Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum mencapai sifat seperti itu, padahal buah-buahan telah terlihat oleh penjual dan pembeli, sebab bisa saja hama atau penyakit memusnahkan semuanya atau mengurangi kuantitasnya. Oleh karena itu, diharamkan menjual semua jenis buah-buahan hingga tampak bening dan mengkal. Inilah pendapat yang kami pegang, sementara kamu hanya berpegang pada garis besarnya. Kami berpendapat pula tidak boleh menjual mentimun dan semangka meskipun telah nampak dan membesar hingga tampak padanya tanda-tanda akan matang.

Imam Syafi'i berkata: Jika kami mengatakan tidak halal menjual mentimun dan semangka sebelum tampak akan matang, maka menjual

¹⁰² *Musnad Ahmad*, juz 2, hal. 7, 62, 73 dan 79, dan juz 3, hal. 350.

sesuatu yang belum tampak tentu lebih diharamkan lagi karena tidak diketahui, barangkali buahnya tidak jadi.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami katakan bahwa apabila buah mentimun telah tampak, maka ia telah halal dijual, demikian pula apa yang akan diciptakan dari mentimun tersebut yang berupa bibit.

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual buah hingga tampak membaik (mengkal), lalu mengapa kamu menjual sesuatu yang belum diciptakan? Rasulullah SAW telah melarang pula menjual secara tahunan, yakni menjual buah yang akan dihasilkan oleh suatu pohon untuk masa satu tahun. Jika kamu mengatakan diperbolehkan menjual buah kurma untuk musim panen berikutnya, selama musim panen tahun ini dianggap berhasil, maka kamu telah menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Sedangkan bila kamu mengatakan bahwa menjual buah yang belum ada tidak diperbolehkan, maka demikian pula sepantasnya yang kamu katakan tentang jual-beli mentimun dan semangka.

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang menjual mentimun, semangka dan lobak. Bolehkah bagi yang membelinya untuk menjual kembali sebelum dilakukan serah-terima?

Imam Syafi'i menjawab: Tidak boleh, dan tidak diperkenankan pula menjual (barter) buah-buahan itu dengan yang sejenis apabila salah satunya lebih banyak daripada yang lain, meski dilakukan secara tunai.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah dalam masalah itu?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Ar-Rabi' berkata: Kami berpendapat seperti yang engkau katakan, yakni tidak boleh dijual hingga diserahterimakan. Akan tetapi, tidak mengapa bila salah satunya lebih banyak dibandingkan dengan yang lain selama dilakukan secara tunai, dan tidak ada kebaikan padanya bila tidak tunai (*nasi'ah*).

Imam Syafi'i berkata: Sebagian dari pendapat ini menyelisihi Sunnah.

Ar-Rabi' bertanya: Dari sisi mana?

Imam Syafi'i menjawab: Kalian mengatakan tidak boleh dijual hingga diserahterimakan, dan tidak boleh pula dijual bila tidak tunai. Hal ini sama seperti hukum makanan yang terdiri dari kurma dan gandum. Kemudian kamu mengatakan tidak mengapa melebihi salah satunya selama dilakukan secara tunai. Bila demikian, berarti menyelisihi hukum

makanan. Perkataan seperti ini tidak diterima, dari seorang pun di antara manusia. Mesti diputuskan apakah ia berada di luar hukum makanan sehingga tidak mengapa dijual sebelum diserahkan dan dijual dengan kelebihan pada salah satunya serta tidak tunai, atau ia dimasukkan pada hukum makanan, maka tidak boleh dilebihkan salah satunya bila dijual (*dibarter*) dengan yang sejenis meski dilakukan secara tunai.

Bab: Keterangan tentang Harga Anjing

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang seseorang yang membunuh anjing milik orang lain.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang membunuh tidak harus membayar ganti rugi.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah mengenai hal itu?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harts bin Hisyam, dari Abu Mas'ud Al Anshari,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

“Bahwasanya Nabi SAW melarang (mengambil) harga anjing, upah pezina dan bayaran tukang tenung”.¹⁰³

Malik berkata, “Hanya saja aku tidak menyukai mengambil harga anjing penjaga tanaman dan hewan maupun anjing yang biasa karena adanya larangan Rasulullah SAW untuk mengambil harga anjing.”

Imam Syafi'i berkata: Kami memperbolehkan seseorang memelihara anjing untuk menjaga tanaman, namun tidak memperbolehkan menjualnya berdasarkan larangan Nabi SAW. Ketika kami mengharamkan harganya dan pada saat kami memperbolehkan memeliharanya demi mengikuti perintah Nabi SAW, maka berarti tidak halal bila anjing memiliki harga dalam keadaan bagaimanapun.

Ar-Rabi' berkata: Kami berpendapat, apabila seseorang membunuh anjing milik orang lain, maka ia harus membayar harganya.

Imam Syafi'i berkata: Pendapat ini menyelisihi hadits Rasulullah

¹⁰³ HR. Bukhari, pembahasan tentang jual-beli, bab “Harga Anjing”, Muslim, 22, pembahasan tentang merawat tanaman, bab “Pengharaman Harga Anjing”, hadits no. 1567, juz 3, hal. 1198.

SAW serta qiyas dan bahkan menyelisihi asas pemikiran kamu. Bagaimana sehingga kamu mengharuskan baginya membayar ganti rugi pada saat anjing itu tidak bermanfaat lagi, lalu kamu tidak menetapkan harga bagi anjing di saat anjing itu halal diambil manfaatnya.

Apabila seseorang berkata, "Sesungguhnya di antara penduduk timur ada yang mengatakan bahwa pendapat yang menyatakan apabila anjing dibunuh, maka pembunuh harus membayar harganya didukung oleh satu atsar." Maka katakan bahwa mereka itu telah memperbolehkan menjual anjing di saat masih hidup lalu menolak hadits tentang larangan mengambil harga anjing. Mereka mengatakan bahwa anjing adalah barang seperti barang-barang lainnya. Harganya halal sebagaimana halnya harga himar dan bighal meski dagingnya tidak dimakan, akan tetapi ada manfaat padanya. Mereka mengatakan pula bahwa sekiranya kita mengatakan harganya tidak dihalalkan, maka kita harus mengatakan pula bahwa tidak ada sanksi apapun bagi orang yang membunuhnya. Serta, masih banyak lagi perkataan mereka yang serupa dengan itu.

Kemudian di sisi lain mereka mengatakan bahwa apabila hewan ternak milik seseorang mati, maka boleh baginya untuk mengambil kulitnya lalu menyamakannya. Apabila telah disamak, maka halal diperjualbelikan. Namun jika kulit itu dirusak oleh seseorang sebelum disamak, maka tidak ada tuntutan ganti rugi bagi orang yang merusaknya, karena saat itu harganya tidak halal hingga disamak.

Mereka mengatakan pula tentang seorang muslim yang mewarisi khamer atau menerima hibah berupa khamer, maka semua itu tidak halal baginya kecuali apabila ia merusaknya dan menjadikannya sebagai cuka. Jika telah menjadi cuka, maka halal diperjualbelikan. Sekiranya seseorang merusaknya saat masih berbentuk khamer atau setelah diproses namun belum menjadi cuka, maka orang yang merusak tidak dibebani kewajiban mengganti rugi sedikitpun, sebab asalnya adalah haram dan belum berubah menjadi cuka. Ini dikarenakan mereka memahami apa yang mereka katakan. Pandangan mereka dapat dibantah oleh hadits yang telah kita *shahih*-kan bahwa Rasulullah SAW melarang mengambil harga anjing, sekiranya mereka mau men-*shahih*-kannya.

Adapun pandangan kamu terbantah oleh hadits itu, karena kamu men-*shahih*-kannya serta menetapkan bahwa anjing tidak memiliki harga selama masih hidup, lalu menetapkan harga untuknya apabila telah mati. Bagaimana pendapatmu jika seseorang mengatakan, "Aku tidak menetapkan harga bagi anjing apabila dibunuh karena manfaatnya tidak ada lagi, dan aku memperbolehkan menjualnya dalam keadaan hidup selama manfaatnya

masih ada.” Bukankah tidak ada hujjah yang dapat dihadapkan kepadanya kecuali mengatakan, “Apabila dibunuh, maka pembunuh harus membayar harganya, karena anjing itu dimiliki oleh seseorang dan ia mempunyai harga ketika masih hidup. Sesuatu yang memiliki harga ketika masih hidup, maka ada harga pula ketika telah mati. Apabila pada salah satu keadaan ia tidak memiliki harga, maka tidak ada pula harga baginya pada keadaan yang lain”.

Bab: Zakat

Imam Syafi’i berkata: Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami dari Umar bin Yahya, dari bapaknya, dari Abu Sa’id Al Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

“Tidak ada (kewajiban) zakat pada sesuatu yang kurang dari 5 wasaq.”¹⁰⁴

Demikianlah pendapat kami dan pendapat kalian secara garis besarnya. Kemudian kamu menyelisihinya pada beberapa hal. Sementara kami dan kalian telah mengatakan bahwa kelompok makanan tidak digabungkan kepada kelompok lainnya. Sebab bila kita menggabungkannya, berarti kita telah mengambil zakat dari makanan yang tidak cukup 5 wasaq, sebab hadits Nabi SAW sangat jelas menyatakan tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu yang berjumlah 5 wasaq kecuali terdiri dari satu jenis. Kemudian kamu mengatakan menggabungkan antara *hintah*, *salt* dan *syar’ir*¹⁰⁵ dengan dalih bahwa Sa’ad tidak memperbolehkan menjual gandum dengan *syar’ir* kecuali ukurannya sama.

Imam Syafi’i berkata: Nabi SAW telah bersabda,

يَبْعُوا الْخِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ.

“Jualah gandum dengan syar’ir sebagaimana yang kalian sukai apabila dilakukan secara tunai.”¹⁰⁶

Nabi SAW tidak menyinggung tentang salt sedikitpun sepanjang yang aku ketahui. *Salt* bukanlah *hintah*, bahkan kurma dengan anggur kering masih lebih mirip dibandingkan *salt* dengan *hintah*, padahal kamu tidak

¹⁰⁴ Satu wasaq kurang lebih 240 liter. Wallahu alam —penerj.

¹⁰⁵ *Hintah*, *salt* dan *syar’ir* termasuk jenis gandum. Wallahu a’lam. —penerj.

¹⁰⁶ *Musnad* Syafi’i, dalam pembahasan tentang jual-beli, hal 147

menggabungkan kurma dengan anggur kering.

Kamu mengatakan menggabungkan seluruh jenis katun dengan dalih Umar bin Khaththab mengambil zakat 1/10 dari jenis katun, padahal kamu mengambil pula zakat 1/10 dari *katun*, *hinthah* dan *kurma*. Maka, apakah setiap jenis ini dapat digabungkan dengan jenis lainnya? Demikian pula Umar mengambil zakat 5 %, masing-masing dari *hinthah* dan anggur kering. Maka, apakah anggur kering dapat digabungkan dengan *hinthah*? Sungguh pandangan kamu mengubah keterangan yang dinukil dari Umar serta menyelisihinya. Perkataan yang kamu kemukakan saling bertentangan. Pada satu sisi kamu memperbolehkan adanya kelebihan pada salah satu yang dipertukarkan apabila jenisnya berbeda, maka mengapa kamu menggabungkannya sementara keduanya —menurut kamu— berasal dari jenis yang berbeda? Lalu mengapa pula kamu memperbolehkan adanya kelebihan, sementara ia —dalam pandangan kamu— adalah makanan yang berasal dari satu jenis? Aku tidak mengetahui perkataan kamu dalam masalah *katun*, *salt* dan *sya'ir*, melainkan menyelisih Sunnah, atsar dan qiyas.

Bab: Wali dalam Pernikahan

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang nikah.

Imam Syafi'i berkata: Semua pernikahan tanpa ada wali adalah tidak sah (batil).

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah dalam masalah itu?

Imam Syafi'i menjawab: Hadits-hadits yang *shahih*. Adapun dari hadits Malik, sesungguhnya ia telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW,

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ يُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

"Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan perawan dimintai pendapat tentang dirinya dan izinya adalah diamnya."¹⁰⁷

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami, telah sampai kepadanya bahwa Ibnu Al Musayyib berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Seorang wanita tidak boleh dinikahkan kecuali atas izin walinya,

¹⁰⁷ ITR, Muslim, pembahasan tentang nikah, bab "Meminta Izin Janda dalam Pernikahan", hadits no. 1521, juz 2, hal. 1037.

atau orang bijak dari keluarganya, atau sultan (penguasa).”

Imam Syafi’i berkata: Kamu men-*shahih*-kan hadits ini dan mengatakan nikah dianggap sah meski tanpa wali. Sementara kami berpegang pada hadits-hadits yang lebih *shahih* dan lebih jelas.

Imam Syafi’i berkata: Muslim bin Khalid dan Abdul Majid telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

“Siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batil.” (tiga kali)

Imam Syafi’i berkata: Muslim dan Sa’id telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, ia berkata, “Pernah ada satu rombongan dalam perjalanan dan di antara mereka terdapat seorang janda. Lalu wanita itu menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki, dan si laki-laki menikahkannya dengan laki-laki dalam rombongan. Maka, Umar mendera orang yang menikahi dan yang menikahkan. Lalu memisahkan antara keduanya.”

Imam Syafi’i berkata: Muslim telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Khutsaim, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Tidak ada nikah tanpa wali yang bijak dan dua saksi yang adil.”

Imam Syafi’i berkata: Ini adalah pendapat yang umum di Madinah dan Makkah.

Ar-Rabi’ berkata: Kami mengatakan bahwa wanita yang memiliki status sosial rendah tidak mengapa menikah tanpa wali. Tapi kami membatalkan pernikahan tanpa wali pada wanita dengan status sosial yang tinggi.

Imam Syafi’i berkata: Kamu kembali kepada peran wali yang telah kamu abaikan. Kamu mengatakan, “Tidak mengapa wanita yang berstatus rendah menikah tanpa wali, sedangkan wanita yang berstatus tinggi tidak diperbolehkan.”

Imam Syafi’i berkata: Sunnah dan atsar berlaku umum atas setiap wanita. Lalu, siapakah yang memerintahkanmu untuk mengkhususkan wanita yang berstatus sosial tinggi agar dipelihara serta diatur sesuai dengan ketetapan hadits, lalu kamu menyalahi hadits dari Nabi SAW dan perkataan orang-orang sesudahnya sehubungan dengan wanita yang berstatus sosial rendah?

Bagaimana pendapat kamu apabila seseorang mengatakan, “Bahkan aku tidak memperbolehkan wanita yang berstatus sosial rendah untuk dinikahi, karena ia lebih rawan untuk ditipu dalam pernikahan sehingga mengalami perkara yang tidak diinginkan. Berbeda dengan wanita yang berstatus sosial tinggi, dimana ia akan malu dan menjaga statusnya serta khawatir bila statusnya terusik”. Bukankah orang ini lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan kamu? Sesungguhnya kesalahan pandangan kamu dalam masalah ini cukup jelas dan tidak perlu dijelaskan. Bahkan, kesalahan itu sudah diketahui dengan sekedar menukil pandangan yang dimaksud.

Imam Syafi’i berkata: Kaum wanita diharamkan untuk dicampuri kecuali dengan sebab yang membolehkannya, yaitu pernikahan atas izin wali dan dihadiri oleh saksi serta adanya keridhaan. Tidak ada perbedaan antara wanita yang berstatus sosial tinggi dengan yang berstatus sosial rendah dalam hal apa-apa yang diharamkan Allah SWT pada mereka. Mereka semua sama, tidak seorang pun di antara mereka yang halal bagi seorang laki-laki kecuali dengan sebab yang menghalalkan wanita lainnya.

Bab: Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Mahar (Maskawin)

Ar-Rabi’ berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi’i tentang batas minimal mahar.

Imam Syafi’i berkata: Sesuatu yang berharga dan diridhai manusia untuk dijadikan mahar, maka dapat dijadikan sebagai mahar. Sebagaimana apabila penjual dan pembeli saling ridha untuk melakukan transaksi jual-beli pada sesuatu yang memiliki harga, maka transaksi tersebut diperbolehkan.

Ar-Rabi’ bertanya: Apakah hujjah dalam hal itu?

Imam Syafi’i menjawab: Sunnah yang *shahih*, qiyas, logika dan *atsar*. Adapun dari segi hadits, Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin Saad, bahwa seorang laki-laki memohon kepada Nabi SAW untuk menikahnya dengan seorang wanita. Maka Nabi SAW bersabda,

الْتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Carilah meskipun cincin yang terbuat dari besi.”

Laki-laki itu berkata, “Aku tidak mendapatkannya.” Maka Nabi SAW menikahkan si wanita kepada laki-laki tersebut dengan mahar hafalan Al Qur’an.¹⁰⁸

¹⁰⁸ HR: Bukhari, pembahasan tentang nikah, bab “Wanita Menawarkan Dirinya”.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan bahwa mahar tidak boleh kurang dari 1/4 Dinar. Dalam hal ini kami berhujjah bahwa Allah SWT telah berfirman, *"Jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu."* (Qs. Al Baqarah (2): 237) Allah berfirman pula, *"Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."* (Qs. An-Nisaa' (4): 4) Apakah yang dapat diberikan kepada si wanita sekiranya mahar hanya terdiri dari 1 Dirham?

Imam Syafi'i berkata: Diberikan 1/2 Dirham. Demikian pula apabila mahar kurang dari 1 Dirham, maka diberikan setengah dari apa yang ditetapkan sebagai mahar.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya ini adalah jumlah yang sedikit.

Imam Syafi'i berkata: Justru ini adalah permasalahan dimana kamu menyelisihi Sunnah dan praktik maupun atsar di Madinah. Tidak ada yang berpendapat seperti itu di Madinah sebelum kamu sepanjang pengetahuan kami. Umar bin Khatthab mengatakan, *"Tiga genggam anggur kering (kismis) dapat dijadikan sebagai mahar."* Sa'id bin Al Musayyib berkata, *"Apabila seseorang memberikan mahar berupa cambuk atau yang lebih dari itu, niscaya itu diperbolehkan"*. Rabi'ah bin Abu Abdirrahman memperbolehkan pernikahan dengan mahar 1/2 Dirham atau kurang dari itu.

Sesungguhnya kamu mengambil pendapat tersebut dari Abu Hanifah lalu mengubah perkataannya, sebab Abu Hanifah mengatakan, *"Mahar tidak boleh kurang dari harta yang bila dicuri, maka si pencuri di jatuhkan hukuman potong tangan, yakni 10 Dirham"*.

Kepada mereka yang berpegang dengan madzhab Abu Hanifah ditanyakan, *"Apakah kamu meninggalkan apa yang kami riwayatkan dari Nabi SAW dan para sahabat dan berpegang dengan perkataan yang lain?"*

Pendapat Abu Hanifah telah dinukil pula dari Ali bin Abi Thalib melalui jalur yang tidak *shahih*. Sekiranya tidak ada pandangan lain yang menyelisihi perkataan Abu Hanifah, niscaya mahar tidak boleh kurang dari 10 Dirham. Akan tetapi di sisi lain kamu telah menyelisihi pandangannya, dimana kamu mengatakan bahwa mahar tidak boleh kurang dari seperempat Dinar. Sementara Abu Hanifah mengatakan, tidak boleh kurang dari 10 Dirham.

Sebagian ulama madzhab Hanafi mengatakan, *"Kami menganggap*

buruk bila kemaluan wanita dihalalkan dengan sebab sesuatu yang remeh.”

Imam Syafi’i berkata: Bagaimana menurut pendapat kamu apabila seseorang membeli seorang budak wanita dengan harga 1 Dirham atau kurang dari itu, apakah kamu memperbolehkan bagi orang yang membeli untuk menggauli wanita tersebut?

Apabila mereka mengatakan “Ya”, maka aku katakan; dengan demikian kamu telah menghalalkan kemaluan wanita ditambah lagi dengan perbudakan atas dirinya hanya dengan sebab sesuatu yang remeh, yakni 1 Dirham atau kurang dari itu. Lalu di sisi lain kamu mengatakan bahwa kemaluan wanita tidak dapat dihalalkan melalui jalur pernikahan kecuali dengan mahar 10 Dirham.

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana seorang wanita yang berstatus sosial rendah dinikahi oleh laki-laki dari kalangan elit dengan mahar 10 Dirham, bukankah hal ini lebih meninggikan derajat si wanita dibandingkan dengan 10 Dirham yang diberikan kepada wanita yang berstatus sosial tinggi lalu diperistrikan oleh laki-laki dari kalangan bawah?

Perhatikanlah ketika kamu menetapkan bahwa batas minimal mahar sama dengan nilai minimal barang yang bila dicuri berlaku hukum potong tangan padanya. Artinya, kamu mengqiyaskan mahar kepada hukum potong tangan, padahal bukankah mahar lebih tepat bila diqiyaskan kepada zakat daripada diqiyaskan kepada hukum potong tangan?

Apabila kamu mengatakan, “Batas minimal mahar memiliki riwayat tersendiri dan batas minimal harta yang berlaku padanya hukum potong tangan memiliki riwayat tersendiri pula, bukan berarti salah satunya diqiyaskan kepada yang lain, hanya saja dalam hal ini jumlahnya bertepatan sama.”

Maka dikatakan, “Seandainya seseorang mengatakan ‘Mahar tidak boleh kurang dari 500 Dirham, karena ini adalah jumlah mahar Nabi SAW dan mahar anak-anak perempuannya’, bukankah pandangan ini lebih berdasar daripada pendapatmu?”

Atau seseorang mengatakan “Mahar tidak boleh kurang dari 200 Dirham, karena zakat tidak wajib pada jumlah yang kurang dari 200 Dirham”, bukankah perkataan ini lebih mendekati kebenaran daripada pendapatmu, meski pada dasarnya kamu semua tidak berada dalam kebenaran?

Jika apa yang dikatakan oleh orang ini tidak pantas dan demikian pula yang kamu katakan, maka tidak ada pandangan yang tepat dalam masalah ini kecuali mengikuti Sunnah dan qiyas. Bagaimana pendapat kamu apabila seseorang memberikan mahar kepada seorang wanita sebesar 1000

Dirham, padahal wanita seperti itu biasanya diberi mahar 10 Dirham, bukankah hal ini diperbolehkan dan tidak boleh bagi si laki-laki untuk menolaknya. Demikian pula apabila seorang laki-laki memberi mahar 10 Dirham kepada seorang wanita, padahal wanita seperti itu biasanya diberi mahar 1000 Dirham, bukankah hal ini diperbolehkan dan tidak boleh bagi si wanita untuk menolaknya?

Sama halnya dengan jual-beli dimana diperbolehkan padanya sedikit unsur tipuan bila ada keridhaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Mengapa yang demikian itu berlaku pada mahar yang lebih dari 10 Dirham lalu tidak berlaku pada mahar yang kurang dari 10 Dirham?

Bab: Menyusui

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سَهْلَةَ ابْنَةَ سُهَيْلٍ أَنْ تَرْضِعَ
سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرَمَ بِهِنَّ.

“Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim sebanyak 5 kali penyusuan sehingga ia menjadi haram menikahinya dengan sebab penyusuan itu.”¹⁰⁹

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah bahwa ia berkata, “Salah satu ayat yang diturunkan Allah dalam Al Qur'an adalah, *'Sepuluh penyusuan dapat mengharamkan (saling menikahi)'*. Kemudian ketentuan ini dihapus menjadi 5 kali. Rasulullah SAW wafat, sementara ayat-ayat itu termasuk yang dibaca karena termaktub dalam jajaran ayat-ayat Al Qur'an.”

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi bahwa Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya, “Sesungguhnya Aisyah mengirimnya —yang saat itu masih menyusui— kepada saudara perempuannya Ummu Kaltsum. Lalu Ummu Kaltsum menyusuiinya

¹⁰⁹ FIR. An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i* dengan syarah As-Suyuthi, pembahasan tentang nikah, bab “Penyusuan Orang Dewasa”, hal. 104, juz 6, jld. 3, cet. Dar Al Fikr, Beirut-Libanon; *Mustadrak* Al Hakim, pembahasan tentang mengenal sahabat, bab “Menyusui Orang Dewasa Khusus bagi Salim”, hal. 61, juz 4, cet. Dar Al Ma'rifah, Beirut; dan dalam *Musnad* Syafi'i, pembahasan tentang perbedaan Malik dan Syafi'i, hal. 220, cet. Dar Ar-Rayyan li At-Turats.

sebanyak 3 kali penyusuan dan setelah itu Ummu Kaltsum sakit sehingga tidak pernah lagi menyusui selain 3 penyusuan tersebut. Maka, Salim tidak dapat masuk ke tempat Aisyah, karena Ummu Kaltsum tidak menyempurnakan 10 kali penyusuan terhadapnya.”

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi bahwa Shafiyah binti Abu Ubaid mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Hafshah (*Ummul Mukminin*) mengirim Ashim bin Abdullah bin Sa’ad kepada saudara perempuannya, Fathimah binti Umar, supaya saudara perempuannya itu menyusui Ashim 10 kali agar ia dapat masuk ke tempatnya. Saat itu, Ashim masih kecil dan menyusui. Maka setelah dewasa, ia masuk ke tempat Hafshah.

Imam Syafi’i berkata: Kamu telah meriwayatkan dari Aisyah bahwa Allah telah menurunkan ayat bahwa penyusuan yang mengharamkan pernikahan adalah 10 kali, kemudian dihapus menjadi 5 kali. Lalu Nabi SAW wafat, sementara ayat tersebut termasuk yang dibaca di antara ayat-ayat Al Qur’an. Kamu meriwayatkan pula dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan agar Salim disusui sebanyak 5 kali penyusuan sehingga haram baginya untuk menikah dengan ibu susuannya. Lalu kamu meriwayatkan dari Aisyah dan Hafshah (keduanya adalah *Ummul Mukminin*) tentang perbuatan yang sama seperti kandungan riwayat Aisyah. Akan tetapi kamu menyelisihi hal itu dan meriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib bahwa satu hisapan dapat mengharamkan.

Kalian meninggalkan riwayat Aisyah dan pendapatnya bersama Hafshah karena berpegang kepada perkataan Ibnu Al Musayyib. Kemudian kalian meninggalkan pula perkataan Ibnu Al Musayyib karena berpegang kepada pemikiran pribadi. Padahal, telah diriwayatkan dari Nabi SAW riwayat yang sama seperti yang dikutip oleh Aisyah dan Ibnu Az-Zubair. Di samping itu, pendapat ini sesuai pula dengan pandangan Abu Hurairah, padahal hal seperti inilah yang patut—menurut kalian—untuk diamalkan.

Imam Syafi’i berkata: Anas bin Iyadh telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Abdullah bin Az-Zubair, bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا تَحْرُمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ.

“Sekali hisapan (dalam menyusui) tidak mengharamkan (pernikahan), demikian pula dengan dua hisapan.”⁽¹⁰⁾

⁽¹⁰⁾ HR. Muslim, pembahasan tentang menyusui, bab “Sekali Atau Dua Kali Hisapan”, hadits no. 250, juz 2, hal. 1673.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah Ibnu Az-Zubair mendengar hal itu langsung dari Nabi SAW?

Imam Syafi'i menjawab: Benar, ia telah menghafal hal itu dari Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, ia berusia 9 tahun.

Bab: Penjelasan tentang Perwalian.¹¹¹

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Hanya saja perwalian itu kepada siapa yang memerdekakan."¹¹²

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW melarang menjual perwalian dan menghibahkannya.

Imam Syafi'i berkata: Inilah pendapat yang aku jadikan pedoman.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan bahwa *sa'ibah*¹¹³ perwaliannya menjadi milik kaum muslimin, begitu pula seorang muslim yang dimerdekan oleh orang Nasrani, maka perwaliannya menjadi milik kaum muslimin.

Imam Syafi'i berkata: kalian mengatakan tentang seorang laki-laki yang masuk Islam dalam kekuasaan seseorang, atau seseorang yang memungut anak atau dimintai perlindungan oleh orang lain, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang berhak mendapatkan perwalian dikarenakan tidak ada di antara mereka yang memerdekakan, sebab hanya memerdekakan yang dapat menempati posisi nasab. Kemudian kamu kembali dan keluar dari cakupan kedua hadits itu sekaligus, dan bahkan keluar pula dari asas pemikiran kamu.

Kamu mengatakan bahwa apabila seseorang memerdekakan budaknya lalu tidak peduli dengannya setelah itu, maka si majikan tidak mendapatkan

¹¹¹ Maksud perwalian di sini adalah perwalian antara mantan budak dengan orang yang memerdekakannya. *Wallahu a'lam bish-shay'.*

¹¹² HR: Bukhari, pembahasan tentang jual-beli, bab "Apabila Membuat Persyaratan yang Tidak Halal dalam Jual-Beli", dan dalam pembahasan tentang *mukatab*, bab "Budak Mukatab Memohon Bantuan dan Meminta kepada Manusi". Muslim, 20, pembahasan tentang pembebasan budak, 2, bab "Perwalian untuk Orang yang Memerdekan", hadits no. 1504, juz 2, hal. 1141-1142.

¹¹³ *Sa'ibah* di sini adalah budak yang dimerdekan oleh majikannya, kemudian si majikan tidak mau lalu lagi urusannya setelah itu. *Wallahu a'lam bish-shay' —penerj.*

perwalian dari budak tersebut. Jika seorang kafir *dzimmi* memerdekakan budaknya yang muslim, maka orang kafir tersebut tidak pula berhak mendapatkan perwalian budak muslim yang ia merdekakan.

Imam Syafi'i berkata: Tidak berlebihan bila orang yang memerdekakan budaknya lalu tidak peduli dengan si budak sesudah itu masih berhak mendapatkan perwalian dari budak yang dimerdekakannya, demikian pula halnya dengan orang Nasrani yang memerdekakan budak muslim, sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "*Sesungguhnya perwalian untuk orang yang memerdekakan.*"

Barangsiapa mengatakan bahwa kedua orang ini tidak berhak mendapatkan perwalian, maka ia telah menggeser perwalian dari pemiliknya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang memerdekakan. Atau setiap salah seorang mereka masuk klasifikasi orang-orang yang tidak sah memerdekakan budak, karena perwalian tidak mereka dapatkan. Jika seseorang memerdekakan budaknya lalu tidak peduli dengan urusan si budak, atau si Nasrani memerdekakan budaknya yang muslim, maka tidak satu pun di antara budak itu yang dinyatakan merdeka, sebab perwalian tidak didapatkan oleh mereka yang memerdekakan itu.

Kamu —semoga Allah mengampuni kita semua— tidak mengetahui apa yang kamu tinggalkan dan tidak mengerti pula apa yang kamu jadikan sebagai pedoman. Kamu telah meninggalkan riwayat dari Umar dimana ia berkata kepada orang yang memungut anak, "Perwaliannya menjadi milikmu." Kamu meninggalkan pula riwayat dari Maimunah (istri Nabi SAW) dan Ibnu Abbas bahwa ia (yakni Maimunah) telah menghibahkan perwalian Sulaiman bin Yasar. Begitu pula kamu meninggalkan riwayat Umar bin Abdul Aziz dari Nabi SAW tentang orang yang masuk Islam saat dalam kekuasaan seseorang, bahwa perwalian untuk orang yang menguasainya.

Sementara itu, kamu mengatakan tidak ada perwalian kecuali bagi orang yang memerdekakan saja. Lalu perwalian itu tidak akan hilang bila dihibahkan maupun karena syarat yang ditetapkan oleh orang yang memerdekakan. Kemudian kamu mengatakan bahwa seseorang yang memerdekakan budaknya dan tidak peduli dengannya sesudah itu, atau orang Nasrani yang memerdekakan budak muslim, keduanya tidak mendapatkan perwalian dari budak yang mereka merdekakan. Seandainya kamu merenungkan dengan baik, tentu kamu akan menarik kesimpulan bahwa perwalian *sa'ibah* untuk orang yang memerdekakannya, dan perwalian mantan budak yang muslim adalah untuk orang Nasrani yang telah memerdekakannya.

Pandangan yang tidak selaras dengan pendapat kamu sesungguhnya lebih tepat untuk kamu ikuti, meskipun pendapat itu juga menyelisihi hadits Nabi SAW, "*Perwalian untuk orang yang memerdekakan*". Hal ini dikarenakan pandangan ini didukung oleh sejumlah atsar, sedangkan pendapat yang kamu pegang tidak didukung oleh satu atsar pun.

Bab: Membatalkan Puasa di Siang Hari Bulan Ramadhan

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah,

أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعَتَقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَقَالَ إِنِّي لَا أَجِدُ فَاتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فَقَالَ لَهُ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحْوَجَ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ كُلَّهُ.

"Seorang laki-laki membatalkan puasa di bulan Ramadhan, maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk membayar kafarat dengan memerdekakan budak, berpuasa dua bulan atau memberi makan 60 orang yang miskin. Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak mampu melakukannya'. Lalu didatangkan kepada Nabi SAW satu keranjang (berisi kurma), maka Nabi SAW bersabda, '*Ambillah ini dan sedekahkan!*' Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak mendapati orang yang lebih membutuhkannya daripada aku'. Rasulullah SAW pun tertawa hingga gigi taringnya terlihat, kemudian beliau bersabda *Makanlah!*"¹¹⁴

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Atha' Al Khurasani, dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW dan berkata,

أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَهْدِيَ بَدَنَةً، قَالَ: لَا قَالَ

¹¹⁴ *Sunan Al Kubra* oleh Al Baihaqi, juz 4, hal. 224

“Aku telah mencampuri istriku di siang hari bulan Ramadhan sedang aku dalam keadaan berpuasa.” Rasulullah SAW bersabda, “Apakah engkau mampu memerdekakan seorang budak?” Orang itu berkata, “Tidak.” Beliau bersabda, “Apakah engkau mampu untuk berkurban dengan seekor unta?” Orang itu berkata, “Tidak.” Beliau bersabda, “Duduklah!” Lalu didatangkan kepada Nabi SAW satu keranjang (berisi kurma) dan beliau memberikannya kepada orang Arab badui tersebut.¹¹⁵

Imam Syafi’i berkata: Inilah pandangan yang menjadi pedoman kami, yaitu keharusan memerdekakan budak dan tidak dianggap mencukupi baginya kecuali mampu memerdekakan budak. Kafarat baginya —dalam permasalahan ini— sama seperti kafarat *zihar*. Sementara kalian mengatakan bahwa kalian lebih menyukai tidak membayar kafarat kecuali dengan memberi makan. Maha Suci Allah yang Maha Agung, bagaimana kalian menyelisihi apa yang kalian riwayatkan sendiri dari Rasulullah SAW, dan kalian tidak menyelisihi perkataan seseorang di antara makhluk ciptaan Allah. Kami tidak pernah melihat seseorang sebelum kalian atau mendengar berita darinya, baik di belahan timur maupun barat, yang berpendapat seperti kalian. Tidak boleh bagi seorang pun menyelisihi Rasulullah SAW.

Bab: Barang Temuan

Ar-Rabi’ berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi’i tentang orang yang mendapati barang tercecce.

Imam Syafi’i berkata: Hendaknya ia mengumumkannya selama satu tahun, kemudian bila mau ia dapat memakannya, baik kondisinya lapang maupun sulit. Apabila si pemilik barang itu datang, maka hendaklah ia mengganti rugi kepada si pemilik.

Ar-Rabi’ bertanya: Apakah hujjah dalam persoalan itu?

Imam Syafi’i menjawab: Sunnah *shahih* yang diriwayatkan dari

¹¹⁵ HR. Bukhari, pembahasan tentang puasa, bab “Apabila Seseorang Melakukan Hubungan Intim pada Siang Hari Bulan Ramadhan dan Ia Tidak Mampu Membayar Kafarat, maka Disdekahkan kepadanya lalu Ia Membayar Kafarat”; Muslim, 13, pembahasan tentang puasa, 14, bab “Kerasnya keharaman Hubungan Intim di Siang Hari dalam Ramadhan bagi yang Berpuasa”, hadits no. 111, hal. 781, juz 3, cet. Dar Al Fikr; HR. At-Tirmidzi, 6, pembahasan tentang puasa, 8, bab “Apa-apa yang Disebutkan tentang Kafarat Membatalkan Puasa pada Bulan Ramadhan”, hadits no. 724, hal. 2, juz 3, di-tahqiq oleh Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, cet. Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Beirut-Shamon.

Rasulullah SAW oleh Ubay bin Ka'ab, dimana Nabi SAW memerintahkan Ubay untuk memakannya, padahal kondisi ia saat itu dalam keadaan lapang.

Imam Syafi'i berkata: Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid (mantan budak Al Munba'its), dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwasanya ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang barang yang ditemukan." Beliau SAW bersabda,

اعْرِفْ عَقَاصَهَا وَوَكَايَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا
فَنُشِئْكَ بِهَا.

"Kenalilah pengikatnya dan wadahnya, kemudian umumkan selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang, (maka serahkan kepadanya); dan jika tidak, maka itu menjadi urusanmu dengannya."¹¹⁶

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Muawiyah bin Abdullah bin Badr Al Juhani bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya, sesungguhnya ia singgah di tempat tinggal suatu kaum di jalan menuju Syam. Kemudian ia menemukan pundi yang berisi 80 Dinar. Ia menceritakan hal itu kepada Umar bin Khatthab, maka Umar berkata, "Umumkanlah di pintu-pintu masjid, dan ceritakanlah kepada siapa saja yang datang dari Syam selama satu tahun. Apabila telah berlalu satu tahun, maka terserah kepadamu."

Imam Syafi'i berkata: Kamu telah meriwayatkan dari Nabi SAW kemudian dari Umar bahwa diperbolehkan memakan barang temuan setelah diumumkan selama satu tahun. Kemudian kamu menyelisih hal itu seraya mengatakan, "Kami tidak suka memakan barang temuan, baik bagi orang kaya maupun orang miskin."

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwa seorang laki-laki menemukan barang yang tercecer, maka ia datang kepada Abdullah bin Umar seraya berkata, "Sesungguhnya aku menemukan barang yang tercecer, maka bagaimanakah pendapatmu?" Ibnu Umar berkata kepadanya, "Umumkanlah!" Orang itu berkata, "Aku telah melakukannya." Ibnu Umar berkata, "Tambahlah pengumuman itu!" Orang itu berkata, "Aku telah melakukannya." Ibnu Umar berkata, "Aku tidak

¹¹⁶ HR. Bukhari, pembahasan tentang barang temuan, bab "Apabila Tidak Ditemukan Pemilik Barang Temuan"; Muslim, 31, pembahasan tentang barang temuan, hadits no. 1722.

memerintahkanmu untuk memakannya. Jika mau, hendaklah engkau tidak memungutnya.”

Imam Syafi’i berkata: Ibnu Umar tidak membatasi waktu untuk mengumumkan barang temuan, sementara kamu memberi batasan waktu selama satu tahun. Ibnu Umar tidak suka apabila orang yang menemukan barang tercecer itu memakannya, baik ia orang kaya ataupun miskin. Sementara kamu tidak berpendapat seperti ini, sebab Ibnu Umar tidak menyukai seseorang memungutnya atau menyedekahkannya. Adapun kamu memperbolehkan untuk memungut dan bahkan menyukainya, dimana kamu mengatakan apabila ditinggalkan, niscaya barang itu akan rusak atau hilang.

Bab: Menyapu di Atas Kedua Sepatu

Ar-Rabi’ berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi’i tentang menyapu di atas kedua sepatu.

Imam Syafi’i berkata: Boleh bagi orang yang *safar* (bepergian) maupun mukim untuk menyapu di atas sepatu bila ia memakainya dalam keadaan suci secara sempurna.

Ar-Rabi’ bertanya: Apakah Hujjah mengenai hal itu?

Imam Syafi’i menjawab: Sunnah yang *shahih*, sebagaimana Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abbad bin Ziyad — anak Mughirah bin Syu’bah — dari Mughirah bin Syu’bah.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ ثُبُوكَ ثُمَّ
تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ وَصَلَّى.

Bahwasanya Rasulullah SAW pergi hendak menunaikan hajatnya pada peristiwa perang tabuk, kemudian beliau wudhu lalu menyapu di atas kedua sepatunya dan shalat.¹¹⁷

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi’ dan Abdullah bin Dinar bahwa keduanya mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abdullah bin Umar datang ke Kufah menemui Sa’ad bin Waqqash (yang saat itu memegang tampuk pemerintahan di Kufah).

¹¹⁷ Diriwayatkan oleh Al-Haitsani dalam *Majma’ Al-Zawa’id*, hal. 95, jld. 2, bab “Apabila Imam Sa’ad Mukmin...”, cet. Dar Al-Kitab Al-Arabi. Al-Haitsani berkata, “Hadits ini *shahih* kecuali tafazzul. *Fazan* menempatkannya pada bagian *kanan*nya.” Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Mu’jam Al-Ausath* melalui perawi-perawi yang *isqah*.

Abdullah bin Umar melihat Sa'ad menyapu di atas sepatunya, maka ia mengingkari hal itu. Sa'ad berkata, "Tanyakanlah kepada bapakmu!" Lalu Abdullah bin Umar menanyakan hal itu kepada ayahnya, maka Umar berkata kepadanya, "Apabila engkau memasukkan kedua kakimu ke dalam sepatu, sedang keduanya suci, maka sapulah di atas kedua sepatumu." Ibnu Umar berkata, "Meskipun salah seorang di antara kami selesai buang air besar?" Umar berkata, "Meskipun ia selesai buang air besar."

Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwa Ibnu Umar kencing di pasar, kemudian ia wudhu dan menyapu di atas kedua sepatunya, lalu ia shalat.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abdurrahman bin Ruqaisy, ia berkata, "Aku melihat Anas bin Malik mendatangi suatu tempat lalu kencing, kemudian ia wudhu, dan menyapu di atas sepatunya, setelah itu ia shalat.

Imam Syafi'i berkata: Kalian telah menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh sahabat kalian dari Umar bin al-Khattab, Saad bin Abu Waqqash, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Urwah bin al-Zubair dan Ibnu Syihab. Kamu mengatakan bahwa orang mukim (yakni yang tidak sedang dalam perjalanan) tidak boleh menyapu di atas sepatu. Sementara telah dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hisham, bahwa ia melihat ayahnya menyapu di atas kedua sepatu.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Orang yang akan menyapu sepatu meletakkan satu tangan di atas sepatu dan satu tangan di bawah sepatu, kemudian menyapunya."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak menyukai seseorang menyapu di atas sepatu, baik saat mukim maupun ketika safar.

Imam Syafi'i berkata: Pandangan ini menyelisihi apa yang kamu riwayatkan dari Nabi SAW, serta menyelisihi praktik para sahabat dan tabi'in serta orang-orang sesudah mereka. Lalu, bagaimana bisa kamu mengklaim telah memadukan antara praktik dan Sunnah sekaligus?

Bab: Penjelasan tentang Jihad

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin al-Katsir bin Aflah, dari Muhammad (mantan budak Abu Qatadah al-Anshari), dari Abu Qatadah al-Anshari, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada peristiwa Hunain. Ketika kami telah bertemu musuh, maka kaum muslimin pun menyerang. Aku melihat

seorang laki-laki musyrik hendak mengalahkan seorang laki-laki muslim, maka aku segera memutar hingga mendatangnya dari belakang, kemudian aku memukul batang lehernya dengan sekali pukulan. Orang itu berbalik menghadapku lalu mendekapku dengan kuat, namun aku mencium bau kematian padanya. Kemudian ia mati dan melepaskanku. Setelah itu aku bertemu Umar bin al-Khattab dan bertanya, 'Ada apa dengan orang-orang?' Ia menjawab, 'Ketetapan Allah'. Saat itu, orang-orang pun bergerak mundur. Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa membunuh seseorang dan ia memiliki bukti, maka harta rampasannya menjadi miliknya'*. Aku berdiri dan berkata, 'Siapa yang akan menjadi saksi bagiku'. Kemudian aku duduk dan Rasulullah SAW kembali bersabda, *'Barangsiapa membunuh seseorang dan ia memiliki bukti, maka harta rampasannya menjadi miliknya'*. Aku berdiri dan Rasulullah SAW bertanya, 'Ada apa denganmu, wahai Abu Qatadah?' Aku menceritakan kejadian kepadanya lalu seseorang berkata, 'Benar, wahai Rasulullah, dan rampasan orang yang dibunuh itu ada padaku!' Abu Bakar berkata, "Tidak — demi Allah — sungguh seseorang tidak akan melawan singa (yakni prajurit yang gagah berani) satu-persatu dalam rangka berperang di jalan Allah lalu memberikan rampasannya kepadamu'. Rasulullah SAW bersabda, *'Benar, berikanlah kepadanya (harta rampasan itu)!' "* Abu Qatadah berkata, "Harta tersebut diberikan kepadaku, dan aku menjual baju besi kemudian membeli kebun kurnia di bani Salimah. Sesungguhnya ini merupakan harta pertama yang menjadi modal bagiku dalam Islam."

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah yang kami katakan, harta rampasan menjadi milik orang yang membunuh si pemilik harta tersebut. Tidak ada hak bagi imam untuk mencegahnya dalam keadaan bagaimanapun, sebab perbuatan Nabi SAW yang memberikan barang rampasan kepada Abu Qatadah merupakan ketetapan hukum dari beliau SAW. Abu Qatadah telah diberi harta rampasan perang pada perang Hunain, perang Badar dan pada perang-perang lainnya oleh beliau.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami katakan bahwa yang demikian didasarkan kepada ijtihad dari imam.

Imam Syafi'i berkata: Kamu meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dimana riwayat itu menunjukkan bahwa yang demikian itu adalah ketetapan hukum dari Nabi SAW bagi orang yang membunuh musuh. Lalu, bagaimana sehingga kamu mengatakan bahwa hal itu bukanlah ketetapan hukum?

Bagaimana pendapatmu tentang riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau memberikan kepada orang-orang yang turut berperang sebesar 4/5 bagian

harta rampasan perang. Seandainya seseorang mengatakan hal ini hanya didasarkan kepada ijtihad imam, maka bukankah tidak ada hujjah yang dapat dihadapkan kepadanya kecuali mengatakan bahwa pemberian Nabi SAW bersifat umum dan hukum tetap berlaku demikian hingga ditemukan dalil dari beliau yang menunjukkan bahwa perbuatannya itu bersifat khusus, maka dalil inilah yang diikuti. Adapun bila seseorang mengklaim bahwa sabda Nabi SAW salah satunya merupakan ketetapan hukum dan yang satunya adalah ijtihad, maka pernyataan ini tidak dapat diterima. Jika sikap seperti ini diperkenankan, maka Sunnah akan terlepas dari tangan-tangan manusia apabila kamu mengatakan, "Tidak ada berita yang sampai kepada kami bahwa Nabi SAW bersabda seperti itu, bahkan berita yang sampai menyatakan bahwa beliau mengucapkannya pada peristiwa Hunain saja".

Imam Syafi'i berkata: Sekiranya beliau SAW tidak mengatakannya kecuali pada peristiwa Hunain ataupun pada peperangan terakhir yang beliau lakukan, tetap saja ini merupakan perkataan yang paling patut untuk dijadikan pedoman. Satu perkataan dari beliau sama kekuatannya dengan dua perkataan atau lebih. Sementara dalam riwayat itu sendiri telah disebutkan bahwa Nabi SAW memberikan harta rampasan kepada Abu Qatadah pada perang Badar, perang Hunain dan perang-perang lainnya.

Perkataan kamu bahwa keputusan tentang rampasan didasarkan kepada ijtihad imam; bila tidak diberikan kepada si pembunuh sendiri, maka diberikan kepada orang-orang yang turut berperang, perkataan ini dapat ditanggapi dengan mengatakan bahwa bagaimana seseorang berijtihad dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda? Sekali waktu ia berijtihad dan memberikan rampasan kepada si pembunuh, dan sekali waktu ia berijtihad lalu memberikan rampasan kepada orang-orang yang turut berperang. Untuk apa pula ia berijtihad bila harus meninggalkan Sunnah?

Sesungguhnya ijtihad adalah analogi terhadap Sunnah. Apabila seseorang terikat oleh ijtihad, berarti ia telah mengikuti Sunnah, dan Sunnah lebih mengikat baginya. Bukankah tidak boleh baginya dalam masalah ini kecuali apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, disepakati oleh kaum muslimin, atau apa yang diqiyaskan kepadanya?

Ar-Rabi' bertanya: Apakah ada yang menyelisihimu dalam masalah ini selain kami?

Imam Syafi'i menjawab: Ada, sebagian umat.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah mereka?

Imam Syafi'i menjawab: Mereka mengatakan bahwa apabila imam berkata sebelum peperangan dimulai, "Barangsiapa membunuh musuh, maka

baginya harta rampasan”, maka harta rampasan menjadi milik si pembunuh. Tapi bila imam tidak mengatakannya, maka harta rampasan menjadi bagian dari *ghanimah* (rampasan perang) dan dibagikan kepada orang-orang yang turut berperang setelah diambil 1/5 darinya.

Ar-Rabi’ bertanya: Lalu apakah hujjahmu?

Imam Syafi’i menjawab: Hadits yang telah kami riwayatkan bahwa Nabi SAW mengucapkan perkataan itu setelah perang Hunain berakhir, bukan sebelum peperangan dimulai.

Ar-Rabi’ berkata: Jika demikian, mereka telah menyelisihi hadits.

Imam Syafi’i berkata: Kalian semua telah menyelisihinya. Sekiranya ada hal yang melegitimasi untuk menyelisihi hadits tadi, maka mereka lebih berhak mendapatkannya daripada kamu. Apabila kamu mengatakan bahwa mereka menakwilkannya, maka dapat dikatakan; atas dasar apa sehingga ia menakwilkannya?

Bila dikatakan, “Barangkali Nabi SAW menyerahkan rampasan itu kepadanya karena beliau SAW telah mengatakannya sebelum peperangan di mulai.” Maka aku katakan, “Sesungguhnya ini adalah penakwilan yang melenceng jauh dari kebenaran.”

Ar-Rabi’ berkata: Aku tidak melihat apa yang telah aku gambarkan kepadamu. Sesungguhnya kami mengambil suatu pendapat berdasarkan apa yang dinukil dari Rasulullah SAW, yakni riwayat yang lebih akurat ditinjau dari segi para periwayatnya dan lebih orisinil menurut para ahli hadits. Ataukah aku belum menanyakan kepadamu tentang apa yang kami tinggalkan di antara hadits Rasulullah SAW?

Imam Syafi’i berkata: Pahamiilah apa yang kamu katakan. Hadits Rasulullah SAW yang kamu tinggalkan lebih *shahih* dan lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kamu pedoman. Lalu hadits-hadits yang kamu jadikan pedoman itu tidaklah di-*shahih*-kan oleh para ulama hadits.

Ar-Rabi’ bertanya: Misalnya apa?

Imam Syafi’i menjawab: Seperti hadits-hadits dari Nabi SAW yang dinukil melalui jalur *mursal* oleh Amr bin Syu’aib dan selainnya, serta hadits-hadits *munqathi’*.

Ar-Rabi’ bertanya: Lalu bagaimana sehingga engkau terkadang berpedoman pada hadits-hadits tersebut?

Imam Syafi’i menjawab: Aku tidak berpedoman kepadanya melainkan karena ke-*shahih*-annya, terbukti melalui jalur periwayatan yang lain, baik melalui riwayat kamu sendiri ataupun melalui riwayat para perawi

lain yang jujur.

Ar-Rabi' berkata: Aku berharap telah memahami apa yang engkau sebutkan tentang hadits. Kini aku telah berpedoman kepada apa yang engkau katakan, dan aku melihat kebenaran berada pada apa yang engkau serukan. Aku pun mengetahui bahwa para hamba —seperti yang engkau katakan— sangat butuh kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku melihat bahwa di dalam madzhab kami terdapat apa yang engkau sebutkan berupa ketimpangan dan kontradiksi. Hanya kepada Allah aku memohon taufik.

Sekarang aku akan bertanya kepadamu tentang apa yang kami riwayatkan dalam kitab kami dari para sahabat Rasulullah SAW.

Bab: *Ruqyah*¹¹⁸

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang *ruqyah*.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa seseorang melakukan *ruqyah* dengan membaca Kitab Allah serta dzikir-dzikir yang dikenal, yang ditujukan kepada Allah.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah boleh bagi Ahli Kitab me-*ruqyah* kaum muslimin?

Imam Syafi'i menjawab: Ya! Jika mereka membaca apa yang dikenal dari Kitab Allah atau dzikir kepada-Nya.

Ar-Rabi' bertanya: Apa hujjah tentang apa yang engkau katakan?

Imam Syafi'i bertanya: Bukan hanya satu hujjah. Adapun riwayat sahabat kami dan sahabat kalian adalah bahwa Malik telah mengabarkan dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa Abu Bakar pernah masuk menemui Aisyah yang saat itu sedang sakit dan seorang wanita Yahudi me-*ruqyah*-nya. Abu Bakar berkata kepada wanita Yahudi itu, "*Ruqyah*-lah ia dengan Kitab Allah!"

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak menyukai *ruqyah* yang dilakukan oleh Ahli Kitab.

Imam Syafi'i berkata: Mengapa kamu tidak menyukainya, sementara kamu meriwayatkan hal ini dari Abu Bakar, dan aku tidak melihat kamu menukil riwayat yang menyelisihinya dari sahabat-sahabat selainnya. Di samping itu, Allah *Azza wa Jalla* telah menghalalkan makanan Ahli Kitab

¹¹⁸ *Ruqyah* adalah mengobati penyakit dengan cara membacakan Al Qur'an. Wallahu a'lam — penerj.

dan menghalalkan menikahi wanita-wanita mereka. Aku kira dalam hal *ruqyah* sama seperti itu atau bahkan lebih ringan lagi, selama mereka membacakan Kitab Allah.

Bab: Jihad

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang suatu kaum yang masuk ke negeri musuh. Apakah boleh bagi mereka merobohkan bangunan, menebang pepohonan yang berbuah, membakar kurma maupun hewan ternak, atautkah mereka tidak disukai melakukan semua itu?

Imam Syafi'i berkata: Adapun sesuatu yang tidak memiliki ruh seperti pohon yang berbuah, bangunan yang dihuni dan selainnya, boleh dirobohkan, dihancurkan dan ditebang. Sedangkan yang memiliki ruh tidak boleh dipotong kecuali menurut yang halal, yakni disembelih untuk dimakan.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah mengenai hal itu, sementara Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak menyukai merobohkan bangunan, menebang pohon, membakar kurma, dan menikam kambing atau unta kecuali untuk dimakan? Engkau telah mengabarkan hal itu kepada kami dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq berwasiat kepada Yazid bin Abi Sufyan ketika ia mengutusny ke Syam.

Imam Syafi'i menjawab: Ini masuk bagian hadits Malik yang memiliki jalur terputus (*mungathi'*), bahkan penduduk Syam telah meriwayatkannya dengan *sanad* yang lebih baik dari ini.

Ar-Rabi' bertanya: Riwayat di atas telah dinukil pula oleh para sahabat kami—tidak termasuk para perawi di atas—dari Abu Bakar. Maka, atas dasar apa sehingga engkau menyelisihinya?

Imam Syafi'i menjawab: Berdasarkan hadits *shahih* dari Rasulullah SAW, bahwa beliau membakar harta benda bani Nadhir, menebang pepohonan dan menghancurkan bangunan. Demikian pula beliau SAW menebang pepohonan saat berada di Khaibar dan Thaif, dimana perang Thaif merupakan peperangan terakhir yang beliau pimpin secara langsung.

Ar-Rabi' bertanya: Mengapa engkau tidak menyukai melukai atau membakar sesuatu yang memiliki ruh kecuali untuk dimakan?

Imam Syafi'i menjawab: Hal itu didasarkan Sunnah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا حُوسِبَ بِهَا.

"Barangsiapa membunuh seekor burung tanpa alasan yang dibenarkan, niscaya akan dihisab karenanya."

Dikatakan, "Apakah alasan yang membolehkan untuk membunuhnya?" Beliau bersabda, *"Menyembelihnya untuk dimakan, dan bukan sekedar memotong kepalanya lalu membuangnya"*¹¹⁹

Aku melihat bolehnya membunuh hewan yang dimakan dalam Kitab Allah dan Sunnah itu hanya apabila diburu lalu dimakan, atau disembelih kemudian dimakan. Rasulullah SAW telah melarang pula menyiksa sesuatu yang memiliki ruh.

Ar-Rabi' berkata: Engkau telah menyelisihi apa yang engkau riwayatkan dari Abu Bakar.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada masalah dalam hal ini, karena aku berpendapat tidak boleh bagi seseorang menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Inilah yang sepatutnya dijadikan pegangan untuk selamanya. Tidak boleh bagi seseorang meninggalkan hadits Rasulullah SAW hanya karena perkataan seseorang di antara sahabatnya, kemudian perkataan sahabat ini ditinggalkan pula karena pendapat sendiri. Bila demikian, berarti seseorang bebas menentukan apa yang ia kehendaki. Hal seperti ini tidak pernah dipraktikkan oleh seorang pun yang hidup di masa kami.

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang seseorang yang mengaku telah menggauli budak wanita miliknya, lalu wanita itu melahirkan anak, namun ia mengingkarinya seraya mengatakan, "Aku melakukan *azl* (mengeluarkan mani di luar rahim) ketika berhubungan dengannya, dan aku tidak pula menahannya di rumahku".

Imam Syafi'i berkata: Anak tersebut dinisbatkan kepada majikan ibunya, selama si majikan mengakui pernah bercampur dengan budak wanita yang melahirkan itu, dan ia tidak pula melakukan *istibra'* (memastikan kekosongan rahim dari janin) setelah mencampurinya. Aku tidak menggubris pengakuannya yang melakukan *azl*, sebab seorang wanita bisa saja hamil meski laki-laki yang mencampurinya melakukan *azl*. Oleh karena itu, aku tidak akan menelantarkan si anak dengan tidak memberikan perlindungan kepada ibunya. Lalu sebagian sahabat kami mengatakan bahwa anak tersebut

¹¹⁹ HIR Ahmad dalam *Musnad*-nya, juz 2, hal. 166; Ad-Darimi, pembahasan tentang kurban, bab "Barangsiapa Memotong Hewan Tanpa Tujuan yang Benar"; An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i* dengan *syarah* As-Suyuthi, pembahasan tentang kurban, bab "Barangsiapa Membunuh Burung Tanpa Alasan yang Benar", juz 7, hal. 239, cet. Dar Al Qalam, Beirut-Libanon; Al Hakim dalam *Al Mustadrak*-nya, pembahasan tentang sembelihan, bab "Larangan Mencucang Hewan", hal. 233, juz 4. Al Hakim berkata: "Hadits ini memiliki *sanad* yang *shahih*." Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

dapat diperlihatkan kepada *Al Qafah* (orang yang ahli menentukan nasab berdasarkan garis kemiripan pada kaki —penerj).

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah atas apa yang engkau katakan?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Ada apa dengan beberapa orang yang mencampuri budak-budak wanita mereka lalu melakukan *azl*. Tidak seorang pun budak wanita yang melahirkan anak kemudian ia mengaku telah dicampuri oleh majikannya melainkan aku akan menisbatkan si anak kepada majikan tersebut. Lakukanlah *azl* setelah ini atau tinggalkanlah."

Ar-Rabi' berkata: Sahabat kami mengatakan bahwa anak si budak wanita tidak dapat dinisbatkan kepada majikannya, meski si majikan mengakui pernah mencampurinya. Anak tersebut baru dapat dinisbatkan kepada si majikan apabila ia mengklaim anak itu adalah hasil hubungannya dengan si budak.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Shafiyah, dari Umar tentang budak-budak wanita yang melahirkan anak karena dicampuri oleh para majikan, dimana ia mengatakan sama seperti makna hadits Ibnu Syihab dari Salim.

Imam Syafi'i berkata: Ini adalah riwayat yang dinukil oleh sahabat kami dan juga sahabat kamu dari Umar melalui dua jalur periwayatan, dan diriwayatkan pula oleh perawi lain darinya. Sementara kamu tidak meriwayatkan pernyataan yang menyelisihinya dari seorang sahabat Nabi SAW maupun tabi'in. Bagaimana kita meninggalkan perkataan Umar bukan karena berpegang kepada perkataan seseorang di antara sahabatnya?

Ar-Rabi' bertanya: Apakah ada orang lain yang menyelisihimu dalam masalah ini?

Imam Syafi'i menjawab: Ya! sebagian manusia.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah mereka?

Imam Syafi'i menjawab: Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Umar, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas telah menafikan anak dari budak wanita milik mereka.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjahmu terhadap mereka?

Imam Syafi'i menjawab: Adapun Umar, telah diriwayatkan bahwa ia mengingkari kehamilan budak wanita miliknya, namun kemudian ia mengakuinya dengan terpaksa. Sedangkan pengingkaran Zaid dan Ibnu Abbas bila didasarkan pada pengetahuan mereka bahwa anak-anak tersebut

bukan dari mereka, maka hal ini adalah sesuatu yang terlarang atas mereka. Bahkan demikian pula yang patut dilakukan oleh suami wanita merdeka apabila mengetahui kehamilan istrinya berasal dari hubungan zina, dimana ia harus menolak anak tersebut dan tidak menisbatkan kepada dirinya seorang anak yang bukan dari keturunannya. Adapun hakikat sebenarnya diserahkan antara dirinya dengan Allah SWT. Sama seperti seorang wanita yang mengetahui dirinya telah dithalak tiga, tidak ada yang patut ia lakukan kecuali menolak dengan segala kemampuan untuk dicampuri oleh suami yang telah menceraikannya itu. Akan tetapi, si imam dapat memerintahkan suami untuk bersumpah lalu mengembalikan wanita tersebut kepadanya. Hukum di sini bukan berdasarkan apa yang ada antara hamba dengan Allah *Ta'ala*.

Imam Syafi'i berkata: Hujjah kami yang lain kepada mereka diambil dari pernyataan mereka bahwa anak budak wanita tidak dinisbatkan kepada majikannya kecuali ada dakwaan yang datang kemudian. Kemudian diperkenankan bagi seorang laki-laki setelah mencampuri budak wanita miliknya, lalu wanita itu melahirkan anak-anak, maka laki-laki tersebut dapat mengakui semua anak yang dilahirkan itu sebagai anaknya, dan boleh pula mengakui sebagiannya kemudian mengingkari sebagian yang lain. Hanya saja mereka mengatakan bahwa yang demikian itu dikarenakan pandangan mereka bahwa anak budak wanita tidak dapat dinisbatkan kepada majikannya kecuali ada dakwaan yang baru. Setelah itu, mereka mengatakan bahwa apabila seorang majikan mengaku sebagai bapak bagi anak yang dilahirkan oleh budak wanita miliknya, lalu si wanita melahirkan beberapa anak yang lain, kemudian si majikan meninggal dunia sebelum sempat memberi pengakuan terhadap anak-anak ini dan tidak pula menafikan mereka, dengan demikian yang menjadi asas pemikiran mereka sendiri adalah analogi pemikiran mereka; seharusnya anak-anak tersebut tidak dinisbatkan kepada si majikan.

Bab: Orang yang Mengolah Lahan Kosong

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang orang yang mengolah lahan kosong.

Imam Syafi'i berkata: Bila lahan kosong itu tidak dimiliki oleh seseorang dari kalangan kaum muslimin, maka tanah itu menjadi miliknya sendiri. Aku tidak peduli apakah tanah tersebut diberikan oleh sultan kepadanya atau tidak, karena Nabi SAW telah memberikan kepadanya. Pemberian Nabi SAW lebih berhak untuk direalisasikan daripada pemberian sultan.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah atas apa yang engkau katakan?

Imam Syafi'i menjawab: Riwayat yang dinukil oleh Malik dari Nabi SAW dan dari sebagian sahabatnya.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari bapaknya bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ.

*"Barangsiapa mengolah lahan kosong, maka tanah itu menjadi miliknya, tidak ada hak bagi keringat (yang dicurahkan dalam) kezhaliman."*¹²⁰

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya, bahwa Umar bin al-Khattab berkata, "Barangsiapa mengolah lahan kosong, maka tanah itu menjadi miliknya."

Imam Syafi'i berkata: Sufyan dan selainnya telah mengabarkan kepada kami melalui *sanad* yang lain dari Nabi SAW dengan riwayat yang sama seperti di atas.

Imam Syafi'i berkata: Inilah pendapat yang kami pegang. Ketetapan Nabi SAW yang memberikan lahan kosong kepada orang yang mengolahnya lebih kokoh daripada pemberian sultan.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak suka seseorang mengolah lahan kosong melainkan atas izin pemerintah (sultan).

Imam Syafi'i berkata: Bagaimana hingga kamu menyelisihi apa yang kamu riwayatkan sendiri dari Nabi SAW dan Umar, padahal yang demikian itu menurut kamu adalah Sunnah dan sesuatu yang mesti dipraktikkan sesudah keduanya. Kemudian kamu menetapkan bagi sultan untuk memberi, padahal tidak ada hak bagi sultan untuk memberikan sesuatu yang bukan haknya, dan tidak boleh pula menahan milik orang lain.

Tidak ada sanksi atas seseorang apabila mengambil apa yang menjadi miliknya. Maka apabila seseorang mengolah lahan kosong, berarti ia telah mengambil apa yang menjadi haknya dan tidak boleh ada yang mengganggunya.

Apabila seseorang mengatakan "Janganlah engkau mengambilnya kecuali atas izin sultan", maka dapat dikatakan, "Apakah kepentingan sultan

¹²⁰ HR. Abu Daud, pembahasan tentang pajak, pemerintahan dan fa'i, bab "Mengolah Lahan Kosong", hadits no. 3073; Tirmidzi, 13, pembahasan tentang hukum-hukum, 38, bab "Keterangan tentang Mengolah Lahan Kosong", hadits no. 1378; Tirmidzi berkata, "Hadits ini memiliki derajat *hasan-gharib*."

dalam masalah ini. Sekiranya sultan telah memberikan tanah itu kepada orang lain, lalu ia memberi izin kepada orang lain untuk mengolahnya, maka bila pemilik pertama datang, tanah tersebut harus dikembalikan kepadanya. Sama halnya apabila seseorang langsung mengolahnya tanpa minta izin kepada sultan. Dengan demikian, kamu tidak menetapkan adanya makna di balik permintaan izin kepada sultan.”

Permintaan izin kepada sultan hanya akan berarti setelah sultan mengeluarkan izin, maka tidak boleh ada seorang pun yang dapat menggugatinya. Akan tetapi bila masih ada yang dapat menggugat setelah sultan memberi izin, maka izin dari sultan tidak memiliki makna, bahkan sama saja apabila seseorang langsung mengolah tanah itu tanpa izin darinya.

Imam Syafi’i berkata: Pandangan kamu merupakan klaim yang tidak berdasar. Kamu meninggalkan apa yang kamu riwayatkan dari Nabi SAW dan juga Umar, walaupun tidak ada seorang pun yang menyelisihinya di antara para sahabat Nabi SAW (sepanjang yang kami ketahui). Hanya karena berpegang kepada pendapat sendiri, kamu mempersempit untuk orang lain sesuatu yang sebenarnya lebih luas lagi dari perkara ini.

Ar-Rabi’ bertanya: Apakah ada orang yang menyelisihimu dalam masalah ini selain kami?

Imam Syafi’i berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun di antara manusia yang menyelisih persolan ini selain kamu, kecuali Abu Hanifah. Menurutku, kalian mendengar perkataannya, lalu kalian mengikutinya. Padahal Abu Hanifah sendiri telah diselisihi oleh Abu Yusuf, dimana ia berpendapat dalam masalah ini sama seperti pendapat kami. Lalu ia mencela Abu Hanifah karena telah menyelisihi Sunnah.

Bab: Peradilan

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, bahwa budak-budak milik Hathib mencuri seekor unta milik seseorang yang berasal dari Muzinah. Mereka pun menyembelih unta itu. Lalu kejadian ini dilaporkan kepada Umar bin Khatthab, maka ia memerintahkan Katsir bin Shalt agar memotong tangan-tangan mereka. Kemudian ia berkata, “Menurutku, engkau membuat mereka lapar. Maka, demi Allah, aku akan membebanimu suatu tanggungan yang akan menyulitkanmu.” Setelah itu, ia bertanya kepada si pemilik unta, “Berapakah harga untamu?” Orang itu menjawab, “400 Dirham.” Umar berkata kepada Hathib, “Bayarlah kepadanya 800 Dirham.”

Imam Malik berkata dalam kitabnya, "Keputusan ini tidak dapat dipraktikkan, dan tidak boleh melipatgandakan hukuman. Denda untuk budak tidak dapat dibebankan kepada majikan, bahkan denda tersebut tetap menjadi tanggungan para budak. Adapun perkataan pemilik unta tentang harga untanya tidak dapat diterima."

Ar-Rabi' berkata: Kami berpendapat seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik, dan kami tidak menerima hadits di atas.

Imam Syafi'i berkata: Hadits ini orisinil dinukil dari Umar. Ia menetapkan keputusan tersebut di Madinah, di antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sekiranya ada sahabat yang menyelisihinya, niscaya ada alasan bagi kita untuk meninggalkannya.

Kamu biasa meninggalkan Sunnah dan atsar hanya karena berpegang kepada perkataan Umar, sebab keputusannya menurut kamu adalah hukum yang masyhur, dimana tidak ditetapkan kecuali melalui musyawarah dengan para sahabat Rasulullah SAW. Apabila Umar menetapkan suatu keputusan, maka keputusan itu menurut kamu adalah pandangan para sahabat atau pandangan mayoritas mereka.

Apabila persoalannya seperti yang kamu katakan, maka sesungguhnya keputusan Umar tentang unta milik laki-laki dari Muzinah ditetapkan di antara para sahabat Nabi SAW. Sementara kamu mengatakan bahwa keputusan hukum Umar di Madinah sama seperti ijma' seluruh sahabat. Jika keputusan Umar menurut kalian menempati posisi seperti itu, maka mengapa kalian menyelisihinya dalam masalah ini dan masalah-masalah lainnya. Adapun bila keputusannya tidak memiliki kedudukan seperti yang kamu katakan, maka kamu tidak patut menyelisihinya selama kamu tidak menukil pernyataan dari seorang pun yang bertentangan dengannya.

Sungguh kalian telah menyelisihii perkataan Umar tanpa berpedoman pada satu riwayat pun yang kamu nukil dari sahabat lainnya. Tidak ada gambaran yang tepat bagi kamu melainkan dikatakan bahwa kamu telah menempatkan diri pada posisi yang bebas untuk menerima dan menolak riwayat menurut kemauan kamu tanpa ada alasan maupun hujjah.

Apabila boleh bagi seseorang mengamalkan suatu perbuatan yang menyelisihii perkataan Umar, maka mengapa kamu tidak memperbolehkan bagi orang lain apa yang kamu perbolehkan bagi diri kamu sendiri. Bagaimana pula hingga kami dan kamu mengingkari orang yang menyelisihii perkataan Umar atau salah seorang sahabat Rasulullah SAW pada selain permasalahan ini?

Bab: Budak Wanita yang Menipu Calon Suaminya

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami, sesungguhnya telah sampai kabar kepadanya bahwa Umar atau Utsman telah memberi keputusan tentang budak wanita yang menipu seorang laki-laki, dimana ia mengatakan dirinya adalah seorang yang merdeka (lalu keduanya menikah) dan melahirkan anak-anak. Ia memutuskan bahwa laki-laki tersebut harus menebus anak-anaknya dengan budak-budak yang seperti mereka.

Malik berkata, "Tebusan tersebut dapat diberikan dalam bentuk harga."

Ar-Rabi' berkata: Kami berpendapat seperti pandangan Imam Malik.

Imam Syafi'i berkata: Kamu menukil riwayat ini dari Umar atau Utsman, lalu kamu menyelisihinya (terlepas dari siapa yang meriwayatkan di antara keduanya), sementara kami tidak mengetahui bahwa kamu meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi SAW pernyataan yang menyelisihinya. Bagaimana sekiranya kalian mengikuti pandangan Umar bahwa denda membunuh *dhab*' (binatang sejenis biawak) adalah seekor kibas, dan denda membunuh kijang adalah seekor kambing betina, padahal harga keduanya tidak sama dengan harga *dhab*' maupun kijang?

Keputusan tentang anak yang dibuang

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sinin Abu Jamilah (seorang laki-laki dari bani Sulaim) bahwa ia menemukan anak yang dibuang pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab. Lalu ia membawa anak itu kepada Umar. Umar bertanya, "Apakah yang mendorongmu sehingga memungut jiwa ini?" Ia menjawab, "Aku mendapatinya tersia-siakan sehingga aku mengambilnya." Kemudian ia berkata kepada Umar, "Umumkanlah ia, wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya ia seorang yang baik." Umar berkata, "Apakah benar demikian?" Ia menjawab, "Ya." Umar berkata, "Pergilah! Sesungguhnya ia telah merdeka dan perwaliannya menjadi milikmu dan kami bertanggung jawab atas nafkahnya."

Imam Malik berkata, "Perkara yang disepakati dalam madzhab kami mengenai anak yang dibuang adalah bahwa ia dimerdekan dan perwaliannya menjadi milik kaum muslimin."

Ar-Rabi' berkata: Kami berpendapat sama seperti pandangan Imam Malik.

Imam Syafi'i berkata: Kamu meninggalkan apa yang diriwayatkan

dari Umar tentang anak yang dibuang. Kamu meninggalkan perkataannya itu dengan alasan bahwa Nabi SAW bersabda,

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Perwalian untuk orang yang memerdekakan",

Kamu mengatakan bahwa hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada perwalian kecuali untuk orang yang memerdekakan. Ini berarti kamu meninggalkan perkataan Umar karena berdalil dengan Sunnah.

Akan tetapi, kemudian kamu menyelisihi Sunnah karena berpendapat bahwa perwalian *sa'ibah* (budak yang dimerdekakan lalu majikannya tidak peduli dengan urusannya —penerj) tidak menjadi milik orang yang memerdekakannya, padahal bagaimanapun orang itu tetap sebagai orang yang memerdekakan.

Dengan demikian, kamu telah menyelisihi Umar dalam kedua perkara itu sekaligus, lalu kamu menyelisihi Sunnah sehubungan dengan masalah orang Nasrani yang memerdekakan budak yang muslim, dimana kamu mengatakan bahwa orang Nasrani tersebut tidak berhak memiliki perwalian dari budak muslim yang ia merdekakan.

Begitu pula kamu menyelisihi Sunnah sehubungan dengan masalah anak yang dibuang, sebab Nabi SAW telah bersabda,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Hanya saja perwalian untuk orang yang memerdekakan."

Hadits di atas dengan tegas menafikan adanya perwalian kecuali kepada orang yang memerdekakan. Sementara orang yang menemukan anak yang terbuang bukanlah orang yang memerdekakan, sehingga tidak ada perwalian. Artinya, kamu telah sepakat meninggalkan Sunnah dan menyelisihi Umar.

Wahai, aku sangat mengkhawatirkan mereka yang membuat kesepakatan itu dan tidak pernah didengar kabar tentang mereka. Sesungguhnya kami tidak mengenal mereka dan Allah tidak membebani seseorang untuk mengambil agama dari seseorang yang tidak diketahui. Seandainya Allah memberi beban seperti itu, maka apakah boleh baginya (Imam Malik) menerima pandangan dari orang yang tidak ia kenal? Sungguh ini adalah kelalaian yang berkepanjangan. Aku tidak pernah melihat seseorang yang menjadi nara sumber ilmu melakukan sikap seperti ini.

Kemudian aku dapati dalam masalah barang yang ditemukan, ia meninggalkan apa yang diriwayatkan oleh Umar karena berpegang pada Sunnah. Lalu ia meninggalkan Sunnah di tempat lain, yakni dalam masalah *sa'ibah* dan orang *Nasrani* yang memerdekakan budak muslim.

Bab: Keputusan tentang Hibah

Imam Syafi'i berkata: Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami dari Daud bin Al Hushain, dari Abu Ghathfan bin Tharif Al Murri, dari Marwan bin Al Hakam, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Barangsiapa memberikan suatu hibah untuk mempererat hubungan kekeluargaan atau dalam rangka sedekah, maka ia tidak boleh menariknya kembali. Barangsiapa memberikan suatu hibah dengan maksud sekadar mendapatkan balasan, maka ia tetap berhak memperoleh hibahnya dan boleh mengambilnya kembali jika tidak ridha."

Imam Malik berkata, "Sesungguhnya hibah (yang diberikan dalam rangka mendapatkan balasan) apabila telah berubah ketika berada di tangan si penerima (baik bertambah atau berkurang), maka penerima hibah harus membayar harganya kepada pemberi hibah sesuai harga pada hari ia menerima hibah tersebut."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami sependapat dengan perkataan sahabat kami.

Imam Syafi'i berkata: Pandangan Umar tentang hibah yang diberikan dalam rangka mengharapkan balasan adalah, bahwa pemberi hibah tetap berhak atas hibahnya selama ia tidak ridha (terhadap balasan yang diterima). Pemberi hibah tetap memiliki hak untuk menarik kembali hibahnya hingga ia ridha (terhadap balasan yang ia terima).

Meski penerima hibah telah membalas hibah tersebut dengan jumlah yang berlipat ganda, menurut madzhabnya (Umar) —*wallahu a'lam*— si pemberi hibah tetap berhak untuk mengambil kembali hibahnya. Demikian juga bila hibah yang dimaksud telah bertambah nilainya saat berada di tangan si penerima hibah.

Sama seperti seseorang yang menjual budak (baik laki-laki atau perempuan) dan ia diberi hak untuk memilih (*khiyar*), maka ia dapat membatalkan jual-beli dan mengambil kembali barang yang telah dijual meski nilainya telah bertambah ketika berada di tangan pembeli. Walaupun pertambahan tersebut cukup besar, akan tetapi madzhab kami menyelisihinya apa yang kami nukil dari Umar.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari

Nafi', bahwa seorang budak biasa mengurus keperluan 5 budak lainnya. Lalu budak ini memaksa seorang wanita di antara kelima budak itu kemudian mencampurinya. Maka, Umar mencambuk budak tersebut kemudian mengasingkannya. Tapi Umar tidak mencambuk si wanita, karena ia dipaksa.

Imam Malik berkata, "Budak tidak diasingkan."

Ar-Rabi' berkata: Kami tidak mengasingkan budak yang melakukan zina.

Imam Syafi'i berkata: Mengapa kamu berpendapat demikian, sementara kamu tidak meriwayatkan dari seorang pun di antara sahabat Nabi SAW maupun tabi'in (sepanjang yang aku ketahui) pernyataan yang menyelisihi perkataan Umar? Apakah boleh bagi seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang fikih untuk meninggalkan perkataan Umar (padahal ia tidak mengetahui pernyataan yang menyelisihinya dari kalangan sahabat Nabi SAW) hanya karena berpegang kepada pendapatnya sendiri atau pendapat orang yang sepadan dengannya, sementara pada kesempatan lain ia menjadikan perkataan Umar sebagai alasan untuk menolak Sunnah, atau menjadikannya sebagai dasar pada permasalahan yang tidak dinukil Sumah padanya?

Jika perkataan Umar dijadikan hujjah pada satu permasalahan, maka ia harus menjadi hujjah pada permasalahan yang lain. Jika seseorang diberi kebebasan untuk memilih antara menerima atau menolak perkataannya, maka tentu boleh bagi orang lain untuk menerima perkataan tersebut di saat kamu meninggalkannya dan sebaliknya. Dengan demikian, manusia tidak memiliki satu standar penilaian ilmiah. Hal ini merupakan perkara yang tidak diperbolehkan menurut pandangan kami. *Wallahu a'lam*.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari As-Sa'ib bin Yazid, bahwa Abdullah bin Umar dan Al-Hadhrami datang membawa seorang budak kepada Umar bin al-Khattab lalu berkata, "Potonglah tangan budak ini, karena sesungguhnya ia telah mencuri." Umar bertanya, "Apakah yang ia curi?" Orang itu menjawab, "Cermin milik istriku seharga 60 Dirham." Umar berkata, "Lepaskanlah ia! Tidak ada hukuman potong tangan atasnya. Pelayan kamu mencuri barang perabot kamu sendiri."

Imam Syafi'i berkata: Inilah pendapat yang kami pegang, sebab budak adalah milik majikannya, lalu budak itu mengambil barang yang juga adalah milik majikannya sendiri. Dengan demikian, apabila seorang budak mencuri barang milik majikannya, maka barang yang dicuri itu kembali menjadi milik majikannya. Dari sisi inilah sehingga tidak ada hukuman

potong tangan baginya. Demikian pula budak tidak dijatuhi hukuman potong tangan apabila mencuri barang milik istri majikannya, karena adanya pembauran yang demikian ketat antara pasangan suami-istri. Inilah makna dari perkataan Umar di atas, sebab dalam kasus ini Umar tidak mempertanyakan apakah si majikan memberi kepercayaan kepada si budak atau tidak.

Imam Syafi'i berkata: Ini adalah salah satu permasalahan dimana kamu menyelisih pendapat Umar, padahal tidak ada seorang pun di antara sahabat yang menyelisihinya (sepanjang yang kami ketahui). Kamu mengatakan seorang budak dijatuhi hukuman potong tangan apabila mencuri barang milik istri si majikan, apabila budak tersebut tidak tinggal bersama mereka dalam satu rumah dan mereka mempercayainya.

Bab: Menurunkan Tirai (Penutup)

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyib, bahwa Umar bin Khatthab memutuskan tentang seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki. Apabila tirai telah diturunkan, maka mahar telah wajib (dibayar).

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa Zaid bin Tsabit berkata, "Apabila seseorang telah masuk menemui istrinya lalu menutup tirai, maka wajib baginya membayar mahar."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Syuraih bahwa mahar tidak wajib dibayar kecuali bila suami telah mencampuri istrinya. Lalu keduanya (atau salah satunya) berhujjah dengan firman Allah Ta'ala, "*Jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka.*" (Qs. Al Baqarah (2): 237)

Pendapat ini dijadikan pedoman oleh sekelompok orang dari kalangan ahli fikih. Mereka mengatakan bahwa menutup pintu kamar bukan sesuatu yang dijadikan patokan, akan tetapi mahar menjadi wajib dibayar secara penuh apabila suami telah mencampuri istrinya. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menentukan ada atau tidak adanya hubungan intim tersebut adalah perkataan suami.

Ulama yang lain mengatakan bahwa mahar telah wajib dibayar apabila suami telah menutup pintu kamar dan menurunkan tirai. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khatthab. Umar berkata, "Apakah dosa wanita-wanita itu apabila ketidakmampuan datang dari pihak kalian?"

Kamu menyelisih apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Syuraih serta pandangan keduanya berupa penakwilan terhadap dua ayat, yaitu

firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*, “Jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka.” (Qs. Al Baqarah (2): 237) Serta firman-Nya, “Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagi kamu yang minta menyempurnakannya.” (Qs. Al Ahzaab (33): 49)

Kemudian kamu menyelisihi pula apa yang kamu riwayatkan dari Umar dan Zaid, yaitu bahwa separuh mahar menjadi wajib dibayar dengan sebab akad dan separuhnya lagi menjadi wajib apabila suami telah masuk menemui istrinya. Alasan bagi pandangan keduanya (yang mana tidak ada alasan baginya selain ini) bahwa jika wanita telah membiarkan dirinya menyepi bersama suaminya, maka sama halnya dengan serah-terima dalam jual-beli. Oleh karena itu, telah wajib pula diberikan kepadanya separuh mahar yang tersisa. Baik Umar maupun Zaid memandang mahar perlu dibayar secara utuh meski suami belum bercampur dengan istrinya. Bahkan, Umar mewajibkan mahar walaupun suami tidak memberi pernyataan telah mencampuri istri sebagaimana tampak dalam perkataannya, “Apakah dosa wanita-wanita itu apabila ketidakmampuan datang dari pihak kamu?”

Kemudian kamu mengatakan bahwa mahar tidak wajib dibayar secara utuh apabila peremuan suami-istri tersebut baru pada tahap menutup pintu kamar dan menurunkan tirai, selama si istri tidak mengklaim telah terjadi hubungan intim, sebab mahar wajib dibayar setelah keduanya melakukan hubungan intim.

Akan tetapi kemudian kamu menyelisihi pandangan tersebut dengan mengenyampingkan masalah hubungan intim dan pernyataan mengenai hal itu. Kamu mengatakan bahwa apabila suami telah bersenang-senang dengan istrinya selama satu tahun hingga pakaiannya lusuh, maka mahar telah wajib dibayar (meski tidak terjadi hubungan intim).

Siapakah yang menetapkan batasan selama satu tahun itu? Siapa pula yang menetapkan batasan sampai pakaian lusuh? Lalu apabila pakaian lusuh sebelum satu tahun, apakah mahar wajib dibayar saat itu atau harus menunggu satu tahun? Bagaimana pendapatmu apabila beberapa orang berbeda pandangan tentang batasan waktu dimana suami wajib membayar mahar setelah bersenang-senang dengan istrinya. Orang pertama mengatakan “selama sehari”, orang kedua mengatakan “selama dua hari”, orang ketiga mengatakan “selama sebulan”, orang keempat mengatakan “selama 10 tahun”, orang kelima mengatakan “Selama 30 tahun”, maka adakah hujjah untuk menolak perkataan mereka kecuali mengatakan bahwa batasan-batasan tersebut tidak ditetapkan oleh Umar maupun Zaid, bahkan tidak boleh ada pembatasan kecuali berdasarkan riwayat yang dapat dijadikan pedoman.

Keadaan kalian tidak lebih dari itu. Aku tidak mengetahui apa yang kamu katakan dalam masalah ini, kecuali bahwa pandangan kamu keluar dari seluruh perkataan ahli ilmu sejak dahulu hingga sekarang. Aku tidak pernah mengetahui seorang pun yang berpendapat seperti ini sebelum kamu. *Allahu musta'an.*

Jika kamu mengatakan bahwa hal itu diqiyaskan kepada suami yang impoten, dimana ia diberi tangguh selama setahun sebelum disuruh menceraikan istrinya, maka dikatakan bahwa pembahasan di tempat ini tidak berkaitan dengan laki-laki yang impoten. Sementara suami yang impoten menurut kamu diberi tangguh selama setahun dihitung sejak istri mengajukan perkaranya kepada sultan, meski sebelum itu keduanya telah hidup bersama dalam waktu yang cukup lama.

Bab: Qasamah dan Diyat

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar dan Irak bin Malik, bahwa seorang laki-laki dari bani Sa'ad bin Laits menghentak seekor kuda sehingga kuda itu berlari dan menginjak tangan seorang laki-laki dari kabilah Juhainah. Darah terus keluar dari lukanya itu hingga ia meninggal dunia. Umar bin Khatthab berkata kepada para tergugat dalam kasus ini, "Apakah kamu mau bersumpah 50 kali bahwa laki-laki itu meninggal dunia bukan karena terinjak oleh kuda?" Mereka enggan dan merasa berat untuk melakukan sumpah. Maka Umar berkata kepada pihak penggugat, "Bersumpahlah kalian!" Akan tetapi, mereka pun menolak bersumpah. Maka, Umar memutuskan agar bani Sa'ad membayar separuh diyat.

Imam Syafi'i berkata: Kamu telah menyelisihi Umar bin Khatthab dalam semua perkara di atas. Kamu mengatakan hendaknya sumpah dimulai dari para penggugat. Lalu apabila kedua pihak tidak ada yang bersumpah, maka tidak ada ketetapan separuh diyat, lebih banyak maupun lebih sedikit dari itu.

Imam Syafi'i berkata: Jika pendapat tersebut kamu landasi dengan argumentasi kami bahwa Nabi SAW memulai sumpah dari para penggugat, lalu bila mereka tidak menolak, maka hak untuk bersumpah diberikan kepada tergugat. Kemudian jika kedua pihak sama-sama menolak bersumpah, maka tergugat dibebaskan dari segala tuntutan. Demikian pula yang kami katakan. Seperti inilah yang wajib kamu lakukan pada setiap persoalan yang kamu dapati padanya Sunnah Rasulullah SAW. Hendaknya kamu mengikuti Sunnah beliau dan tidak menggubris perkataan yang menyelisihinya dalam

keadaan bagaimanapun.

Bahkan tidak ada suatu persoalan yang lebih patut bagi kita untuk mengikuti perkataan Umar kecuali dalam masalah ini, sebab keputusannya dalam masalah ini lebih masyhur daripada yang lain. Begitu pula mungkin bagi kamu untuk mengatakan bahwa keputusan Umar berkaitan dengan kejahatan tidak disengaja, sedangkan keputusan Nabi SAW berkaitan dengan kejahatan yang disengaja. Maka kita menempatkan keputusan Nabi SAW pada lingkup dimana keputusan itu ditetapkan (yakni dalam lingkup kejahatan yang disengaja), lalu mengikuti keputusan Umar pada lingkungannya pula. Masing-masing dari keputusan itu tidak menyelisihi satu sama lain.

Namun jika kamu mengatakan bahwa kedua keputusan itu sama-sama berkaitan dengan masalah Al Qasamah (sumpah saat tidak ada bukti atas suatu pembunuhan—penerj), maka yang harus kita pegang adalah sabda Nabi SAW, lalu kejahatan tidak disengaja kita qiyaskan kepada kejahatan yang disengaja. Selama tidak ada hadits lain dari Nabi SAW yang menyelisihi hal itu, maka patut bagi kamu berpegang kepada keputusan Rasulullah SAW dan tidak seharusnya memunculkan pendapat yang berbeda.

Bab: Keputusan tentang Gigi Geraham, Tulang Selangka dan Tulang Rusuk

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Muslim bin Jundub, dari Aslam (mantan budak Umar bin Khaththab) bahwa Umar bin Khaththab memutuskan diyat untuk gigi geraham adalah seekor unta, tulang selangka seekor unta, dan tulang rusuk seekor unta pula.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, bahwa ia mendengar Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Umar memutuskan untuk setiap satu gigi geraham seekor unta. Sementara Muawiyah memutuskan untuk setiap satu gigi geraham 5 ekor unta."

Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Jumlah diyat menjadi sedikit dalam keputusan Umar dan menjadi banyak dalam keputusan Muawiyah. Sekiranya aku yang memutuskan, maka aku tetapkan untuk setiap satu gigi geraham 2 ekor unta."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan bahwa diyat (denda) untuk setiap satu gigi geraham adalah 5 ekor unta. Kami mengatakan pula bahwa tidak ada denda tertentu pada tulang selangka dan tulang rusuk. Bahkan, dendanya dikembalikan kepada kebijakan hakim.

Imam Syafi'i berkata: Sungguh kamu telah menyelisihi hadits Zaid bin Aslam dari Umar secara keseluruhannya. Kamu mengatakan denda untuk setiap gigi geraham adalah 5 ekor unta. Demikian pula yang kami katakan berdasarkan riwayat yang dinukil dari Nabi SAW bahwa denda setiap gigi adalah 5 ekor unta, sementara geraham termasuk gigi.

Permasalahan ini sama seperti permasalahan sebelumnya. Sementara ada kemungkinan sabda Nabi SAW, "*Untuk setiap gigi 5 ekor unta*", maksudnya adalah gigi-gigi yang tampak saja. Akan tetapi bila kita memiliki hujjah untuk memasukkan geraham sebagai bagian dari gigi yang dimaksud, maka hendaknya kita berpegang pada sabda Nabi SAW bahwa dendanya adalah 5 ekor unta, meski kita harus menyelisihi perkataan yang lain demi berpegang kepada makna lahir dari hadits beliau SAW.

Demikianlah, hendaknya kita tidak meninggalkan sesuatu yang dinukil dari Nabi SAW hanya karena berpegang pada perkataan orang lain. Adapun sikap kamu yang sesekali meninggalkan perkataan Umar karena berpegang kepada sabda Nabi SAW, dan pada kali lain meninggalkan sabda Nabi SAW karena berpegang kepada perkataan Umar, maka tidak seorang pun di kalangan ahli ilmu yang tidak mengetahui bahwa tidak boleh bagi seorang pun melakukan hal demikian.

Kemudian kamu menyelisihi perkataan Umar sehubungan dengan tulang selangka dan tulang rusuk. Kamu mengatakan tidak ada pada keduanya denda sedikitpun.

Imam Syafi'i berkata: Adapun aku dalam masalah ini berpegang pada perkataan Umar, karena tidak ada seorang pun yang menyelisihinya dalam masalah itu di antara sahabat Nabi SAW sepanjang yang aku ketahui. Untuk itu, aku tidak ingin berpegang kepada pendapatku seraya menyelisihi pandangannya.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Malik, dari Sa'id, dari Umar bahwa denda setiap gigi geraham adalah seekor unta. Sedangkan dari Muawiyah diriwayatkan bahwa dendanya adalah 5 ekor unta. Lalu Sa'id berpendapat bahwa dendanya adalah 2 ekor unta.

Jika Sa'id mengetahui keterangan dari Umar kemudian menyelisihinya dan tidak berpendapat seperti pandangan kami yang berpegang kepada hadits, sementara kamu menyelisihi kami kemudian menyelisihi Sa'id, maka di manakah kebenaran klaim yang senantiasa kamu gemborkan bahwa apabila Sa'id mengatakan suatu pendapat, niscaya ia tidak mengatakannya melainkan atas dasar ilmu, dimana pula kebenaran perkataan kamu bahwa ilmu di Madinah sama seperti warisan yang mana mereka tidak berselisih

padanya. Padahal, kami telah meriwayatkan dari mereka sejumlah perselisihan, demikian juga dengan kamu dan selain kita.

Kamu mengatakan bahwa ijma yang diterima adalah ijma yang terjadi di kalangan penduduk Madinah. Kemudian ilmu paling utama setelah shalat yang mesti merujuk kepada ijma penduduk Madinah adalah masalah diyat, sebab Ibnu Thawus telah menukil dari bapaknya bahwa ia berkata, “Keputusan apapun yang ditetapkan oleh Nabi SAW mengenai diyat dan zakat, sesungguhnya ditetapkan berdasarkan wahyu (bukan ijtihad —penerj).”

Adapun Umar dengan kedudukannya yang demikian khusus di antara manusia, telah kamu selisih pula dalam hal diyat, begitu juga kamu menyelisih Ibnu Al Musayyib sesudahnya. Menurutku, perkataan kamu bahwa ilmu di Madinah sama seperti warisan hanyalah isapan jempol belaka. Bahkan, aku dapati bahwa kamu tidak menerima ilmu kecuali dari diri kamu sendiri.

Bab: Nikah

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, bahwa diajukan perkara kepada Umar bin Khatthab tentang pernikahan tanpa ada saksi kecuali seorang laki-laki dan seorang wanita. Umar berkata, “Ini adalah pernikahan rahasia, aku tidak mengesahkannya. Sekiranya aku lebih maju lagi, niscaya aku akan merajamnya.”

Imam Syafi’i berkata: Kamu telah menyelisih Umar dalam masalah ini dengan mengatakan bahwa pernikahan diputuskan dan tidak ada hukuman dera atau rajam atas si pelaku. Sementara Umar bila telah melangkah lebih jauh —yakni apabila ia telah lebih dahulu memberitahukan manusia bahwa pernikahan tidak sah bila hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita— niscaya ia akan melaksanakan hukuman rajam kepada orang yang menikah dengan cara demikian.

Bab: Mut’ah

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah bahwa Khaulah binti Hakim masuk menemui Umar bin Khatthab lalu berkata, “Sesungguhnya Rabi’ah bin Umayyah bersenang-senang dengan seorang wanita peranakan Arab hingga wanita itu hamil.” Umar keluar sambil menyeret selendangnya dengan sedikit panik lalu berkata, “Ini adalah mut’ah. Sekiranya aku lebih maju dalam masalah itu, niscaya aku akan merajamnya.”

Imam Syafi'i berkata: Terdapat kemiripan antara pandangan Umar pada masalah pertama dan madzhabnya di tempat ini. Sesungguhnya mut'ah, meski menurutnya adalah haram, akan tetapi karena manusia melakukannya atas dasar persepsi bahwa perbuatan itu halal atau karena mereka tidak mengetahui hukum sebenarnya (sebab mut'ah dinamakan pula sebagai pernikahan), maka hukuman tidak ditegakkan atas mereka. Namun seandainya Umar sebelumnya telah memberitahukan kepada manusia bahwa perbuatan itu hukumnya adalah haram, lalu mereka melakukannya, niscaya ia akan menegakkan hukuman rajam dan memaksa mereka untuk menaati keputusannya, meskipun mereka beranggapan perbuatan tersebut dihalalkan. Sama seperti suatu kaum yang menghalalkan jual-beli (*barter*) dinar dengan dinar secara tunai dengan kelebihan pada salah satunya. Transaksi mereka bisa saja dibatalkan oleh mereka yang berpendapat bahwa hukum hal itu adalah haram.

Adapun kamu telah menyelisih pandangan Umar pada kedua masalah ini sekaligus. Kamu mengatakan tidak ada hukuman atas seseorang yang menikah hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, dan tidak ada pula hukuman bagi seseorang yang menikah dengan sistem mut'ah.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, ia berkata, "Umar bin al-Khattab berkata, 'Siapa saja di antara laki-laki yang menikahi wanita yang mengidap penyakit gila, kusta atau belang, lalu si laki-laki telah menetapkan maharnya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara sempurna, namun suami dapat menuntut ganti rugi atas mahar kepada wali si wanita'."

Imam Malik berkata, "Hanya saja si laki-laki dapat menuntut ganti rugi kepada wali si wanita apabila wali yang menikahkan adalah bapak, saudara atau orang yang diduga mengetahui adanya hal-hal tersebut pada diri si wanita. Bila tidak demikian, maka tidak ada hak bagi si laki-laki menuntut ganti rugi dari si wali, namun si wanita harus mengembalikan mahar yang telah ia terima. Hanya saja disisakan dari mahar itu sekadar imbalan atas penghalalan kemaluannya jika suami telah mencampurinya."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami berpendapat seperti perkataan Malik. Lalu aku bertanya pula kepada Imam Syafi'i tentang pandangannya dalam masalah ini.

Imam Syafi'i berkata: Sesungguhnya keputusan Imran dalam masalah ini adalah, si wanita mendapatkan mahar atas imbalan hubungan intim yang terjadi. Lalu si laki-laki berhak menuntut ganti rugi kepada wali si wanita karena dirinya telah ditipu. Adapun penipu harus bertanggung

jawab, baik ia mengetahui perbuatannya itu adalah penipuan atau tidak.

Apakah engkau tidak memperhatikan bila seseorang menjual budak tanpa mengetahui bahwa budak yang ia jual sesungguhnya adalah orang yang merdeka, bukankah si pembeli tetap dapat menuntut ganti rugi kepada di penjual dan penjual harus bertanggung jawab atas perbuatannya? Demikian pula apabila seseorang menjual barang milik orang lain tanpa ia ketahui barang itu memiliki cacat, lalu si pembeli membatalkan transaksi karena cacat tersebut, bukankah dalam hal ini penjual dapat menuntut ganti atas kerugian yang ia alami kepada orang yang menipunya (yakni si pemilik barang); baik pemilik barang tersebut mengetahui ada cacat atau tidak?

Imam Syafi'i berkata: Kamu meriwayatkan hadits Umar, lalu kamu menyelisihinya sebagaimana yang telah aku jelaskan. Sekiranya kamu mengemukakan pandangan yang realistis dengan mengatakan "Jika mahar itu adalah imbalan atas hubungan intim, maka suami tidak berhak menariknya kembali baik dari si wanita maupun dari wali, sebab ia telah mengambil apa yang menjadi bagiannya (yakni melakukan hubungan intim)", niscaya ini mungkin dikategorikan sebagai madzhab tersendiri, seperti yang dilakukan oleh sebagian ulama dari belahan timur. Adapun pendapat yang kamu kemukakan di atas bukanlah suatu madzhab dan juga menyelisihii pandangan Umar.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami bahwasanya Umar bin al-Khattab mendapat surat dari Irak tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Tali pengikatmu berada di pundakmu."¹²¹ Umar menulis surat kepada pembantunya agar memerintahkan laki-laki itu menemuinya saat musim haji. Ketika Umar sedang thawaf di Ka'bah, tiba-tiba seseorang memberi salam kepadanya. Umar berkata, "Siapakah engkau?" Orang itu menjawab, "Akulah orang yang engkau suruh menghadap." Umar berkata, "Aku memohon kepadamu atas nama Rabb bangunan ini, apakah yang engkau maksudkan dengan perkataanmu 'Tali pengikatmu berada di pundakmu' adalah thalak?" Orang itu menjawab, "Sekiranya engkau menyuruhku bersumpah di selain tempat ini, niscaya aku tidak akan berkata jujur kepadamu. Aku maksudkan adalah perpisahan (cerai)." Umar berkata, "Ya seperti yang engkau maksudkan."

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah pendapat yang kami katakan, dan di sini terdapat dalil bahwa semua perkataan yang mirip dengan thalak, maka tidak dapat divonis sebagai thalak hingga ditanyakan kepada orang

¹²¹ Yakni ikatan pernikahanmu telah dilepaskan dan berada dalam kekuasaanmu sendiri. *Wallahu a'lam* — peninj.

yang mengucapkannya. Apabila yang ia maksudkan adalah thalak, maka hukumnya adalah thalak; dan bila ia tidak memaksudkan sebagai talak, maka hukumnya bukan talak. Kita tidak menvonis seseorang berdasarkan makna yang umum dari suatu lafazh selama lafazh itu mengandung makna yang lain.

Adapun kamu telah menyelisihi Umar dalam masalah ini, dimana kamu mengatakan bahwa ucapan itu dianggap sebagai thalak dan tidak perlu ditanyakan kepada orang yang mengucapkannya akan maksud dari ucapannya itu.

Bab: Orang yang Hilang

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Siapa saja di antara wanita yang suaminya menghilang, dimana ia tidak mengetahui dimana suaminya itu berada, maka ia harus menunggu selama 4 tahun, kemudian menunggu 4 bulan 10 hari."

Imam Syafi'i berkata: Hadits yang *shahih* dari Umar dan Utsman tentang istri dari suami yang menghilang, sama seperti riwayat yang dinukil oleh Malik dari Ibnu Al Musayyib dari Umar. Hanya saja dalam riwayat ini diberi tambahan sebagai berikut:

"Apabila si istri telah menikah lalu suaminya yang menghilang datang sebelum ia bercampur dengan suaminya yang baru, maka suami yang datang itu lebih berhak terhadap dirinya. Adapun bila ia telah dicampuri oleh suaminya yang baru, maka suami yang datang berhak memilih antara mengambil kembali istrinya atau menarik mahar yang pernah ia berikan."

Barangsiapa menerima pandangan ini, maka ia harus menerima seluruhnya demi mengikuti perkataan Umar dan utsman. Adapun kamu telah menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Umar dan Utsman sekaligus. Kamu mengatakan apabila si istri telah menikah, maka suami yang pertama tidak berhak untuk mengambil kembali istrinya.

Imam Syafi'i berkata: Kami telah memperhatikan persoalan mereka yang mengingkari seluruh keputusan Umar mengenai suami yang menghilang. Mereka bahkan mengatakan bahwa keputusan ini tidak mungkin ditetapkan oleh Umar. Maka, adakah hujjah kepada mereka ini kecuali dikatakan bahwa perawi yang *tsiqah* (terpercaya) bila telah menukil hal demikian dari Umar, maka mereka tidak dapat dituduh berdusta. Demikian pula hujjah yang dihadapkan kepadamu.

Bagaimana mungkin satu hadits yang dinukil oleh para perawi *tsiqah*

dari Umar, lalu kamu mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain? Bagaimana pendapatmu apabila seseorang mengatakan kepadamu “Aku mengambil bagian yang kamu tinggalkan dan meninggalkan bagian yang kamu ambil”, adakah hujjah yang dihadapkan kepadanya selain mengatakan “Bila kita menetapkan perkataan itu sebagai hujjah, maka hendaknya kita mengambilnya secara keseluruhan. Adapun pandanganmu sesungguhnya menyerahkan keputusan kepada dirimu sendiri, bukan kepada para perawi *tsiqah* yang menukil riwayat tersebut”? Sama seperti ini hujjah yang dikatakan kepadamu, karena kamu juga meninggalkan sebagian keputusan Umar dan mengambil sebagiannya.

Ar-Rabi’ berkata: Istri dari suami yang menghilang tidak boleh menikah hingga datang berita yang meyakinkan bahwa suaminya telah meninggal dunia, karena Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman, “*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istri.*” (Qs. Al Baqarah (2): 240)

Allah menetapkan bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya agar menjalani iddah, sebagaimana ditetapkan iddah tertentu bagi wanita yang dicerai. Allah tidak menghalalkan bagi seorang istri untuk menikah lagi kecuali apabila suami meninggal dunia atau menceraikannya. Demikian pula dengan wanita pada persoalan di atas, dimana ia memiliki suami secara meyakinkan. Maka, ikatan pernikahannya ini tidak mungkin diputuskan oleh keraguan. Bahkan, ikatan tersebut harus diputuskan oleh perkara yang meyakinkan pula. Pendapat ini merupakan pandangan Ali bin Abu Thalib.

Bab: Zakat

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa penduduk Syam berkata kepada Abu Ubaidah bin Al Jarrah, “Ambillah dari perhiasan dan budak kami sebagai zakat!” Namun Abu Ubaidah tidak mau melakukannya. Kemudian ia menulis hal itu kepada Umar dan ia pun tidak mau melakukannya. Setelah itu penduduk Syam kembali membicarakan hal itu kepada Abu Ubaidah, lalu Abu Ubaidah kembali mengirim surat kepada Umar. Maka Umar menulis surat kepadanya dan mengatakan, “Apabila mereka menginginkan demikian, maka ambillah dari mereka dan kembalikan kepada mereka.” Malik berkata, “Maksudnya dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.”

Imam Syafi’i berkata: Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari As-Sa’ib bin Yazid, bahwa Umar memerintahkan untuk mengambil (zakat) seekor kuda berupa 2 ekor kambing, atau 10 atau 20

Dirham.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan bahwa tidak ada zakat pada kuda, sebab Nabi SAW bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

*"Tidak ada atas seorang muslim pada budak dan kudanya (kewajiban) zakat."*¹²²

Imam Syafi'i berkata: Sungguh kamu dan selain kamu telah meriwayatkan pendapat tersebut dari Umar. Jika kamu meninggalkannya karena berpegang pada sesuatu yang kamu nukil dari Nabi SAW secara global, maka demikianlah hendaknya yang kamu lakukan setiap kali menghadapi riwayat dari seseorang yang menyelisihi keterangan dari Nabi SAW. Sementara kamu kadang menyelisihi keterangan dari Nabi SAW dalam perkara yang lebih jelas dari apa yang terdapat di tempat ini, dan kamu mengetahui bahwa tidak seorang pun di antara sahabat Nabi SAW yang mengucapkan perkataan yang menyelisihinya. Kemudian datang persoalan lain dimana cara pandang kamu mengalami perubahan.

Seseorang berkata, "Sabda Nabi SAW 'Tidak ada atas seorang muslim pada budak dan kudanya (kewajiban) zakat' hanya berlaku apabila kuda itu terikat untuk keperluan tunggangan. Adapun unta yang ditenakkan, maka wajib dikenai kewajiban zakat sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin al-Khaththab."

Pandangan seperti ini bukanlah sesuatu yang fiktif, akan tetapi ia telah menjadi madzhab sebagian juru fatwa. Sekiranya kamu memilih pendapat ini, niscaya sikap kamu memiliki alasan yang cukup berdasar. Akan tetapi jika kamu tidak berpegang dengannya dan hanya berpegang pada keterangan yang dinukil dari Nabi SAW secara garis besar, maka hendaknya demikian pula yang kamu lakukan pada persoalan lainnya dan cara pandang kamu tidak akan berbeda-beda, *insya Allah*.

Bab: Shalat

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah

¹²² HR. Bukhari, pembahasan tentang kewajiban zakat, bab "Tidak Ada atas Seorang Muslim (Kewajiban) Zakat pada Budakunya", hal. 149, juz 2, jld. 1, cet. Dar Al Jil: Muslim, 12, pembahasan tentang zakat, 2, bab "Tidak Ada (Kewajiban) Zakat atas Seorang Muslim pada Budak dan Kudanya", hadits no. 982, juz 2, hal. 675, cet. Dar Al Fikr.

binAbdurrahman, bahwa Umar bin Khaththab mengimami kaum muslimin pada shalat Maghrib dan ia tidak membaca (Al Fatihah). Ketika selesai shalat, dikatakan kepadanya, “Engkau tidak membaca (Al Fatihah)”. Ia bertanya, “Bagaimana dengan ruku dan sujud?” Mereka menjawab, “Bagus.” Ia berkata, “(Jika demikian), tidak mengapa.”

Ar-Rabi’ berkata: Sesungguhnya kami mengatakan bahwa barangsiapa lupa membaca (Al Fatihah) dalam shalat, maka hendaklah ia mengulangi shalatnya. Shalat tidak sah kecuali dengan membaca (Al Fatihah).

Imam Syafi’i berkata: Kamu telah menukil riwayat itu dari Umar dan shalatnya tersebut berlangsung di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar. Kamu mengatakan bahwa Umar menganggap tidak mengapa tidak membaca (Al Fatihah) dalam shalat jika ruku dan sujud telah sempurna. Sungguh kamu tidak menemukan satu riwayat pun dari Umar yang lebih patut dikatakan sebagai ijma’ dari kaum Muhajirin dan Anshar selain dalam masalah ini. Bila pengetahuan tentang shalat merupakan perkara yang sangat nampak, maka mengapa kamu menyelisihinya?

Apabila kamu menyelisih Umar karena berpegang kepada hadits Nabi SAW,

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ

“Tidak ada shalat kecuali dengan membaca (Al Fatihah).”¹²³

Maka, seyogianya demikian juga yang kamu lakukan dalam semua persoalan. Apabila dinukil keterangan dari Nabi SAW, maka janganlah kamu meninggalkannya meski ada orang lain yang menyelisihinya, seperti yang kamu katakan dalam pembahasan ini.

Padahal bila kamu berpegang kepada perkataan Umar pada pembahasan ini, niscaya ada argumentasi yang akan melegitimasi. Kamu bisa menerima pendapat Umar seraya berdalih bahwa “Tidak ada shalat kecuali dengan membaca (Al Fatihah)”, jika seseorang mengingatnya. Adapun bila lupa, maka dimaafkan sebagaimana seseorang yang berbicara dalam shalat karena lupa —menurut kamu— juga dimaafkan.

Apabila mungkin bagi kamu untuk berdalih demikian, tapi kamu tetap

¹²³ IIR, Abu Daud, pembahasan tentang shalat, bab “Meninggalkan Bacaan Al Fatihah saat Shalat”, hadits no. 820, hal. 214, juz 1, cet. Dar Ar-Rayyan li Al-Turats; Tirmidzi, pembahasan tentang shalat, 116, bab “Keterangan tentang Meninggalkan Membaca di Belakang Imam Apabila Imam Mengeraskan Bacaan”, hadits no. 372, hal. 122, juz 2, di-tahqiq oleh Ahmad Syakir, cet. Dar Al Kutub Al-Jamiah.

meninggalkan apa yang dinukil dari Umar dan dari orang-orang yang shalat di belakangnya di kalangan Muhajirin dan Anshar, lalu berpegang kepada hadits Nabi SAW, maka mengapa kamu tidak melakukan hal serupa dalam menghadapi masalah-masalah lain yang dinukil dari Nabi SAW, padahal masalah-masalah tersebut demikian jelas dan hanya mengandung satu kemungkinan, dan tidak ada dalih untuk menyelisihinya seperti yang ada di tempat ini, yakni ditakwil bahwa hadits tidak mencakup seorang yang lupa.

Bab: Membunuh Hewan yang Tidak Ada Dendanya Ketika Melaksanakan Haji

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membunuh kutu binatang atau ulat pada kulit hewan ketika ihram.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa membunuhnya dan tidak ada *fidyah* atas perbuatan itu. Seorang yang ihram hanya membayar *fidyah* apabila membunuh hewan yang dimakan dagingnya.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah dalam masalah tersebut?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harts At-Taimi, dari Rabi'ah bin Abdullah, bahwa ia melihat Umar membunuh kutu unta miliknya di tanah dengan sumber air.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya sahabat kami mengatakan bahwa orang yang ihram tidak boleh mencabut kutu binatang dan ulat pada kulit hewan. Ia berhujjah bahwa Ibnu Umar tidak menyukai orang yang sedang ihram mencabut kutu atau ulat dari unta.

Imam Syafi'i berkata: Bagaimana sehingga kamu meninggalkan perkataan Umar padahal ia selaras dengan Sunnah, lalu kamu berpegang kepada perkataan Ibnu Umar, sementara bersama Umar terdapat Ibnu Abbas dan sahabat lainnya?

Jika kamu berpendapat demikian hanya dalam rangka *taqlid*, maka Umar dengan segala kredibilitas dan keilmuannya dalam Islam lebih patut lagi untuk kamu *taqlidi*. Terlebih lagi pendapatnya didukung oleh Ibnu Abbas dan selaras dengan Sunnah.

Di sisi lain, kamu terkadang meninggalkan perkataan Ibnu Umar hanya karena berpegang pada pendapat kamu sendiri atau pendapat orang lain. Setelah kamu meninggalkan riwayat dari Nabi SAW tentang menggunakan minyak wangi bagi orang yang akan ihram hanya karena perkataan Umar, lalu kamu meninggalkan perkataan Umar tentang membunuh kutu unta

hanya karena berpegang pada perkataan Ibnu Umar, kemudian kamu meninggalkan perkataan Ibnu Umar dalam sejumlah permasalahan hanya karena berpegang pada pendapat kamu sendiri, maka yang menjadi standar ilmu bagi kamu adalah pendapat kamu semata. Kamu tidak akan mengikuti suatu riwayat melainkan apa yang kamu sukai, dan tidak pula meninggalkannya melainkan menurut keinginan sendiri. Sungguh sikap demikian tidak diperbolehkan menurut seluruh ahli ilmu.

Jika kamu mengatakan bahwa Ibnu Umar menyelisihi pendapat Umar dalam hal ini atau yang lainnya, lalu bagaimana hingga kamu mengklaim bahwa para ahli ulama di Madinah tidak berselisih, sementara di sisi lain kamu meriwayatkan sejumlah perbedaan dari mereka? Begitu pula para periwayat yang lain, menukil dari mereka berbagai perselisihan dalam berbagai masalah fikih.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Janganlah salah seorang di antara kamu berbalik dari menunaikan haji hingga thawaf di Ka'bah, karena akhir dari manasik adalah thawaf di Ka'bah."

Imam Malik berkata, "Menurut pendapat kami —*wallahu a'lam*— bahwa yang demikian itu didasarkan kepada firman-Nya, '*Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)*'. (Qs. Al Hajj (22): 33) Tempat bagi syiar haji dan akhir pelaksanaannya adalah Baitul Atiq (Baitullah)."

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, bahwa Umar bin Khaththab mengembalikan seseorang dari Marizhahran yang belum melakukan thawaf Wada' di Ka'bah.

Imam Malik mengatakan pula, "Barangsiapa tidak tahu bahwa akhir dari amalan hajinya adalah thawaf di Baitullah (Ka'bah), maka tidak ada sanksi apapun atasnya (jika ia tidak mengakhiri manasik dengan thawaf di Ka'bah —penerj) kecuali bila tempatnya dekat sehingga ia dapat kembali."

Di satu sisi kamu tidak memberi maaf kepadanya dengan sebab ketidaktahuannya sehingga tidak perlu memerintahkannya untuk kembali, baik jauh maupun dekat, lalu pada sisi lain kamu tidak pula mengikuti perkataan Umar. Sahabat kamu (yakni Imam Malik) memahami ayat tersebut bahwa thawaf Wada' masuk bagian manasik. Untuk itu, ia menetapkan denda berupa menyembelih hewan (bila meninggalkannya). Ini adalah perkataan Ibnu Abbas, "Barangsiapa lupa sesuatu dari manasiknya, maka hendaklah ia menyembelih hewan."

Imam Malik mendasari pendapatnya dalam sejumlah persoalan dengan

perkataan Ibnu Abbas, "Barangsiapa lupa sesuatu dari manasiknya, maka hendaklah ia menyembelih hewan". Kemudian kamu meninggalkannya kapanpun kamu suka. Demikian pula kamu tidak mengambil pendapatnya, padahal bersamanya terdapat Umar ditambah penafsiran kamu terhadap Al Qur'an.

Bab: Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Hewan Buruan

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang seseorang yang membunuh binatang buruan saat ihram.

Imam Syafi'i berkata: Barangsiapa membunuh binatang buruan, maka dendanya adalah hewan ternak yang seimbang dengan binatang yang dibunuh, sebab Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, "*barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.*" (Qs. Al Maa'idah (5):95)

Keseimbangan hanya terdapat pada binatang. Adapun burung-burung, tidak ada hewan ternak yang seimbang dengannya. Maka, denda bagi orang yang membunuh burung saat ihram adalah membayar harga burung yang dibunuh. Hanya saja apabila membunuh merpati Makkah, maka dendanya adalah seekor kambing karena mengikuti atsar.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami bahwa Abu Az-Zubair menceritakan kepadanya dari Jabir bin Abdullah tentang Umar bin Khaththab yang memutuskan bahwa denda karena membunuh *dhab* adalah seekor kibas, denda membunuh kijang adalah seekor kambing betina, denda membunuh kelinci adalah seekor anak kambing betina, dan denda membunuh *yarbu'* (binatang sejenis tikus) adalah seekor anak kambing berumur 4 bulan.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami menyelisihi apa yang kami riwayatkan dari Umar mengenai denda membunuh kelinci dan *yarbu'*. Kami berpendapat keduanya tidak ditebus dengan denda berupa seekor anak kambing yang berumur 4 bulan dan seekor anak kambing betina.

Imam Syafi'i berkata: Pandangan seperti ini menurut kami adalah kebodohan yang nyata dan penyelidikan terhadap Kitab Allah serta terhadap urusan Umar, Utsman bin Affan dan Ibnu Mas'ud, dimana mereka adalah orang-orang yang sangat mengetahui maksud dari Kitab Allah dibanding kamu.

Di tambah lagi tidak ada dalam ayat Al Qur'an tersebut sesuatu yang butuh kepada penafsiran, sebab ketika Allah *Azza wa Jalla* menetapkan

denda membunuh binatang buruan adalah hewan ternak yang seimbang, maka setiap binatang buruan yang terbunuh pasti ada yang seimbang dengannya dari hewan ternak.

Setiap kali binatang buruan terbunuh, maka hendaknya di perhatikan mana di antara hewan ternak yang besarnya seimbang dengan binatang buruan tersebut, lalu dijadikan sebagai tebusannya. Begitulah seterusnya, binatang yang besar ditebus dengan hewan ternak yang besar, dan binatang yang kecil ditebus dengan hewan ternak yang kecil pula. Atau, mungkin pula keseimbangan tersebut ditentukan berdasarkan nilai seperti dikatakan oleh sebagian ulama dari timur.

Adapun perkataan kamu tidak didasarkan kepada nilai dan tidak pula kepada hewan yang seimbang. Bahkan, ia keluar dari kedua pendapat itu dan menyimpang pula dari atsar-atsar yang telah kami sebutkan. Kamu mengatakan bahwa setiap binatang yang telah tumbuh gigi depan dan seterusnya, maka yang seimbang dengannya adalah hewan ternak. Setelah itu, kamu menambah dan mengurangnya sesuai keinginan kamu sendiri. Sedangkan bila didatangkan binatang buruan yang belum tumbuh gigi depannya, maka kamu mengatakan yang seimbang dengannya adalah nilainya.

Pendapat ini tidak dapat diterima dari seorang pun sekiranya tidak menyelisihi atsar, lalu bagaimana bila ternyata menyelisihi atsar? Semua yang ditebus patokannya adalah nilainya, sementara nilai terkadang sedikit dan terkadang banyak. Perkataan kamu mengenai hal itu saling kontradiksi. Bagaimana mungkin seekor binatang buruan yang kecil (tapi telah tumbuh gigi depannya) kamu tebus dengan seekor sapi yang telah tumbuh gigi depannya dan layak dijadikan kurban? Lalu, mengapa binatang buruan yang belum tumbuh gigi depannya tidak kamu tebus dengan hewan ternak yang belum tumbuh pula gigi depannya?

Imam Syafi'i berkata: Sungguh telah keliru orang-orang yang menetapkan pada binatang buruan sebagian dari makna hewan kurban. Kami tidak mendapati seorang pun di antara kamu yang memiliki pendapat yang dapat dinukil dalam masalah ini. Hal itu dikarenakan madzhab kamu yang sangat lemah dan keluar dari makna Al Qur'an dan atsar Umar, Utsman maupun Ibnu Mas'ud, serta keluar dari lingkup qiyas dan logika. Ditambah lagi dengan kontradiksi yang terjadi.

Jika seseorang mengatakan bahwa denda karena membunuh binatang buruan adalah kurban, maka kami katakan "Aku berlandung kepada Allah untuk mengatakan denda membunuh binatang buruan sebagai kurban. Denda tersebut adalah sebagai ganti dari binatang buruan yang dibunuh".

Pengganti tersebut bisa saja berupa seekor sapi atau lebih dari itu dan bisa pula lebih sedikit darinya, seperti sebutir atau dua butir kurma, sebab di antara denda membunuh binatang buruan ada yang berupa sebutir kurma, ada yang berupa seekor unta, dan ada pula yang berada di antara keduanya.

Apabila seseorang bertanya, “Apakah perbedaan antara denda membunuh binatang buruan, kurban dan *al budn* (yakni kurban saat haji — penerj)?” Maka katakan kepadanya, “Bagaimana pendapatmu dengan kurban, apakah ada keharusan atas seseorang untuk berkorban lebih dari seekor kambing?”

Jika ia mengatakan “Tidak”, maka katakan “Bagaimana pendapatmu tentang *al budn*, bukankah ia sesuatu yang dilakukan secara suka rela, memenuhi nadzar, atau suatu kewajiban akibat merusak sebagian dari manasik haji?”

Apabila ia mengatakan “Ya”, maka dikatakan “Bagaimana pendapatmu tentang binatang buruan, bukankah ia berupa utang?” Adapun penyebab dikategorikan sebagai utang adalah karena ia adalah binatang yang haram dibunuh pada saat itu. Lalu Allah menetapkan bagi yang membunuh agar menyembelih hewan di Ka’bah untuk orang-orang miskin yang hadir di sana?

Apabila ia mengatakan “Ya”, maka katakan “Bukankah sama seperti keputusanmu agar seseorang yang membunuh binatang buruan membayar dengan seekor unta kepada si pemilik binatang yang dibunuh tersebut?”

Bila ia mengatakan “Benar”, maka katakan “Bukankah apabila yang dibunuh adalah burung unta, maka dendanya adalah unta, sedangkan membunuh sapi liar dendanya adalah seekor kambing?”

Sekiranya ia mengatakan “Benar”, maka katakan “Apakah engkau melihat hal ini sama seperti kurban, *al hadyu*, *Al budn*, atau sesuatu yang disembelih sebagai denda karena merusak manasik haji?”

Jika ia mengatakan “Terdapat perbedaan”, maka katakan “Bukankah apabila seseorang membunuh burung unta, maka dendanya adalah seekor unta dikarenakan inilah yang lebih seimbang dengannya, demikian pula sapi dan kijang?”

Apabila ia mengatakan “Benar”, maka katakan “Jika hal ini sebagai pengganti sesuatu yang dibinasakan, maka dikategorikan sebagai utang lebih tepat daripada dinamakan sebagai kurban. Mengapa aku tidak menetapkan denda terhadap sesuatu yang berada di bawah kualifikasi kurban, sementara engkau telah melakukan hal itu dengan menetapkan sebutir kurma sebagai tebusan atas denda karena membunuh seekor belalang?”

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang itu mengatakan "Hanya saja aku menetapkan denda berupa nilai binatang yang dibunuh, apabila nilai binatang itu di bawah kualifikasi kurban", maka aku katakan "Siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa sesuatu dapat diganti dengan sesuatu yang serupa selama nilainya masuk kualifikasi kurban, namun tidak dapat diganti dengan yang serupa apabila nilainya di bawah itu?"

Mengapa engkau tidak membebaskan denda sama sekali dari seseorang yang membunuh binatang kurban yang nilainya di bawah kualifikasi kurban (karena tidak dapat diganti dengan yang serupa), bahkan engkau menetapkan dendanya berupa harga binatang tersebut? Bukankah hal ini menunjukkan bahwa menurut pendapatmu denda membunuh binatang buruan tidak masuk dalam makna kurban?

Apabila ia mengatakan "Denda tersebut boleh terdiri dari seekor hewan yang memenuhi kualifikasi kurban ditambah dengan sesuatu yang tidak memenuhi kualifikasi kurban", maka katakan bahwa bisa saja demikian, sebagaimana halnya diperbolehkan denda berupa sebutir kurma ditambah segenggam makanan, atau sebutir kurma ditambah 1 maupun 2 Dirham. Sekiranya yang demikian itu tidak diperbolehkan, maka engkau telah keliru ketika mengatakan bahwa seseorang yang membunuh binatang buruan yang sakit, buta sebelah atau memiliki cacat lainnya, dendanya adalah harga dari binatang yang dibunuh dikurangi cacat yang ada. Di sini engkau tidak memperhitungkan harga binatang itu seutuhnya.

Dengan demikian, terkadang engkau menyerupakan denda membunuh binatang buruan yang kecil dengan denda membunuh manusia merdeka yang memiliki cacat, dimana dendanya adalah diberikan secara utuh. Kemudian pada saat lain engkau mengatakan apabila binatang buruan yang dibunuh memiliki cacat, maka dendanya tidak diberikan secara utuh.

Sungguh ini adalah perkataan yang kontradiktif. Apabila diqiyaskan kepada diyat manusia merdeka, maka tidak boleh dibedakan antara harga binatang cacat kecil maupun besar, sebab seseorang yang dibunuh dalam keadaan sakit dan cacat diyatnya sama seperti apabila ia dibunuh dalam keadaan sehat dan normal. Adapun bila diqiyaskan kepada harta yang dibinasakan, maka harus diperhitungkan berdasarkan keadaannya saat dibinasakan, bukan didasarkan pada keadaannya yang lain.

Imam Syafi'i berkata: Apabila orang itu mengatakan "Apakah makna dari firman Allah '*al hadyu*'?" maka aku katakan bahwa, *al hadyu* adalah sesuatu yang aku pisahkan dari pemiliknya kepada orang yang diperintahkan untuk menerimanya. Seperti hadiah yang dipisahkan dari si pemilik kepada orang lain. Dengan demikian, lafazh "*al hadyu*" dapat

digunakan pada sebutir kurma atau seekor unta maupun yang ada di antara keduanya, baik buah-buahan maupun hewan yang dimakan, sebagaimana sesuatu dapat dinamakan hadiah baik sedikit maupun banyak.

Jika ia mengatakan “Bolehkah menyembelih kambing kecil lalu dijadikan sebagai sedekah?” maka aku katakan; boleh! Sebagaimana boleh bersedekah dengan sebutir kurma.

Al hadyu bukanlah kurban, demikian pula sebaliknya. *Al Hadyu* adalah pengganti, dan pengganti menempati posisi sesuatu yang digantikan. Sedangkan kurban bukanlah pengganti sesuatu.

Imam Syafi’i berkata: Pendapat Umar bin Khatthab dalam masalah ini telah dikemukakan pula oleh Utsman bin Affan dan Ibnu Mas’ud maupun selain keduanya. Akan tetapi, sepanjang yang aku ketahui, kamu menyelisihinya mereka bukan karena berpegang kepada perkataan lain dari orang-orang yang seperti mereka, dan bukan pula berpegang kepada perkataan ulama terdahulu dari umat ini.

Imam Syafi’i berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, “Pernah seorang yang sedang ihram melemparkan karung lalu mengenai seekor *yarbu’* dan membuatnya mati. Maka Ibnu Mas’ud menetapkan kepadanya agar membayar denda berupa seekor anak kambing berumur 4 bulan.”

Imam Syafi’i berkata: Telah dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Uyainah dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, bahwa Ibnu Mas’ud menetapkan denda membunuh *yarbu’* adalah seekor anak kambing berumur 4 bulan.

Imam Syafi’i berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Abu As-Safar, bahwa Utsman menetapkan denda karena membunuh tokek adalah seekor anak kambing.

Imam Syafi’i berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Mukhariq, dari Thariq, ia berkata, “Kami pernah keluar untuk menunaikan haji, lalu salah seorang di antara kami (yang bernama Arbad) menginjak *dhab* sehingga punggungnya hancur. Lalu kami datang kepada Umar, dan Arbad bertanya kepadanya. Umar berkata, “Tetapkanlah dendanya!” Arbad berkata, “Engkau lebih baik dariku —wahai Amirul Mukminin— dan lebih berilmu.” Umar berkata kepadanya, “Sesungguhnya aku memerintahkanmu untuk menetapkan dendanya dan bukan untuk memuji diriku.” Arbad berkata, “Menurutku dendanya adalah seekor kambing yang berumur setahun, yang telah dapat mencari air dan rumput.” Umar berkata, “Demikianlah dendanya.” *Wallahul musta’an*.

Imam Syafi'i berkata: Muslim bin Khalid telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha' bahwa ia berkata, "Barangsiapa membunuh anak rusa yang kecil, maka tebusannya adalah seekor anak kambing. Apabila ia membunuh binatang buruan yang buta sebelah, maka tebusannya adalah hewan ternak yang buta seperti itu. Jika binatang buruan memiliki cacat, maka ditebus dengan hewan ternak yang memiliki cacat serupa. Apabila binatang buruan sedang sakit, maka ditebus dengan hewan ternak yang sakit pula. Namun bila ia menebus dengan hewan ternak yang normal, maka hal itu lebih aku sukai."

Imam Syafi'i berkata: Ats-Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih bahwa ia berkata, "Sekiranya aku memangku jabatan hakim, niscaya aku akan memutuskan denda membunuh musang adalah seekor anak kambing berumur setahun."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya sahabat kami mengatakan, "Apabila dua orang membunuh seekor rusa, maka keduanya diharuskan membayar denda berupa 2 ekor kambing betina." Pendapat inilah yang kami pegang.

Imam Syafi'i berkata: Hal ini menyelsihi perkataan Umar dan Abdurrahman bin Auf sebagaimana kamu riwayatkan sendiri, dan menyelsihi perkataan Ibnu Umar sebagaimana dinukil oleh para perawi selain kamu. Kamu menyelsihinya bukan karena berpegang kepada perkataan seorang pun di antara sahabat Nabi SAW.

Apabila boleh bagi kamu menyelsihi mereka, maka mengapa kamu menjadikan perkataan salah seorang di antara mereka sebagai hujjah untuk menolak Sunnah, dan bukan menjadikannya sebagai hujjah untuk menolak pendapat kamu?

Imam Syafi'i berkata: Kemudian kamu hendak melakukan qiyas namun keliru dalam penerapannya. Sekiranya pendapat tersebut tidak menyelsihi pandangan seorang pun, akan tetapi kamu salah pula dalam melakukan qiyas, kamu mengqiyaskan permasalahan ini kepada dua orang yang membunuh satu orang dimana masing-masing dari mereka membayar kafarat dengan memerdekakan seorang budak. Padahal dalam kasus pembunuhan terdapat dua hal, salah satunya adalah pengganti. Adapun pengganti sama dengan harga, dan ia adalah diyat pada orang merdeka dan harga pada budak. Pengganti tidak dilebihkan dari apa yang diganti menurut pendapat kami dan juga menurut pendapatmu.

Bab: Jaminan Keamanan kepada Penduduk Negeri Musuh (Darul Harb)

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami, telah sampai berita kepadanya bahwa Umar bin al-Khattab menulis surat kepada komandan pasukan yang ia utus, "Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa salah seorang di antara kalian mengejar musuh hingga akhirnya musuh tersebut berunding di balik bukit. Lalu laki-laki yang mengejar berkata kepadanya 'Jangan takut!' Akan tetapi ketika sampai, laki-laki itu pun membunuhnya. Maka demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah sampai berita kepadaku bahwa salah seorang kalian melakukan hal seperti itu melainkan aku akan memenggal lehernya."

Imam Malik berkata, "Ini bukanlah perkara yang disepakati, bahkan orang itu tidak dibunuh karena perbuatannya membunuh musuh."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami berpendapat seperti perkataan Imam Malik.

Imam Syafi'i berkata: Kamu telah menyelisih apa yang kamu nukil dari Umar, padahal kamu tidak menukil dari seorang pun di antara sahabat Nabi SAW pernyataan yang menyelisihinya (sepanjang yang kami ketahui).

Adapun perkataan Imam Malik "Ini bukanlah perkara yang disepakati", maka tentu saja tidak ada *ijma'*, sementara ia tidak menukil riwayat lain baik yang menyelisih maupun yang menyetujuinya. Dari manakah asalnya *ijma'* pada sesuatu yang tidak ada riwayat padanya?

Apabila ia berpendapat seperti itu karena berpegang kepada sabda Nabi SAW,

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

*"Seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir."*¹²⁴

Sementara korban pada peristiwa di atas adalah orang kafir, maka menjadi keharusan baginya jika dinukil sesuatu dari Nabi SAW agar hendaknya meninggalkan semua perkataan yang menyelisihinya. Adapun

¹²⁴ HR. Bukhari, pembahasan tentang keutamaan jihad dan ekspedisi, bab "Membebaskan tawanan", hnl. 42, juz 4, jld. 2, cet. Dar Al Jil; Abu Daud, pembahasan tentang jihad, bab "Ekspedisi yang Dikembalikan kepada Penghuni Perkemahan", hadits no. 2751; dan dalam pembahasan tentang diyat, bab "Apakah Orang Muslim Dibunuh Karena Membunuh Orang Kafir", hadits no. 4530; Tirmidzi, 14, pembahasan tentang diyat, 16, bab "Keterangan bahwa Orang Muslim Tidak Dibunuh Karena Membunuh Orang Kafir", hadits no. 1412; An-Nasa'i, pembahasan tentang Al Qasamah, bab "Gugurnya Diyat dari Seorang Muslim Karena Membunuh Orang Kafir", cet. Dar Al Qalam, Beirut.

sese kali meninggalkan riwayat dari Nabi SAW dan mengambilnya pada kali yang lain, tidaklah diperbolehkan bagi seorang pun.

Bab: Penyelisihan Malik Atas Riwayatnya dari Utsman Khususnya tentang Menutup Wajah bagi Orang yang Ihram

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i, "Bolehkah orang yang ihram menutup wajahnya?"

Imam Syafi'i berkata: Boleh, akan tetapi ia tidak boleh menutup kepalanya.

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya pula kepada Imam Syafi'i tentang orang ihram yang diberi daging binatang buruan, yang sengaja ditangkap untuknya.

Imam Syafi'i berkata: Hendaknya ia tidak memakannya. Apabila ia memakannya, ia berarti telah melakukan perkara yang tidak baik namun tidak harus membayar *fidyah* (tebusan).

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah mengenai hal itu?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ia berkata, "Aku melihat Utsman bin Affan di Araj ketika hari sangat panas dan beliau sedang ihram, maka ia menutupi wajahnya dengan tangkai *urjuwan* (nama salah satu pohon). Kemudian didatangkan kepadanya daging, maka ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, 'Makanlah!' Mereka berkata, 'Apakah engkau tidak mau makan?' Ia berkata, 'Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian. Hanya saja binatang ini sengaja diburu untuk diberikan kepadaku'."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak menyukai menutup muka bagi orang yang sedang melakukan ihram, dan hal itu tidak pula disukai oleh sahabat kami (yakni Imam Malik). Ia menukil satu riwayat dalam masalah ini bahwa Ibnu Umar berkata, "Bagian yang ada di atas dagu dari kepala, maka tidak boleh ditutupi oleh orang yang sedang ihram."

Imam Syafi'i berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, bahwa Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit dan Marwan biasa menutupi wajah mereka ketika ihram.

Apabila kamu mengatakan terjadi perbedaan antara Utsman dan Ibnu Umar dalam hal menutup wajah bagi orang yang sedang ihram, lalu mengapa engkau berpegang kepada perkataan Ibnu Umar dan bukan kepada perkataan Utsman, padahal bersama Utsman terdapat Zaid bin Tsabit serta Marwan,

dan ditambah lagi dengan sesuatu yang lebih kokoh dari semua ini?

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya, "Apakah itu?"

Imam Syafi'i berkata: Perintah Nabi SAW sehubungan dengan seseorang yang meninggal dunia saat ihram agar disingkap penutup dari kepalanya dan bukan dari wajahnya, tidak diberi minyak wangi, dan dikafani pada dua pakaian yang ia gunakan saat ihram.

Sunnah menunjukkan bahwa boleh bagi orang yang sedang ihram untuk menutup wajahnya. Di samping itu, Utsman dan Zaid adalah *person* (sosok) pribadi sedangkan Ibnu Umar hanya satu pribadi lainnya, ditambah lagi bersama Utsman dan Zaid terdapat Marwan. Maka menurut asas pemikiran kamu, dalil ini lebih tepat untuk dipraktikkan dan diindikasikan oleh Sunnah. Terlebih lagi Utsman adalah khalifah, demikian pula dengan Zaid dan Marwan.

Utsman dan Ibnu Umar berbeda pendapat tentang budak yang dijual lalu penjual berlepas diri dari semua cacat yang ada pada budak tersebut. Dalam kasus ini Utsman menetapkan agar penjual bersumpah tidak mengetahui adanya cacat pada si budak. Sementara Ibnu Umar mengatakan bahwa pernyataan berlepas diri tersebut telah membebaskannya dari segala tuntutan cacat, baik yang ia ketahui maupun yang tidak.

Aku pun memilih pendapat Ibnu Umar, lalu aku mendengar sebagian sahabatmu mengatakan, "Utsman adalah khalifah, keputusannya ditetapkan di antara kaum Muhajirin dan Anshar, maka seakan-akan pendapat tersebut merupakan pandangan mayoritas mereka. Semua ini menunjukkan bahwa perkataan Utsman lebih tepat untuk diikuti daripada perkataan Ibnu Umar."

Jika demikian halnya, maka apabila Utsman didukung secara tegas oleh sahabat lain, seperti Zaid dan juga Marwan, maka perkataannya tentu lebih patut lagi untuk diikuti. Terlebih lagi pendapat ini merupakan perkataan mayoritas ahli fatwa di berbagai negeri.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami berpendapat agar seseorang tidak menutup bagian di atas dagu.

Imam Syafi'i berkata: Sepatutnya engkau berdiam diri ketika mendengar perkataan manusia hingga mengetahui maknanya, karena aku melihatmu banyak bicara tanpa ada riwayat.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah itu?

Imam Syafi'i menjawab sekaligus bertanya: Apakah yang engkau maksudkan dengan perkataanmu "Bagian di atas dagu dari kepala", apakah maksudmu bahwa bagian muka yang ada di atas kepala masuk hukum kepala

ketika seseorang ihram?

Ar-Rabi' menjawab: Benar demikian.

Imam Syafi'i bertanya: Apakah wanita yang ihram harus menutup bagian wajah yang ada di atas dagunya karena ia harus menutup kepalanya saat ihram?

Ar-Rabi' menjawab: Tidak, ia tidak menutup wajahnya.

Imam Syafi'i bertanya: Apakah wajib bagi seseorang apabila telah memilih rambutnya untuk mencukur atau memendekkannya?

Ar-Rabi' menjawab: Wajib baginya melakukan hal itu.

Imam Syafi'i bertanya: Apakah wajib baginya untuk memotong rambut yang tumbuh pada bagian wajah yang ada di atas dagunya?

Ar-Rabi' menjawab: Tidak!

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT telah membedakan pula hukum wajah dan kepala. Allah SWT berfirman, "*Basuhtlah muka-muka (wajah) kamu.*" Dari sini kita mengetahui bahwa wajah bukanlah kepala itu sendiri dan dagu masuk bagian wajah. Kemudian Allah SWT berfirman, "*Sapulah kepala kamu.*" Dengan demikian, kepala adalah sesuatu yang lain dari wajah."

Ar-Rabi' berkata: Benar demikian.

Imam Syafi'i berkata: Perkataanmu bahwa bukan perkara makruh menutup wajah secara keseluruhan dan tidak ada pula dalil yang membolehkan menutupnya secara keseluruhan (merupakan perkataan yang kontradiktif). Sesungguhnya wajib bagi seseorang yang memposisikan diri sebagai pengajar agar memahami apa yang akan dikatakannya sebelum terlanjur mengucapkannya, dan hendaknya tidak mengatakan apa yang ia tidak ketahui. Perkataanmu tadi menurutku —*wallahu a'lam*— termasuk salah satu ucapan yang engkau tidak tahu maknanya. Bertakwalah kepada Allah dan tahanlah diri dari mengucapkan perkataan tanpa ilmu. Aku tidak pernah melihat orang-orang seperti dirimu kecuali mengeluarkan suatu pernyataan (statemen) lalu berdiam diri tanpa berkomentar apapun, sebab ia tahu tidak dapat memuaskan orang yang berdialog dengannya, dan sesungguhnya berdiam diri merupakan pilihan terbaik baginya.

Ar-Rabi' bertanya: Dari mana engkau mengatakan apabila binatang buruan sengaja ditangkap untuk orang yang sedang ihram, lalu orang yang ihram tersebut makan daging buruan tadi, maka ia tidak dikenai sanksi apapun?

Imam Syafi'i menjawab: Sebab Allah *Azza wa Jalla* hanya

membebaskan denda kepada orang yang membunuhnya. Allah SWT berfirman, "*Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.*" (Qs. Al Maa'idah (5): 95)

Oleh karena yang membunuh bukan orang yang sedang ihram, maka ia tidak dibebani kewajiban membayar *fidyah* atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana apabila seorang laki-laki membunuh seorang muslim untuk orang lain, maka tidak ada kewajiban atas orang ini untuk membayar diyat, *kafarat* dan tidak pula menjalani *qishash*, sebab Allah SWT telah menetapkan bahwa seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain.

Setelah binatang buruan dibunuh, lalu orang yang ihram (yang karenanya binatang itu ditangkap) tidak memakannya, maka tidak ada keharusan membayar *fidyah* baginya hanya karena binatang itu diburu untuknya. Tidak mungkin binatang buruan itu terbunuh tanpa ada *fidyah* saat pembunuhan terjadi, lalu dimakan oleh orang-orang tanpa ada *fidyah* atas mereka; kemudian bila seseorang memakannya, maka ia membayar *fidyah*. Bahkan, yang menjadi patokan adanya *fidyah* di sini adalah pembunuhan itu sendiri. Sebab, bila pembunuhan tidak mengharuskan adanya *fidyah*, maka memakannya lebih tidak mewajibkan lagi adanya *fidyah*, karena memakan bukan berarti melakukan pembunuhan yang kedua.

Ar-Rabi' berkata: Orang yang sedang ihram tidak diperbolehkan memakan binatang buruan yang sengaja diburu untuknya. Atas dasar inilah aku mewajibkan *fidyah* baginya.

Imam Syafi'i berkata: Demikian juga tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram memakan bangkai, minum khamer atau melakukan perbuatan haram lainnya. Akan tetapi bila ia melakukannya, maka tidak ada kewajiban *fidyah* baginya. Hanya saja ia berdosa karena perbuatan itu. Adapun *fidyah* (tebusan) pada binatang buruan hanya berkaitan dengan pembunuhan itu sendiri.

Bab: Keterangan tentang Penyelisihan terhadap Aisyah dalam Masalah Sumpah Tidak Disengaja

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang sumpah tidak disengaja.

Imam Syafi'i berkata: Adapun pendapat yang kami pegang dalam masalah ini adalah perkataan Aisyah. *Wallahu a'lam.*

Imam Syafi'i berkata: Hisyam bin Urwah telah mengabarkan kepada

kami dari bapaknya, dari Aisyah bahwasanya ia berkata, “Sumpah yang tidak disengaja adalah perkataan seperti seseorang, ‘Tidak! Demi Allah’ dan ‘Benar! Demi Allah’.”

Ar-Rabi’ bertanya: Apakah hujjah atas apa yang engkau katakan?

Imam Syafi’i menjawab: Lafazh *al-laghwu* (tidak disengaja) dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tidak diniatkan oleh hati, dan batasan dari *al-laghwu* adalah kekeliruan. *Wallahu a’lam*.

Imam Syafi’i berkata: Kamu telah menyelisihinya dan mengatakan bahwa sumpah tidak disengaja adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang atas sesuatu dimana ia meyakini sesuai dengan sumpahnya, namun kemudian ia mendapati kenyataan yang berbeda dengan apa yang ia katakan dalam sumpah.

Imam Syafi’i berkata: Ini merupakan lawan dari lafazh *al-laghwu* (tidak sengaja), bahkan ini adalah pengukuhan dalam sumpah untuk melakukannya namun terhalang oleh faktor-faktor tertentu, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, “*Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.*” (Qs. Al Maa’idah (5): 89)

Yakni, apa-apa yang dengannya kamu sengaja bersumpah atasnya. Sekiranya pendapatmu dapat dibenarkan dari segi bahasa, itu tetap tidak dapat menghalangi kebenaran pandangan Aisyah. Bahkan pandangan Aisyah lebih patut untuk diikuti daripada pendapat kamu, sebab ia lebih mengetahui makna bahasa dibanding kamu. Di samping itu, ia juga mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap masalah fikih.

Bab: Menjual Budak *Mudabbar* (Budak yang Akan Dimerdekakan Setelah Majikannya Meninggal Dunia)

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Rizal Muhammad bin Abdurrahman, dari ibunya (Amrah), bahwa Aisyah menjanjikan kemerdekaan bagi budak wanita miliknya sesudah ia meninggal dunia. Lalu si budak menyihir Aisyah, kemudian ia mengakui perbuatannya. Maka, Aisyah memerintahkan agar si budak dijual kepada orang-orang badui yang kasar terhadap budak. Akhirnya, budak itu pun dijual.

Imam Syafi’i berkata: Kamu telah menyelisihii pandangan Aisyah dalam masalah ini dengan mengatakan bahwa budak *mudabbar* tidak dapat diperjualbelikan. Sementara kami berpegang kepada perkataan Aisyah dan selainnya.

Bab: Keterangan tentang Memakai *Al Khizzi* (Kain yang Ditenun dari Sutera dan Bulu)

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i sehubungan dengan orang yang memakai *al khizzi*.

Imam Syafi'i berkata: Tidak mengapa, kecuali bila seseorang meninggalkannya demi mendapatkan yang lebih ekonomis darinya. Adapun sekedar memakai *al khizzi*, maka tidak mengapa.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah bahwa ia memakaikan kepada Abdullah bin Az-Zubair sehelai *al khizzi* yang biasa ia pakai.

Imam Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan bahwa Al Qasim masuk menemui Aisyah pada suatu pagi yang sangat dingin dan ia mengenakan sehelai *al khizzi*. Lalu ia melemparkannya kepada Aisyah, dan Aisyah tidak mengingkari hal itu.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak menyukai seseorang memakai *al khizzi*.

Imam Syafi'i bertanya: Bukankah kamu telah menukil riwayat ini dari Aisyah?

Ar-Rabi' menjawab: Benar!

Imam Syafi'i berkata: Lalu atas dasar apa kamu menyelisihinya, sementara bersamanya terdapat Bisyr. Mereka menganggap tidak mengapa seseorang mengenakan *al khizzi*. Bahkan, Al Qasim senantiasa memakai *al khizzi* hingga dijual di antara warisannya. Jika mau, kamu bisa menjadikan perkataan Al Qasim sebagai hujjah; dan jika mau, kamu pun bisa meninggalkannya. Demikian pula yang kamu lakukan terhadap Aisyah dan sahabat-sahabat lainnya. *Wallahul musta'an*.

Bab: Pandangan yang Menyelisih Pendapat Ibnu Abbas dalam Masalah Jual-Beli

Imam Syafi'i berkata: Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas ketika ditanya tentang seseorang yang mengutangkan hartanya untuk membeli *saba'ib* lalu ia hendak menjualnya. Maka Ibnu Abbas berkata, 'Hal itu termasuk menjual (barter) perak dengan perak'. Dan, beliau tidak menyukainya."

Imam Malik berkata, "Menurut kami, Ibnu Abbas tidak menyukainya, karena orang itu hendak menjualnya kepada orang di tempat ia membeli

dengan harga yang lebih mahal dari harga ketika ia membelinya. Seandainya ia menjualnya kepada orang lain, maka hukumnya tidak mengapa.”

Kamu berpegang pada pendapat Imam Malik, padahal ini bukanlah pandangan Ibnu Abbas dan bukan pula penakwilan terhadap hadits.

Imam Syafi’i berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Adapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah menjual makanan sebelum diserahterimakan.” Lalu Ibnu Abbas berkata berdasarkan pendapatnya, “Aku tidak mengira segala sesuatu melainkan seperti itu.”

Imam Syafi’i berkata: Kami berpegang kepada perkataan Ibnu Abbas, sebab apabila seseorang menjual sesuatu yang ia beli sebelum menerima barang tersebut, maka ia telah menjual sesuatu yang masih ada dalam tanggung jawab orang lain; pokok jual-beli belum terlepas darinya, dan ia memakan keuntungan yang tidak ada jaminannya.

Adapun kamu telah menyelisihi pandangannya dengan membolehkan menjual sesuatu yang dibeli sebelum barang itu diterima (kecuali makanan), selama tidak dijual kepada orang di tempat ia membelinya.

Imam Syafi’i berkata: Aku tidak mengetahui adanya perbedaan antara menjual kepada orang di tempat barang itu dibeli dan menjual kepada pihak lain. Bila demikian halnya, maka tidak ada hujjah yang dapat dikemukakan kepadanya selain mengatakan bahwa cakupan sabda Nabi SAW bersifat umum. Oleh karena itu, tidak pantas bila dibawa kepada makna yang khusus. Bagaimana hingga kamu menyelisihi Ibnu Abbas sementara kamu tidak memukil satu riwayat pun yang menyelisihi perkataannya (sepanjang yang aku ketahui)?

Kemudian dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa seorang wanita mewajibkan atas dirinya untuk berjalan ke masjid Quba, namun ia meninggalkan dunia sebelum sampai ke masjid tersebut. Maka, Ibnu Abbas memerintahkan kepada anak perempuan wanita tadi agar berjalan untuk menggantikan ibunya.

Ar-Rabi’ berkata: Sesungguhnya kami mengatakan seseorang tidak boleh berjalan menggantikan orang lain.

Imam Syafi’i berkata: Aku kira Ibnu Abbas berpendapat seperti itu dikarenakan pandangannya bahwa berjalan ke masjid Quba termasuk peribadatan, maka ia memerintahkan anak perempuan wanita tersebut untuk menggantikan peribadatan ibunya. Lalu bagaimana hingga kamu menyelisihinya, padahal aku tidak mengetahui bahwa kamu meriwayatkan pernyataan yang menyelisihinya dari salah seorang sahabat Nabi SAW.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Atha' bin Abu Rabah, dari Ibnu Abbas bahwasanya ia ditanya tentang seseorang yang mencampuri istrinya saat ihram ketika berada di Mina sebelum thawaf Ifadhah. Maka, Ibnu Abbas memerintahkan orang itu untuk menyembelih kurban.

Imam Syafi'i berkata: Inilah yang menjadi pendapat kami. Sementara Imam Malik berkata, "Orang itu harus melakukan umrah, menyembelih kurban dan haji barulah telah sempurna." Ia menukil pendapat ini dari Rabi'ah, maka ia meninggalkan perkataan Ibnu Abbas lalu berpegang kepada riwayat Rabi'ah. Lalu ia menukil pernyataan serupa dari Tsaur bin Yazid, dari Ikrimah, dan menurut dugaannya berasal dari Ibnu Abbas.

Imam Syafi'i berkata: Ini adalah sikap yang kurang baik terhadap Ikrimah. Tidak ada seorang pun yang akan menerima perkataan Ikrimah selama ia menukil sebuah pendapat yang menyelisihi perkataannya dari Sufyan, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Sementara Atha' adalah perawi yang *tsiqah* menurutnya (Imam Malik) dan juga menurut manusia pada umumnya.

Imam Syafi'i berkata: Perkara yang cukup mengherankan adalah, bahwa ia mengatakan hal seperti itu terhadap Ikrimah, kemudian berhujjah dengan sesuatu yang berasal dari pemikirannya sendiri. Lalu satu ketika ia mengatakan hal itu yang diduga dinukil dari Ikrimah, dan pada kali yang lain ia tidak memberi komentar sedikitpun.

Kemudian Imam Malik meriwayatkan pula dari Tsaur bin Yazid, dari Ibnu Abbas, tentang penyusuan dan hewan sembelihan orang-orang Nasrani dari bangsa Arab maupun selain mereka. Di sini ia tidak menyinggung Ikrimah, padahal riwayat itu dinukil oleh Tsaur dari Ikrimah. Inilah perkara yang sepatutnya diperhatikan oleh para ahli ilmu.

Suatu ketika Imam Malik berpegang pada perkataan Ibnu Abbas, "Barangsiapa lupa salah satu manasik haji atau meninggalkannya, maka hendaklah ia membayar denda dengan menyembelih hewan". Lalu ia mengqiaskan kepadanya permasalahan yang sangat banyak. Akan tetapi, pada kali yang lain ia meninggalkan perkataan Ibnu Abbas yang dinukil secara tekstual tanpa alasan yang jelas.

Adakah seseorang berpendapat bahwa haji telah sempurna meskipun ada perbuatan yang tidak pantas dikerjakan saat haji, hanya saja diharuskan bagi orang itu untuk mengganti (baca: menyempurnakannya) dengan melakukan umrah. Bagaimana mungkin orang itu dapat mengerjakan umrah sementara ia belum menyelesaikan seluruh manasik hajinya?

Jika kamu mengatakan bahwa kita memerintangkannya mengerjakan

umrah setelah menyelesaikan haji, maka bagaimana mungkin seseorang yang telah menunaikan seluruh manasik haji dan telah keluar pula dari ihramnya dikatakan kepadanya, "Ihramlah untuk umrah sebagai pengganti haji". Sungguh aku tidak mengenal seorang pun di antara ahli fatwa di berbagai negeri yang berpendapat seperti itu sebelum Rabi'ah, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ikrimah. Ini adalah pendapat Rabi'ah, semoga Allah mengampuninya dan mengampuni kita semua.

Di antara contoh lain dari pendapat Rabi'ah yang dapat dikemukakan di sini adalah; seorang yang membatalkan puasa satu hari di bulan Ramadhan, maka ia harus mengganti dengan berpuasa selama dua belas hari. Barangsiapa mencium istrinya saat puasa, maka ia harus i'tikaf 3 hari. Serta, pendapat-pendapat lain yang biasa ia katakan.

Akan tetapi satu hal yang cukup mengherankan, kamu tidak merasa segan meninggalkan perkataan Rabi'ah yang lebih baik daripada pendapatnya di tempat ini. Lalu, mengapa di tempat ini kamu justru mengikutinya?

Bab: Penyelisihan terhadap Pandangan Zaid bin Tsabit dalam Masalah Thalak

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang seseorang yang menyerahkan hak thalak kepada istrinya, lalu si istri menjatuhkan thalak tiga atas dirinya.

Imam Syafi'i berkata: Perkataan yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum adalah perkataan suami. Apabila ia mengatakan "Sesungguhnya aku hanya menyerahkan hak untuk menjatuhkan thalak satu, bukan thalak tiga", maka yang dijadikan pegangan adalah perkataannya, dan suami lebih berhak terhadap istrinya itu dibandingkan dengan laki-laki lain.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah dalam masalah tersebut?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Sulaiman bin Zaid bin Tsabit, bahwasanya Kharijah bin Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadanya; sesungguhnya ia sedang duduk di sisi Zaid bin Tsabit, lalu ia didatangi oleh Muhammad bin Abu Atiq dengan mata yang berkaca-kaca. Zaid bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu?" Ia berkata, "Aku menyerahkan hak thalak kepada istriku, maka ia pun memilih berpisah (untuk selamanya) dariku." Zaid berkata, "Rujuklah dengannya jika engkau mau, karena sesungguhnya itu hanyalah thalak satu dan engkau lebih berhak terhadapnya."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami katakan bahwa ini adalah thalak tiga, kecuali bila suami mengingkari perbuatan istrinya. Hal serupa telah diriwayatkan pula dari Ibnu Umar dan Marwan bin Al Hakam.

Imam Syafi'i berkata: Aku melihat kamu tidak mau peduli siapa yang kamu selisihi. Bila di tempat ini kamu berpegang pada perkataan Ibnu Umar dan Marwan lalu meninggalkan perkataan Zaid, maka atas dasar apakah kamu melakukan hal itu?

Apakah seseorang yang menyerahkan hak thalak kepada istrinya (lalu si istri menjatuhkan thalak tiga atas dirinya), berarti asas penyerahan hak tersebut adalah mengeluarkan semua hak thalak yang ada padanya kepada istrinya, sehingga jika si istri menjatuhkan thalak tiga atas dirinya, maka tidak bermanfaat lagi usaha untuk mengingkarinya, ataukah penyerahan tersebut bukan berarti mengeluarkan semua hak thalak?

Jika demikian halnya, maka penyerahan itu mencakup dua makna sekaligus; *pertama*, penyerahan hak thalak secara keseluruhan. *Kedua*, penyerahan sebagian hak thalak saja. Untuk menentukan salah satu dari kedua kemungkinan ini, maka harus berpegang pada perkataan suami.

Apabila yang dijadikan pegangan adalah perkataan suami, maka apabila seorang suami menyerahkan hak thalak satu kepada istrinya, lalu si istri menjatuhkan thalak tiga atas dirinya, maka tidak ada hak baginya kecuali menjatuhkan thalak satu saja. Aku perdengarkan kepada kalian —semoga Allah mengampuni kita semuanya— bahwa apabila kamu memilih antara dua riwayat, niscaya kamu tidak tahu bagaimana harus memilih secara tepat. Tidak ada tempat bagi pengingkaran suami terhadap istrinya kecuali sesuai dengan apa yang telah aku jelaskan. *Wallahu a'lam*.

Bab: Mata yang Buta Sebelah

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Bukair bin Al Asyaj, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Zaid bin Tsabit memutuskan untuk mata yang tidak dapat melihat (namun masih tampak normal) apabila dicungkil, maka dendanya adalah 100 Dinar.

Imam Malik berkata, "Pendapat ini tidaklah dipraktikkan, bahkan dendanya diserahkan kepada kebijakan hakim, bukan sesuatu yang telah ditentukan."

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah, bahwa Al Qasim (yakni Ibnu Muhammad) biasa menjual buah di kebunnya kemudian memberi pengecualian padanya.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwasanya ia biasa menjual buah di kebunnya dan membuat pengecualian.

Imam Malik berkata, "Perkara yang disepakati dalam pandangan kami, apabila seseorang menjual buah di kebunnya, maka tidak mengapa membuat pengecualian selama tidak melebihi sepertiga buah-buahan yang ada."

Imam Syafi'i berkata: Masalah membuat pengecualian telah dinukil dari Al Qasim dan Amrah, akan tetapi tidak dinukil dari keduanya mengenai batasan pengecualian yang diperbolehkan. Apabila boleh mengecualikan 1 %, maka tentu diperbolehkan pula mengecualikan 90 % atau bahkan lebih dari itu. Aku tidak tahu siapakah yang sepakat dengan kamu dalam masalah itu, sementara telah dinukil riwayat yang menyelisihinya.

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh melakukan pengecualian kecuali bila jual-beli telah terjadi atas sesuatu, dan yang dikecualikan berada di luar transaksi jual-beli. Seperti mengatakan, "Aku menjual kepadamu buah di kebunku kecuali sekian pohon dari kurma", maka yang dikecualikan itu berada di luar transaksi jual-beli. Atau seseorang mengatakan, "Aku menjual kepadamu buahnya kecuali yang separuhnya atau sepertiganya", maka jumlah yang dikecualikan itu berada di luar dari transaksi jual-beli.

Bab: Penyelisihan Umar bin Abdul Aziz tentang Pajak Pendapatan Ahli Dzimmah

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Zuraiq bin Hayyan (Zuraiq memegang masalah bea cukai di Mesir pada masa pemerintahan Al Walid, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz). Ia menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya, "Perhatikanlah orang-orang yang melewatimu dari golongan kaum muslimin, ambillah yang tampak dari harta benda mereka yang digunakan untuk perdagangan, pada setiap 40 Dinar diambil 1 Dinar. Bila kurang dari 40 Dinar, maka disesuaikan dengan standar tersebut hingga mencapai 20 Dinar. Apabila harta mereka kurang dari 20 Dinar meski hanya 1/3 Dinar, maka biarkanlah dan jangan engkau mengambil dari mereka sedikitpun. Kemudian barangsiapa yang melewatimu dari kalangan ahli dzimmah, ambillah dari harta yang mereka gunakan untuk perdagangan, pada setiap 20 Dinar diambil 1 Dinar. Bila kurang dari 20 Dinar, maka disesuaikan dengan standar tersebut hingga mencapai 10 Dinar. Apabila harta mereka kurang dari 10 Dinar meski hanya 1/3 Dinar, maka biarkanlah dan jangan mengambil dari mereka sedikitpun. Kemudian buatlah surat atas apa yang telah engkau ambil dari mereka untuk satu tahun."

Imam Syafi'i berkata: Kami berpegang pada perkataan Umar, "Tidak diambil dari mereka kecuali satu kali dalam setahun". Adapun kamu telah menyelisihinya, meski kamu telah menyelisihinya Sunnah berkali-kali. Kamu menyelisihinya Umar tentang pendapatnya untuk tidak mengambil biaya apapun apabila harta kurang dari 20 Dinar meskipun kekurangan itu hanya 1/3 Dinar.

Telah dikabarkan kepadaku dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ia berkata, "Apabila telah memperoleh izin dari badan bea cukai, maka tidak diambil lagi darinya zakat meskipun hanya kurang 1/3 Dinar dari 20 Dinar. Adapun bila tidak memperoleh izin dari badan bea cukai, maka diambil darinya zakat meskipun kurang dari 20 Dinar."

Sementara kamu mengatakan bahwa dirham bila kurang dari 200 Dinar dan telah mendapatkan izin dari badan bea cukai, tetap diambil darinya zakat.

Imam Syafi'i berkata: Kami tidak berpendapat seperti ini, sebab ketika Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada (kewajiban) zakat pada (harta) yang kurang dari 5 wasaq."¹²⁵

Seakan-akan beliau SAW mengatakan "Seandainya kurang satu biji dari 5 wasaq, maka tidak ada padanya zakat, karena yang demikian itu masuk kategori kurang dari 5 wasaq".

Adapun kamu tidak berpegang kepada hadits Nabi SAW "Tidak ada (kewajiban) zakat pada (harta) yang kurang dari 5 wasaq", dimana ini adalah Sunnah, dan tidak pula berpegang kepada perkataan Umar bin Abdul Aziz.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang *zaitun*. Ibnu Syihab menjawab, "Diambil zakat darinya sebesar 1/10 bagian." Akan tetapi Imam Malik menyelisihinya hal itu dengan mengatakan bahwa tidak diambil darinya 1/10 bagian kecuali setelah menjadi minyak. Adapun yang dimaksud oleh Ibnu Syihab adalah bijinya.

¹²⁵ HR: An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i* dengan syarah Suyuthi, pembahasan tentang zakat, bab "Zakat Perak", hal. 46, juz 5, jld. 3, cet. Dar Al Qalam, Beirut-Lebanon.

Bab: Penyelisihan terhadap Sa'id dan Abu Bakar dalam Masalah Ila'.¹²⁶

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id (yakni Ibnu Al Musayyib) dan Abu Bakar bin Abdurrahman, bahwa keduanya mengatakan tentang seorang laki-laki yang melakukan *ila'* terhadap istrinya dan telah berlalu masa 4 bulan, bahwa si istri telah diceraikan namun suami masih berhak untuk rujuk selama masih dalam masa *iddah*.

Imam Malik berkata, "Sesungguhnya Marwan memberi keputusan terhadap seseorang yang melakukan *ila'* terhadap istrinya. Jika telah berlalu masa 4 bulan, maka si istri telah diceraikan dan suami berhak untuk rujuk selama masih dalam masa *iddah*." Lalu Imam Malik menambahkan, "Ini pula yang menjadi pendapat Ibnu Syihab."

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib bahwasanya ia ditanya tentang wanita yang diceraikan di rumah sewaan. Siapakah yang menanggung sewa rumah tersebut? Sa'id berkata, "Ditanggung oleh suaminya." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana bila suaminya tidak memiliki harta untuk membayarnya?" Beliau menjawab, "Ditanggung oleh pemerintah."

Bab: Sujud Tilawah

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Syafi'i tentang sujud Tilawah dalam surah Al Hajj.

Imam Syafi'i berkata: Di dalamnya terdapat dua kali sujud Tilawah.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah mengenai hal itu?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari seorang laki-laki yang berasal dari Mesir, bahwa Umar bin Khaththab sujud pada surah Al Hajj sebanyak dua kali kemudian ia berkata, "Sesungguhnya surah ini telah diberi keutamaan dengan dua kali sujud."

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abdullah bin Tsa'labah bin Sha'ir, bahwa Umar bin Khaththab shalat mengimami mereka di Al Hudaibiyah dengan membaca surah Al Hajj lalu sujud dua kali.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak sujud ketika membaca surah ini kecuali satu kali.

¹²⁶ *Ila'* adalah sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya dalam masa 4 bulan. *Wallahu a'lam* — penerj.

Imam Syafi'i berkata: Berarti kamu menyelisihi apa yang kamu riwayatkan dari Umar bin al-Khattab dan Abdullah bin Umar, bukan karena berpegang kepada perkataan seorang pun di antara sahabat Nabi SAW.

Bagaimana kamu menjadikan perkataan Umar dan Ibnu Umar sebagai hujjah hingga digunakan sebagai dalih untuk menolak Sunnah dan membangun di atasnya sejumlah persoalan fikih, kemudian kamu keluar dari perkataan keduanya hanya karena berpegang kepada pendapat kamu sendiri?

Bab: Mandi Junub

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa apabila mandi dari junub, ia memercikkan air pada kedua matanya.

Imam Malik berkata: Praktik yang berlaku tidak seperti ini.

Imam Syafi'i berkata: Ini termasuk persoalan dimana kamu meninggalkan perkataan Ibnu Umar tanpa menukil riwayat lain yang menyelisihinya. Jika boleh bagi kamu meninggalkan perkataan Ibnu Umar tanpa harus berpegang kepada perkataan orang yang sepadan dengannya, maka tidak boleh bagimu mengatakan bahwa perkataannya adalah hujjah untuk menolak perkataan orang yang sepadan dengannya, sebab kamu terkadang meninggalkan perkataannya hanya karena berpegang pada pendapatmu sendiri. Lalu jika boleh bagi kamu menjadikan perkataannya sebagai hujjah untuk menolak perkataan orang yang setaraf dengannya, maka tidak boleh bagimu meninggalkan perkataannya hanya karena berpegang kepada perkataanmu sendiri.

Bab: Darah yang Keluar dari Hidung (Mimisan)

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa apabila ia mengalami mimisan (darah keluar dari hidung), niscaya ia berbalik (dari shalat) dan wudhu, kemudian kembali shalat tanpa berbicara.

Imam Syafi'i berkata: Imam Malik telah menukil pernyataan yang serupa dari Ibnu al-Musayyib dan Ibnu Abbas.

Imam Syafi'i berkata: Abdul Majid bin Abdul Aziz telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, ia berkata, "Barangsiapa mengalami mimisan (darah keluar dari hidung atau mendapati darah keluar dari hidungnya), madzi atau muntah,

maka hendaklah ia berbalik (dari shalat) dan wudhu, kemudian kembali melanjutkan shalatnya.” Miswar bin Makhramah berkata, “Hendaknya ia mengulang shalat dari awal.” Sementara kamu mengatakan bahwa yang mesti dilakukan hanyalah mencuci darah.

Diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Umar dari Nafi’ bahwa ia biasa berbalik (dari shalat) lalu mencuci darah dan berwudhu untuk shalat. Sementara wudhu menurut makna lahir riwayat kamu adalah wudhu untuk shalat, dan ini berarti meninggalkan apa yang kamu riwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Al Musayyib.

Kemudian dalam riwayat selain kamu dikatakan, “Boleh bagi seseorang melanjutkan shalat setelah mencuci madzi”. Sementara kamu mengatakan apabila madzi keluar dari orang yang shalat, maka setelah mencuci madzi tersebut ia harus mengulang dari awal dan tidak meneruskan shalat yang telah dilakukan.

Bab: Mandi Menggunakan Sisa Air yang Digunakan Mandi oleh Orang Junub dan Wanita Haid

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa ia biasa mengatakan, “Tidak mengapa menggunakan sisa air yang digunakan oleh seorang wanita selama ia tidak junub atau haid.”

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak mengapa mandi menggunakan sisa air yang digunakan oleh wanita junub maupun haid.

Ar-Rabi’ bertanya: Apakah engkau mengatakan seperti pendapat Imam Malik?

Imam Syafi’i menjawab: Benar! Aku tidak menganggap perkataan seorang pun sebagai hujjah selama ada sabda Nabi SAW. Hanya saja aku meninggalkan perkataan Ibnu Umar di tempat ini karena Nabi SAW pernah mandi bersama Aisyah. Bila keduanya mandi bersama-sama dari satu wadah, berarti setiap salah seorang dari mereka mandi menggunakan sisa air yang lainnya.

Adapun kamu menjadikan perkataan Ibnu Umar sebagai dasar untuk menolak Sunnah dan pada kali yang lain kamu menjadikan Sunnah sebagai alasan untuk menolak perkataan beliau.

Bab: Tayammum

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari

Nafi', bahwasanya ia datang bersama Ibnu Umar dari Al Jurf, hingga ketika mereka berada di Marbad (tempat penambatan ternak), beliau singgah dan bertayamum dengan debu. Ia menyapu wajah dan kedua tangannya hingga siku, kemudian shalat.

Imam Syafi'i berkata: Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia tayamum di tempat penambatan kambing lalu shalat Ashar. Kemudian ia masuk ke Madinah sementara matahari masih tinggi, namun ia tidak mengulangi shalat.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami berpendapat bahwa apabila seorang musafir memiliki harapan yang besar akan mendapat air, miscaya ia tidak tayamum kecuali pada akhir waktu. Apabila ia tayamum sebelum akhir waktu dan shalat, kemudian ia mendapatkan air sebelum waktu shalat itu berakhir, maka hendaklah ia wudhu dan mengulangi shalat.

Imam Syafi'i berkata: Pendapat ini menyelisihi perkataan Ibnu Umar. Al Marbad terletak di pinggiran Madinah. Sementara Ibnu Umar bertayamum padanya lalu masuk Madinah dan waktu shalat belum berakhir, namun ia tidak mengulangi shalatnya.

Bagaimana sehingga kamu menyelisihi pendapatnya dalam dua hal sekaligus, sementara aku tidak mengetahui seorang pun yang setaraf dengan Ibnu Umar mengeluarkan pernyataan yang menyelisihi perkataan beliau? Sekiranya kamu berpegang pada perkataannya lalu ada orang lain yang menyelisihi kamu, maka pantas bagi kamu untuk mengatakan kepada orang itu, "Engkau menyelisihi perkataan Ibnu Umar tanpa berpegang pada perkataan orang yang sepadan dengannya".

Demikian pula kamu menyelisihinya dalam masalah shalat. Sesungguhnya ketika Ibnu Umar mengerjakan shalat di tempat itu, maka hal itu lebih tepat ia lakukan daripada harus meninggalkan shalat (hingga masuk Madinah).

Bab: Shalat Witir

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', ia berkata, "Aku pernah bersama Ibnu Umar di Makkah dan cuaca saat itu mendung. Ibnu Umar merasa khawatir waktu subuh telah masuk, maka ia shalat Witir satu rakaat. Kemudian langit menjadi cerah dan ia melihat saat itu masih malam, maka ia menggenapkan shalat satu rakaat tadi dengan mengerjakan satu rakaat yang lain."

Imam Syafi'i berkata: Kamu menyelisihi Ibnu Umar dalam masalah ini pada dua segi. Kamu mengatakan tidak boleh mengerjakan Witir hanya

satu rakaat dan tidak boleh menggenapkan rakaat shalat witir yang telah dikerjakan. Namun aku tidak mengetahui bahwa kamu menukil dari seseorang perkataan yang tidak memperbolehkan menggenapkan rakaat shalat Witir yang telah dikerjakan.

Ar-Rabi' bertanya: Bagaimana pendapatmu dalam masalah ini?

Imam Syafi'i menjawab: Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia tidak menyukai perbuatan Ibnu Umar yang menggenapkan rakaat shalat Witir yang telah ia kerjakan. Ibnu Abbas berkata, "Apabila engkau telah shalat Witir, maka genapkanlah pada bagian akhirnya dan jangan hitung sebagai shalat Witir dan jangan pula menggenapkannya (yakni setelah beberapa saat kemudian).

Adapun kamu mengklaim tidak akan menerima kecuali hadits dari sahabat kalian, sementara tidak ada hadits dari sahabat kalian yang menyelisihi Ibnu Umar.

Bab: Shalat di Mina dan Shalat Sunah Saat Safar

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa ia biasa shalat di belakang imam di Mina dan melakukan shalat 4 rakaat. Apabila ia shalat tidak mengikuti imam, maka ia mengerjakan 2 rakaat.

Imam Syafi'i berkata: Hal ini menunjukkan apabila imam termasuk penduduk Makkah, maka ia shalat di Mina 4 rakaat, sebab tidak ada kemungkinan lain dari riwayat di atas selain ini. Atau imam saat itu bukan penduduk Makkah, namun ia tidak meringkas shalat saat di Mina, karena imam pada masa Ibnu Umar berasal dari bani Umayyah dan mereka tidak meringkas shalat karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Utsman.

Imam Syafi'i berkata: Hal ini menunjukkan pula bahwa musafir apabila tidak meringkas shalat karena mengikuti shalat suatu kaum, maka shalatnya tidak rusak menurut pandangan Ibnu Umar. Sebab bila Ibnu Umar mengetahui shalat yang ia lakukan dengan imam tanpa diringkas tidak sah, maka ia tidak akan shalat bersama imam.

Imam Syafi'i berkata: Inilah pendapat yang menjadi pandangan kami. Adapun kamu menyelisihi apa yang kamu riwayatkan sendiri dari Ibnu Umar tanpa berpegang pada perkataan seorang pun yang menyelisihi perkataan Ibnu Umar. Bahkan, bersama Ibnu Umar terdapat sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain.

Ibnu Mas'ud pernah mencela perbuatan imam yang tidak meringkas

shalat saat di Mina. Namun kemudian ia ikut shalat bersama imam dan tidak meringkas shalat. Lalu hal itu dinyatakan kepadanya, maka ia berkata, "Perbedaan jauh lebih buruk." Seandainya perbuatan itu dapat merusak shalatnya, niscaya ia tidak akan mengerjakan shalat 4 rakaat (yakni tanpa meringkas), dimana ia sendiri tidak sependapat dengan mereka yang tidak meringkas shalat ketika berada di Mina. Akan tetapi Ibnu Mas'ud melihat urusan ini adalah sesuatu yang luwes sehingga ia pun tidak meringkas shalatnya, meski yang lebih utama menurutnya adalah meringkas shalat.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia tidak mengerjakan (shalat sunah) bersama shalat fardhu saat safar, baik sebelum maupun sesudahnya, kecuali pada pertengahan malam.

Imam Syafi'i berkata: Telah dikenal dari Ibnu Umar pernyataan yang mencela seseorang yang mengerjakan shalat sunah pada siang hari ketika safar. Adapun Imam Malik mengatakan bahwa tidak mengapa mengerjakan shalat sunah di siang hari saat safar.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami berpendapat seperti perkataan sahabat kami (Imam Malik).

Imam Syafi'i berkata: Bagaimana sehingga kamu menyelisihi Ibnu Umar dan menyukai apa yang ia anggap makruh, sementara aku tidak mengetahui bila kalian menukil suatu pernyataan yang menyelisihi pandangan Ibnu Umar dalam masalah ini? Perkara ini menunjukkan bahwa sikap kamu berhujjah dengan perkataan Ibnu Umar hanya upaya untuk menutup diri dari manusia. Hal itu dikarenakan tidak patut bagi seseorang menyelihi hujjah yang ada pada Ibnu Umar.

Bab: Qunut

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwa Ibnu Umar tidak melakukan qunut pada shalat apapun.

Imam Syafi'i berkata: Sementara kamu mengatakan qunut dilakukan pada shalat Subuh.

Ar-Rabi' ragu menukil kalimat ini: Sesungguhnya ia tidak mengerjakan qunut pada shalat apapun dan tidak pula pada shalat witr, hanya saja ia biasa melakukan qunut pada shalat Subuh sebelum melakukan ruku yang terakhir setelah selesai membaca surah.

Imam Syafi'i berkata: Kamu menyelisihi Urwah dengan mengatakan qunut setelah ruku.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah engkau melakukan qunut pada shalat Subuh setelah ruku?

Imam Syafi'i berkata: Benar! Karena Nabi SAW melakukan qunut, kemudian Abu Bakar, Umar dan Utsman.

Ar-Rabi' berkata: Jika demikian, pandangan kami selaras dengan pendapatmu.

Imam Syafi'i berkata: Benar! Namun kamu tidak menyadarinya. Akan tetapi keselarasan pandanganmu dengan pendapatku dalam masalah ini justru menjadi hujjah yang melemahkan pandangan kamu dalam persoalan yang lain.

Ar-Rabi' bertanya: Dari sisi mana?

Imam Syafi'i menjawab: Kamu meninggalkan hadits dari Nabi SAW tentang haji hanya karena berpegang pada perkataan Ibnu Umar. Lalu kamu berkata, "Ibnu Umar tidak mungkin tidak mengetahui sabda Nabi SAW."

Ar-Rabi' berkata: Terkadang Ibnu Umar tidak sempat mengetahui sebagian Sunnah dan terkadang ia lupa pula pada sebagian apa yang pernah ia saksikan.

Imam Syafi'i bertanya: Apakah mungkin ia tidak mengetahui perkara qunut sementara Nabi SAW mengerjakan qunut sepanjang hidupnya, demikian pula dengan Abu Bakar, ataukah mungkin ia lupa perkara ini?

Ar-Rabi' menjawab: Ya, mungkin saja!

Imam Syafi'i berkata: Perkataan kamu sering bertentangan. Bagaimana kamu menukil riwayat dari Ibnu Umar tentang pengingkaran terhadap qunut, sementara para periwayat selain kamu yang juga tergolong ulama Madinah menukil riwayat bahwa Nabi SAW mengerjakan qunut beserta para khalifahnyanya.

Bab: Shalat Sebelum Shalat Idul Fitri dan Sesudahnya

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwa Ibnu Umar tidak pernah mengerjakan shalat sebelum dan sesudah shalat Idul Fitri.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya bahwa ia biasa mengerjakan shalat sebelum dan sesudah shalat Idul Fitri.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, bahwa bapaknya biasa shalat sebelum berangkat

ke mushalla sebanyak 4 rakaat.

Imam Syafi'i bertanya: Bagaimana dikatakan bahwa para ulama Madinah tidak pernah berbeda pendapat, sementara mereka berselisih dalam perkara seperti ini. Lalu, apakah yang kamu katakan dalam persoalan ini?

Ar-Rabi' menjawab: Kami berpendapat, tidak mengapa mengerjakan shalat sebelum dan sesudah shalat Idul Fitri.

Bab: Tidurnya Orang yang Duduk dan Orang yang Berbaring

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar biasa tidur dalam keadaan duduk, kemudian ia shalat dan tidak mengulangi wudhu.

Imam Syafi'i berkata: Demikianlah pendapat yang kami pegang meskipun keadaan itu berlangsung dalam waktu lama, karena tidak ada perbedaan antara lama dan sebentar selama seseorang berada pada posisi duduk secara tegak di atas lantai. Lalu kami mengatakan apabila seseorang tidur sambil berbaring, maka ia harus mengulangi wudhunya.

Imam Syafi'i berkata: Telah dikabarkan kepada kami oleh seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Barangsiapa tidur sambil berbaring, wajib baginya mengulangi wudhu; dan barangsiapa tidur sambil duduk, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi wudhu."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan apabila seseorang tidur dengan posisi duduk dalam waktu yang singkat, maka wudhunya tidak batal; akan tetapi bila berlangsung dalam waktu yang lama, ia harus mengulangi wudhu.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada yang dapat dikatakan mengenai hukum orang yang tidur sambil duduk kecuali disamakan dengan orang yang tidur sambil berbaring, baik dalam waktu yang singkat maupun lama; atau hukumnya berbeda dengan orang yang tidur sambil berbaring sehingga wudhunya tidak batal, baik singkat maupun lama.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan apabila seseorang tidur dengan posisi duduk dalam waktu yang singkat, maka wudhunya tidak batal. Akan tetapi bila berlangsung dalam waktu yang lama, maka ia harus mengulangi wudhunya.

Imam Syafi'i berkata: Hal ini menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan sahabat lainnya, serta keluar dari lingkup pendapat para ulama. Ibnu Umar (seperti dinukil oleh Imam Malik) berpendapat, tidur

sambil duduk tidak membatalkan wudhu. Sedangkan menurut Al Hasan bahwa tidur sambil duduk, baik singkat maupun lama, dapat membatalkan wudhu. Adapun perkataan kamu berada di luar kedua pendapat ini.

Bab: Mempercepat Langkah Menuju Shalat

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia mendengar iqamat dikumandangkan sementara ia di Baqi', maka ia mempercepat langkah menuju masjid.

Imam Syafi'i berkata: Kamu tidak menyukai hal itu dan mengatakan, mempercepat langkah menuju masjid (tidak baik).

Ar-Rabi' berkata: Kami tidak menyukai mempercepat langkah menuju masjid apabila iqamat untuk shalat telah ditegakkan.

Imam Syafi'i berkata: Jika kamu tidak menyukainya karena sabda Nabi SAW,

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتَوْهَا وَآتَيْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأَتَوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ
السَّكِينَةُ

*"Apabila kamu mendatangi shalat, maka janganlah kamu datang dengan terburu-buru, akan tetapi datanglah dengan berjalan dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang."*¹²⁷

Maka, sikap kamu tepat dan beginilah yang patut kamu lakukan pada setiap persoalan yang terdapat padanya Sunnah Nabi SAW.

Bab: Mengangkat Tangan Ketika Takbir

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang mengangkat tangan ketika shalat.

Imam Syafi'i berkata: Orang yang shalat mengangkat kedua tangannya apabila memulai shalat, sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian apabila ia hendak ruku dan bangkit dari ruku, maka ia mengangkat kedua tangannya sama seperti itu. Namun ia tidak melakukan hal ini ketika sujud.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah mengenai hal itu?

¹²⁷ HR. An-Nasa'i dalam *Sunan An-Nasa'i* dengan syarah As-Suyuthi, pembahasan tentang shalat, bab "Berjalan Menuju Shalat", hal. 114-115, juz 2, jld 1 cet. Dar Al Qalam, Beirut-Lebanon; dan dalam *Musnad Ahmad*, juz 2, hal. 238.

Imam Syafi'i berkata: Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, dari Nabi SAW, sama seperti yang kami katakan.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan bahwa seseorang yang shalat hanya dengan mengangkat tangan pada permulaan shalat, tidak mengulangnya setelah itu.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi' bahwa Ibnu Umar biasa memulai shalat dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Apabila ia bangkit dari ruku, maka ia mengangkat pula kedua tangannya seperti itu. Lalu ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW apabila memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Apabila bangkit dari ruku, maka beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu.

Kemudian kamu menyelisihi Rasulullah SAW dan Ibnu Umar. Kamu mengatakan bahwa seseorang tidak mengangkat kedua tangannya kecuali pada permulaan shalat, dan kamu telah meriwayatkan dari keduanya bahwa mereka mengangkat tangan ketika memulai shalat dan ketika bangkit dari ruku.

Imam Syafi'i berkata: Bolehkah bagi orang yang berilmu untuk meninggalkan riwayat dari Nabi SAW dan Ibnu Umar hanya karena berpegang pada pendapat pribadinya? Atau, meninggalkan sabda Nabi SAW karena perkataan Ibnu Umar?

Kemudian datang keadaan yang lain, dimana ia bertindak tepat dengan meninggalkan perkataan Ibnu Umar karena berpegang pada sabda Nabi SAW. Bagaimana pendapatmu jika seseorang menukil riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau mengangkat kedua tangannya dalam shalat dua atau tiga kali, dan dari Ibnu Umar bahwa beliau mengangkat kedua tangan sebanyak dua kali, lalu diperbolehkan baginya mengambil salah satu dari kedua riwayat ini dan meninggalkan yang lain, bukankah boleh pula bagi orang lain berpedoman pada riwayat yang ditinggalkan oleh orang itu dan meninggalkan riwayat yang ia pegang?

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh baginya ataupun bagi orang lain untuk meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW.

Bab: Meletakkan Tangan Ketika Sujud

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa apabila sujud, ia biasa meletakkan kedua telapak tangannya ke tempat dimana ia meletakkan wajahnya.

Nafi berkata, “Aku telah melihatnya pada hari yang sangat panas, ia mengeluarkan kedua tangannya dari bawah bajunya.”

Imam Syafi’i berkata: Inilah pendapat yang kami pegang dan ini sesuai dengan Sunnah Nabi SAW.

Imam Syafi’i berkata: Telah dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW memerintahkan untuk sujud pada tujuh (anggota badan).” Lalu ia menyebutkan, “Di antaranya dua telapak tangan dan dua lutut.”

Bab: Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Puasa

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi, bahwa Ibnu Umar ditanya tentang wanita hamil apabila khawatir terhadap (kesehatan) anaknya. Maka ia berkata, “Boleh baginya tidak berpuasa dan memberi makan untuk setiap hari (dimana ia tidak berpuasa) satu orang miskin sebanyak satu mud gandum.”

Imam Malik berkata, “Para ahli ilmu berpendapat bahwa budak wanita itu harus mengganti puasa yang ditinggalkannya.” Kemudian Imam Malik menegaskan bahwa wanita itu harus mengganti puasa yang ditinggalkannya, karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, “*Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*” (Qs. Al Baqarah (2): 184)

Imam Syafi’i berkata: Jika boleh baginya menyelisihi pendapat Ibnu Umar karena berpegang kepada perkataan Al Qasim, menakwilkan Al Qur’an meski menyelisihi pandangan Ibnu Umar, tidak bertaklid kepadanya dengan dalih bahwa Ibnu Umar lebih mengetahui makna Al Qur’an daripada kita, maka bagaimana sehingga ia menjadikan perkataan Ibnu Umar sebagai hujjah lalu menjadikan qiyas terhadap perkataan Ibnu Umar sebagai dasar untuk menolak hadits Nabi SAW? Padahal, perkataan Ibnu Umar di tempat ini memiliki alasan tersendiri, karena wanita hamil bukanlah orang sakit. Orang sakit khawatir terhadap dirinya, sedangkan wanita hamil mengkhawatirkan orang lain.

Kemudian pada sisi lain Imam Malik keliru dalam melakukan qiyas terhadap perkataan Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar mengatakan “Tidak boleh seseorang menyalatkan orang lain”, maka Imam Malik berkata, “Tidak boleh bagi seseorang menghajikan orang lain berdasarkan qiyas terhadap perkataan Ibnu Umar”. Maka, ia pun telah meninggalkan sabda Nabi SAW dalam masalah tersebut.

Bagaimana pula Imam Malik meninggalkan perkataan Ibnu Umar tentang orang yang sengaja muntah saat puasa Ramadhan, dimana ia berkata, “Barangsiapa sengaja muntah, maka ia harus mengganti puasa tapi tidak ada kewajiban untuk membayar kafarat. Sedangkan orang yang muntah tidak disengaja, maka tidak perlu mengganti dan tidak pula membayar kafarat.”

Ar-Rabi’ berkata: Lalu, apakah hujjah yang tepat mengenai hal itu?

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, “Barangsiapa dengan sengaja muntah dan ia sedang puasa, maka wajib baginya mengganti (puasanya); dan barangsiapa yang muntah tidak disengaja, maka tidak ada kewajiban mengganti (puasa) baginya.”

Ar-Rabi’ berkata: Sesungguhnya kami katakan dalam masalah itu bahwa orang yang sengaja muntah, wajib baginya mengganti (puasanya) namun tidak wajib membayar kafarat.

Imam Syafi’i berkata: Apa yang kamu riwayatkan — dalam masalah ini — dari Umar bahwa ia berbuka dengan keyakinan bahwa matahari telah terbenam, namun ternyata matahari muncul (yakni belum terbenam), maka ia berkata, “Persoalannya mudah sedangkan kita telah berjihad.” (Maksudnya berpuasa satu hari untuk pengganti hari tersebut), justru merupakan hujjah bagi kami untuk mematahkan argumentasi kamu.

Adapun kamu sependapat dengan keduanya dalam permasalahan ini, lalu menyelisihinya mereka pada permasalahan yang serupa.

Ar-Rabi’ bertanya: Apakah permasalahan serupa yang kami selisihkan keduanya?

Imam Syafi’i menjawab: Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau memerintahkan seseorang yang mencampuri istrinya pada siang hari bulan Ramadhan agar memerdekakan budak, berpuasa atau bersedekah. Tidak mencukupi baginya bersedekah kecuali setelah tidak dapat memerdekakan budak dan tidak mampu berpuasa.

Kamu mengatakan bahwa orang itu tidak memerdekakan budak dan tidak berpuasa, akan tetapi bersedekah. Dengan demikian, kamu menyelisihinya dalam dua hal lalu menyetujuinya dalam satu hal. Kemudian kamu mengatakan bahwa barangsiapa membatalkan puasa bukan karena hubungan suami-istri, maka ia harus membayar kafarat. Sedangkan bagi orang yang sengaja muntah atau berbuka karena yakin matahari telah terbenam, mengapa kamu katakan bahwa keduanya telah membatalkan puasa mereka? Setelah itu kamu mengatakan bahwa tidak ada kewajiban membayar

kafarat menurut ijma atas keduanya. Dengan demikian, kamu tidak mengikuti dengan baik dan tidak pula melakukan qiyas dengan benar. Semoga Allah mengampuni kita semua.

Bab: Haji

Ar-Rabi' bertanya: Bolehkah bagi orang yang ihram mencuci kepalanya bukan karena (mandi) junub?

Imam Syafi'i menjawab: Boleh! Air semakin membuat rambutnya acak-acakan. Adapun hujjah bagi persoalan ini adalah, bahwa Nabi SAW mencuci kepalanya dan begitu pula dengan Umar.

Ar-Rabi' bertanya: Bagaimana yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Umar?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia tidak mencuci kepalanya saat ihram kecuali karena bermimpi (melakukan hubungan intim).

Kami dan Malik berpandangan tidak mengapa bagi orang yang ihram mencuci kepalanya meski bukan karena mimpi. Lalu Imam Malik meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mencuci kepalanya saat ihram.

Ar-Rabi' berkata: Demikian pula yang kami katakan.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa makna "Hewan kurban yang mudah didapat" adalah unta atau sapi.

Imam Syafi'i berkata: Kami dan kamu mengatakan bahwa makna "Hewan kurban yang mudah didapat" adalah kambing. Hal ini telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar biasa mencukur rambut saat haji atau umrah. Ia memotong pula jenggot dan cambangnya.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan tidak boleh bagi seorang pun memotong jenggot dan cambangnya, karena yang masuk bagian manasik adalah mencukur rambut kepala.

Imam Syafi'i berkata: Ini termasuk permasalahan dimana kamu meninggalkan pandangannya, tanpa berpegang pada riwayat dari orang lain yang kamu nukil, sepanjang yang aku ketahui.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar apabila keluar mengerjakan haji atau umrah, ia

biasa meringkas shalat di Dzulhulaifah.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami mengatakan boleh bagi seseorang meringkas shalat apabila telah melewati rumah-rumah (dari negeri tempat mukim).

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang umrah pada bulan-bulan haji.

Imam Syafi'i berkata: Aku menganggapnya baik dan itu lebih aku sukai daripada mengerjakan umrah setelah haji, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "*maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji).*" (Qs. Al Baqarah (2): 196)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

دَخَلْتُ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ.

"Umrah telah masuk ke dalam haji."¹²⁸

Sebab Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya,

مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَ إِحْرَامَهُ عُمْرَةً.

"Barangsiapa tidak membawa kurban, hendaklah menjadikan ihramnya untuk umrah."¹²⁹

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Shadaqah bin Yasar, dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Demi Allah, mengerjakan umrah sebelum haji dan berkurban lebih aku sukai daripada mengerjakan umrah sesudah haji pada bulan Dzulhijjah."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak menyukai mengerjakan umrah sebelum haji.

Imam Syafi'i berkata: Jika demikian, kamu menganggap makruh (tidak menyukai) apa yang kamu riwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia menyukainya. Begitu pula yang kamu nukil dari Aisyah bahwa ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW, maka di antara kami ada yang ihram untuk umrah, ada yang mengumpulkan haji dan umrah, dan ada yang ihram untuk haji."

¹²⁸ HR. Muslim, 15, pembahasan tentang haji, 19, bab tentang haji Nabi SAW dan sabdanya "Umrah telah masuk ke Dalam Haji", hal. 888; hadits no. 1218, jld. 2, di-tahqiq oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, cet. Dar Al Fikr Beirut.

¹²⁹ Ibid

Mengapa kamu tidak menyukai apa yang ia (Aisyah) kerjakan bersama Nabi SAW, dan apa yang dianggap baik oleh Ibnu Umar, serta apa yang diizinkan oleh Allah SWT berupa tamattu'?' Sungguh ini adalah pilihan yang sangat buruk. *Wallahul musta'an.*

Bab: Ihram Sebelum Miqat

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ihram sebelum miqat.

Imam Syafi'i berkata: Sesuatu yang baik.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah mengenai hal ini?

Imam Syafi'i menjawab: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia biasa ihram dari Iliya.

Jika Ibnu Umar yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW menetapkan miqat-miqat, dan juga dinukil oleh Atha' dari Nabi SAW bahwa ketika menetapkan miqat-miqat beliau bersabda,

يَسْتَمِعُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ وَبَنِيهِ حَتَّى يَأْتِيَ مِيقَاتَهُ.

*"Seseorang bersenang-senang dengan istri dan pakaiannya hingga datang ke miqatnya."*¹³⁰

Maka, hal ini menunjukkan tidak terlarang bagi seseorang ihram sebelum sampai di miqat tersebut. Hanya saja seseorang diperintahkan agar tidak melewati miqat tanpa ihram, baik dalam rangka menunaikan haji maupun umrah.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak menyukai seseorang ihram sebelum miqat.

Imam Syafi'i berkata: Bagaimana hingga kamu tidak menyukai apa yang dipilih oleh Ibnu Umar untuk dirinya, sementara pandangannya didukung pula oleh Ali bin Abu Thalib serta Umar sehubungan dengan seorang penduduk Irak yang hendak melakukan umrah, dimana diperintahkan kepadanya agar berihram dari tempat tinggal keluarganya.

Aku tidak mengetahui kritik yang diajukan kepada seseorang melebihi banyaknya kritik yang diajukan kepada kamu, karena melakukan

¹³⁰ *Musnad Asy-Syafi'i*, pembahasan tentang manasik, hal. 116, cet. Dar Ar-Rayyan li At-Turats, terbitan pertama tahun 1408 H/1987 M, Kairo; *Sunan Al Kubra* milik Al Baihaqi, juz 5, hal. 21. Lihat *Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifah* oleh Albani, hadits 212, jld. 1.

penyelisihan terhadap riwayat yang kamu nukil sendiri serta yang dinukil oleh para ulama salaf lainnya.

Bab: Berangkat di Pagi Hari dari Mina ke Arafah

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang berangkat di pagi hari menuju Arafah pada hari Arafah.

Imam Syafi'i berkata: Ini adalah perkara yang luas dan tidak spesifik. Akan tetapi, aku lebih memilih untuk berangkat apabila matahari telah terbit.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia biasa berangkat di pagi hari dari Mina ke Arafah apabila matahari telah terbit.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak menyukai perbuatan ini. Kami katakan, hendaknya seseorang berangkat dari Mina apabila telah selesai shalat Subuh sebelum matahari terbit.

Imam Syafi'i berkata: Mengapa kamu tidak mengikuti Ibnu Umar, sementara ia telah mengerjakan haji bersama Nabi SAW dan para khalifah beliau. Bahkan, persoalan haji dikenal di kalangan ahli ilmu sebagai spesialisasi (sangat dikuasai) Ibnu Umar? Di samping itu, telah diriwayatkan dari Nabi SAW melalui jalur lain bahwa beliau berangkat dari Mina ketika matahari telah terbit.

Muhammad bin Ali berkata, "Imam disunnahkan berangkat dari Mina setelah matahari terbit." Lalu, dari siapa kamu menukil riwayat yang menyatakan perbuatan ini adalah makruh?

Bab: Memutuskan Talbiyah

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia biasa memutuskan talbiyah dalam haji apabila sampai ke wilayah Haram.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar mengerjakan haji saat terjadi fitnah. Ia pun ihram kemudian berpaling dan berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan satu. Aku persaksikan kepada kamu bahwa aku telah mewajibkan atas diriku untuk menunaikan haji bersama Umrah." Kami berpendapat bahwa hal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak menyukai seseorang menyatukan pelaksanaan haji bersama umrah.

Imam Syafi'i berkata: Mengapa kamu menganggap makruh sesuatu yang tidak makruh dan menyelisihi orang yang tidak pantas berbeda pendapat dengannya? Aku melihat kamu tidak peduli siapa yang kamu selisihi bila kamu menghendaknya.

Bab: Nikah

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami, telah sampai berita kepadanya bahwa Ibnu Umar ditanya tentang seseorang yang beristrikan wanita merdeka, lalu ia hendak memadu wanita itu dengan budak wanita. Maka, Ibnu Umar tidak menyukai bila kedua wanita itu dihimpun dalam satu pernikahan oleh seorang laki-laki.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyib, bahwa ia biasa mengatakan, "Tidak boleh menikahi budak wanita untuk dimadu bersama dengan wanita merdeka. Apabila ia taat, maka baginya dua pertiga."

Imam Syafi'i berkata: Ini termasuk permasalahan dimana kamu meninggalkan perkataan Ibnu Umar tanpa berpegang pada riwayat sahabat lain.

Ar-Rabi' berkata: Kami menganggap makruh (tidak menyukai) seseorang menikahi budak wanita sementara ia memiliki biaya untuk menikahi wanita merdeka.

Imam Syafi'i berkata: Sungguh kamu telah menyelisihi apa yang kamu riwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, sebab keduanya tidak menganggap makruh hal tersebut. Hanya saja mereka tidak menyukai seorang laki-laki menghimpun antara wanita merdeka dengan budak wanita dalam satu pernikahan.

Demikian pula kamu menyelisihi apa yang kamu nukil dari Ibnu Al Musayyib. Lalu apakah kamu menukil dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernyataan yang menyelisihi pandangan kedua sahabat di atas?

Ar-Rabi' berkata: Aku tidak mengetahui riwayat yang menyelisihi pandangan keduanya.

Imam Syafi'i berkata: Lalu bagaimana sehingga kamu memperbolehkan menyelisihi siapa saja hanya karena berpegang pada pendapat kamu sendiri?

Bab: Penyerahan Hak Thalak kepada Istri

Imam Syafi'i berkata: Telah dikabarkan kepada kami oleh Mali dari Nafi bahwa Ibnu Umar biasa mengatakan, "Apabila seseorang menyerahkan hak thalak kepada istrinya, maka keputusan sebagaimana yang diputuskan oleh si istri, kecuali bila suami mengingkarinya dengan mengatakan 'Aku tidak memaksudkan kecuali thalak satu', maka suami disumpah atas hal itu dan ia lebih berhak terhadap istrinya (daripada laki-laki lain) selama masih dalam masa iddah."

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Sulaiman bin Zaid bin Tsabit, dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit yang mengabarkan kepadanya; sesungguhnya ia sedang duduk di sisi Zaid bin Tsabit, lalu ia didatangi oleh Muhammad bin Abu Atiq dengan mata yang berkaca-kaca. Zaid bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu?" Ia berkata, "Aku menyerahkan hak thalak kepada istriku, maka ia pun memilih berpisah (untuk selamanya) dariku." Zaid berkata kepadanya, "Apakah yang mendorongmu melakukan hal itu." Ia menjawab, "Demikianlah ketentuan yang telah berlaku." Zaid berkata, "Rujuklah dengannya jika engkau mau, karena sesungguhnya itu hanyalah thalak satu dan engkau lebih berhak terhadapnya."

Bab: *Mut'ah*

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwasanya ia biasa berkata, "Setiap wanita yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah* (biaya) kecuali wanita yang dicerai dan maharnya telah ditentukan namun belum dicampuri, maka cukuplah baginya apa yang telah ditetapkan untuknya."

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab bahwa ia biasa berkata, "Setiap wanita yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah*."

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak sependapat dengan Ibnu Syihab, karena kami berpegang pada perkataan Ibnu Umar.

Imam Syafi'i berkata: Kamu berpegang kepada perkataan Ibnu Umar, padahal kamu menyelisihinya.

Ar-Rabi' bertanya: Bagaimana bisa demikian?

Imam Syafi'i menjawab: Kamu mengatakan bahwa Ibnu Umar berkata, "Setiap wanita yang dicerai berhak mendapatkan *mut'ah* kecuali wanita yang dicerai dan maharnya telah ditentukan namun belum

dicampuri, maka cukuplah baginya separuh mahar.” Pernyataan ini selaras dengan Al Qur’an. Lalu pandangannya tentang wanita-wanita yang diceraikan selain itu bahwa mereka mendapatkan *mut’ah* adalah sesuai pula dengan firman Allah Azza wa Jalla, “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah* (pemberian) kepada mereka.” (Qs. Al Baqarah (2): 236) Firman-Nya pula, “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang makruf.” (Qs. Al Baqarah (2): 241)

Ar-Rabi’ bertanya: Sesungguhnya apa yang kami katakan itu khusus bagi wanita yang langsung diceraikan oleh suaminya. Lalu, bagaimana pendapatmu dengan wanita yang menuntut cerai (*khulu’*) atau wanita yang diberi hak oleh suaminya untuk menceraikan dirinya? Sungguh kedua golongan wanita ini telah menceraikan diri mereka sendiri.

Imam Syafi’i menjawab: Bukankah suami yang memberi hak thalak kepada wanita yang menuntut cerai, suami pula yang memberi hak kepada wanita yang ia sumpahi “Apabila melakukan sesuatu niscaya akan diceraikan” lalu wanita itu melakukan perbuatan yang dimaksud, dan suami yang memberi hak kepada wanita yang ia serahi hak untuk menceraikan dirinya sendiri?

Lalu, mengapa engkau membedakan antara wanita-wanita itu dengan wanita-wanita lainnya yang juga diceraikan dalam hal mendapatkan *mut’ah*? Mengapa pula engkau membeda-bedakan antara ketiga golongan wanita yang diceraikan di atas, padahal mereka semua diceraikan oleh selain suami, hanya saja permulaan cerai tersebut berasal dari suami?

Apabila engkau mengatakan “Karena Allah SWT menyebutkan lafazh ‘wanita-wanita yang diceraikan’, sementara maknanya adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya. Jika seorang wanita mengajukan cerai (*khulu’*), maka menurut pandanganmu bukan suami yang menceraikannya, karena wanita tersebut yang melakukannya secara langsung”, maka konsekuensinya engkau telah menyelisihi makna Al Qur’an, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, “Wanita-wanita yang dihalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru’*”.

Jika engkau mengatakan bahwa wanita yang diberi hak thalak oleh suami dan wanita yang menuntut cerai serta wanita-wanita lainnya diharuskan menahan diri (menunggu) tiga kali *quru’*, maka mereka juga masuk dalam kategori “Wanita-wanita yang diceraikan”, sebab cerai di

sini berasal dari suami selama ia menerima tuntutan cerai. Oleh sebab itulah, wanita-wanita tadi menjadi haram bagi suami. Jika demikian halnya, maka wanita-wanita yang menuntut cerai (khulu') serta wanita-wanita lainnya yang telah kami sebutkan sama-sama mendapatkan *mut'ah* menurut Kitab Allah dan juga menurut pandangan Ibnu Umar. *Wallahu a'lam*.

Bab: Ucapan Khaliyah dan Bariyah¹³¹

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa menurutnya ucapan "*khaliyah*" dan "*bariyah*" berkonsekuensi thalak tiga.

Imam Syafi'i berkata: Menurut madzhab Ibnu Umar dalam masalah ini serta orang-orang yang sependapat dengannya bahwa lafazh "*khaliyah*" dan "*bariyah*" sama seperti perkataan seorang suami terhadap istrinya "*Engkau telah aku thalak tiga*" tanpa niat apapun. Sementara seorang suami yang mengucapkan perkataan itu kepada istrinya, maka telah jatuh thalak tiga menurut pandangan kami serta mayoritas mufti, dan bahkan menurut pandangan kamu pula.

Imam Syafi'i berkata: Sungguh kamu telah menyelisihi Ibnu Umar pada sebagian pandangannya dan menyetujuinya pada sebagian yang lain. Kamu mengatakan bahwa lafazh "*khaliyah*" dan "*bariyah*" berkonsekuensi thalak tiga bila diucapkan kepada wanita yang telah dicampuri tanpa perlu dipertanyakan niatnya. Sedangkan bila diucapkan kepada wanita yang belum dicampuri, maka dipertanyakan niatnya apakah thalak satu atau thalak tiga.

Dengan demikian, kamu tidak mengatakan sebagaimana pandangan Ibnu Umar dan orang-orang yang sependapat dengannya, yaitu tidak menggubris apa yang diniatkan oleh orang yang mengucapkan kata itu, bahkan memahaminya sebagaimana makna yang umum. Kamu tidak pula mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa apabila perkataan itu mengandung dua makna, maka penentuan makna yang dimaksudkan diserahkan kepada suami dan dikukuhkan oleh sumpahnya.

Akan tetapi, kamu menyelisihi kedua pendapat ini dalam satu sisi dan menyetujui keduanya pada sisi yang lain. Tidak ada suatu pendapat lain kecuali kamu telah keluar dari pendapat itu. Hanya saja manusia dalam persoalan ini memiliki dua pendapat:

¹³¹ *Khaliyah* bermakna menjadi bebas, sedangkan *bariyah* bermakna berlepas diri. *Wallahu a'lam* — penerj.

Pertama, perkataan Ibnu Umar dan orang-orang yang sependapat dengannya, yakni memahami lafazh tersebut sebagaimana maknanya yang umum. Maka mereka menempatkan lafazh "*khaliyah*" dan "*bariyah*" sebagai thalak tiga, sama seperti perkataan suami terhadap istrinya "Engkau telah aku thalak tiga".

Kedua, perkataan Umar, yaitu memperhatikan niatnya. Apabila yang dimaksud adalah thalak tiga, maka yang berlaku adalah thalak tiga. Tapi bila yang dimaksudkan adalah thalak satu, maka yang berlaku adalah thalak satu.

Bab: Jual-Beli Hewan

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang jual-beli hewan.

Imam Syafi'i berkata: Tidak ada riba dalam jual-beli hewan, baik dilakukan secara tunai maupun tidak. Riba hanya berlaku pada kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar emas, perak, makanan dan minuman.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah hujjah mengenai hal itu?

Imam Syafi'i menjawab: Dalam masalah ini telah dinukil satu hadits *shahih* dari Nabi SAW, dan dinukil pula pandangan dari Ibnu Abbas serta sahabat lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh penduduk Bashrah, serta dalam hadits-hadits Imam Malik sendiri.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia membeli (*barter*) seekor unta tunggangan dengan 4 ekor unta.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Shaleh bin Kaisan, dari Al Hasan bin Muhammad bin Ali, bahwa Ali menjual (*barter*) seekor unta miliknya yang diberi nama Ushaifir dengan 20 unta dan pembayarannya akan dilakukan kemudian (tidak tunai).

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Shihab, dari Ibnu Al Musayyib, bahwa ia biasa mengatakan, "Tidak ada riba pada jual-beli hewan, hanya saja larangan jual-beli hewan terdapat pada tiga hal; menjual hewan yang masih berada di dalam perut, menjual bibit hewan yang masih ada dalam diri si pejantan, dan menjual anak hewan dari hewan yang masih berbentuk janin."

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang menjual (*barter*) seekor hewan dengan dua ekor hewan tidak secara tunai. Ibnu Syihab berkata, "Hal itu

tidak mengapa.”

Bab: Kafarat

Imam Syafi’i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Barangsiapa mengucapkan suatu sumpah dan ia mengukuhkan sumpahnya itu (kemudian ia melanggarnya), maka wajib baginya memerdekakan seorang budak.”

Imam Syafi’i berkata: Kamu menyelisihi pendapat Ibnu Umar dengan mengatakan tidak ada perbedaan antara sumpah yang dikukuhkan dengan yang tidak, bahkan semuanya dapat ditebus dengan memberi makan 10 orang miskin. Kami melihat bahwa kamu sangat segan menyelisihi Ibnu Umar. Akan tetapi kami tidak melihat metode tertentu yang kamu miliki, kecuali apabila kamu menyetujui perkataan Ibnu Umar atau sahabat lainnya maupun para tabi’in, maka kamu mengatakan bahwa mereka lebih terkemuka dalam bidang ilmu dan lebih dekat dengan masa Rasulullah SAW serta para sahabatnya. Oleh karena itu, patut bagi kita untuk tidak mengatakan kecuali selaras dengan apa yang mereka ketahui. Adapun para imam kita mengikuti jejak langkah mereka.

Jika demikian, bagaimana sehingga kamu menyelisihi mereka dengan penyelisihan yang sangat hebat? Kamu mengatakan ukuran zakat fitrah dan memberi makan serta seluruh jenis kafarat adalah sama dengan satu mud Nabi SAW, kecuali kafarat zhihar, dimana ukurannya sama dengan satu mud Hisyam.

Imam Syafi’i berkata: Aku tidak mengetahui ada seseorang yang mengucapkan perkataan seperti ini sebelum kamu. Aku tidak tahu pula atas dasar apa sehingga kamu menganggap laki-laki yang melakukan zhihar (menyamakan salah satu anggota badan istri dengan ibunya) telah melakukan dosa yang demikian besar. Pembunuh memiliki dosa yang lebih besar daripada pelaku zhihar, akan tetapi mengapa kamu mengatakan ukuran kafarat bagi pembunuh sama seperti mud Nabi SAW dan ukuran kafarat bagi pelaku zhihar sama dengan mud Hisyam?

Siapa pula yang mensyariatkan kepada kamu tentang mud Hisyam sementara Allah SWT telah menurunkan perkara kafarat kepada Rasulullah SAW sebelum bapak si Hisyam dilahirkan? Bagaimana pendapatmu dengan kamu muslimin yang melakukan kafarat di masa Nabi SAW sebelum ada mud Hisyam?

Jika kamu mengatakan bahwa mereka melakukan kafarat dengan ukuran mud Nabi SAW, dan ukuran ini pula yang mereka jadikan standar

dalam mengeluarkan zakat, sebab Allah *Azza wa Jalla* menurunkan ketentuan kafarat dan Rasulullah SAW telah menjelaskan ukurannya, sebagaimana yang beliau SAW lakukan sehubungan dengan zakat fitrah dan zakat-zakat yang lain, maka bagaimana sehingga kamu berpatokan pada mud Hisyam padahal ini bukan ukuran yang diterangkan oleh Nabi SAW dan bukan pula standar yang digunakan oleh generasi terdahulu (salaf)?

Bila kamu mengatakan bahwa yang demikian itu tidak dikenal, maka siapakah yang memberitahukan kepada mereka bahwa ukuran standar bagi kafarat adalah mud Hisyam, dan siapa pula yang mengatakan bahwa standar bagi kafarat itu berbeda-beda?

Bagaimana pendapatmu apabila seseorang mengatakan, “Semua ukuran kafarat berdasarkan mud Hisyam kecuali kafarat zhihar, dimana ukurannya didasarkan kepada mud Nabi SAW”? Adakah hujjah yang dapat dihadapkan kepadanya selain mengatakan, “Tidak boleh dibedakan antara keduanya kecuali berdasarkan kitab Allah, Sunnah, ijma atau berita yang mengikat”?

Ar-Rabi’ berkata: Apakah ada seseorang yang menyelisihi pandanganmu bahwa ukuran kafarat adalah mud Nabi SAW?

Imam Syafi’i berkata: Kami berlandung kepada Allah untuk mengatakan bahwa ada seseorang — selain kamu — yang mengatakan suatu ukuran kafarat didasarkan kepada mud selain Nabi SAW.

Ar-Rabi’ bertanya: Lalu, apakah pandangan yang dikemukakan oleh para ulama dari timur?

Imam Syafi’i menjawab: Perkataan yang cukup berdasar meskipun kami menyelisihi mereka.

Ar-Rabi’ bertanya: Apakah pendapat itu?

Imam Syafi’i menjawab: Mereka mengatakan ukuran kafarat didasarkan kepada mud Nabi SAW, yaitu memberi makan orang miskin masing-masing dua mud. Hal ini diqiyaskan kepada sikap Nabi SAW yang memerintahkan Ka’ab bin Ujrah untuk memberi makan dalam rangka *fidyah* karena mencukur rambut kepala saat ihram, setiap satu orang miskin dua mud. Akan tetapi, kebodohan mereka dan kebodohan seorang manusia pun tidak sampai mengatakan ukuran kafarat didasarkan kepada mud selain Nabi SAW.

Ar-Rabi’ berkata: Barangkali mud Hisyam sama dengan dua mud Nabi SAW.

Imam Syafi’i berkata: Tidak, bahkan satu mud Hisyam sama dengan

1 1/3 atau 1 1/2 mud Nabi SAW.

Ar-Rabi') bertanya: Apakah engkau mengetahui sesuatu yang menjadi dasar bagi pandangan kami?

Imam Syafi'i menjawab: Aku tidak mengetahui alasan bagi kamu yang dapat ditolerir oleh seorang manusia pun di permukaan bumi ini. Tidak ada seorang pun di antara muslim —selain kamu— yang membedakan standar ukuran kafarat.

Hanya saja kami berpendapat bahwa kafarat adalah satu mud Nabi SAW dan diberikan kepada orang miskin, masing-masing mendapatkan satu mud. Sementara para ulama dari timur mengatakan bahwa setiap satu orang miskin mendapatkan dua mud. Adapun pendapat yang membedakan standar ukuran kafarat tidak pernah ada.

Bab: Zakat Fitrah

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia biasa mengirim zakat fitrah ke tempat pengumpulannya satu atau dua hari sebelum hari raya.

Imam Syafi'i berkata: Ini adalah pandangan yang baik dan aku menganggap baik orang yang melakukannya. Adapun hujjah dalam masalah ini adalah perbuatan Nabi SAW yang mengambil lebih dahulu zakat harta Abbas sebelum waktunya, serta didasarkan kepada perkataan Ibnu Umar maupun sahabat lainnya.

Ar-Rabi' berkata: Sesungguhnya kami tidak menyukai seseorang menunaikan zakat fitrah kecuali setelah tiba pagi hari tanggal 1 Syawal, yakni setelah terbit fajar.

Bab: Memotong Tangan Budak

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa seorang budak miliknya mencuri lalu melarikan diri. Maka, Sa'id bin Al Ash enggan memotong tangannya. Namun Ibnu Umar memerintahkan agar tangan budak itu dipotong.

Aku (Ar-Rabi') berkata: Sesungguhnya kami katakan bahwa majikan tidak boleh memotong tangan budak miliknya jika sultan (pemerintah) tidak mau melakukannya.

Imam Syafi'i berkata: Sa'id bin Al Ash termasuk pejabat pemerintah yang baik di Madinah. Akan tetapi ketika ia tidak mau memotong tangan si budak yang melarikan diri, maka Ibnu Umar memerintahkan agar tangan si

budak dipotong.

Hal ini menjadi dalil bahwa para pejabat pemerintah di kota Madinah berbeda pendapat dan menyelisihi pandangan para ahli fikih. Begitupun pakar-pakar fikih di Madinah, mereka juga berbeda pendapat. Lalu para pejabat pemerintah mengambil pendapat sebagian mereka seraya meninggalkan pendapat yang lainnya.

Aku tidak pernah tahu kamu memiliki satu madzhab yang lurus dalam satu per satu persoalan ilmu. Aku tidak mengenal satu hujjah yang kamu jadikan sebagai pedoman dalam satu permasalahan melainkan akan kamu tinggalkan dalam permasalahan lain, lalu kamu mengklaim telah menerapkan Sunnah dari dua sisi. Salah satunya, engkau dapati para imam dari kalangan sahabat Nabi SAW mengeluarkan pernyataan yang selaras dengannya. Sedangkan yang lainnya, tidak engkau dapati manusia berselisih tentangnya.

Kemudian engkau menolaknya bila tidak mendapati perkataan para imam mengenai hal itu dan menemukan manusia berselisih pada permasalahan tersebut. Setelah itu, engkau mengukuhkan perkara keharaman memakan semua binatang yang bertaring di antara binatang buas, menetapkan hukum berdasarkan sumpah beserta seorang saksi atau berdasarkan *al qasamah*, serta masalah-masalah lain di antara persoalan yang telah kami sebutkan.

Pada semua permasalahan ini, tidak kamu dapati komentar yang menyetujuiinya dari seorang imam pun. Bahkan kamu telah menukil dari Umar —dalam masalah *al qasamah*— penyelidikan terhadap hadits dari Nabi SAW. Kemudian kamu menukil pula hadits dari Nabi SAW yang menyalahi pandanganmu. Di samping itu, Sa'id bin Al Musayyib menyelisihi pandanganmu itu dengan pendapat dan riwayatnya. Bahkan sejumlah besar ulama Madinah juga turut menyalahi pendapatmu. Ditambah lagi penolakan yang keras dari para ulama di berbagai negeri.

Begitu pula sebagian besar ulama di berbagai negeri menolak pandanganmu dalam masalah memutuskan hukuman berdasarkan sumpah beserta seorang saksi. Mereka mengklaim pandangan ini telah menyelisihi Al Qur'an. Sementara di Madinah, pandanganmu ditolak oleh Urwah, Az-Zuhri dan yang lainnya. Sedangkan di Makkah, pandanganmu ditolak oleh Atha' dan lain-lain.

Adapun pandanganmu yang mengharamkan semua binatang yang bertaring di antara binatang ternak telah ditolak Aisyah dan Ibnu Abbas serta selain keduanya.

Lalu kamu menolak pernyataan —bahwa Nabi SAW memakai minyak

wangi untuk ihram dan ketika berada di Mina sebelum thawaf— dari Ibnu Abu Waqqash dan Ibnu Abbas. Padahal, pendapat ini merupakan pandangan mayoritas juru fatwa di berbagai negeri. Kamu meninggalkan pandangan ini hanya karena kamu meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab tidak menyukai hal itu. Padahal tidak diperbolehkan bagi seorang yang berilmu untuk meninggalkan sabda Nabi SAW hanya karena berpegang pada perkataan orang lain.

Kemudian kamu tidak pula eksis dengan dasar pemikiran ini hingga akhirnya meninggalkan perkataan Umar tentang anak yang terbuang, yaitu si anak dinyatakan merdeka dan perwaliannya menjadi milik orang yang memungutnya lalu nafkahnya ditanggung oleh pemerintah. Adapun kamu mengatakan bahwa perwalian anak yang terbuang tidak menjadi milik orang yang memungutnya. Aku tidak mengenal hujjah bagimu dalam perkara ini kecuali kamu mengatakan bahwa Nabi SAW telah bersabda,

النَّوْلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Perwalian untuk orang yang memerdekakan."

Sementara orang yang memungut anak yang terbuang tidak masuk kategori orang yang memerdekakan.

Kamu telah menukil pula dari Umar bahwa ia memulai sumpah dari para tergugat. Apabila mereka menolak, maka ia memberikan hak bersumpah kepada penggugat. Ketika penggugat menolak bersumpah, maka ia memutuskan agar para tergugat membayar separuh diyat.

Kamu menyelisihii pandangan ini dan mengatakan agar hendaknya sumpah dimulai dari penggugat, dan tidak memberi sanksi apapun kepada tergugat bila mereka menolak bersumpah.

Imam Syafi'i berkata: Kamu meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia mendengar iqamat, maka ia mempercepat langkah menuju masjid. Lalu kamu meninggalkan Ibnu Umar dengan pendapatnya ini, padahal aku tidak mengetahui hujjah bagimu dalam masalah itu selain sabda Nabi SAW,

لَا تَأْتَوْهَا تَسْعَوْنَ وَأَتْتَوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ.

"Janganlah kamu mendatangnya (yakni shalat) dengan terburu-buru akan tetapi datanglah dengan berjalan kaki dan hendaklah kamu bersikap tenang."

Kamu telah menukil pula dari Ibnu Umar bahwa ia memerciki kedua

matanya apabila mandi junub. Akan tetapi engkau menyelisihinya tanpa menukil dari seorang pun pernyataan yang menyalahi perkataan Ibnu Umar tersebut.

Kamu meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia mengangkat kedua tangannya apabila mengangkat kepalanya dari ruku. Lalu kamu menukil hal yang serupa dari Nabi SAW. Namun kemudian kamu menyelisihinya, padahal perkataan Ibnu Umar selaras dengan Sunnah Nabi SAW. Ironisnya, penyelisihan ini tidak didasarkan pada perkataan seorang pun di antara para ulama.

Kamu telah riwayatkan dari Ibnu Umar bahwa apabila sujud, ia meletakkan kedua telapak tangannya ke tempat di mana ia meletakkan wajahnya, hingga ia mengeluarkan kedua tangannya ketika cuaca sangat dingin.

Imam Syafi'i berkata: Kamu mengatakan, "Engkau telah mengetahui bahwa mereka berbeda pendapat dalam perkara yang tidak ada keterangan padanya dari Al Kitab maupun Sunnah. Maka, apakah mereka berbeda pendapat pula dalam perkara yang terdapat pada Al Kitab dan Sunnah?"

Aku (Syafi'i) katakan, "Ya!"

Kamu mengatakan, "Manakah persoalan yang engkau maksudkan?"

Aku (Syafi'i) katakan, "Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman, *"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (memunggu) tiga kali quru."* (Qs. Al Baqarah (2): 228) Sementara Umar bin Khaththab, Ali, Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al Asy'ari mengatakan bahwa wanita tidak halal untuk dinikahi hingga ia mandi dari haid yang ketiga. Mereka mengatakan bahwa *quru'* adalah haid. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Al Musayyib, Atha' dan sejumlah tabi'in serta mufti sesudah mereka hingga hari ini.

Di sisi lain, Aisyah dan Zaid bin Tsabit serta Ibnu Umar mengatakan bahwa *quru'* adalah masa suci. Apabila seorang wanita telah melihat darah untuk haid yang ketiga, maka halal baginya dinikahi oleh laki-laki lain. Pendapat ini dipegang oleh sebagian tabi'in dan mufti hingga hari ini.

Allah SWT berfirman, *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (Qs. Ath-Thalaaq (65): 4) Sementara Ali bin Abu Thalib mengatakan bahwa wanita yang hamil melakukan iddah paling lama di antara dua iddah yang ada, dan hal serupa dinukil pula dari Ibnu Abbas. Di sisi lain, Umar bin Khaththab mengatakan bahwa apabila wanita itu telah melahirkan kandungannya, berarti ia telah halal untuk dinikahi. Padahal dalam persoalan ini terdapat keterangan dari Al Kitab dan Sunnah, sebagaimana persoalan

quru sebelumnya terdapat pula keterangan dari Al Kitab dan indikasi dari As-Sunnah.

Allah SWT berfirman, "*Kepada orang-orang yang meng-ila¹ istri-istri mereka, diberi tangguh empat bulan (lamanya).*" (Qs. Al Baqarah (2): 226) Jika suami tidak kembali kepada istrinya setelah berlalu masa 4 bulan tersebut, maka istrinya dianggap telah dithalak satu. Lalu pernyataan yang menyelisihinya diriwayatkan dari Utsman dan Zaid bin Tsabit. Adapun Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Umar serta sekelompok sahabat dari kalangan Anshar mengatakan tidak ada thalak. Bahkan suami diminta untuk menentukan sikap; apakah akan kembali kepada istrinya atau menceraikannya.

Rasulullah SAW menyapu di atas kedua sepatunya. Lalu perbuatan ini diingkari oleh Ali bin Abu Thalib, Aisyah, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. padahal mereka ini adalah orang-orang yang paling mengetahui keadaan Nabi SAW. Di sisi lain, Umar, Sa'ad, Ibnu Umar dan Anas bin Malik mempraktikkan menyapu di atas kedua sepatu, padahal mereka ini juga termasuk orang-orang yang paling mengetahui keadaan Nabi SAW.

Banyak orang berselisih dalam masalah-masalah ini, sementara dalam setiap persoalan itu terdapat keterangan dari Al Kitab atau Sunnah.

Kamu mengatakan, "Menurut pendapatmu, atas dasar apa hingga hal yang demikian itu bisa terjadi?"

Aku katakan, "Ayat itu mengandung dua makna sekaligus, maka sebagian mereka berpegang kepada satu makna dan sebagian lagi berpegang kepada makna yang lain. Dengan demikian, kedua pendapat itu tercakup oleh ayat karena keluasaan bahasa Arab. Adapun dari segi Sunnah, masing-masing mereka berpegang kepada apa yang menurutnya *shahih*, lalu berpendapat sebagaimana kandungan hadits itu, *insya Allah*. Mereka tidak menyelisihinya, karena kebanyakan dari hadits itu cukup jelas tanpa butuh kepada takwil."

Imam Syafi'i berkata: Lalu aku menyebutkan kepada mereka tentang menyentuh kemaluan, dimana Ali, Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir, Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa perbuatan itu tidak membatalkan wudhu. Begitu pula Ibnu Al Musayyib dan ulama-ulama lain di Madinah. Sementara Sa'ad dan Ibnu Umar serta sebagian tabi'in di Madinah mengatakan bahwa menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu. Dalam masalah ini terdapat Sunnah dari Nabi SAW yang kami jadikan pedoman. Lalu diriwayatkan dari Sa'id bahwa beliau berpandangan menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu.

Imam Syafi'i berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: Marwan bin Utsman bin Abu Sa'id bin Al Mu'alla Al Anshari telah mengabarkan kepadaku, bahwa seorang laki-laki disusui oleh *ummul walad* (budak yang melahirkan anak majikannya) milik seorang laki-laki dari suku Muzinah, sementara laki-laki ini memiliki pula budak wanita lain selain yang menyusui laki-laki itu. Lalu budak wanita yang lain ini melahirkan pula untuk majikannya seorang anak perempuan. Ketika anak perempuan ini telah dewasa, maka ia dilamar oleh laki-laki yang disusui oleh si *ummul walad*. Orang-orang berkata kepadanya, "Celakalah engkau! Ia adalah saudara perempuanmu."

Perkara ini diajukan kepada Hisyam bin Ismail yang langsung melaporkannya kepada Abdul Malik. Lalu Abdul Malik mengirim surat memberitahukan bahwa yang demikian itu tidak termasuk penyusuan.

Asy-Syafi'i telah mengabarkan kepada kami, Ad-Darawardi telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abdurrahman bin Al Qasim, ia berkata, "Sesungguhnya biasa masuk ke tempat Aisyah laki-laki yang disusui oleh anak-anak perempuan Abu Bakar, akan tetapi tidak masuk kepadanya laki-laki yang disusui oleh istri-istri anak laki-laki Abu Bakar."

Imam Syafi'i berkata: Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Al Qamah, dari Abu Ubaidah bin Zam'ah bahwa ibunya —Zainab binti Abu Salamah— disusui oleh Asma' binti Abu Bakar (istri Az-Zubair).

Zainab binti Abu Salamah berkata, "Az-Zubair biasa masuk menemuiku saat aku menyisir, lalu ia memegang ikatan rambutku dan berkata, 'Menghadaplah kepadaku!' Kemudian ia bercerita kepadaku. Aku menganggapnya sebagai bapakku dan anak-anaknya adalah saudara-saudaraku. Kemudian Abdullah bin Az-Zubair mengirim utusan kepadaku untuk meminang Ummu Kaltsum (anak perempuanku) untuk dinikahkan kepada Hamzah binti Az-Zubair.

Adapun Hamzah adalah anak Az-Zubair dari istrinya yang bernama Al Kullabiyah. Aku berkata kepada utusannya, 'Apakah anakku halal baginya, padahal ia adalah anak perempuan dari saudaranya yang perempuan?' Maka Abdullah mengirim utusan kepadaku untuk mengatakan, 'Hanya saja maksudku melakukan hal ini adalah mencegah apa yang telah terjadi. Aku bukanlah saudara laki-laki bagimu. Adapun anak-anak Az-Zubair yang dilahirkan oleh Asma', maka ia adalah saudara-saudaramu. Sedangkan anak-anak Az-Zubair dari istri-istrinya yang lain, maka mereka

bukanlah saudara-saudara bagimu. Kirimlah utusan dan tanyakanlah hal ini!"

Aku pun mengirim utusan dan saat itu para sahabat Nabi SAW masih banyak dan demikian pula dengan para ummahatul mukminin. Maka mereka mengatakan, 'Sesungguhnya penyusuan dari pihak laki-laki tidak mengharamkan apapun'. Akhirnya aku menikahkan anak perempuanku itu dengan Hamzah dan tetap sebagai istrinya hingga ia meninggal dunia."

Imam Syafi'i berkata: Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari sebagian keluarga Rafi' bin Khudaij, bahwa Rafi' bin Khudaij pernah mengatakan bahwa penyusuan dari pihak laki-laki tidak mengharamkan apapun.

Imam Syafi'i berkata: Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Yazid bin Abdullah bin Qasith, dari Ibnu Al Musayyib, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Sulaiman bin Yasar dan dari Atha' bin Yasar bahwa penyusuan dari pihak laki-laki tidak mengharamkan apapun.

Imam Syafi'i berkata: Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami dari Marwan bin Utsman bin Abu Al Mua'llah. Abdul Malik berpendapat bahwa penyusuan dari pihak laki-laki tidak mengharamkan apapun. Abu berkata kepada Abdul Aziz, "Siapakah Abdul Malik itu?" Ia menjawab, "Putra Marwan."

Imam Syafi'i berkata: Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Bilal, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, bahwa Ibnu Abbas menganggap penyusuan dari pihak laki-laki tidak mengharamkan apapun.

Abdul Aziz berkata, "Demikian pula dengan pendapat Rabi'ah serta pendapat para ahli fikih kami dan juga pendapat Abu Bakar."

Imam Syafi'i berkata: Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Pamanku menyusui yang bernama Aflah bin Abu Al Qa'is datang dan meminta izin untuk masuk menemui setelah perintah hijab diturunkan. Ketika Rasulullah SAW datang, aku mengabarkan hal itu kepadanya, maka beliau SAW bersabda,

إِنَّهُ عَمَّنْ فَأَذْنُوا لَهُ.

'Sesungguhnya ia adalah pamanmu, izinkanlah ia -menemuimu-' ¹³²

¹³² HR. Bukhari, pembahasan tentang nikah, bab "Apa-apa yang Dihalalkan Setelah Duktah (Masuk Menemui Istri)". Muslim, 17, pembahasan tentang menyusui, 3, bab "Pengharaman Anak Perempuan Saudara dari Pihak Susuan", hadits no. 1446, juz 2, hal. 1071, cet. Dar Al Fikr.

Kamu mengatakan bahwa hadits Aisyah ini tidak berkaitan dengan pembahasan di atas, karena paman Aisyah tersebut disusui oleh ibu Abu Bakar, maka tidak termasuk penyusuan dari pihak laki-laki. Sekiranya berasal dari pihak laki-laki, maka tentu Aisyah lebih mengetahuinya dan tidak akan mengatakan hal yang sebaliknya.

Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dan semua orang yang kami jumpai (ataupun mayoritas mereka) sepakat atas apa yang telah kami katakan. Orang-orang ini tidak mungkin sepakat dalam menyelisihi Sunnah dan mereka tidak meninggalkan suatu perkara melainkan karena berpegang pada hal yang lebih kuat dari apa yang ditinggalkan itu. Al Qasim bahkan mengingkari hadits Abu Al Qa'is dengan penolakan yang keras, lalu berhujjah bahwa pendapat Aisyah menyelisihi hadits itu.

Imam Syafi'i berkata: Aku berkata kepada mereka, "Apakah kamu mendapati di Madinah ilmu yang khusus lebih patut dikatakan sebagai ilmu yang umum di kalangan mayoritas mereka, seperti masalah meninggalkan pengharaman susu kuda. Sungguh kami dan kamu telah meninggalkannya, demikian pula dengan orang-orang yang perkataannya dapat dijadikan hujjah."

Jika kita mendapati dalam hadits Nabi SAW indikasi atas apa yang kita katakan, lalu didukung oleh para sahabat dan tabi'in maupun ulama sesudah mereka, maka bolehkah bagi kita meninggalkan perkataan ini apabila ternyata menyelisihi nash hadits lain dari Nabi SAW?

Kamu mengatakan, "Tidak boleh bagi kita meninggalkan perkataan tersebut."

Aku katakan, "Sesungguhnya hal ini telah ditinggalkan oleh seseorang yang perkataannya dapat dijadikan hujjah, dan aku tidak mengetahui hujjah atas sikapnya itu selain hadits Nabi SAW,

يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَدِ.

*'Diharamkan hubungan susuan sebagaimana yang diharamkan karena anak'.*¹³¹

Maka ia berkata kepadaku, "Karena itu pula kami meninggalkannya."

Aku katakan, "Benar! Adapun perkataanku tidak menyelisihi nikmat

¹³¹ HR. Bukhari, pembahasan tentang nikah, bab: "Dan Ibu-ibu Kamu yang Telah Menyusui Kamu" (Surah An-Nisaa'), Muslim, 17, pembahasan tentang susuan, 1, bab "Dari Susuan", hadits no. 1444, juz 2, hal. 1068.

Allah SWT, aku saya tidak berpendapat apapun jika hal itu dinukil dari hadits Nabi SAW, dan aku tidak meninggalkannya meski harus menyelisihi jumlah pendapat yang lebih banyak ataupun lebih sedikit dari jumlah mereka yang menyelisihi kami dalam masalah air susu kuda. Padahal, hadits itu sendiri mungkin ditakwilkan bahwa hubungan susuan yang dimaksud hanya berlaku dari pihak wanita dan bukan dari pihak laki-laki. Akan tetapi aku mengambil maknanya yang paling kuat meski ada maknanya yang batin. Lalu kamu meninggalkan perkataan mayoritas perawi hadits itu di Madinah. Sekiranya engkau berpegang pada perkataan mayoritas lalu meninggalkan hadits Ahad dari Nabi SAW, niscaya engkau tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh kebanyakan ulama Madinah tentang haramnya susu unta.”

Imam Syafi'i berkata: Kemudian aku menyebutkan hadits Al-Laits bin Sa'ad dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib bahwa ia berkata, “Denda kejahatan terhadap budak adalah pada harganya, sebagaimana denda luka-luka terhadap orang merdeka adalah pada diyatnya”. Sementara Az-Zuhri mengatakan bahwa orang berkata, “Denda kejahatan terhadap budak diperhitungkan sebagaimana halnya barang.”

Adapun sahabat kamu telah keluar dari kedua pandangan itu sekaligus, padahal perkara seperti ini menurut kamu adalah *ijma'*, dimana hal yang lebih rendah tingkatan darinya telah kamu golongkan sebagai *ijma'* penduduk Madinah. Akan tetapi di tempat ini kamu mengemukakan pendapat di luar pandangan ahli ilmu di Madinah, serta berbeda dengan perkataan-perkataan ulama dari negeri-negeri yang lain.

Satu saat kamu berpendapat seperti perkataan Ibnu Al Musayyib bahwa denda luka-luka yang diderita oleh budak pada harganya adalah sama seperti denda luka-luka yang diderita oleh orang merdeka pada diyatnya, selama luka-luka itu berstatus *muwadhahah*, *ma'mumah* dan *munqilah*.¹³⁴ Kemudian pada saat lain kamu menyalahi Ibnu Al Musayyib dengan mengatakan bahwa denda budak diperhitungkan sebagaimana layaknya barang, maka yang dibayar adalah jumlah harganya yang berkurang akibat luka yang ia alami. Dengan demikian, kamu tidak mengambil salah satu pendapat itu seutuhnya.

Imam Syafi'i berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa seorang laki-

¹³⁴ *Muwadhahah* adalah luka di kepala yang menyingkap tulang. *Ma'mumah* adalah luka yang menembus selaput otak, sedangkan *munqilah* adalah luka yang memmudahkan tulang dari tempatnya. *Wallahu a'lam* —penj.

laki meminang seorang wanita kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya tentang mahar,

النَّسِيسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Carilah meskipun cincin dari besi".

Lalu kami menukil dari Umar bahwa beliau bersabda, *"Tiga genggam anggur kering dapat dijadikan sebagai mahar."*

Imam Syafi'i berkata: Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Yazid bin Abdullah bin Qasith, dari Ibnu Al Musayyib, ia berkata, "Wanita yang menghibahkan dirinya tidak halal bagi seorang pun selain Nabi SAW. Namun bila si laki-laki memberikan mahar kepada seorang wanita berupa cambuk, maka wanita itu telah halal baginya."

Ibnu Abi Yahya telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Rabi'ah, "Berapakah batas minimal mahar?" Ia menjawab, "Apa saja yang diridhai oleh pihak yang hendak melangsungkan pernikahan." Aku bertanya pula, "Meskipun hanya 1 Dirham?" Ia menjawab, "Meskipun 1/2 Dirham." Aku bertanya lagi, "Meskipun kurang dari itu?" Ia menjawab, "Meskipun segenggam gandum atau satu biji gandum."

Imam Syafi'i berkata: Ini adalah hadits *shahih* dari Nabi SAW dan nukilan dari Umar, Ibnu Al Musayyib serta Rabi'ah. Hal seperti ini sama dengan *ijma'* menurut pandangan kamu. Aku telah bertanya kepada Ad-Darawardi, "Apakah ada seseorang di Madinah yang mengatakan bahwa mahar tidak boleh kurang dari 1/4 Dinar?" Ia menjawab, "Demi Allah! Aku tidak mengenal seorang pun yang berkata demikian sebelum Malik."

Imam Syafi'i berkata: Kami telah jelaskan kepada kamu penjelasan yang menunjukkan bahwa klaim adanya *ijma'* di Madinah dan selainnya tidak dapat diterima selama di kalangan mereka sendiri terdapat perbedaan. Sebagian besar permasalahan yang kamu katakan telah disepakati, justru ditemukan padanya sejumlah perbedaan. Jika kamu menghendaki, niscaya aku akan memberikan satu contoh yang singkat dan lebih mudah untuk kamu pahami setelah aku selesai menjelaskannya.

Ar-Rabi' berkata: Sebutkanlah kepada kami contoh tersebut!

Imam Syafi'i bertanya: Apakah kamu mengetahui bahwa kamu mengatakan manusia telah sepakat bahwa sujud sahwi terdapat pada 11 tempat dalam Al Qur'an, tidak ada satupun yang terdapat dalam surah-surah Al Mufashal?

Ar-Rabi' menjawab: Benar!

Imam Syafi'i berkata: Sementara kamu telah meriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa ia sujud ketika membaca surah *idzas-samaa 'un syaqqat*, lalu Abu Hurairah mengabarkan kepada orang-orang yang bersamanya bahwa Nabi SAW sujud ketika membaca surah itu. Begitu pula Umar bin Khaththab, ia sujud ketika membaca surah An-Najm.

Ar-Rabi' berkata: Benar!

Imam Syafi'i bertanya: Lalu Umar dan Ibnu Umar sujud dua kali ketika membaca surah Al Hajj?

Ar-Rabi' menjawab: Benar!

Imam Syafi'i berkata: Jika demikian, kamu telah meriwayatkan sujud pada surah-surah *Al Mufashal* dari Nabi SAW, Umar, Abu Hurairah dan Umar bin Abdul Aziz. Lalu siapakah manusia yang telah sepakat bahwa tidak ada sujud pada surah-surah *Al Mufashal*, sementara mereka yang telah kami sebutkan adalah imam-imam yang menjadi panutan? Kami dan kamu tidak mengetahui bahwa dalam kitab kamu terdapat nukilan dari seseorang yang menyatakan sujud pada surah-surah *Al Mufashal*. Sekiranya keterangan sujud pada surah *Al Mufashal* hanya dinukil oleh satu, dua atau tiga orang, maka tidak boleh mengatakan bahwa manusia telah sepakat sementara pada kenyataannya mereka berbeda pendapat.

Ar-Rabi' bertanya: Apakah engkau mengatakan manusia telah sepakat bahwa sujud Tilawah terdapat pula dalam surah-surah *Al Mufashal*?

Imam Syafi'i menjawab: Aku tidak mengatakan bahwa mereka sepakat, akan tetapi aku menisbatkan pernyataan ini kepada orang yang mengatakannya. Inilah yang dinamakan kejujuran, dan aku tidak mengklaim *ijma'* kecuali pada saat tidak ada seorang pun yang menolak bahwa perkara itu adalah *ijma'*.

Bagaimana pendapatmu tentang pernyataan bahwa manusia telah sepakat sujud Tilawah itu berjumlah sebelas dan tidak ada satu pun terdapat dalam surah *Al Mufashal*, apakah pernyataan ini dapat dibenarkan?

Ar-Rabi' berkata: Bagaimana pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ahli fikih?

Imam Syafi'i berkata: Mereka mengatakan bahwa dalam surah-surah *Al Mufashal* terdapat sujud Tilawah. Kemudian mayoritas ulama madzhab kami mengatakan bahwa dalam surah *Al Hajj* terdapat dua sujud Tilawah. Mereka menukil riwayat mengenai hal itu dari Umar dan Ibnu Umar. Ini termasuk perkara yang dijadikan kritik atas perkataanmu bahwa manusia

telah sepakat..., sebab kamu mengatakan bahwa sujud Tilawah dalam surah Al Hajj itu hanya satu kali, lalu berdalih bahwa manusia sepakat atas hal itu. Manusia manakah yang melakukan kesepakatan ini, sementara diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Umar bahwa keduanya sujud dua kali ketika membaca surah Al Hajj?

Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kamu telah menjadikan kedua sahabat ini dalam masalah “memutuskan perkara berdasarkan sumpah dan seorang saksi” sebagai hujjah terhadap mereka yang menyelisihi pandangan kamu, padahal lawan pendapat kamu dalam masalah itu berhujjah dengan Al Qur'an?

Kamu mengatakan, bagaimana pendapat kamu tentang seseorang yang mengklaim memiliki hak atas orang lain, bukankah tergugat disuruh bersumpah untuk membatalkan gugatannya itu? Jika ia tidak mau bersumpah, maka hak untuk bersumpah diberikan kepada penggugat; dan jika ia mau bersumpah, niscaya diberikan kepadanya haknya. Kamu mengatakan bahwa hal ini merupakan perkara yang tidak diragukan lagi oleh seorang pun di antara manusia dan tidak pada satu negeri pun.

Apabila kamu mengakui hal di atas, maka hendaklah kamu mengakui pula masalah “memutuskan perkara berdasarkan sumpah dan seorang saksi”. Namun sesungguhnya cukuplah dalam masalah ini Sunnah yang *shahih*. Hanya saja manusia ingin mengetahui alur suatu pemikiran. Maka, inilah penjelasan atas apa yang tampak musykil dari persoalan itu, *insya Allah*.

Ar-Rabi' berkata: Benar! Demikianlah yang kami katakan.

Imam Syafi'i bertanya: Tahukah kamu bahwa orang-orang yang menyelisihi kamu dalam masalah “memutuskan perkara berdasarkan sumpah dan seorang saksi” mengatakan seperti apa yang kamu katakan?

Ar-Rabi' berkata: Apakah yang mereka katakan?

Imam Syafi'i bertanya: Tahukah kamu bahwa mereka memerintahkan tergugat untuk bersumpah. Apabila ia menolak, maka hak untuk bersumpah diberikan kepada penggugat. Jika penggugat bersumpah, maka ia pun boleh mengambil hak?

Ar-Rabi' menjawab: Tidak! Kami tidak mengetahui hal itu.

Imam Syafi'i berkata: Akan tetapi kamu mengetahui bahwa mereka tidak menolak sumpah untuk selamanya. Bahkan, mereka mengatakan bahwa menolak sumpah termasuk suatu kesalahan. Lalu tergugat apabila menolak bersumpah, niscaya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan dari pihak penggugat.

Ar-Rabi' berkata: Benar! Kami mengetahui hal ini, akan tetapi barangkali ini merupakan kesalahan.

Imam Syafi'i berkata: Mungkinkah kesalahan kita timpakan dalam riwayat yang dinukil dari sejumlah manusia atau bahkan dari kebanyakan manusia? Jika kesalahan mungkin terjadi pada jumlah yang besar, niscaya mungkin pula terjadi pada jumlah yang lebih kecil, dan sangat mungkin terjadi pada pernyataan kamu bahwa "Manusia telah sepakat...". Bahkan pernyataan kamu ini lebih berpeluang untuk mengalami kesalahan yang banyak. Karena jika kamu menuding riwayat dari sejumlah orang telah mengalami kesalahan, maka riwayat dari penduduk Madinah lebih tepat mendapat tuduhan demikian, sebab jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan selain mereka.

Imam Syafi'i berkata: Perkataan kamu dalam masalah "memutuskan perkara berdasarkan sumpah dan seorang saksi", kami akhiri dengan keberadaan Sunnah yang menjadi hujjah untuk menolak pendapatmu.

Dalam masalah ini kamu tidak menukil keterangan apapun selain hadits Ja'far dari bapaknya dengan jalur yang terputus (*munqathi'*). Kamu tidak menukil —mengenai hal itu— satu hadits yang *shahih* dari seorang pun di antara sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Az-Zuhri dan Urwah mengingkari pandangan kamu di Madinah. Begitu pula Atha' mengingkarinya di Makkah. Jika kamu men-*shahih*-kan hadits mengenai masalah itu, maka sesungguhnya tidak ada sahabat Nabi SAW yang mengamalkannya. Sementara kamu tidak menukil dari seorang pun di antara sahabat Nabi SAW yang mengamalkan "Sumpah bersama seorang saksi". Jika kamu menetapkan hal itu berdasarkan *ijma'* penduduk Madinah, maka sesungguhnya di antara mereka juga terdapat perbedaan. Sedangkan bila kamu menetapkan berdasarkan hadits *munqathi'*, maka hadits yang memiliki *sanad* lengkap (*muttashil*) lebih patut diikuti.

Ar-Rabi' berkata: Akan tetapi engkau telah membolehkan memutuskan perkara berdasarkan sumpah dan seorang saksi.

Imam Syafi'i berkata: Aku menetapkan melalui dasar lain yang tidak sama dengan dasar yang kamu gunakan. Aku menetapkan hal itu berdasarkan hadits yang memiliki *sanad* lengkap (*mutashil*) dari Nabi SAW, bukan sekedar berdasarkan pengamalan ataupun *ijma'*. Sekiranya masalah ini tidak dapat ditetapkan kecuali sekedar berpatokan pada pengamalan dan *ijma'*, tentu itu tidak dapat diterima, sebab orang-orang yang berbeda pendapat berhujjah dengan Al Qur'an dan Sunnah.